证券公司副主席
姜洋20年期货市场研究思想

发现价格

期货和金融衍生品

姜洋◎著

中信出版集团

刘士余

中国证监会党委书记、主席

吴晓灵

清华大学五道口金融学院院长、中国人民银行原副行长

李扬

国家金融与发展实验室理事长、中国社会科学院原副院长

李小加

香港交易所集团行政总裁

ISBN 978-7-5086-9335-1

扫一扫相遇

改变世界，
从认识世界开始

定价：128.00元

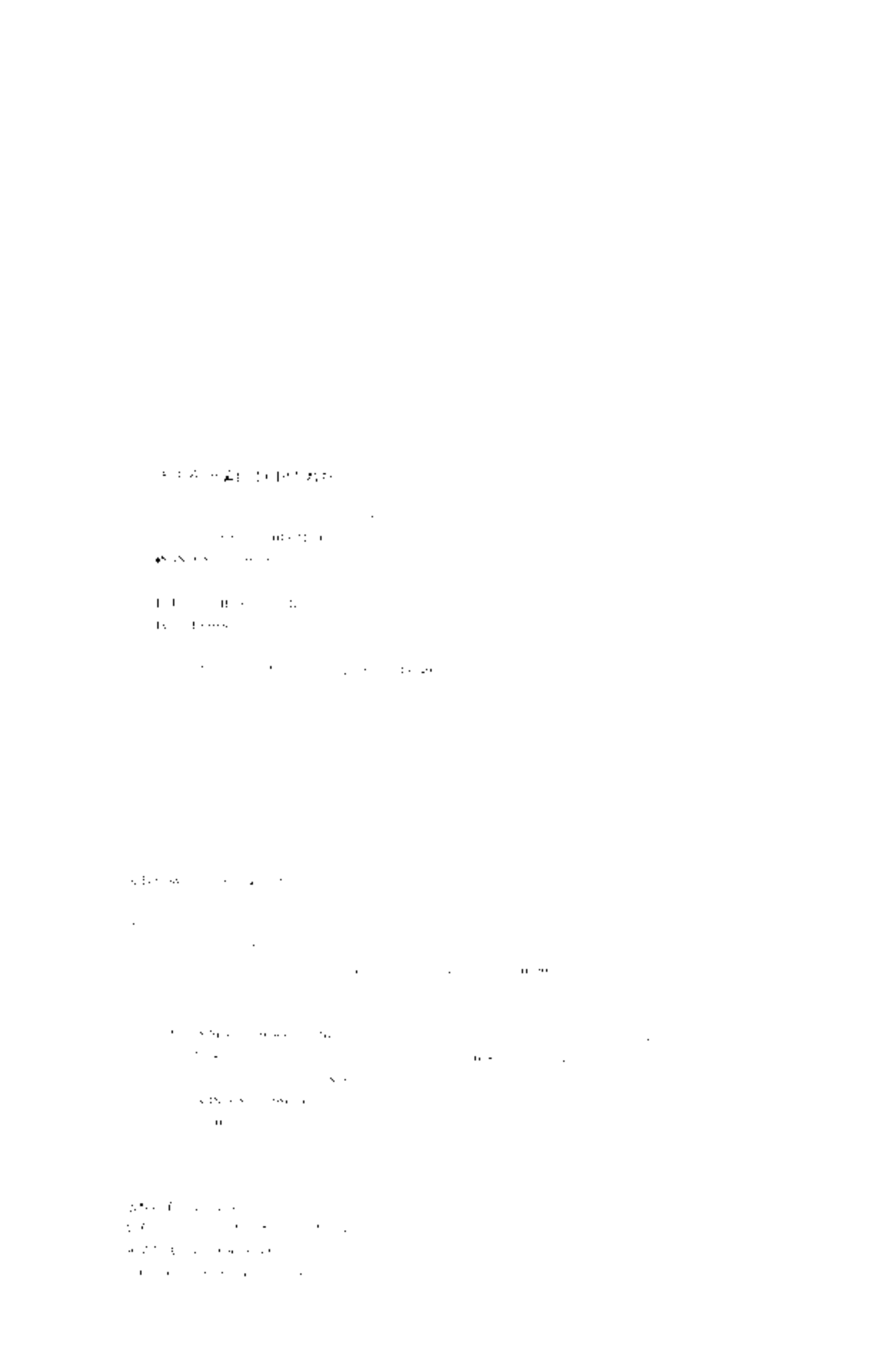
发现价格

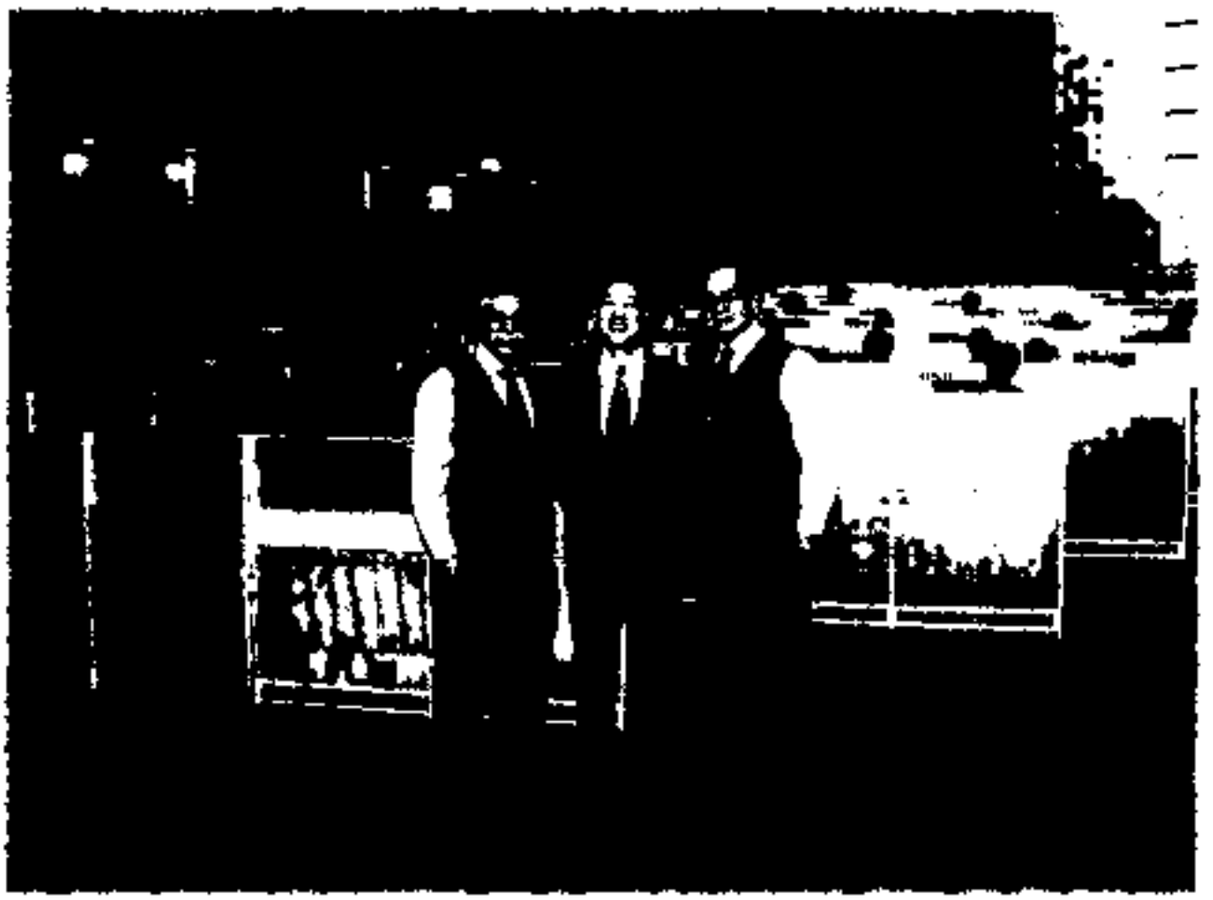
期货和金融衍生品

姜洋 著

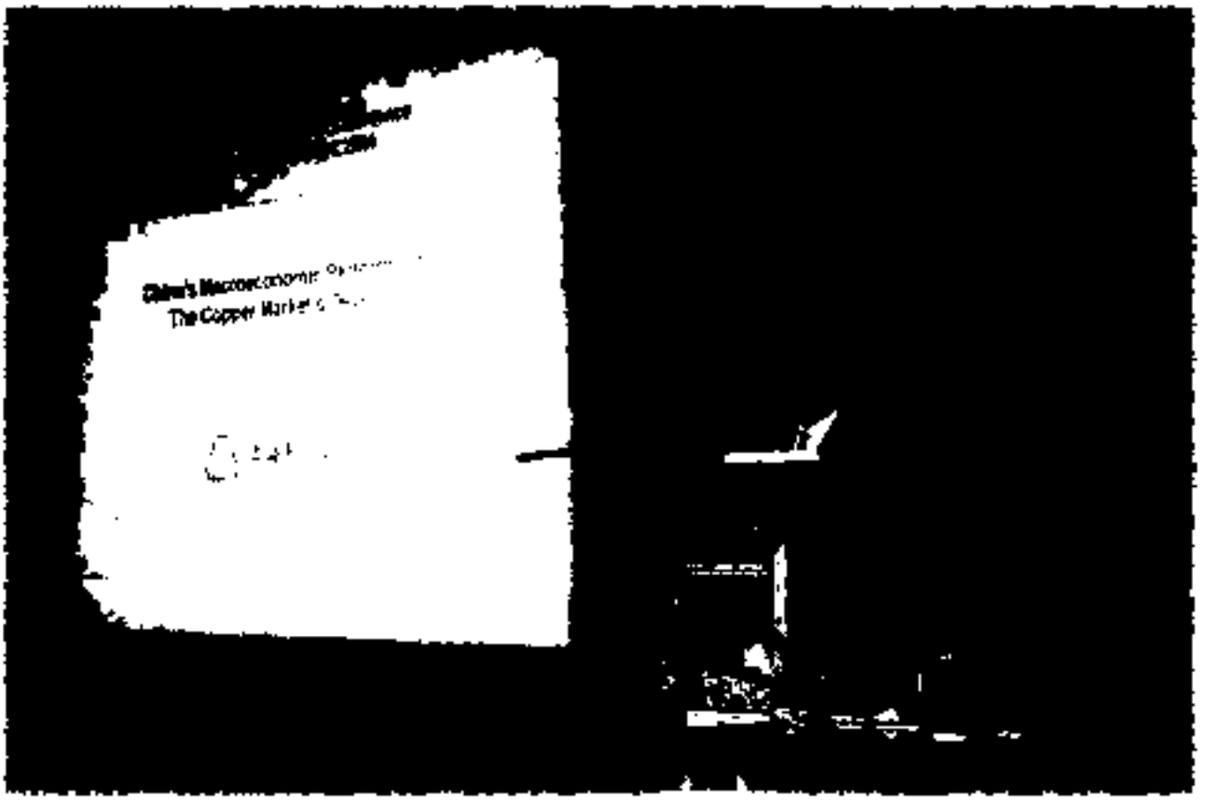
中国科学技术大学
图书馆

中信出版集团





2002 年 10 月，芝加哥商业交易所集团终身荣誉主席利奥·梅拉梅德（右一）率团访问上海期货交易所。其间，建议其《逃向期货》一书在中国翻译出版



2004 年 4 月，在智利圣地亚哥举行的第十届 CRU（英国商品研究所）世界铜业大会上发表演讲



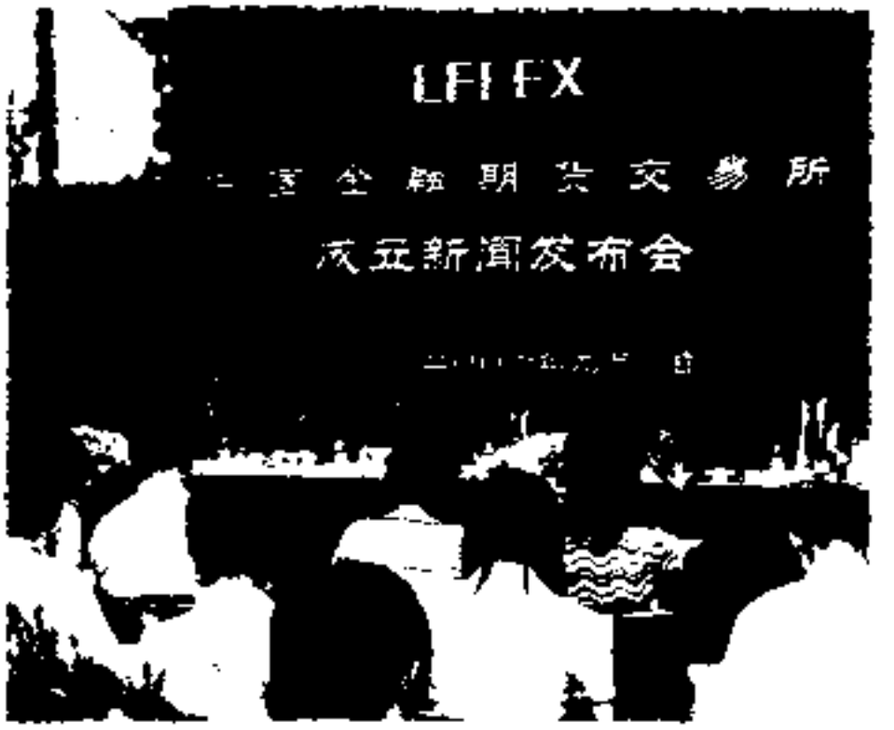
2004 年 8 月 25 日，在上海期货交易所燃料油期货上市仪式上致辞



2005 年 9 月，在上海期货交易所和上海证券交易所联合主办的首届中国金融衍生品论坛上，与期权定价理论的创立者之一、诺贝尔经济学奖得主迈伦·斯科尔斯教授（右一）一起参加会议



2006 年 8 月，陪同全国人大《期货法》立法小组赴中储公司铝交割仓库调研



2006 年 9 月 8 日，主持中国金融期货交易所成立新闻发布会



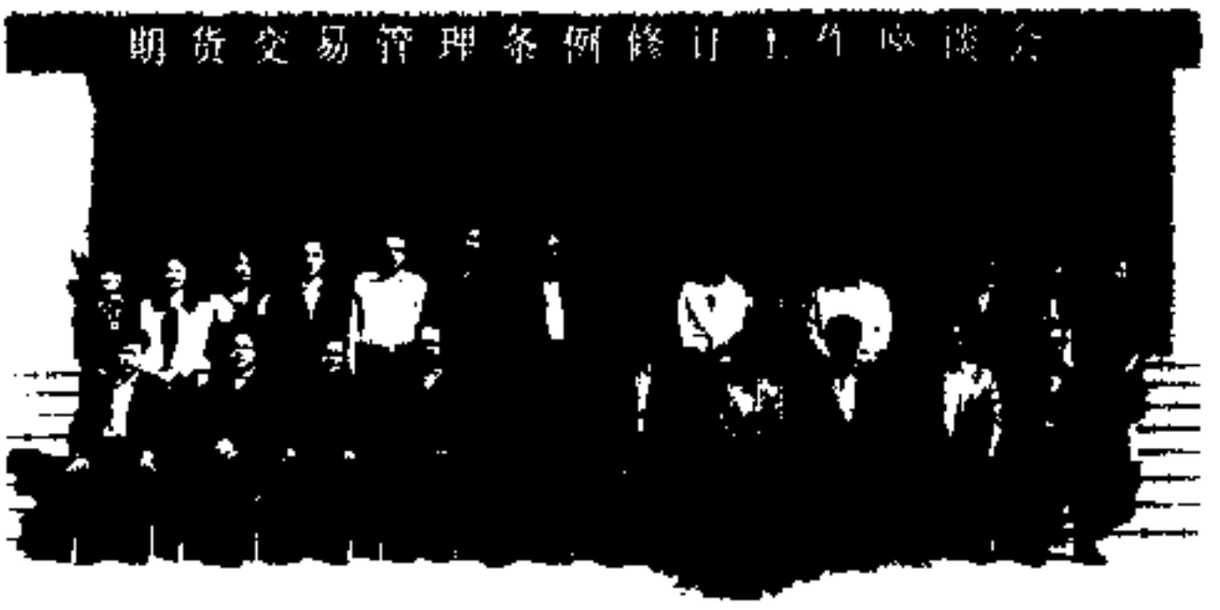
2010 年初夏，和证监会期货监管部的同事一起登长城



2010 年 4 月 8 日，在股指期货启动仪式上宣读证监会同意沪深 300 股指期货上市交易的批复



2010 年 8 月，中国证监会主办的“境外期货监管研讨会”在北京举行，与 CFTC 前代理主席沃尔特·卢肯亲切交谈



2011 年 10 月，国务院原法制办和中国证监会共同主持召开《期货交易管理条例》修订工作座谈会，这次修订为原油期货上市做了法律准备　会后和参会者一起合影，前排左五为国务院原法制办副主任安建，左四为现司法部副部长姚爱



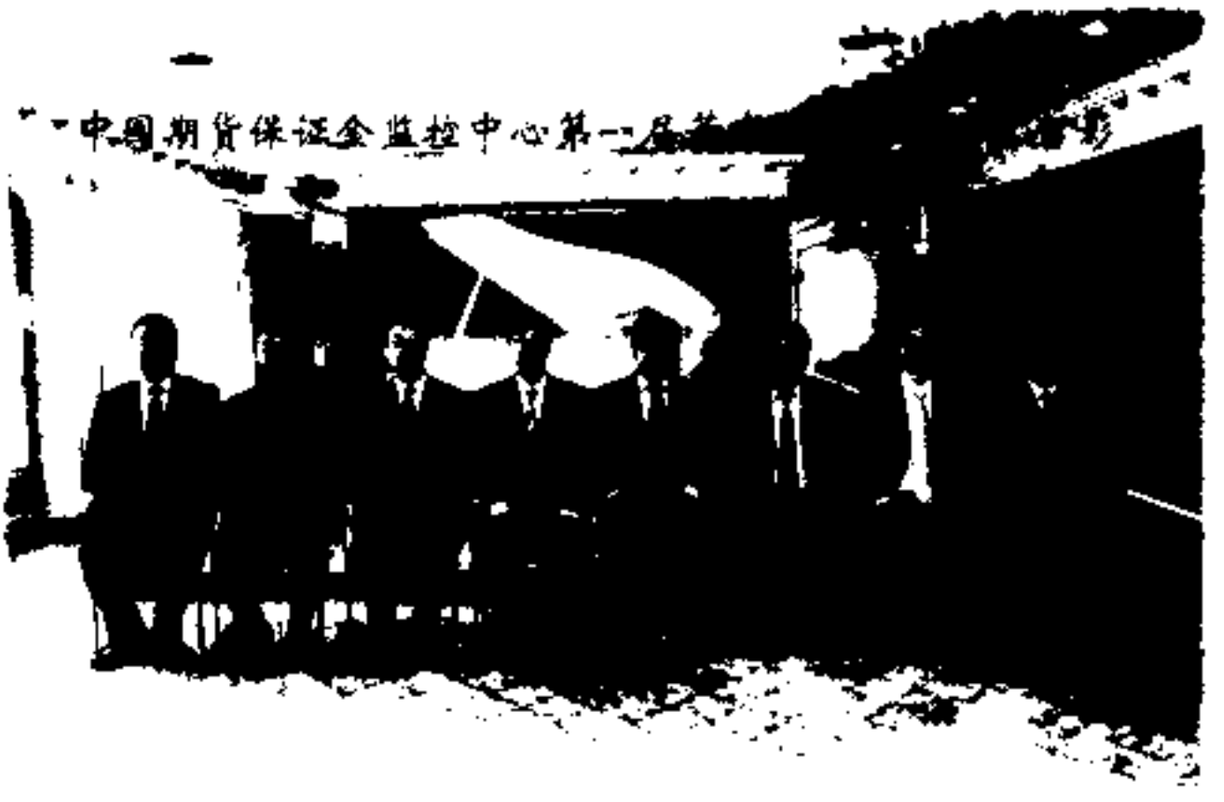
2012 年 2 月，主持召开中国证监会原油期货市场建设工作领导小组第一次会议



2012 年 5 月，在浙江舟山考察原油期货交割库，为推出原油期货做准备



2013 年 11 月 22 日，与时任上海市委常委、常务副市长屠光绍（右一）一起为上海期货交易所上海国际能源交易中心揭牌。该中心是作为原油期货交易平台而专门设立的



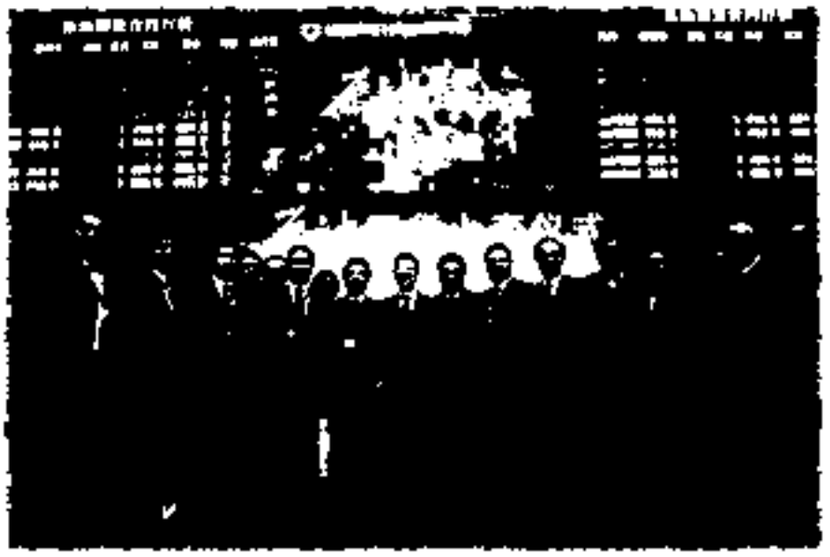
2013 年 11 月，作为董事长，主持中国期货保证金监控中心第一届董事会第一次会议



2014 年 4 月，作为《期货法》起草领导小组成员，参加全国人大财经委组织的《期货法》草案第一稿起草讨论会。二排左四为全国人大财经委副主任委员、《期货法》起草领导小组组长尹中卿。



2018 年 3 月 15 日，在香港参加“第十一届亚洲金融论坛”时，接受主持人香港财经事务及库务局局长刘怡翔关于金融科技与监管的提问



2018 年 3 月 26 日，出席原油期货上市仪式，仪式结束后与众多“老期货人”合影



2018 年 6 月 1 日，在“新时代香港资本市场再出发”研讨会上，做题为《携手并进 共谱新时代资本市场改革发展新篇章》的主题演讲

序　言

[illegible]，期货市场的复杂程度，和日本市场[illegible]交易[illegible]
[illegible]交易这样一个事实，生动地体现了大众媒体[illegible]的[illegible]
域。中国证券分析[illegible]时[illegible]，将[illegible]与[illegible]期货市场[illegible]
[illegible]的[illegible]提供[illegible]大[illegible]。[illegible]
[illegible]，认识期货市场[illegible]发为何能够推动[illegible]
要的

我[illegible]，在20世纪，非[illegible]从"大"之"大"，从"小"
之"大"[illegible]从[illegible]之相对[illegible]为[illegible]。[illegible]
[illegible]果[illegible]。在这个时代，人为[illegible]
[illegible]、物理学、生物学以及其他[illegible]
[illegible]成果作[illegible]
为[illegible]、[illegible]
的"[illegible]大数字时代，复制[illegible]
[illegible]。也为金融市场[illegible]
[illegible]由[illegible]
[illegible]。我[illegible]
[illegible]

1990年，诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普将金融期货称为"过[illegible]
去20年[illegible]"。芝加哥商品交易所集团（CME Group）[illegible]
[illegible]

[illegible]，期货市场是管理[illegible]
[illegible]

构和资本市场提供期货市场来对冲或管理它们在外汇、利率、能源、农产品、环境或者新名词领域的各种风险。由此，中国生产力和生活水平得到了改善。

事实为证，期货市场的重要性得到了世界各国的广泛认同，发达国家成为各国发展期货市场提供了参考范本。今天，除美国、英国、布里大利亚、巴西、加拿大、以色、德国、法国、韩国、日本、马来西亚、新加坡、菲律宾、南非等之外，中国也正在积极地建立和发展自己的金融期货市场。

中国的经济大转型为金融发展方式的转变提供了关键期。中国的领导人客观地看到资本市场在中国的生产性资源配置和经济体制的转变中的作用，促进经济体制的转变。与此转型相适应，建立发达的期货市场对于资本市场发展的作用，这体现了领导人对期货的认识。

2018 年 5 月于伦敦

Foreword
by Leo Melamed

Development of futures markets in China came late by international standards. It began in October of 1990 when the China Zhengzhou Grain Wholesale Market was established in Zhengzhou, Henan Province. By then every developed nation in the world already maintained futures markets in both agriculture as well as in finance.

But as in most fields of endeavor, China quickly began to catch up. Today there are four futures exchanges in China: Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE, established in 1993), Dalian Commodity Exchange (DCE, established in February, 1993), Shanghai Futures Exchange (SHFE, established in 1991), and China Financial Futures Exchange (CFFEX, established in Shanghai in September, 2006). And very recently, in 2018, the INE Exchange for crude oil.

China's growth has been an astounding success and deserves great applause. Since its adoption of market economies, China has demonstrated the ability to achieve incredible and unprecedented results in a short period of time. No other nation in the world has lifted more people out of poverty than did China in a matter of three decades.

However, given the complexity and sophistication of futures markets, and the fact that in China they are generally restricted to domestic trade, these markets are still a relatively unknown business enterprise by the Chinese public. This book by CSRC Vice-Chairman, Jiang Yang, will provide a better understanding of the value and immense contribution that futures markets make to the general economy of this nation. It is imperative that the Chinese public understand how and why futures markets fit into the continued expansion of this economy.

I have often spoke of the fact that during the Twentieth Century the world moved from the big to the little, from the vast to the infinitesimal. From General Relativity to quantum physics, from individual cells to gene engineering, Mankind entered an era where it could probe the fundamental components of nature. Indeed, parallel advances in physics, biology, and other sciences made it possible to examine elemental physical and biological processes and provided the capability to understand nature. Similarly, when advancements in computer technology were applied to established investment strategies, the result was remarkable. As we entered the Digital Age, intricate calculations and state-of-the-art analytical systems ensued, offering financial engineers the ability to divide financial risk into its separate components. Investment methodologies advanced from all-encompassing orthodox strategies to finely-tuned modern portfolio theories. We have moved from long-term hedging approaches to on-line risk management; from

macro to micro applications.

In 1990, Nobel Laureate in economics, Merton Miller, named financial futures "*the most significant innovation of the past two decades*". He marked the launch of currency futures at the CME Group in Chicago, as the date that "*initiated the modern era of finance*"

One need only to take a quick look around the world to recognize that the application of futures markets are indispensable tools with which to efficiently manage risk. These instruments are used by the largest and most sophisticated financial institutions in the world domestic and international banks, public and private pension funds, investment companies, mutual funds, hedge funds, energy providers, asset and liability managers, mortgage companies, swap dealers, agricultural producers and insurance companies, in other words, financial entities that face foreign exchange, interest rate, energy, agricultural, environmental or equities exposure use the futures markets to hedge or manage their price risk. A process that has improved national productivity growth and standards of living.

Thus, nations around the globe have embraced the idea and followed the Chicago blueprint. Today there are developed financial futures markets aside from the U.S. in Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Japan, S.Korea, Mexico, Singapore, United Kingdom, Argentina, Colombia, New Zealand, and of course China.

China has entered the transition period for economic growth its leaders have instituted a transformation process from an export

dependent manufacturing economy to a consumption-driven economy, one powered by internal growth. As this transformation takes place, it is imperative to understand the role of futures in the development of capital markets. This book will advance this understanding.

自　序

本书是由一个PPT一点点打出来的。

17年前，我在上海期货交易所任总经理。大约在2003年，中国证券上市学院的领导找我，希望我能够为学院讲讲期货的基本知识。其实，我的理论知识并不丰富，仅仅有些市场实践经验。但我经历过无实体资产交易市场，因此高兴地答应下来。该学院是培养我国证券界的领导干部。大学四年毕业如果入现代经济企业可以做基层工作，我知道如果讲不好，可能会误导大家。对我国期货市场的发展一无所知时，担忧、我备课很认真，做PPT很充分，与其理论联系实际，实践案例的选择都准确无误。重新编辑一场，为一场由于来宾准备，没想到这一讲与面向实体行业学员的一个多小时。学院一直邀请我讲授这门课，课程名称时间有所调整与变动，每次讲一个上午。2006年，我离开中国证券业协会后的第一个工作日，与往常去中国证券上市学院讲课一样，有关讲课细节，我都会结合期货市场的实际。每讲一课我都会思考，认真备课，不断补充更新课件。今年，金融大学有自己的学院EMBA中级管理人员培训班，邀请我上两次课，我也讲了两年，在金融学院，我想这门课也

十大领导为全大一两所学院的学员都给予支持和关心。对这门课表现出很大的兴趣，学员的支持，是促使我们编写这门课的信心。十多年来，有一个课件名是一个评和月授权。两个学院也都希望我们能够将课件作为培训教材。根据据两个学校多年于，在大家的支持这个课件已经成一个国一里多两一。我们将这个课件也请作学术专著不是为了，和在用通俗的话语对期货市场基于制度本质和关于市场的大的一个书的目的是想向不了解期货领域的人介绍期货市场的魅力，权期大家有兴趣研究

上海证券两年1从24世纪初关于为期货交易两年期制度有，两指一两制，18年时关于一支两年，我的主要专业在期货市场的发展与监管密切相关。2001年—2006年，我们上的期货交易所党委书记总经理期间，在证监会党委的领导和支持下，公司市场各方一起推动了上海期货市场的规范发展。2006年下月，我到北京后，一直在证监会领导下中分管期货专业到2015年帧，按照党中央、国务院的要求，在证监会党委统一领导下为期货市场改革开放一起设发展做了一些工作一10年时间里，我按照证监会党委的要求，积极期货市场基础性制度建设，推动建立了一系列规范发展的风险控制制度，重要的可根据修订了期货交易管理条例一以及实施一期货条例一的两次修改，为两次参与一期货法一的基本上等，加强了期货市场的规范健全发展

在证券法大修后，成立相关司法部门的答复书，证监会两次推动一期货条例一的修改，这次是配合了期货市场的建设与发展

期货条例一于2007年就行的第一次修改，是在党和一习近平同志为核心的党中央领导下完成的一次次修改全面总结了我国期货市场十几年的经验教训，借鉴了资本市场的成功经验一期货条例一中

与个人于期货交易中可以开展交易金融期货、期权等内容，修改于1999年《期货交易管理暂行条例》和原《期货管理条例》中交易商只能于证交易商品期货的限制性规定，为市场发展打开了空间和制度。证监会根据这次修改的内容，结合金融期货准备以及股指期货推出的需要，制定、修改和完善了若干证监会规章和规范性文件，进一步健全了期货市场以《期货条例》为核心，以部门规章和规范性文件为主体的法规体系，制度供给的增加为期货市场改革发展增添了活力，市场发展更快了脚步。已经有沪深300股指期货、中证500股指期货，5年期、10年期两个国债期货，铁矿石、50ETF期权交易开放式指数基金期权等一批金融期货、期权产品在交易所上市交易。这些场内金融衍生品自上市以来运行良好，如期货、可转债等商品期货期权先后上市。这次修改还健全了期货市场交易结算制度，适当扩大了期货公司的业务范围，强化了基础制度建设，丰富了监管措施和手段，加强了自律监管等，这极大地促进了我国期货市场的规范发展，上市产品数量大幅增加，品种结构出现品种扩大到金融、由期货扩大到期权、经济功能逐步发挥、实体经济相关企业利用期货市场管理风险的自觉性大幅提升、市场参与方范围扩大。

《期货条例》于2012年进行的第二次修改，是在部长办公会和证监会主席办公会领导下完成的。这次修改主要是为适应原油期货等境外衍生产品的上市和管理、推进期货市场国际化进程的需要进行的。这次修改取消了限制境外投资者参与中国期货市场交易的相关内容，明确规定符合条件的境外机构可以在期货交易所从事特定品种的期货交易，为期货市场国际化提供了制度保障，为国际投资者参与我国原油、铁矿石以及其他期货品种交易打开了大门。目前，

上海期货交易所的原油期货作为第一个面向国际投资者开发的期货品种已经上市交易，大连商品交易所的铁矿石期货已经向境外交易者开放。其他一些国际市场成功运营的期货品种也都正在准备上市时间。2012年底，期货条例，还有一些大宗商品中远期交易上场可以大宗商品标准化合约为交易对象，实用单一电子盘，价格相同、价格相同一个相似的交易方式进行具有明显期货交易特征的交易活动，进行账能相关的

我国期货与场与证券市场的建设有着20世纪90年代初同时起步的一证券法，已经过了20年，其间，证券法经过了4次修改，而与一证券法，同时起步的一期货法，却停了4次，至今仍是单独一期货法。从20世纪90年代初期货场交生以来就存在着起草、制定一个专门的有重大进展。到2013年一部门第四次起草了一号一证券法一中新的有两种意见。一种意见是在一期货条例一的基础上起草一期货法一；另一种意见认为，期货是证券的一种，把相关内容直接写入一证券法一，即，期货不用单独立法。省银监局有证监会主管一期货一，证券法一期货法一分开立法，也有意见提出了要在证券法中专门设立一章节，证券法与期货法一起草领导小组一，我代表证监会担任起草领导小组成员一与组长、证券监督管理委员会主席一分别担任一证券法一、期货法一的起草小组，那时候是证监会副主席一分别由人大财经委副主任委员担任起草领导小组组长一号为一证券法一、我自己两次担任个中人民银行分管一期货法一起草领导小组成员一号为有关证券法修改，一期货法一停止时，一期货法一修改已经，但我们经常说为推动一期货法一号主动行动努力一2018年3月，号为个中政协委员提交新一号提案，其提交的第一个提案号就一新形势下期货法一制定期货市场发展的建

前 言 ……（1）
第一章 总则 ……（1）
第二章 证券公司的设立、变更和终止 ……（3）
第三章 证券公司的组织机构 ……（5）
第四章 证券公司的业务 ……（7）
第五章 证券公司的风险控制 ……（9）
第六章 证券公司的客户资产管理 ……（11）
第七章 证券公司的财务会计 ……（13）
第八章 证券公司的监督管理 ……（15）
第九章 证券公司的接管和终止 ……（17）
第十章 法律责任 ……（19）
第十一章 附则 ……（21）

和期货交易所的工作经历，让我了解到银行、证券、期货三个机构各具制度与不同点。我发现，在间接金融的银行信贷市场、直接金融的证券市场和以期货和衍生品交易为主的风险管理市场三个相互关联又具有不同功能的金融市场中，期货和衍生品市场是最不被社会公众理解的一个市场。

银行信贷市场的对接融资功能对社会的积极作用非常明显，大家都看得非常清楚。一个企业要通过银行贷款解决生产经营中的资金问题，个人消费和买房，购车需要银行提供消费贷款等。储蓄者可以存定期或活期获取利息收入。这些都很直观，可感知，可量化，可言说，公众理解起来不难，银行的社会价值似乎大家都能说出个一二。

证券市场的直接融资功能，社会也看得比较明白。企业发行创业者在证券市场融资，可发股票，可发债券。投资人为获得股本，可买股票，也买债券。企业从证券市场筹集的资金是明显是的真金白银，可视可感。直定为实体经济服务，确实一级市场筹了多少资大人都可以算出来。投资者买卖股票、债券等，赚钱与钱重计可以简单算。一清二楚。虽然这个市场风险大，投资者自己有数，但是由于大家看得清清楚楚，对这个市场也容易理解。

期货市场的经济功能是发现价格。它既不是间接融资人贷款，也不是直接融资人发股发债，而是靠期货交易中发现的价格和提供的套期保值机会，实现为实体经济服务的功能。期货价格是参与市场的交易者形成的。交易者有两大类，即投机者和套期保值者。和交易者大部分是投机客。他们交易的目的是获取资金收入。期货价格对实体经济服务的功能体现在第二类参与者身上，主要是不参与期货交易的农民、农人或企业家。他们依靠这个价格来指

导生产经营活动，投机者频繁交易产生的流动性，方便了套保者买卖期货合约的入场交易的企业进出市场，方便了企业经营管理。期货市场的经济功能与对实体经济的好处很多不直观也不直接，社会公众有很强的认知偏差，客观存在，需要转变对期货的看法，去刻板印象。

我国期货价格的大成长没有参与期货市场交易，他们并不关心多空双方每天交易头寸的多少，是赚了还是亏了，他们关心的是每日交易者竞价拼杀形成的价格对自己经济活动的有用性。没有参与期货交易的农民，可以利用期货市场发现的相对远期价格的定价基准功能，方便地和购买他们的商家谈判，找到一个对双方都公允的粮食买卖合同价格。比如黑龙江种植大豆的农民并未参与期货交易，但他们经常利用大连商品交易所的大豆期货价格与主要收购大豆的粮贩子商谈价格。没有参与期货交易的企业，在与贸易商谈判购买合同时，可以根据期货市场发现的价格来确定合同价格。比如生猪期货交易当时一个月到期货价格，经常被中间商产业链上的企业看为其合同价格的定价基准。在于期货价格，贸易双方的信任容易建立，商业谈判就相对多了，从而降低了实体经济的运行。

直接参与期货市场套期保值的企业，在进行原材料等存货的成本管理时，可以按照生产需要，将很少的保证金（一般5%）分期分批在期货市场购买商品，以减少不必要的库存资金占用，保障持续生产的原材料供应。这样企业既可以节约经营成本，也可以防范商品现货市场价格波动风险。企业只要在期货市场进行了套期保值，到商品交货的时候，就能够获得交易时确定的价格，从而稳定生产经营活动。

这些具有公共性的功能主要不是期货市场功能的使用者提供

的、可比较的市场的投机者提供的一种国际性的投机活动。当然，期货市场在投资及其他金融市场中给投资者提供了利用期货价格变化的投机活动的机会能量，为资本金提供了保值的机会。

期货市场的经济社会效益无论对每一个国家或地区甚至世界的基础设施、和城市基础设施一样不是由投资主体的。期货市场的价格发现和风险管理功能主要为投机者提供的一种价格发现依赖的流动性是投机者创造的、套期保值者的机会也是投机者和贸易的流动性形成的。有一部分投机者可称为"理性的投机者"或"信息者"，他们对市场供求有基本面和技术面的关注，以自有资金参与的场交易，追求交易出较为透明的市场价格。当然，投机者主观并没有这么高尚的动机。他们参与交易的目的就是投机赚钱，但客观上，他们的投机活动客观上为社会提供了一个大家共同享受的流动性的功能。

期货市场对经济社会有用性这种说法出自，决定于它在我国国民经济的功能和作用。从而作为社会管理一种机制，引入市场对市长期的社会的作用，教育和引导广大市民非常重要。这种由理性投资到期货交易的一个过程，学习和实践的过程。期货市场创立相关主管，我们一种监管大家分享这些知识与市场一起，成为证券投资者，社会公众。之后，根据国内期货市场的发展情况做相关改革。

在时代大报告报告中，提出建立社会主义市场经济体制，十分重要的决策部署，提出把投资放在重要位置，加强多层次资本市场健康发展，这对股票和债券市场提出了要求。期货和衍生品市场与资本市场密切相关，加强多层次资本市场发展，有效管理风险，有效服务实体经济的重要，需要大力发展期货和衍生品市场，为实体经济

本市场较发达、对期货和衍生品市场的需求强大。我国资本市场建立迄30年、发展迅速、已成为世界第二大股票市场、第三大债券市场和第二大私募市场。尽管如此、资本市场仍然是我国金融体系的短板。资本市场发展还不成熟、包括不成熟的交易者、不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度。我们要按照党的十九大报告精神和习近平总书记的要求、推动资本市场共建共治共享、实现、我国期货和衍生品市场的建设与发展落后于资本市场、需要加快发展以更好地适应资本市场、完善资本市场、服务实体经济。

我国境外经验告诉我们、建立一个市场不容易、一个期货产品或金融衍生品能否成功、一要看产品设计是否合适、二要看产品上市后的市况、培育、推广、作是否到位、三要看国家的法规政策支持。期货产品设计需要进行大量的调研活动、要详细了解涉及的市场各方、反映各方诉求、协调平衡各方利益、和时、在向政府部门求支持、向监管机构申请产品上市的报告中、要清清楚楚地说明期货产品的经济目的与市场价值。期货交易所作为产品的设计者、要考虑期货产品功能的发挥与市场各方能否在获得利益的机会、投资者的保护、套期保值与投机性之间的平衡、以及监管的要求等。在我国期货市场上、期货交易所为设计上市产品不遗余力、投入了大量资源。它们要对相关产业、行业、投资者等进行全方位的调研、比如要对生产贸易、运输环境、仓储物流、电检海关、中介机构、投资者群体、经营理念、产业政策、监管要求等方面进行大量调研和评估。因此、期货产品能否取得成功的关键在于、事前调研、是否在服务实体经济的前提下、让各方诉求在期货合约中得到合理的体现与平衡。和时、还要对产品的流动性、安全性、功能性进

行科学地评估、综合评估一段时间产品的管理与监控市场各方一本意对一进一步的决一与管理、打破非标的一对设计与发一仅为甲长付的第一步”一与发型在于实现成功、一套发生与的与投市场中一计业务的大多与这个合约与交易、使得发与押风险的金非将其作为实现与一日处理一非场与与发挥与九适对理的交易场体是对即资金可实现、都以一对报告、的比的与一明与与的的潜在参与者在明天的场之前、通常都会先观察市场与动态、以决定自然手地实现对于流动性的意思一这就是期货交易平台一基于市场自行下的、降低不确的投资者教育、口径、标与一从推广的实际看：一比发新与与单、产业客口与发新用户：一个个机构、投资公司与大型投资者：一见投资知识、降低门槛、与市场流投、学术研究、行业协会与：引导行业与市组织与、提高对投一型体验与大量的与投和培训一从推广的时间看、非场与成的组织一年的时间、与场营销、销售、投发与的型发对成人式系列一与外、政府支持与行业产品成功至关重要、自交成大一个产品发达本是有上市之时、就与在十与若干年之后实现为实体产业与用“市场培养了种子、生成现与投资人”非场与与在、与投资的过程、就如同种植种种子、需发精心选种、下发种子能与市一型与交易与的平台、场与现货合约与非到期时的实与于、形成流动上成与生活“与市场型基本、人气发为发为”、“路发与投资与”非知我的型到与上、与发生型后、与与与与5个和生成者业与与的特为、实际成为型成可以充分发挥出来一人与“创新型之父”斯丹福·教授 Richard Sandor 与说、提与自由一与与CD 期货与现货间、仅2004年、全世界与现交易场共有交与与合约品种年均成交与与上面于27次一投资与与学发现与下列各与一与一Ronald H.

Coase 定理："律为新市场的重要成本就是发现潜在的受益人和监管者认可新市场提供的经济功能"时常多种发明一样，期货受益于现代的人可不会一下子接受新产品一样的金融市场需要推广，它不会被主动接纳。它并不像 iPhone 手机的升级版一样为众期待一样的轰动，随着关 40 年从期货市场的经历中获得的最宝贵的经验教训之一就是，"新的市场决不被销售员关，而是被购买进来。教育培育和市场营销发挥着举步一样的作用"

记得我刚入行不久的时候，当时的证监会主席周小川来上海期货交易所调研，他支持我们抓紧开展两项工作：一是研发股票指数期货，早提能够上市；二是加快石油期货产品开发上市步伐，为此，上海期货交易所组织和发动社会力量、宣传动员各方共同来促进这两项工作的完成。我们积极向国务院研究室、国务院发展研究中心等政策研究部门汇报工作，争取支持，与中国社会科学院、清华大学等科研机构、大专院校合作，主动联系金融机构、石油企业组织相关课题的深入研究，每年举行决策咨询报告的生品论坛，并邀请大的期货交易所、金融机构和套期保值企业到中国举行演讲，以促进社会各方对期货市场的正确认识，并讨论了关于股指期货、石油期货研究改革中政策突破的许多问题。为了推进期货市场的研究和宣传工作，从 2003 年开始，上海期货交易所出了两件事，一是出了一份杂志，叫"期货与金融衍生品"，虽然有时出，但没停过是坚持的，绝大部分研究的偏性都是外稿，有一定的学术性。主要是想通过这个平台聚集期货和衍生品市场的研究力量，同时扩大宣传面。二是出版"期货与金融衍生品系列丛书"，比较深入系统

现货和期货相结合的市场体系，这同样也适应于我国农产品市场。我们期货知识力普及到千千万万投资者中，让期货市场为国民经济发展服务，这是我们期货人一直为之奋斗的目标。2002年，在我们得到广大投资者和社会各界的热情支持下，这本书由我们上海期货交易所的杨忠、汤静、张晓燕、何利平等同志编写。

实际上，一个市场的成长，可以说得上是一部发展史。正像本书中所介绍的，我国大连期货交易所，曾经想过一个办一个综合性期货市场的方方面面，比如，既办好一个，又办好一个，这样我们期货市场的发展就会快一点、好一点。但实际操作过程中我们发现这个想法不现实。我们必须集中精力，发挥比较优势，一步一步地走。我们必须学会用时间换空间，换经验的道理。现在期货市场的故事，20世纪80年代初，我国大学的日报有记者，6年多的时间，记者们开始写报人们说我们年轻时候的一句话，一个好记者应该把专家学者的语言大众化地表达出来，从而达到普及教育大众知识的目的。我在中国人民银行，上海交易所交易所交易所现均从事金融发展金融监管工作30年，主要对一些综合性专业背景，利用这些知识的背景，为我们把本书写得让有关人士读得懂人，有好下文，我有这个，社会effect效果会好一些。本书的编写能够达到此效果，我们的写作者来说就满足了。

本书主要想表达一个意思，一是期货和衍生品市场是改革开放以来我国金融市场的新生事物，它能来临，让大家对这个市场多一点了解，多一些理解，对这个市场的发展有2000多年前的古希腊时期，在这些市场产生的时候，现代意义上的期货市场最早出现在美国和英国，1400多年的发展，从一个简单的期货市场交易所，到今天

易[illegible]对他主要为实体经济发展、提供[illegible]。大豆是为经济领域，其实[illegible]物为主导是大宗商品定价中心的地位。[illegible]以期货交易所为核心的大宗商品期货交易所成的定价中心和话语权是相对[illegible]一种较为[illegible]。中国作为经济大国走[illegible]的一次革命性。我们从西方引进期货市场近30年来，根据我国国情在[illegible]个时段的改造和创新，促进了我国实体经济的发展和金融市场的完善，有利于我国的[illegible]体发展战略[illegible]是中长期参考利率与国家发展期货和衍生品市场的[illegible]。其[illegible]略，[illegible]我国期货和衍生品市场的发展及其[illegible]化[illegible]国际化建设[illegible]抓住有利时机，利用我国改革开放形成的综合经济[illegible]力，建立以本土期货交易所为主的[illegible]化大宗商品定价中心，形成大宗商品国际贸易的定价基准，参与国际市场相关规则制度的[illegible]建，实现形成自己的软实力[illegible]是期货和衍生品的场景[illegible]个高效率、[illegible]场[illegible]的市场，既可以管理风险，也可能酿造风险[illegible]比[illegible]双刃[illegible]的[illegible]，要求我们必须做好市场监管和风险管理[illegible]作[illegible]特别[illegible]结合我国多年来监管实践提供的经验与规律性的东西，[illegible]我们提前发现风险[illegible]化解[illegible]本四提高[illegible]这种能力的前提[illegible]，必须做到防范[illegible]落到实处，[illegible]管击打落[illegible]大头[illegible]中[illegible]实行不发生系统性[illegible]个[illegible]么[illegible]的概念

[illegible]了这么多，无非[illegible]个目的，[illegible]就是[illegible]过介绍[illegible]期货期权故事的双[illegible]理解，大家大致的安排，[illegible]计[illegible]学[illegible]吧，[illegible]理解[illegible]期货和衍生品的含义，理[illegible]发挥[illegible]作为，事件发[illegible]有哪些，让读者能够看[illegible]人，更多地[illegible][illegible]时[illegible]决策，更好地理解期货和衍生品市场[illegible]因此，本书的[illegible][illegible]不[illegible]管[illegible]就不[illegible]我多[illegible]的[illegible]发[illegible][illegible]，[illegible]带着学术[illegible]未来[illegible]的读者[illegible]，也[illegible]对书中[illegible][illegible]存疑的读者提出[illegible]

歌德说："自叙传写出来似乎不是为了给我们生动教益，而只不过是要我们知道作者所知道的一些事情罢了。"愿本书也是这样。



2018年6月18日

目　录

序　言　[illegible] // VII

自　序 // XV

第一章　六个故事：衍生品的过去和现在

赌气之举：泰利斯期权 // 004

攻防本质："深南电"期权与损 // 009

按兔三窟：胜算在期货 // 014

套保投机："株冶事件"之教训 // 020

风险事件："327"风波与巴林银行倒闭 // 022

雷曼倒塌：火箭科学家之"功"与"过" // 027

往事千年：期权全球遍地开花 // 034

第二章　赌博反面：衍生品功能

经济功能：中国研究与美国报告 // 043

惊险跳跃：市场经济与期货 // 046

价格发现：春江水暖鸭先知 // 049

风险管理：锚住风浪中的船 // 054

投机能量：无心插柳柳成荫 // 060

白马非马：赌博与期货之区别 // 062

红花绿叶：衍生品与经济增长 // 064

保驾护航：衍生品与创新创业 // 067

见微知著：衍生品与宏观经济 // 068

第三章 风雨期盼：28载改革路

源头开始：透视期货之功能 // 075

小平讲话：为"播种者"非难 // 079

铜纹试验：留下几个小品种 // 083

重返上海：金融期货再登陆 // 087

规划方案：成就期货市场发展 // 093

大胆探索：对近半息15记者讲 // 097

零的突破：场内期权破茧而出 // 105

小商品角：场外衍生品市场 // 107

原油期货：开放市场新尝试 // 110

立法加速：市场盼望"提档升级" // 113

期货期货："想说爱你不容易" // 115

第四章 颇具特色：中国期货市场创新之路

政府使劲：市场建设初期之动力 // 126

价格双轨：探索之艰难起步 // 132

另类市场：散户多、合约小 // 138

小人君子：先交钱、后交易 // 145

看透罗宾：全球市场绝无先例 // 147

问情本同：各自皆有"特色" // 151

南橘北移：中国市场之适应性 // 157

第五章 情系叶母：美国衍生品市场损益

CFTC及其：美国衍生品市场 // 163

法案破土：反相衍生品发展 // 165

资本为大：金融之美国模式 // 166
结构调整：火了衍生品市场 // 168
石头沙子：改革成本摊全球 // 170
稳健故事：利率期货与美元霸权 // 174
剑走双刃：风险与损失 // 177
争论再起：衍生品能否继续发展 // 179
欲说还休：金融危机之教训 // 183
格局重构：衍生品市场之调整 // 185

第六章 三足鼎立：市场新结构

挑战风险：金融机构之功能 // 192
吸收风险：有句一块岩石下寻找 // 192
转移分散：风险管理金融崛起 // 196
金融期货：农产品商人之创新 // 203
三足鼎立：金融市场之新结构 // 206
浓淡相宜：衍生品与市场成熟度 // 210
桃红李白：证券期货之区别 // 212
谁在干活：衍生品之提供者与服务商 // 215
谁在买卖：衍生品之机构投资者 // 217
谁在需要：衍生品与养老退休制度 // 220

第七章 国际惯例：中央对手方清算

一枝独秀：金融危机中的“不倒翁” // 225
演进完善：中央对手方清算制度 // 227
管理风险：中央对手方全球落地生根 // 230

法律规定：中央对手方实现的基础 // 234

风险控制：中央对手方的核心依靠 // 233

风控缺失：中央对手方到车失灵闹翻 // 248

可分可合：中央对手方和交易所本是必然一体 // 258

貌似相同：交行宝与中央对手方之异同 // 260

犹疑之间：中央对手方是否入法的讨论 // 262

场外市场：需要中央对手方清算新安排 // 270

跨境合作：中央对手方需要国际监管协调 // 272

破壁而出：吸引中国企业踏上期货之路 // 274

第八章　面向未来：中国市场的机遇和挑战

中国因素：阿尔皮斯与上之议题 // 279

历史机遇：建立定价基准之好时机 // 284

面对挑战：能形成定价中心吗 // 308

行稳致远：机遇与挑战并存 // 326

第九章　衍生产品：经济大国绕不开

发展定位：服务实体经济和国家战略 // 332

经济大国：衍生品市场是"软实力"吗 // 333

战略思考：经济大国与衍生品市场 // 343

衰落沉思：日本商品期货之萎缩 // 349

中国考题：该不该发展衍生品 // 353

制度自信：上升的中国"影响力" // 362

总体思路：中国衍生品市场想这样 // 368

第十章　石油期货：处处渗透着政治经济学

多方博弈：石油、金钱与权力 // 380

石油价格：全球经济新引人 // 386

顺势改变：我的石油，他的定价 // 390

为生枝叶：一石激起千层浪 // 394

他人之眼：西方媒体之担心 // 396

君子之心：打残石油期货"绑架路" // 401

云诡波谲：石油期货政治经济学 // 405

再次起航：上海原油期货鸣锣 // 412

第十一章　政府监管：为"三高"市场保驾护航

过度投机：碎了牡丹白大学梦 // 422

便利之石：美中期货和白生品监管目前 // 428

"327 事件"：整治监管缺失 // 435

摸石过河：我国监管制度特色 // 437

杜绝放任：场外衍生品需要监管 // 457

科技监管：比特币之挑战 // 464

监管差异：金融监管之对比 // 474

后记 // 479

第一章

六个故事：衍生品的过去和现在

看过2017年的一个周末，我看了一部美国电影《大空头》。这部电影是根据美国华尔街作家迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）的同名纪实性书改编的。电影艺术化地再现了美国2007年那场次级贷款危机。电影不断利用叙述性镜头，告诉次级抵押贷款证券及其衍生品的起源，发展直至演变为金融危机和导致的破坏活动，以及金融衍生品市场上那些投机动机的真实交易活动进行了逼真的描写。没承想时过境迁，次贷危机已经过去10年，媒体文章有不少“为了忘却的纪念”。许多观点认为，正是次贷危机导致2008年国际金融危机的最终形成。由于以次级贷款为基础的场外金融衍生品是2008年9月15日在纽约曼哈顿破产公司的“最后一根稻草”，“金融衍生品”这个词开始在世界许多媒体上频频曝光。不少人认为金融衍生品是导致2008年国际金融危机的罪魁祸首。对金融衍生品该怎么看？其实，观察中外经济金融历史，衍生品仅仅是一个财务管理工具、国际金融交易和商业交易所集团经常采用来规避风险的手段。它仅仅是“金融市场上一个提前报价的信使”。它早就存在于古希腊社会经济生活中，它在从古到今的经济社会生活中也发挥着重要的作用。有经济学家把衍生品比喻“双刃剑”，使用得

当合同生效时资产的交换。使用人当合同生效时的资产使用权的交换

赌气之举：泰利斯期权

这是一个与代币期权交易的故事

希腊人哲学家泰利斯（Thales）是古代记载中最早的人类个体之一，是古希腊的这个特定时代的一个典型故事。古希腊哲学家泰利斯（Thales）多数人只知道一个故事，就是泰利斯（Thales）在2000多年前发生在一个特定时代中的一个故事。大概意思是，古希腊哲学家泰利斯（Thales）发现大气中的水蒸气能够凝结成雨滴落下的现象，泰利斯（Thales）当时注意到了这个现象，并且观察了很长时间。泰利斯（Thales）发现大气中有利于橄榄生长，可能会有好收成，从而泰利斯（Thales）会因为橄榄榨油机供不应求而赚钱。泰利斯（Thales）发现，生产橄榄油的榨油机是稀缺的，而有榨油机，生产橄榄油，生产橄榄油可以获得巨额利润。于是泰利斯（Thales）决定，要拥有一定数量的榨油机使用权或未来购买榨油机的选择权。泰利斯（Thales）将这种榨油机使用权或未来购买榨油机的选择权，称为一种权利。这种权利，让泰利斯（Thales）在未来以较低价格获得榨油机的使用权，而不是现在就购买榨油机。泰利斯（Thales）分别找那些愿意出售榨油机生产橄榄油权利的人交换合约。泰利斯（Thales）与这些榨油机的使用权卖方签订未来，将榨油机的使用权买下来。榨油机未来，未来橄榄大丰收，橄榄果然丰收，而榨油机又十分稀缺，榨油机使用权的价格大幅提高，榨油机变得稀缺，泰利斯（Thales）把榨油机的使用权卖掉，获得了比他购买榨油机的成本多得多的收入。这就是最古老的期权一样的东西。他在之前买入和在收获季节卖出的都不是榨油机，而是榨油机的使用权。所谓期权就是购买卖出权利的东西的人，他这个买卖就是买卖榨油机的权利。

吗或场，生业是有风险的。如果他的预测判断失误，那他就会遭受损失。但由于买的是榨油机使用权，价格比榨油机低很多，这个风险是可以承受的。

各种各样的赌气之举从意中搞出了一个"金融创新"，一个事实，总成了"期权"这个金融衍生品的基本雏形。研究历史的人还有其他说法，这里存而不论。梳理各种版的期权交易，可以看出有这样几层关系。一是各种所有一个交易对手，交易的权仅是榨油机这项资产在未来一段时间之内的使用权，这项权利是从榨油机这项资产衍生而来的。这个交易对手并没有把榨油机卖给他，各种版权购买了榨油机的使用权。二是这个交易对手的存头和各种版相比或者是风险的厌恶者，所以愿意收他一笔钱而出让榨油机的使用权，不愿承担可能发生的风险，比如没有人使用榨油机。这如银行储蓄的存款人一样，他们不愿意承担自己收获的风险，把多余的资金存入银行收取约定的利息，转移了自己收获面临的风险，同时错过了可能获得更多收益的机会。三是这笔交易对各种版也有风险的，但风险是可以承受的。如果他看错了，歌嘎没有下雨，使用榨油机的人本多，但可以收各榨油机的使用权，由于付出的权利金很小，损失也不大。问题是如果各种版预测正确，他可以把之后买来的榨油机使用权以较高的价格卖掉而获利，向榨油机的拥有者由于事前已经把榨油机的使用权卖掉了，从而失去了一个可以赚更多钱的机会。五是各种版既是榨油机使用权的买家又是使用权的卖家，他是为卖而

[illegible]

买。不是自己品种，就是投机需要，很实在，从中面利一大是交易是有两个人之间进行的，“一对一”的关系明确，并是对于生活是一生活各项事方面于当时的农业社会活动，有利于促进实体经济发展。基于这个基本的期货的目的，各种期权的共同，实现于多端：“一”是为了规避现货价格波动的风险，“二”是以较小的资金撬动较大的资金，实现资产的增值，“三”是为了实体经济活动提供流动性，“四”是为了发现价格，“五”是为了促进资源的配置。

期权是在现代金融大家族中的一员。许多现代金融学家把各种固定或者油料使用权进这种交易活动称为期权交易，把各种各为期权交易的总和，由抽象概括出期权概念：在未来约定的时间内，按照某一特定的价格，买进或卖出某种资产的权利。各种期货是在未来约定的时间内，买卖了使用标准化资产的权利。与未交期货的区别于这权利，交易双方之间为购买标准时权利出的费用即为“权利金”。在期权交易里，权利和义务是分开的，期权的买入者拥有的是一项权利而不是一项义务，期权到期日或之前，这种不存交易所中进行的，而直接与交易对手进行的“一对一”期权交易叫作场外期权交易。各种期这个有创投性的买卖，能满于有希望各活动的活跃。有利于经济发展。此，期权与这个故事中的期权相比，还有很多变化。最大的变化是由希望时间的期权流动性很强、交易成本很高。因为随时都能获得信息的手段和方式不知其几。

其实，我们日常生活中“期权”交易的例子还是很多的，比如

过大都没有把它看作是期权和已。比如，许多人购买体育彩票和福利彩票，虽然当的钱购买了一个可能中奖的权利，他付的购买费就是一个权利金，因为购买彩票、购买人就再一百没中奖，随手就把彩票扔了。其也是一个自愿交易两方买卖彩票的人之间进行的一个场外期权交易。又比如，我们乘飞机旅行，购买的保险就是和保险公司的一笔一对一的期权交易。你购买的保险是飞机发生后保险公司给你赔偿的一个权利，这个权利是一个场外期权，而你付出的保险费就是权利金（英文 premium，与"保费"是同一个词）。在你平安到达目的地后，你付出的权利金就被保险公司赚了。用负责的语言说，就是保险公司相信在"赌"航空公司的飞行安全。飞行不安全，保险公司按照事先约定的权利金的钱给你赔偿；飞行安全，保险公司收走你的权利金。当然，保险公司设计这个期权产品时实际行包括飞行安全概率等一系列复杂的计算，所以保险公司要考虑许多精算师，这和古希腊的泰勒斯"期权"一样，要有未来进行科学的预测和计算。

各种五"期权"、彩票或者保险，以及在商业银行和投资银行柜台交易的金融期权都是经济学家所称的场外期权，它是一种非标准化的两权或合约。这类期权产品多样、方式灵活，能够较好地满足金融机构和一些投资者的个性化需求。目前，国际上一些金融机构设计和买卖大量的场外期权。在我国的银行间市场，商业银行、证券公司、期货公司相互也有场外期权交易。

和场外期权对应的是另一类在交易所交易的期权叫作场内期权，它是一种标准化的期权合约，由交易所设计、在交易所内进行统一集中竞价交易，实行中央对手方清算（CCP）制度等。场内期权按基础资产划分，可以分为商品类、包括农产品、能源、贵金

场、钱金属、商品指数、金融类、个股股票、股票指数、利率、外汇等一日而、ETF主一此交易所没日推丰富交易矿类品的场内期权，比如芝加哥商业交易所集团交易的利率期权、日率期权、能源期权、农产品期权，美加密期权交易所（CBOE）交易的股票期权、股票指数期权、ETF期权等。我国有一日商品上市了场内期权：2015年2月在上海证券交易所上市的上证50ETF期权，2017年4月1日在大连商品交易所和郑州商品交易所分别上市的豆粕期货期权和白糖期货期权。日而，全球已经有50余家交易所上市场内期权产品。

世界银行等机构组织也在鼓励种日期权为农体经济服务，为保障农民的收入稳定，美国、欧盟、日本、澳洲以及墨西哥政府都在积交易所、使行、保险公司以及期货公司合作，设计农产品期权来保护农民的利益。一加日主为了规避世界贸易组织（WTO）对农业补贴的"黄箱政策"限制，将分性指包括期权在内的金融工日进行"绿箱政策"转法。日而，我国对这方面还没有大重视，这种手段值得我们借鉴。

关于期权的法律保障，等于我国还没有期货期权的专门法律，只在国务院行政法规《期货条例》中对场内期权做了很粗略的规定，而场外期权的规定主要体现在中国人民银行和银保监会的规章

[1] 世界WTO《农业协议》，对农业补贴分为"黄箱政策""绿箱政策"和"蓝箱政策"。"黄箱政策"是指对农业生产和贸易产生扭曲影响的国内支持政策，包括价格支持、直接补贴、投入品补贴等。"绿箱政策"是指对农业生产和贸易产生扭曲影响最小的国内支持政策，包括一般服务、粮食安全储备、食品援助、与生产不挂钩的收入支持、收入保险和安全网计划、自然灾害救济、农业生产者退休或转业计划、资源储备计划、农业结构调整投资计划、农业环境计划、地区援助计划等。"蓝箱政策"是指对农业生产和贸易产生扭曲影响较小的国内支持政策，包括与减产计划挂钩的直接支付和与减产计划挂钩的不受当年生产影响的直接支付。

律规范性文件中，2012年颁布的《期货条例》对场内期权合约的定义是："期货交易场所统一制定的，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约"。期权可以分为看涨期权（call option）和看跌期权（put option）。看涨期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量标的物的期权合约；看跌期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量标的物的期权合约。在期权交易中，买方也叫权利方，拥有履约选择权，而卖方是义务方，必须履行期权合约规定的义务。期权买卖双方的权利和义务是不对等的，这和权利与义务对等的期货不一样。期权合约一般包括四个要素：一是权利金，是指期权买方为了获得权利支付给卖方的费用。即期权的价格；二是到期日，是指买方可以行使权利的有效期限；三是标的资产，是指期权买方在未来特定时间有权买入或卖出的资产；四是行权价，是指买方有权在行权时买入或卖出标的资产的价格。

只攻不防："深南电"期权·亏损

这是一个交易现代场外商品期权的故事。

各色电期货上市的短暂和昙花一现，在中国期权交易中实现一个期货期权交易是有风险的。从中国今天的个人和机构参与其中，2008年金融危机的特殊时间里，我们一些个股从市场外衍生品交易方提的思路和传承，一时成为国内各类财经媒体的热点新闻。其中比较典型的一例是，中国公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）在场外期权交易中造成的亏损。这家中外的事公司和其他的大型行商品期货交易对手，进行了以电油期货为标的的场外期权交易，当时各类财经媒体报道说，"深南电"作为参与公司新加坡总

[illegible]合中存在交易“期权”时，[illegible]性[illegible]条件，在[illegible]一年的时间内方提前超过 800 万美元。除[illegible]约，“保底电”为明定额，[illegible]约，主[illegible]要公司[illegible]向[illegible]审[illegible]，[illegible]发生后，[illegible]场中对此事[illegible]的[illegible]约[illegible]条[illegible]的存在[illegible]为此[illegible]约[illegible]视为，相关[illegible]到[illegible]市[illegible]时[illegible]电，[illegible]电[illegible]了[illegible][illegible]合我[illegible]步[illegible]求，[illegible]明[illegible]该期权交易[illegible]的事[illegible]第十，[illegible]电[illegible]是[illegible]个按时[illegible][illegible]审[illegible]协议[illegible]事，[illegible]认[illegible][illegible]，[illegible]电[illegible]，[illegible]我[illegible][illegible]的[illegible]大，但[illegible]我[illegible][illegible]，从文[illegible]十[illegible][illegible]没[illegible]在[illegible]认[illegible]电[illegible]，[illegible][illegible]这[illegible][illegible][illegible]了[illegible]一[illegible]大[illegible]个[illegible][illegible]没[illegible][illegible]变[illegible][illegible]，[illegible][illegible]的[illegible][illegible]，[illegible]电[illegible]的[illegible][illegible]为[illegible]在[illegible][illegible]电[illegible]变化，[illegible]电[illegible][illegible]电[illegible]扩，[illegible]电[illegible]了，[illegible][illegible]十[illegible]电[illegible]在[illegible]十[illegible][illegible]电[illegible]“[illegible][illegible]”[illegible]电[illegible]为[illegible]个[illegible]电[illegible]造的，[illegible][illegible]权[illegible]是[illegible][illegible][illegible]电[illegible]的[illegible][illegible]电[illegible]电[illegible]个[illegible]电[illegible]电[illegible]十[illegible]“[illegible][illegible]”[illegible]，[illegible][illegible]十[illegible]，[illegible]为[illegible]十[illegible]，[illegible]为[illegible]在[illegible]，[illegible]为[illegible][illegible]十[illegible]“[illegible]电”[illegible]的[illegible]一[illegible]电[illegible]合[illegible]电，[illegible]其[illegible]电[illegible]电[illegible]电[illegible]电[illegible]申[illegible]电[illegible]是[illegible]电[illegible]电[illegible]电[illegible]电

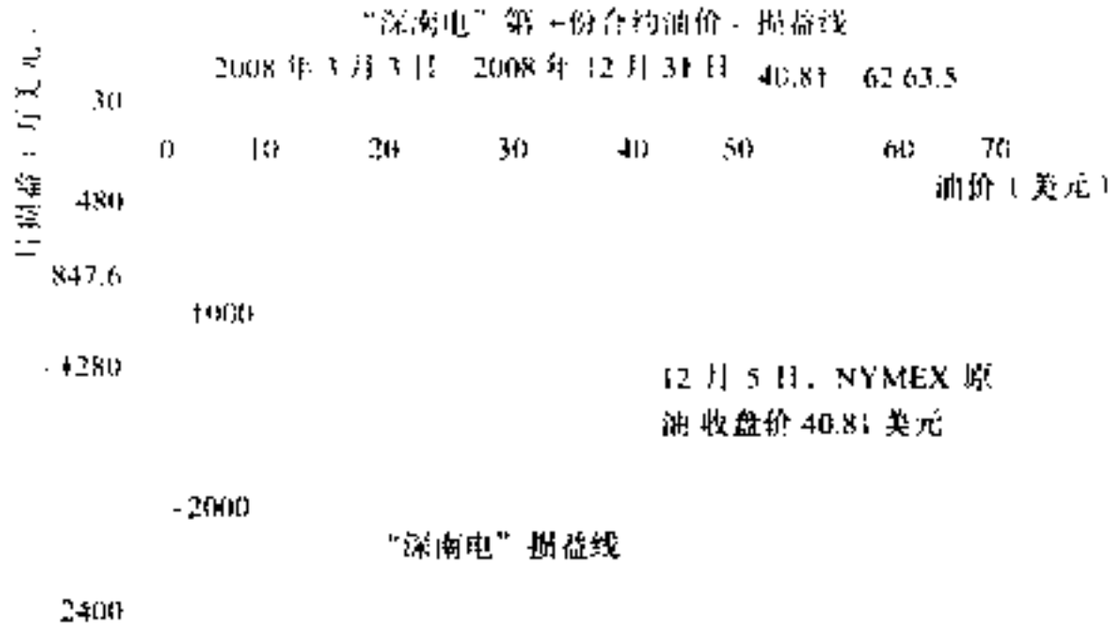


图 1-1 "深南电"期权合约盈亏分析

我们看一下这个场外期权有效期内纽约商业交易所 WTI 原油期货价格的情况：如图 1-2，在 2008 年 3 月 3 日签合约时，油价是 102 美元，到 4 个月后油价通过 140 美元，抬一台阶，投行的分析报告预计油价还会有上涨。这个时候"深南电"赚钱了，但高兴的还为时过早，油价很快开始下跌，直到在 2008 年 9 月 15 日雷曼破产的消息公布后，油价已跌入谷底，到 2008 年 11 月，油价跌破 62 美元，抽口水，"深南电"开始亏钱了。2008 年 12 月底，原油价格已经跌到 40 美元，抽口水，按照双方协议的约定计算，"深南电"亏损 8000 多万美元，巨额易损。"深南电"买的这个期权，没有实现"套期保值"。"深南电"把公司在场外进行期权交易中，没有考虑原油期货价格跌了如何管理风险敞口，实际上变相下赌注。如果"深南电"除了做一样"两边下注"，即在做场外的场期权交易的时候，在场内进行期货的交易或做一个对冲交易，就可以把油价跌下跌的风险规避或对冲了。可"深南电"没有做，因为出于下赌注一面倒心态做了，在 WTI 原油期货价格跌不停的方向上涨

时，它在纽约商业交易所进行了与买入的“深南电”场外期权头寸相对冲的原油期货交易，对冲了油价上涨的风险。当油价下跌时，高盛获得了比“深南电”在油价上涨时的获益多得多的收益。

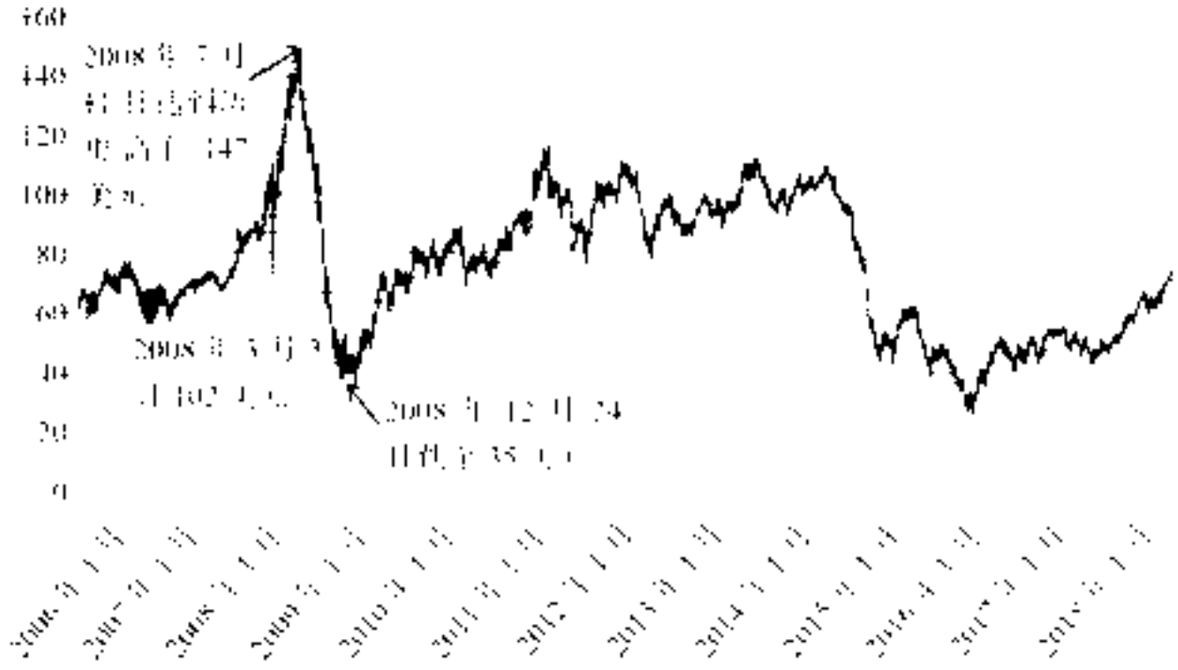


图 4-2 “深南电”场外期权交易与WTI原油期货价格变动情况

数据来源：Wind 资讯

从20世纪80年代开始，美国的投资银行、商业银行就充分利用金融衍生品这一工具，利用国际通行、按需定制的风险管理技术，凭借经验优势，积极插中出在内的许多新兴市场国家成“大家牛排小屋友的游戏”，它们在场内和场外两个市场主动交易，领先于行业知名券商，取得了丰厚的收益。

高盛的成功和“深南电”的失败说明，要有效地管理好市场风险，应该利用好场内和场外衍生品市场。衍生品市场由场内场外两个市场构成，二者是一个有机的整体。我们的贸易企业、生产企业、金融机构在日常经营金融活动中，面对市场价格波动风险，需要熟练地利用场内、场外两个市场进行相应的风险管理。高

盛是国际上鼎鼎有名的大投行，它在场外和“深南电”交易期权的同时，在期货市场建立了对冲头寸，进行了套期保值，它在原油期货价格上涨时输给“深南电”的钱，能够在期货交易所对冲交易的盈利中找补回来，叫做“失之东隅，收之桑榆”。市场经济中，企业的经营活动要依靠市场主体管理风险。我国一些类似“深南电”的企业在衍生品交易中出现亏损，主要是因为这些企业不清楚如何利用这个工具。“深南电”权仅做了一个场外期权交易，单方面赌原油期货价格会上涨，但对原油期货价格下跌暴露的风险、既没有去期货市场套期保值，也没有在场外进行其他交易对冲相应风险。从而输的钱找不到地方弥补。这种没有防范、投机不事，只有钱前景的利益，不知道有哪种潜伏的危险的游戏，真可谓“螳螂捕蝉，黄雀在后”矣！

这个故事说明了两个事实：第一，“深南电”跟高盛交易的衍生品是场外衍生品；第二，“深南电”亏损的原因有两个：是它没有这方面的人才，这是最根本的；二是它只防范了单边风险，存在赌博投机心理，发生“只发不防”的人，即只管理了价格上涨的风险，对价格下跌的风险没有进行管理。高盛“两边下注”进行了套期保值，同时管理好了价格上涨和价格下跌的双边风险。“深南电”如果与高盛一样，在场外市场和场内市场两边下注，就能把原油期货价格涨跌的风险管理好。

在衍生品交易过程中，控制风险是交易者一项非常重要的内容。“深南电”单边投资的操作实际上是一种投机交易，实际是在心理年高盛对赌原油价格会单边上涨，“深南电”为赌原油价格上涨，不惜以价格下跌时更大的亏损为代价进行交易，这不仅是侥幸心理、赌博心理，也体现了公司内部控制机制的缺失。赌上涨只要

买看涨期权时以，而"深向电"又不想支付权利金，于是他当下又卖出了一个看跌期权，从而规避风险。用他的话说，若能通过期货市场交易及时对冲价格下跌的风险，也不会影响白大提关。在2008年金融危机期间，美国一些交易者在衍生品市场上的度投机、违规交易了场外期权等衍生品，引发了波及全球的金融海啸。这场行情的白浪从太平洋东岸的美国涌到了太平洋西岸的中国，"深向电"等一批中国企业在衍生品市场上的试水者，也被白浪拍岸头转向，伤者险胜

狡兔三窟：胜算在期货

这是一个能品期货交易的故事

2008年金融海啸中，现有一批在衍生品市场交易的中国企业成功地躲过了白浪，成为衍生品市场上的胜利者。和"深向电"不同的是，它们的交易场所不在场外市场，而是在期货交易所内场。期货市场从19世纪中期有英，美发端以来，直到20世纪90年代以前，一直是国际衍生品市场的主要形式。全球范围内，以美国芝加哥期货市场的影响力为最。我国从20世纪90年代初开始进行期货交易试点，主要学习的就是美国模式，陆续在全国建立了一批期货交易所。经过试点探索、品理整顿、规范发展和创新发展三个阶段，现有的4家期货交易所在价格发现、套期保值、风险管理等方面为企业提供了越来越多的服务

有色金属行业是我国参与期货市场最早的企业群体，也中国第一批"吃螃蟹者"。目前有色金属行业95%以上的企业都有套期保

* 此处非原文，为本书编者加。原文为"实践探索"，与前文重复，故改为内容上与之相关、形式上对仗的"实践启示"。——编者注

用期货市场功能进行贸易获利，组织生产经营活动。现处于海的有色金属企业西部矿业股份有限公司（以下简称"西部矿业"），是我国一家规模较大，以有色金属采掘和加工为主的上市公司。这家公司从20世纪90年代开始就利用期货市场管理风险，进行套期保值。"西部矿业"在伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所为电铜期货套期保值交易，管理它在现货市场买卖原材料和销售市场前销产成品面临的价格波动风险。要进口原材料比如铜精矿时，它提前在伦敦期货市场买入相关有色金属的期货合约，锁定多的套期保值，锁定采买成本；要卖出产成品比如阴极铜时，它提前在上海期货市场卖出相关有色金属的期货合约，做卖空的套期保值，锁定销售利润。"西部矿业"利用伦敦、上海期货市场进行套期保值。保证了公司经营计划的实现。2008年金融危机时，许多从事单金属贸易的上市公司，都等期货头寸，市场对有色金属的需求量下降，现货库存上升，价格大幅下跌，从9月15日雷曼破产开始，以很为标志的有色金属价格跌得非常快，9月、10月两个月，铜铝等国内市场铜价下跌了约45%。幸亏"西部矿业"在伦敦和上海两地期货市场进行了套期保值，对冲了现货价格下跌风险，稳定地实现了目标经营利润。"西部矿业"在有色金属价格大跌前平仓做空卖出期货，并用期货市场卖空获利的利润弥补了在现货市场跌价造成的亏损。这一年，它在恶劣的市场环境下实现了5.7亿元的净利润，其中主要原因是两个期货交易直接降低了原材料成本，从而提高了产品毛利润和公司盈利能力，有效抵御了市场价格波动风险。同时，这一年里，"西部矿业"收购了天津的一家公司，顺利完成的公司的未来长远发展战略与公司一致的风险管理观点，没有利用期货市场对冲现货获得现金，结果在电铜价格一天天往下掉，最

后库存减值损失 3 亿元。凸版与彼公司之间一样子公司的种经营模式，没有利用期货市场的子公司，在市场价格波动的风浪里被动受损，而母公司利用期货市场主动管理风险，实现了目标利润。[illegible]名词大的区别源于期货对企业的市场风险管理非常重要。"发现"、"预"、利用期货市场是"内部矿审"的利器，它在国际国内期货现货多方结合的经营方式，帮助它成功驾驭了金融海啸的巨浪。

期货是衍生品类型中的一种，前面讲到了期权。那么期货在经济学上是怎么解释的呢？我们查多本经济金融词典及教科书都没有找到，包括权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，保罗·萨缪尔森（Paul A.Samuelson）的《经济学》等，这些书里只有对"期货合约"或"期货交易"的解释。各国家的法律法规对期货合约和期货交易做了规定。在中国的《期货条例》里，"期货合约"是这样定义的："期货合约是期货交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。"

举两个期货合约的例子。一个是商品期货合约。每个商期货交易所挂牌交易的每期货合约为：标的物的品质规则。交易单位为 5 吨。[illegible]报价单位为元 / 人民币 / 吨。每日价格最大波幅限制为不超过上一交易日结算价的 ±3%。最后交易日为合约交割月份的 15 日（顺延）。另外，每个交易时间段及交割月份。交易日期、交易品级、交割地点、交易方式、最低保证金等，这些要素一起构成了期货合约的内容。目前，主要期货交易所的期货交易品种比较大，其定价能力在中国外都有一定的影响力。在国内，主要期货价格已经成为国内有色金属贸易的"定价基准"，与全国许多企业都用这个"基准价格"进行点价贸易，即贸易双方约定以某

[illegible]约[illegible]交易成[illegible]，在国际上，上海铜期货价格已成为一些有色金属[illegible]产品[illegible]日[illegible]关注的重要参考价[illegible]。另一个[illegible]是金融期货合约。目前中国金融期货交易所挂牌交易的金融期货有沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货和 5 年期、10 年期国债期货 5 个金融期货合约。以沪深 300 股指期货为例，这个产品有别于商品期货的是，它的标的物是股指指数而不是具体的商品，是由在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的 300 只股票通过科学的编制方法形成的一篮子股票指数（简表 1-2）。中国金融期货交易所把这个指数作为基础资产。设计了股指期货合约，其产品特征如下：期货合约的标的是沪深 300 指数，合约乘数是每点 300 元，报价单位是指数点，每日价格波动最大限制是上一个交易日结算价的 ±10%，以及最低 8% 的保证金等。合约到期采用现金交割，这与商品期货的实物交割完全不同。现金交割是 20 世纪 80 年代美国芝加哥商业交易所的一项金融创新，是对证券类商品期货必须依赖实物交割的一大突破，有“金融期货之父”之称的梅尔·梅德，自每与别人谈起它，对芝加哥商业交易所的这一创新成果很是自豪。

表 1-4　上海期货交易所铜极锡期货合约

交易品种	铜[illegible]铜
交易单位	5[illegible]，[illegible]
报价单位	[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]
最小变动价位	[illegible]，[illegible]
每日价格最大波动限制	[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]
合约交割月份	[illegible]，[illegible]
交易时间	[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[

最后交易日	
交割日期	
交割品级	
交割地点	
最低交易保证金	
交割方式	
交易代码	
上市交易所	

表 1-2　中国金融期货交易所沪深 300 股指期货合约

合约标的	
合约乘数	
报价单位	
最小变动价位	
合约月份	
交易时间	
每日价格最大波动限制	
最低交易保证金	
最后交易日	
交割日期	
交割方式	

交易性质	卖
交易时	[illegible]

[illegible]

[illegible]期货交易是在期货交易所内的[illegible]的标准化合约交易。[illegible]为期货合约简单、清晰、易于监管，也[illegible]称为“最基础、最简单”的衍生品。

[illegible]年为发达国家[illegible]多年期货市场实践与多[illegible]发现，期货市场是商人[illegible]的发[illegible]组织进行集中交易的场所，[illegible]一般集[illegible]地点、期货市场主体为参与者在交易所内集中进行交易实物商品或金融商品远期标准化合约的场所，是利用保证金制度高杠杆、高流动性、双向交易的高风险市场，具有集中清算和担保履约的中央对手方清算机制，是发现价格和管理风险的场所。是一个有着高度管理和组织[illegible]的以集中[illegible]发和[illegible]场

1. 从产生背景看：期货市场是市场经济国家在[illegible]业化过程中[illegible]实体经济需要而发[illegible]成的。先有发达的现货市场，后有期货市场。从[illegible]上，[illegible]市场[illegible]为世界[illegible]悠久的[illegible]家与现存、都是在现货市场较为发[illegible]的基础上，[illegible]现货的远期交易，在此基础[illegible]一步[illegible]展现货的远期标准化合约交易，即期货交易

2. 从交易性质看：期货市场是在[illegible]的交易场所内[illegible]交易标准化合约[illegible]品、实行集合竞价[illegible]竞争性价格、保证金制度[illegible]杠杆[illegible]双向交易、高流动性、集中统一[illegible]清算和担保履约的中央对手方清算制度[illegible]交易所信用和风险管理[illegible]为

3. 从经济功能看：期货市场的主要功能是发现价格和管理风险[illegible]两点。为保障价格发现功能的发挥，就必须确保期货市场发现

的价格可以反映真实的市场供求，价格没有被人为操纵或扭曲；为保障风险管理的需求者方便地转用期货市场套期保值，提高发现好的流动性，提高市场运行效率，降低参与者的成本。

4. 从实现功能的保障看：如果期货市场被操纵，它的功能就会丧失。国外期货市场的发展经验证明，发保障功能的实现，为实体经济服务，就必须将政府监管和交易所自律管理结合起来。期货市场的交易者主要由两部分组成：一是投机者（包括任何者），二是套期保值者。双方通过期货交易进行博弈。前者的目的是获取风险收益，是杠杆交易的受利者，他们进行大量的频繁的交易，他是在价格波动中博取风险收益的交易者，也是价格风险的承受者。他们的交易频率高，为市场提供了流动性，承担了市场风险，有利于市场效率的提高，有利于套期保值者等离市的进入。后者是风险管理者，是利用流动性进行套期保值的高收用户，较好的流动性能够方便他们进出市场进行套期保值，转移风险，满足风险管理的需要。因此，为保障期货市场功能的实现，就需要有期货交易所以及政府层面有明确的监管要求与持续的监管行动。一是通过监管防范投机者利用各种方式对市场进行操纵，扭曲价格导致价格发现功能受损。二是通过监管杜绝过度流动性和波动性等市场风险，以防止市场崩溃的系统性风险和经济功能的丧失。三是通过监管，保护各方参与者的合法权益，使市场的“公平、公正、公开”原则得以落实，将市场风险降到最低，以提高市场的效率和有效性。

套保投机：“株冶事件”之教训

这是一个发生商品现货失败的故事。

简单说来，有生产中间实物商品生产商，原油等作为投的物的

标准化合约，金融学称此类衍生品为商品期货。

所以说“期货”能够管理风险，其实，运用不好也会酿成风险。与前述提到的“两部矿业”一样，同样是有色金属企业的湖南株冶治炼厂，以其简称“株冶”，20多年间在伦敦金属交易所进行的期货交易中，把套期保值变成了投机交易，引发了巨大的风险，这件事让期货在中国足足耽误了好些年头，使期货市场发展停顿了好多年。1997年的株冶治炼厂，也就是如今的株冶冶炼集团，是当时中国最大的铅锌生产和出口基地之一，自行开采、经营方面均居称得上有色金属行业的佼佼者。“株冶”生产的“火鹏”锌是我国第一个在伦敦金属交易所注册的品牌。为了在伦敦金属交易所进行期货交易，目的是套期保值。“株冶”是锌的生产商，为了防止将来锌价对冶炼企业跌，进行扩空头（卖出）套期保值。根据套期保值原则，套期保值所需交的期货合约的数量是根据投资者将来交易的现货量的多少来确定的。对于空头套期保值来说，即使进行完全套期保值，空头的期货合约也只能与企业所持有的现货或者将来会持有的现货的数量相当，一旦超过这个数额，就需要承担额外的头寸风险，套期保值就变成了投机。1997年，在中国期货市场十已从事期货交易的“株冶”交易人员，在伦敦金属交易所长期进行交易，大量卖空锌期货合约，且头寸远超既定期货交易方案，被境外对冲基金盯住有计划地“事情紧急时，“株冶”在伦敦金属交易所已支出45万吨锌，而当时“株冶”锌的年产量仅为30万吨，所持空头头寸远远超过所持有的现货量，这已经是境外机构敲上筑手前金的根本原因。事发后，“株冶”通过申请办法组织资源以应付“一时交头”，无奈债务头寸太大，最后只好以高价买入部分合约平仓了结。一年上从1997年到年底的半年里，多头推高伦敦价格，就

幅超过 50%。"株冶"最后集中性平仓的一大两万指被告 1.76 亿元，按照当时的行情，扣合人民币 14.89 亿元，从而导致了震惊大众不解的株冶"套保变投机"的期货风险事件。

反思"株冶事件"，企业内控制度不健全是导致期货套期保值交易变为投机交易的主要因素。此外，由于制度及环境差异，国内企业在境外进行期货交易也存在一定的不利因素。然而，吃过大亏的"株冶"并没有"一蹶被摧残，十年相卫绝"，它在总结教训的基础上，建立了一套完善的期货业务风险管理体系。从这些年的情况看，"株冶"参与期货交易风险控制较好，套期保值增强了企业的抗风险能力，拓展了企业的生存空间，使它也如"西部矿业"等许多有色金属企业一样，平稳地度过了 2008 年百年一遇的国际金融危机。"株冶"参与期货交易的历史充分说明了正确利用期货市场的重要性。期货市场应用得当，将有促进企业发展中发挥重要作用，而运用不当变成投机交易，不但不能降低风险，还会使风险额外增加并被大。期货也正是一把锋利的"双刃剑"。

风险事件："327"风波与巴林银行倒闭

这是一个金融期货交易失败的故事。

前面已经讲到的金融期货，是指交易双方以金融资产作为标的物的标准化衍生品。这些金融资产包括股票、股票指数、国债、利率、外汇等。

1995 年 5 月 16 日下午 4 点多，正准备下班的证监会主席周道炯接到朱镕基副总理办公室的电话，告知他非实质性决定，暂停国债期货。第二天下午 5 点 30 分，证监会在北京保利大厦召开证监会当时的办公地点，举行新闻发布会宣布了这一决定。5 月 18 日，国债

期货交易以点破僵分 ……若干年后，回顾起《证券时报》记者刚从事证券报道没过多长时间的“327事件”金融期货风险历史。“327事件”是在1992年在上海证券交易所上市的，以1992年发行、1995年到期的一个期国债券为标的，以327为交易代码的国债期货合约，在1995年临近交割期时，由于多空双方违规操作，导致期货价格大幅波动，出现巨大的结算风险，最终交易所采取极端手段，即在每日最后8分钟的交易作废，并由场内组织交易各方以手拉手平仓的处置方式，没有动用财政部承诺的资金支持，才控制住了场内交易两结算可能发生的系统性风险这样一个期货风险事件。“327事件”的发生，使时任当时国内最大的证券公司之一的万国证券总裁兼总经理管金生在事后被调查监管部门支持下，万国证券与申银证券合并重组成为申银万国证券公司，也导致了我国第一个金融期货品种——国债期货交易试点夭折，从而延后了我国金融期货市场的发展进程。

这些年，我国在推动金融期货市场建设中，“327事件”是一个绕不过去的坎儿。无论我在期货交易所还是在证监会主管投行业，每每提出开发上市国债期货，股指期货等一些金融期货产品时，总有各个层面的声音告诫我，不时候期货“327事件”问题没有完结是啥，要开金融期货是不可能的。中国证监会首任主席刘鸿儒先生在一次对我说：“要向证券期货市场，必须忘“327事件”，教训与为什么时候再次上市的问题搞清楚”。相比，从21世纪的重点事件看，我们组织了许多专家学者以及市场中亲身经历过“327事件”的“老人”写、以各种文章，内容从种种一分析，又反思大量的有关的书籍。可见这件事对我国期货市场发展

带来多大的与遗憾。当然，努力没有白费。2010年，第一个金融期货——沪深300股指期货在中国金融期货交易所上市，此后又上市了上证50、中证500股指期货和5年期、10期国债期货。但历史的经验值得注意，方力不时粗心大意。

在回顾“327事件”这段历史的时候，许多专家学者都认为，当时推出国债期货并分合适。各方面条件尚不具备。1997年，我带领国务院“五国发”（五个国发集团股份有限公司的简称）资产负债联合调查组，在上海调查“五国发”的资产负债与“327事件”风险关联问题时，当初涉及此事的几个关键人物都告诉我说，他们是在不知道国债期货是何物、更不知道如何控制风险的情况下，就参与了场外国债期货的。当时，上海证券交易所的一位主管领导说，他们没有一个人搞过国债期货，也不知道国债期货的风险这么大，没有想这么多，只知道当时国债期货市场的监管者没有确定，能抓住机会，趁这个空当将国债期货推了出来，没有经过严谨的非比较来看，美国在20世纪80年代推出国债期货，但美国证券现货市场有200多年的历史。我国在20世纪90年代推出国债期货，证券现货市场仅有10年左右的历史。从全球国债期货市场的产生和发展看，要推出国债期货必须具备以下三个条件：一是国债现货市场规模较大；二是利率市场化程度较高，政府行政干预少；三是有统一的法律法规体系和明确的监管主体。而当时我国国债期货推出的实际情况是，国债现货市场规模很小，1993年不到4400亿元，到1994年底可流通的国债也只有1069亿元，占当年国内生产总值（GDP）的比重仅为2.48%，市场被操纵的可能性很大。政府对债券市场采取的是非市场化调控方式，国债政策主要是以如何促进经济发行为出发点，利率和融资额由政府确定，缺乏市场化的形成机

制，政府行政导为的多个人市场，缺乏矿物品的市场特征。期货市场没有统一的法律法规体系，证监期货市场又处在监管机构不明确的监管空白点上。从这些方面看，1992年推出国债期货的确是"先天不足"。

由于中国期货是在国债现货还未市场化的气候下推出的，交易双方博弈的是依据于327国债期货的标的物主的利率对利息转换的补贴政策，而不是市场决定的供求关系。这种错位的赌博是导致风险事件发生的重要原因。既然是政策，多空双方都在打探消息。对327国债期货的标的物——1992年发行，1995年6月30日到期的3年期国债，其利率究竟贴不贴息。这种猜的心态，引发了以万国证券公司，"辽国发"集团等为一方的大空头和以中经开证券公司（简称"中经开"）等为另一方的大多头对赌博弈。双方都想利用内幕信息，都在极力扩大多空交易持仓，力图操纵市场，把价格控制在符合自己的一边，最终导致了风险迅速放大。

"327事件"发生后，由监察部、证监会、财政部、最高人民检察院、中国人民银行、国家保密局六部委组成的联合调查组对"327事件"做了以下定性："327事件"是在国债期货市场发展过程中，在交易所监管不严、风险控制缺乏的情况下，由万国证券公司等少数交易大户恶意违规，操纵市场、扰乱价格，严重扰乱市场秩序引起的一场市场风波。少数主力大户操纵市场，恶意违规是"327"事件的直接原因。而上海证券交易所交易规则不完善，监管不严，风险控制缺乏，也事件发生的重要原因。

在此之前，"327"事件"发生的前一天，全国同时发生一个时长约两个小时的震撼交易所史发生了金融期货引发风险的事件，即"巴林银行股指期货事件"。那是发生在英国伦敦时间，28岁的英国巴林银行集团里新加

股份公司总经理里森交易员尼克·利森（Nicholas Leeson）先生。据报道，在1992年一个直接导致有233年历史的巴林银行倒闭的事件中，利森在未经总部授权的情况下，利用巴林银行为他专门设立的“错误账户”，导致多达惊人数量的合约在225指数期货合约。一开始本应该是一笔套利交易，但事与愿违，随后日经225指数一路下跌，而日本政府债券的价格却一路上涨，最终导致巴林银行亏损了8.6亿英镑，而巴林银行全部的股东权益（净资产）只有4.7亿英镑。这个因为银行内部风险控制体制的缺陷而发生交易亏损事件，造成了世界上最悠久的英国巴林银行的倒闭的命运。

这样戏剧性的巧合，使得“327事件”被称为“中国的巴林事件”，但两件事情的影响大为不同。当“327事件”发生时，国内期货市场建立时间不长，任何风险事件，市场不成熟，产品不合适，交易所监管措施不到位，政府监管机构不明确。无论在交易所还是注册会员都没有对市场的风险进行监测、监控的手段，也无风险处置预案，最终出现了国债多家券商巨额保证金缺口，严重违约，上海证券交易所结算事件四理由巨额资金缺口，结算系统不能正常运转，要是当天晚上结算不能完成，会直接影响第二天上市的股票、债券和其他国债期货产品交易结算的正常进行，市场将面临一发不足没有任何风险准备金支持当天结算完成，系统性风险由此爆发了。而“巴林事件”中，新加坡期货市场却安然无恙，也说明巴林银行内部控制制度出现了问题。一个有单个结构性缺陷、有潜在交易对手方清算的风险控制系统有效地消失了整个银行风险的传递，该银行在期货市场的结算资金没有违约，交易所没有出现系统性风险。结算系统运转正常。同样的时间里，国债的现货交易，中国期货市场不也出现了系统性风险，和期货市场的风险的

仅是市场参与者的单一风险，而各个市场的动态连接大于简单、特殊，国际上都把场外金融市场系统性风险作为金融监管的底线，需要重点关注。

雷曼倒塌：火箭科学家之“功”与“过”

这是一个场外金融衍生品的故事。

雷曼倒于 2008 年 9 月 15 日，这家有 158 年历史、以债券和债券衍生品交易为主要业务的美国第四大投行申请破产，成为美国金融史上最大的金融机构倒闭事件。雷曼倒在它的场外金融衍生品交易上。华尔街人士分析说，“雷曼自身等一系列抵押品种和市场不完善且缺乏流动性的步步紧逼：次级和优质级贷款及债券产品缺乏流动性，上调短期的商业票据产品贷款损失准备金规模，降低失效，出台会计准则缩紧新规，信用违约互换（CDS）加重了投资雷曼的投资人”。雷曼倒下后留下了

雷曼公司的破产，源于 2008 年金融大海啸的序幕。以后，许多人一提起“雷曼”这个名字，就会联想到场外金融衍生品，认为是过度交易了场外金融衍生品导致破产。谈到场外金融衍生品，不能不提“金融工程”这个来自西方的词语。这是一门利用信息技术和数理知识，建立模型，进行金融产品设计的金融专业技术。这门课的开设，在美国等西方大学里也是最近不到 30 年的事。我当年出国，听说美国大学里这个专业很热门，许多朋友的子女都有志于这个专业，录取进去不容易。这显然受到美国金融衍生品市场大规模的影响。1929—1933 年美国大危机后，随着美国实体经济的大

[illegible]

发展，金融衍生产品的产生。银行等金融机构非常关注自己资产组合的风险暴露情况。为改善自己的风险管理效果，从20世纪70年代末，金融机构利用金融工程的复杂活动，使它们在少数几家信誉极高的银行客户中建立起来。设计这种的金融产品都是独立的商品设计交易，这种技术方便了那些急切希望减少风险的金融机构把风险交出去。金融工程是通过实施金融创新来找到甘愿承担风险史好的解决方案，在出现问题的场所，对可能方案下注就是一种简单的金融工具的分析、设计、开发、与各种客户相关的个性化解决方案。金融工程，可以很好，避免集成商一半的信用风险，然后通过集成产品出售，中间，切割，可售，型号，定价，更重新作为商品进行交易

1997年底，J.P.摩根公司推出了一个近400亿美元的信用衍生产品，又称BISTRO（broad index synthetic trust offering），这笔计划产品中约400亿美元的贷款被打包起来，重组包装，以减轻风险，向投资者出售的信用风险。然后，再将各类信用风险卖给其他银行或金融机构，通过这种途径，把便宜风险在投资者中间分散。简单，但信用风险已经实际银行转移到了其他金融机构。这时信用衍生产品是J.P.摩根公司开发可做的一大创举，是对金融领域的一大贡献。信用衍生产品是资产组合管理的一种手式，将原先静静地呆在银行资产簿上的贷款变成证券发出售，使间接金融的产品变成了直接金融的产品。也是信用的衍生产品，银行同时公司的业务关系依然如故，贷款仍在银行的资产簿上，但银行已经了把贷款的风险转卖掉了，权限转自身的负债。这一出售过程对贷是匿名的，即公司

[illegible]

其不知道它有某银行的贷款已经被转让，信用衍生产品的投资者也不知道投资的相关资产选择是哪家公司的，只知道是哪个行业，信贷评级是多少。这样银行通过减轻、保留了有益种的流程业务，减少了无益或资料少的资产项目。这时的金融与银行转移种分散风险和有利的，但过度扩张会有危害。

1994年，华尔街一位叫做弗兰克·布尔诺（Frank Partnoy）的场外衍生品交易员写了一本叫《FIASCO》的书，讲述了他在高华证券担任交易员的经历。当时的投资银行设计和销售衍生品的

此细节，写为技术书。他还制华尔街为时不短的高峰，他在书中写道，当时场外衍生品大行其道，在华尔街的激励机制下，新产品创新层出不穷，日日更新，大得很好，成为投资银行和商业银行间的利润增长点，很多学数学的，学工科的高考生和教授从哈佛、耶鲁、普林斯顿、麻省理工等名校来到华尔街，利用金融工程技术为金融机构进行场外衍生品或规设计和产品销售。美国场内证券交易所有一大个头，一场里出现，华尔街激励机制的不合理是导致金融危机爆发的元素之一。由于金融衍生品的销售，交易员是销售人员，交易员的业绩非常直接，销售的产品越多，交易量越大，他得年底的奖金就越多，哪怕公司亏损，原来客户的资金也没有立即交易现的。这种激励机制导致销售人员或交易员更无是押独立发和推销产品，交易员图名的老板，以华尔交易部名华尔街的摩根士兵电公司首席执行官（CEO），1986年在摩根公司的时间，却拿上了合同约定的3000多万美元奖金。2006年，华银行利润一名交易员在一笔次级抵押贷款证券交易中亏损90亿美元，被

[1] 弗兰克·布尔诺：《FIASCO》，[出版社]，2004年。

扫地出门时所获得净利30000多万美元的资金。一位名不见经传的纽约对冲基金经理保尔森，为他的投资者赚了大约200亿美元，他自己则赚了将近40亿美元。主要就是通过做空的生品对帐花旗集团及其他大投行的次级抵押贷款证券而赚到的。"大支数字我的结构，百本到尽头的流动交易是认定，带来一个又一个的风险，但华尔街大银行依然保持着增长势头，时任美联储主席格林斯潘支持给那些从事没有任何社会效益的年年的26岁年轻人的薪水"华尔街这种不正常的激励机制不仅导致金融产业脱离实体经济，也带来高端人力资源错配。许多一流教授学者、科技人才流向华尔街从事设计、销售那些不创造的金融衍生品，然后把风险转移，就是到股票市场、货币市场、实体经济，从而引发了2008年美国金融危机，并席卷全球。在一片混乱的背景下，纳西姆尼古拉斯塔勒布称这些人为"火箭科学家"

当然，信用违约互换市场也是需要的，银行在转移和管理金融机构的风险是必要的。危机中出的问题主要是"火箭科学家"把次级贷款作为基础资产来设计衍生品，经过几道衍生，对于信用违约互换这个产品个，已经经过几轮转手，离开基础资产的风险九大地脱。许多基础资产质量很差，风险巨大。在华尔街投行的贪婪，叫级公司的疏于细生责，监管的真空等多种条件的激励下，"火箭科学家"设计的这些复杂衍生品大行其道并泛滥成灾。如果"火箭科学家"设计的衍生品以服务实体经济为目的，这是经济发展需要的但这些场外衍生品的创新与销售主要是为金融机构的利润考虑、急功近利、"脱实向虚"，偏离金融服务实体经济的方向，给了很多高级计者外其他大银行衍生品的东西，蒙蔽投资者、获取暴利

衍生品的风险大小，与其作为设计标的的基础资产关系很大

金融危机中出现的衍生品，大多是以次级贷款作为基础资产的产品。比如，导致雷曼破产的四家之一的金融衍生产品担保机构，就曾经在一大家头一中揭露了该个产品从选择基础资产开始，最后是怎样成为金融衍生品的一连串过程。次级抵押贷款证券、次级贷款担保证券化证（CDO）信用违约互换等场外金融衍生品的交易量在2年至2007年里成倍增长。它们都是把次级抵押贷款这个基础资产上的。就拿次级抵押贷款市场的规模一在美国，房屋抵押贷款最初是对有较低能力的美国购房人开放，后来扩展到较低能力较差的美国人甚至没有稳定收入的移民购房人。抵押贷款证券是利用金融工程技术对抵押贷款进行资产证券化处理后产生的证券，它是一种由来自一个由数千笔单独的住房抵押贷款组成的池子里现金流的索权。而次级抵押贷款证券就是指池子里的都是信用度很低，可能没有收入来的贷款。如果能够把这部分贷款卖出去，风险就转移到买者手中，贷款银行就可以急忙无比地一金融创新使得长期持有次级抵押贷款资产的银行，将次级贷款资产卖给投资银行，后者买入后进行资产证券化处理，设计成证券进行发卖，细取利息收入或资本收入一这样负债就转到投资人手中，银行有了资产的资金来源，可以继续发放新贷款，而转手把旧贷款卖出一如此这般反复循环，银行贷款资产形成的证券越来越多，杠杆越来越高，衍生品越来越大一大家科学家厂的创新活动讲越来越多的金融发成对交易的债券及其衍生品，可以赚钱大销售一银行通过贷款风险的转移出去了，因而对贷款对象的信用要求就松、道德风险出现时一如果这四键种发生在一大家头一书中所言的，美国大审在次级危机与的职部分人士中，在是有种非金融机构提高效率的，风险转移是非常好的一种想法，商业银行把贷款公司把这类称为次级贷款

的资产转卖给了投资银行等金融机构，进行资产证券化并成为新的证券后，最初的风险源在所谓的“金融创新”活动中被稀释了。大家头一中有好几个例子：一个年收入140000美元的未婚单亲的售货员，在毫无分文的情况下用银行抵押贷款购买了一套价值72.4万美元的房子；一位来自牙买加的保姆，一家贷款公司向她提供零首付浮动利率抵押贷款，在她获得第一套房后，她利用这套房屋和后来购买的房屋的金融机构反复抵押融资，一下子有组约买了5套房子。能够都是不具备还款能力的人。银行和贷款公司不会轻易向能力还款、因为发放的次级贷款能够很快卖给投资银行，然后利用新获得的资金再向不具备条件的人发放贷款。次级贷款市场成为新的抵押证券的来源。大空头一中的人物，证券分析师麦克是在“华尔街卖出的东西什么都不是”。其实次级者一据里，发放次级抵押贷款的金融机构，承销发行次级抵押贷款证券的投资银行，交易次级抵押贷款证券衍生品的金融机构就会出现大问题。

相信是一起受世人关注的还有美国国际集团（AIG），由于持有了太多的信用违约互换，在繁荣背景后中，业绩临破产边缘。要不是美国政府出手，全世会都身于金融海啸。信用违约互换实际上就是一份保单。当初这个产品产生时是作为一种保险产品，每6个月支付一次保费，条款规定，主要是针对投资者购买新西用由飞会计等大企业发行的长期债券而设计的保险产品。该产品由J.P.摩根公司发明，由美国国际集团销售，为银行贷款或企业债券提供保险。21世纪初的前几年，华尔街还没有任何次级抵押贷款证券的信用违约互换产品。后来，市场上先知先觉的精明者发现了次级抵押贷款证券的巨大风险，一旦房地产市场崩溃，介入这个市场的公司肯定会遭受巨额亏损，但没有对冲风险的工具。于是这些精明者根据

被动金融机构这个高风险的基础资产设计债券衍生产品。如果矿藏使用、基础权益期保值、管理风险的一种理论，房地产市场的成功、次级贷款市场的成功，导致次级贷款债券信用违约互换这个新产品已经不仅是被动有效用来管理风险，而是变为理论组织模型的第一根稻草，急剧爆发前。美国信用违约互换市场的规模最高超过50万亿美元。亿亿美元[illegible]一家就持有2.7万亿美元的衍生品合约。高盛这家曾经在美国的次级贷款债券信用违约互换占了其中的大多数。大学生、中产阶、"投资客"为自己[illegible]时发现美国[illegible]集体保险消费者贷款包中。每个广大的次级抵押贷款，其注册从2%少为95%"。[illegible]求者就是"大学生"主角把里为

[illegible]信用违约次级贷款广泛的被客者。他们认为美国的房地产泡沫不可持续，可以押注于其抵押贷款证券里最糟的债券部分。答案从高等[illegible]。然后他们[illegible]于中大量买保险。次级债券信用违约互换，使"投注者"在广阔的范围内的保险价格购买了非自己名里的号下的保险。这个金融产品的[illegible]。无情地被卖给受抵押贷款危

[illegible]"是的里"[illegible]者们说道，这类基于质量很差的基础资产设计的场外衍生品只有一种是"在市场的重压下会广大范围解决崩"。[illegible]这次就有这种"给广场崩"的"高发生概"。[illegible]因为[illegible]有太多这类"垃圾"一般"生性"的各种贝类抵押证券，而且广多久，[illegible]多过多久"没出事"了，[illegible]没有人能够说得清楚。[illegible]能完全有多大的风险也没有人能说得明白。一旦金融市场恐慌，急此卖出，流动性收紧，金融机构面临本[illegible]场没钱了，[illegible]要出售"垃圾"[illegible]个大大小小投资者，也无人愿意给它[illegible]。"好货"和有自己[illegible]，都不值的[illegible]。

击破的破产。在场外衍生品市场没受什么大的影响，但在场内的期货市场上，击破的交易对手方期货是一为 2008 年年，的经济稳在经常出现我。击破在全加哥商业交易所的 12 亿美元头寸没有违约。击破的交易对手方都拿出矿石上的钱一把抓。这主要得于期货交易的中央对手方清算制度。期货市场是个透明度高、监管严格及中央对手方清算的地盘。在 2008 年金融危机中大家到大卖出硬一回证。2009 年，一个叫集团的 6120 个总等首脑峰会给发明的期货交易机制，自发求在场外衍生品市场改革中借鉴和推广。

由于场内衍生品市场受到严格监管，交易对手违约与场外衍生品市场相比的命运。

往事千年：期权全球遍地开花

这是一个各得所"期"之间全球的故事

各利用"期权"穿越 2000 多年的历史，成为今天金融衍生品的源头。衍生品很古老，但现在它的含义是一个比较活跃的"年轻人"。按照一些学者的观点，在一现代衍生品存在的时间上看，百货的衍生品已经有 1400 多年的时间，期场内的期货，期权之类，如现代的金融衍生品存在的时间更短，不过 40 年，期场外场内的衍生期权，货币互换等。

古希腊的各利用"期权"，到了意大利文艺复兴时期，在威尼斯商人和银行家的航海活动中得到广泛运用。以古希腊、古罗马文明为基础的西方，在 19 世纪、20 世纪发扬光大于各利用指挥，到现在金融衍生品领域开创指挥。19 世纪中叶，期货合约的出现和期货交易所的建立是一个重大发明。历史上，美国农产品期货起步，英国以有色金属期货领跑，它们都是在商品远期合约基础上发

展起来的，其中又以美国期货市场最为典型。美国期货市场的农产品、能源、贵金属期货的价格发现和套期保值功能，对全球的经济活动产生了很大的重要影响。20 世纪七八十年代，美国在世界上首先开发上市了外汇、利率、股票指数等金融期货，满足了市场主体管理金融风险的需要。最近十多年里，随着新经济的出现，美国、欧盟又上市了碳排放权期货、比特币期货等。中国等新兴市场国家的期货市场也在最近 20 多年里得到迅速发展，目前中国商品期货市场的交易规模已经连续多年跃居世界前列。

20 世纪 80 年代产生的以金融工程为特征的场外金融衍生品市场是又一大创新。从 20 世纪 70 年代开始，场内衍生品市场在金融期货的推动下创新很多，发展很快，交易量呈现几何级数的增长。到了 20 世纪 90 年代末期，场外衍生品市场发展迅速，很快超过场内衍生品市场。2017 年底，全球场外衍生品市场名义本金 532 万亿美元，总市值 11 万亿美元；场内衍生品市场持仓额 81 万亿美元。

如今，无论是以商品资产为标的物的大豆、玉米、铜、原油等衍生品，还是以金融资产为标的物的股票、股票指数、国债、利率、外汇等衍生品，无论是场内市场，还是场外市场，现代金融衍生品在世界上已经被很广泛地运用了。

从交易场所看，交易所场内交易的是期货期权合约，是标准化合约，具有流动性好、透明度高及资信担保、监管严格等优点；场外衍生品市场交易的是非标准化的交易双方签订的协议，其特点是合同化、较灵活、但流动性差、不透明，监管较两个市场有

[1] 参见：[美]约翰·赫尔：《期权、期货及其他衍生品》（第九版），王勇、索吾林译，北京：机械工业出版社，2015。

[2] 参见：[美]约翰·赫尔：《期权、期货及其他衍生品》（第九版），王勇、索吾林译，北京：机械工业出版社，2015。

[illegible]密切联系。[illegible]者共同的是，它们交易的都是在未来约定日期内必须履行交易的资产或权利；本质的是，交易双方通过场内交易参与者交易标准化的合约，应场外市场走交易者之间[illegible]交易标准化的合约，它们的联系是，期货交易场内市场的存在，使场外市场交易者规避的风险更大，可以使场内市场进行对冲管理风险，推动了场外市场的发展。[illegible]存在风险管理方式的场外市场交易者越来越多地参与场内市场交易，又反过来增加了场内市场的深度，导致了流动性[illegible]者相互促进、共同发展壮大，构成了市场的大致架构说明，许多金融机构在场外有衍生品市场的风险敞口，又没有参与场外市场的对手方是清化个方的，需要到期货交易所进行，如中[illegible]场内市场的标准化合约和实行交易制度，集聚了大量的市场流动性，可以方便地实现实体企业和金融机构合理保值、风险管理的需要

从产品类型看[illegible]金融的衍生品包括远期、期货[illegible]期权都有许多种产品类型[illegible]如此阐述，它们走基于基础资产之上设计的为权或合约[illegible]基础资产包括实物商品、金融资产等，如铜、铝、[illegible]大豆、小麦、棉花、黄金、白银、股票、利率、外汇、指数、信用等

期货是金融衍生品中最基础、最简单的产品[illegible]它和远期[illegible]期权、互换等其他衍生品有许多共同之处，都是有[illegible]未来

期货与远期的区别[illegible]期货是从现货远期交易发展而来的，但[illegible]者之间有很多不同之处，可以从下[illegible]方面来看[illegible]一是，期货是在交易所设计的以集[illegible]为标的的标准化合约，合约标的资产的品质、交易规模、交割日期都由交易所统一规定，唯一不确定的是价格；远期合约则是由买方以方便为[illegible]对[illegible]协商达成的。二是为了满足双方交易指定的量[illegible]资产的非标准化合约[illegible]二是，期货有交易

市场内进行集中买卖；远期合约在场外市场一对一交易[illegible]。期货交易实行严格的保证金制度，期货交易所为买卖双方提供信用，通过[illegible]对手方结算，主场交易者只承担价格波动的风险，不承担信用风险；远期合约交易不仅承担价格波动风险，还承担信用风险。

期货与期权的区别，两者的本质体现在买卖双方的[illegible]。在期货交易中，买卖双方的风险收益都不确定，随标的资产价格变化而变化，且一方盈利总是等于另一方的亏损。在期权交易中，买方的最大风险是确定的，最大损失即付出的权利金，但收益不确定，买方的收益随标的资产价格的变化而变化；期权卖方的风险不确定，随标的资产的价格变化而变化，但最大收益是确定的，即为收取的权利金[illegible]。期货买卖双方的权利和义务对等，期货合约到期日必交易，买卖双方都必须履行交割义务[illegible]。期权买方只有权利，没有义务，既可以选择行权，也可以选择不行权；期权卖方只有义务，没有权利，被行权指派到就必须履行义务[illegible]。在期货交易中，交易双方地位对等，都要缴纳一定比例的保证金[illegible]。期权交易则不然，由于期权权利方不承担义务，所以不需要缴纳保证金，而期权义务方有履约义务，必须缴纳保证金作为履约保证[illegible]。总之，期货合约本身无价值，只是跟踪价格[illegible]。而期权合约有权利保险合同，合约本身有价格，体现为权利金[illegible]。期权的风险收益比在实物的非线性特征[illegible]。在场内和场外衍生品交易中都有广泛的应用[illegible]。

期货与互换的区别[illegible]。互换指的是两个或两个以上的当事人在约定[illegible]未来交换一系列现金流的协议。远期可以被看作互换最简单的情形[illegible]。与期货交易相比，互换交易的透明度、流动性都偏低，但在满足客户个性化需求方面具有显著优势，特别对合约标的、数量、特别

第二章

赌博反面：衍生品功能

服务价格，以及资产值在发生变动的风险时有对冲能力，可以使得收入平稳化，避免动荡水平的降低。对某些不特定的紧急事件，权威步代价高昂的破产风险。多年来，发达国家经济体发展步伐的快慢，竞争力的强弱，很大程度上取决于企业家对风险管理的能力与不能预计的收入增长相比，更糟糕的是不能预计可能遭受的损失，迅速导致破产，这总会对投资、增长和发展带来负面影响。在更高层次上，经济增长是由企业家的冒险被理解的，要能在紧急的知识、物质的资源，建立新的运输地方的贸易航线，在农业和工业领域引入新的生产方法，建立起能够支持工业发展的经济基础设施。这些投资的融资能力对于发展创造是有关键作用的，而管理与这些投资相联系的财务风险的能力对于获得发展所需要的资本至关重要。正如阿拉伯谚语所说的，“风向不会永远适合航行者的愿望”。经济发展需要则货等在生活中找到既有者在风向不断变化的情况下，仍能破浪前行、达成愿望。

2002 年 9 月 25 日，美联储主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）在伦敦兰开斯特宫发表演讲说：“在美国过去的两年半期间，股票市场的财富缩水 8 万亿美元，资本投资显出现了严重萎缩，还有大年的‘9·11’事件，但美国的经济挺过来了。美国主要的金融机构都没有被迫拖欠债务。金融衍生品市场的风险对冲功不可没。过去的 15 年，衍生品以超乎寻常的速度发展，期货以及其他复杂衍生产品的概念得到深化，加上计算机和通信网络的进步，对冲风险的成本显著降低，机会也大大增加。金融系统生存能发展得比 20 多年前更灵活、有效和富有弹性，世界经济已因此受得更

富弹性”。是管期货和衍生品市场有这样的功能，但今天绝然是一个值得单独的话题。

经济功能：中国研究与美国报告

2018 年，境外投资者盼望多年的原油期货和铁矿石期货对外开放了，但当多外国金融机构、投资者和实体经济客户绝对是不能一定清楚。他们说，没有一部“期货法”规范各方民事权利，公司总部的法律合规部门不放行。不成来“缺失的一期货法”成为中国期货市场开放的拦路虎。

中国期货市场建立快 30 年了，一直没有一部关于的法律来调整市场各方关系。从 20 世纪 90 年代初有期货市场以来，期货法已经起草四次，第四次“期货法”的起草在 2013 年启动。每次“期货法”起草十年，都是走到一半就搁下了。主要的理由一就是许多人认为期货市场的投机太强，期货交易是赌博，对国民经济发展没起什么好作用，总出事，搞不好还会引起社会的不稳定。和此事与“期货法”立法时间起步的“证券法”，自 1998 年 12 月颁布后到现在已经修改了四次，从 2013 年开始，我参与了第四次“期货法”起草工作，在和个别人大财经委的领导一起参加的无数次市场调研与讨论中发现，许多上海企业与金融机构、对期货和衍生品市场的信息非常重视，但为什么社会上对期货市场有如此不同的认识，关键是大家对期货期权等衍生品的经济功能缺乏了解。个别人大的立法专家指出，如果想让“期货法”获得通过，相关部门就应发对期货市场的经济功能做大量的宣传解释工作。

[illegible]

有助于专家建、判断中国对股指期货市场的风险控制能力[24]。美国的股指期货市场有100多年历史的美国，一旦股指期货市场价格发生大幅波动，给多头和空投者回报市场发展带来20世纪80年代的危机，美国一场关于期货和股权行业经济价值的大讨论1983年，美国国会发现商品期货交易委员会（CFTC）证券交易委员会（SEC）之联储（FRB）相对独立监管机构维持均衡[25]。对于股指期货期权市场风险控制建立中应包括：（1）期货和期权市场发挥的经济功能是什么；（2）期货和期权市场会对经济中实体资本的形成以及信息市场流动性产生哪些影响；（3）首先监管期货和期权的场交易活动的现行公共政策目标是什么？（4）期货和期权市场的场相关金融市场中其他不和经济影响？（5）现有投资者保护指引框架适应保护期货和期权市场参与者一些缺乏关注问题。美国的纽约交易所一年，相关市场各类参与主体，专家学者以及监管者，对股指期权市场进行了深入的调研与客观的分析，国会提交了一期货期权交易对经济影响的研究报告（国债）。对方报告（一）一报告认为，美国期货和期权市场为需要管理风险的市场主体提供了高效工具，具有价格发现、规避风险和套利的功能，有助于期货市场和实体经济的活动具有资本形成方面发挥了重要作用。从实际看，这些活动为投资者的产品及服务的生产、分配和消费效率、降低的结论。期货和期权市场对实体经济发展的重可根据。实证实验表，大力发展期货和期权市场，这份报告有助于增加了美国社会各界对发展期货和期权的共同认识。为进一步促进扩期货的推动作用，甘泉20

Committee on Agriculture, House of Representatives, Washington, U.S. GPO, 1983. (essays, bibliographies, and statistical data) 4830.9844

[illegible]，[illegible]名的[illegible]智库[illegible]机构米尔肯研究所（Milken Institute）[illegible]于2014年发表了题为[illegible]的[illegible]研究报告，[illegible]对[illegible]的[illegible]进行了[illegible]。[illegible]研究表明，[illegible]。[illegible]

[illegible]，[illegible]。[illegible]。[illegible]。

（Johan Heinrich Pestalozzi）说的："每天改革的问题，起码需要去上课来得到一些提高。"

惊险跳跃：市场经济与期货

人类所有的经济活动都有投入和产出，都是以成本为代价的生产、贸易以及服务企业的经济效益最终都要体现在自己的产品或服务的销售上。企业要把自己生产经营的商品卖出去，实现商品到货币的转化，受到许多因素的制约，把自己的商品卖个大价钱，对企业来说是追求的目标，但并不是必然结果。1980年，我在大学经济系一年级学的第一课都是马克思的《资本论》"商品价值从商品世界到金本位……商品的惊险的跳跃"这个问题专业不成功，摔坏的不是商品，而一定是商品所有者""商品交换时，包含着由爱情的冲动变为金钱的欲望"""这两段话关联到商品与市场上许多科学的供给理论，感觉资本主义市场经济的无为与不可捉摸，马克思体现，今天是卖产品满足一种社会需要，明天完全能全部或部分地被一种新的产品排挤掉。如果某一生产者的产品已经满足了社会需要，那么其他竞争者同样的产品就成为多余的。这期货，写面也是无用的了。1867年《资本论》第一卷出版的时候，芝加哥期货交易所从远期市场向标准化的期货市场转变的雏形已经具备。1865年推出实物化期货合约，美国的芝加哥期货交易所也就在交易所还没有出现。直到1876年才成立。因此，马克思有关此的物价理论《资本论》，对"商品销售的惊险跳跃"的分析中，没有考虑期货市场的作用。因此马克思竞争者销售期货合约与

生活来打破竞争对手的垄断。在20世纪70年代末80年代初的经济学课堂上，老师的讲义中也未提及期货市场。那时候中国改革开放刚刚起步，在更早的“文化大革命”时期“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”全方面的保守思想的束缚下，实际多一点儿农副产品就会被“资本主义尾巴”的定会毕业，坚决割掉。安徽农村“傻子瓜子”和广东的珠江三角洲各地中国大地上的产权考验。“实事求是”是一个非常朴素的名词，改革开放也是。最直接的实践就是“个体户”。市场经济还只是在资本主义社会存在的事。我的大一届、二年个会计专业的若干年里，社会主义市“计划经济”，计划多一点还是市场多一点的争论仍然没有“东方不来满眼看”。1992年邓小平视察“南方谈话”后，中国的市场经济发展进入了一个新阶段。今天，市场经济在中国已经深入人心，以至在的观点看，在中国特色的社会主义市场经济中的商品交易聘与竞思所说的“爱情模型”。中国企业有这个本事把的“爱与”解下，市场价格波动是企业经营面临的生产经营风险，这些风险可能阻止生产经营者实现“惊险的跳跃”。这就需要有市场来管理风险。按照马克思的理论，如果产品“跳跃”失败，产品没有完成商品的转化，其生产经营者将被其他竞争者挤出市场。从每一个讲述的小个故事中可以看出，在生品市场无法是期货市场

[illegible]学一出版之前的相当长的一段时间里，[illegible]专业课程之外，[illegible]构建说，美都将[illegible]的是，一个[illegible]学院[illegible]专业课程[illegible]，[illegible]经济学院和金融学院[illegible]一[illegible]的领域，[illegible]在这个[illegible]。[illegible]组[illegible]就成为[illegible]电子期货交易的一个[illegible]之一的[illegible]要之前，成为[illegible]或[illegible]专业人士的必[illegible]书目。[illegible]与[illegible]发起了一场[illegible]争论：[illegible]期货市场[illegible]押[illegible]为大学[illegible]金融学专[illegible]的必[illegible]课程之[illegible]。米[illegible]·[illegible]伦·[illegible]·[illegible]与[illegible]·Myron Scholes[illegible]等[illegible]经济学家[illegible]宣布[illegible]了[illegible]产品的[illegible]业[illegible]里[illegible]酌，[illegible]里此类[illegible]获得[illegible]了[illegible]诺贝尔[illegible]经济学奖[illegible]的[illegible]构[illegible]能，能[illegible]在[illegible]金融经济学[illegible]域的[illegible]研究早[illegible]了[illegible]现代[illegible]险管理[illegible]的[illegible]础[illegible]。[illegible]成为[illegible]界范围[illegible]可[illegible]接受的[illegible]标准[illegible]。今天，我[illegible]很[illegible]能够在[illegible]重[illegible]国[illegible]找到[illegible]大量[illegible]关于[illegible]货相[illegible]权的[illegible]息。[illegible]球几乎[illegible]每[illegible]中[illegible]点大学[illegible]都[illegible]为[illegible]设了一[illegible]关于[illegible]货[illegible][illegible]权的课[illegible]一[illegible]课[illegible]，[illegible]人[illegible]。排名[illegible]25的大学[illegible]有54[illegible][illegible]，在[illegible]，排名[illegible]25的大学[illegible]有33[illegible]，在[illegible]，[illegible]名[illegible]25的大学[illegible]有44[illegible]。[illegible]至[illegible]2015[illegible]的[illegible][illegible]统计，[illegible]国[illegible]有44[illegible]大学[illegible]设了[illegible]货和[illegible][illegible]课程。

价格发现：春江水暖鸭先知

[illegible]经济学[illegible][illegible]认为[illegible]货市场的[illegible]一个[illegible]要功能[illegible][illegible]价格发现[illegible]，[illegible]能够[illegible]快速地[illegible]反[illegible]出现[illegible]场[illegible]([illegible]品[illegible]的[illegible]变化。[illegible][illegible]性[illegible]，[illegible]个[illegible]品[illegible]为了[illegible]，[illegible]期保[illegible][illegible]为了[illegible][illegible][illegible]个[illegible]场[illegible]的[illegible][illegible]，[illegible]从[illegible][illegible]为[illegible]够[illegible]收集[illegible][illegible]相[illegible]当[illegible]息[illegible][illegible]未[illegible][illegible]场[illegible][illegible]的[illegible][illegible]，[illegible]从[illegible][illegible][illegible]够[illegible][illegible]未[illegible]价格[illegible][illegible]，根据[illegible][illegible][illegible]息[illegible][illegible][illegible]个[illegible]理[illegible]价，[illegible][illegible]未[illegible]价格，[illegible]据此[illegible][illegible]，这[illegible]种

[illegible]

为能够注现货，期货价格与现在及未来的供需关系保持适当的一致性。因此，期货市场是发现价格、提供价格信息的最好场所。现实经济生活中，在缺乏期货价格的情况下，要找到一个有效率的现货价格集合几乎是不可能的。有效价格只能在一个流动性好、公开透明的竞争性市场中得到。这是因为需要有完全信息，价格透明和即时传播。价格发现，尤其是远期价格发现是期货市场的重要功能。我们每天都能从电视、报纸、网络以及各种自媒体上看到，世界各地的财经新闻播报期货交易所交易的各种期货合约的价格，如原油期货价格，主要有纽约商业交易所的西得克萨斯中间基原油期货价格和洲际交易所（ICE）的北海布伦特原油（Brent）期货价格。这两个价格通过来自全球的大量交易者在期货交易所内连续不断、完全透明的竞价形成，及时地通过各种媒体和通信工具传向全世界。多年来，它们已经成为商家贸易谈判的定价基准，由于监管严格、被操纵的可能性小，WTI 和 Brent 原油期货价格有很高的透明度与连续性，有较高的公信力。另外，伦敦金属交易所和上海期货交易所的铜期货价格，芝加哥期货交易所和大连商品交易所的大豆期货价格等都是全球投资者关心的价格信号。

期货交易通过广泛的信息传播、集中竞价，所有大致相等质量等级商品在同时间先后顺序进行竞价而形成的价格，与场外衍生品交易“一对一”谈判，双方信息严重不对称情况下产生的价格相比，其公开性、公平性和公正性是完全不一样的。这样体现“三公”的市场、更有利于发现真实的价格。因此，就价格发现功能看，大部分经济贸易活动主要是在利用期货市场发现的价格。全球各大期货交易所产生的期货价格已经成为全球贸易活动的定价基准。期货市场一般是同一种商品或资产标的物有好几个合约在交易，每个合约

约定在未来不同的时间交割。这些通过竞争性交易形成的价格反映了当前对未来供需的所有预期。因此，无论理论界、实业界，还是投资者，都认为期货市场是价格发现最理想的场所。期货交易完成之后，产生的价格信息很快就传到全世界。同样，全世界任何一个角落里发生的事件，比如哪里突发自然灾害，发现新矿藏，油井出事，货船爆炸，地缘政治冲突等，信息几秒钟就可通过媒体传递到期货交易所和各个金融机构的交易终端，影响交易员的交易行为，从而又形成新一轮价格信息，再通过媒体传递出去，循环复始，对人们的经济社会活动产生影响。因此，人们常说期货市场是“投入信息，产出价格”的市场。期货市场成为现代经济活动认可的定价基准市场。

价格发现功能具有连续性。由于种种驱动，参与者尤其是投机者会通过各种方式快速、广泛地收集与交易相关的各种信息。这些信息又以一种最市场化的方式反映在交易价格中，因此期货价格最能反映今后一段时间的市场变化情况。价格信息的使用者无须掌握交易者产生的信息，他甚至根本就没有参与期货交易，但他从媒体上获取的期货价格信息却能帮助他的生产经营活动，方便了他的经济行为。因此，经济学家说，期货市场产生的价格信息是一种“社会福利”，它被无偿、广泛地运用于农业、生产、贸易、金融等行业的经营活动以及国家宏观经济管理中。如在农业经营活动中，农民种植、养殖结构、面积农产品等；在非农生产制造中，企业家决策、调整生产等决策；在贸易流通服务中，商家决策确定价格；在政府宏观经济管理中，政府官员从经济走势的预测分析和宏观调控决策。这些价格信息，您若不用购买就能在各种媒体上免费获得。当然，金融机构为自己特殊需要而购买的期货行情信息

[illegible]与外一体化

[illegible]与外的实践证明，期货市场可以较发现成有效的一个价格[illegible]节供需关系、[illegible]资源配置、从这个意义上说，价格对于[illegible]化资源配置具有决定性作用。与现货市场相比，期货市场发现的远期价格具有连续性、前瞻性和权威性，能够[illegible]较为准确地反映商品[illegible]生产未来的价格变动趋势，对我们[illegible]有着重要的指导意义。目前[illegible]一个经济全球化的今天，[illegible]要有期货价格的参与。当[illegible]市场经济活动的[illegible]等大大提高，[illegible]和[illegible]等行政手段的[illegible]。[illegible]贸易谈判，双方对[illegible]要买卖的商品报价、报价的依据[illegible]什么，对一方都[illegible]有一个[illegible]的报价参考。本[illegible]设的[illegible]易谈判[illegible]中，都[illegible]有一个[illegible]双方都认可的价格，因为一个[illegible]双方都能接受的合理价格作为谈判的重要依据，谈判[illegible]能够[illegible]一[illegible]。[illegible]来，期货市场发现的价格被[illegible]被[illegible]广泛接受，[illegible]大[illegible]贸易[illegible]场中已经[illegible]期货市场价格作为定价[illegible]，[illegible]提供有[illegible]的期货品种交易，比如[illegible]油、大豆、[illegible]等。[illegible]日前，我[illegible]有色金属[illegible]都[illegible]根据伦敦[illegible]的[illegible]期货市场的价格来进行贸易谈判，比如[illegible]的铜期货价格，[illegible]企业为[illegible]，[illegible]都[illegible]根据[illegible]定价[illegible]，谈判[illegible]双方[illegible]确定数量，品种相[illegible]来，[illegible]确定[illegible]价格，[illegible]都[illegible]时[illegible]合同。[illegible]国从2014年中[illegible]有[illegible]花[illegible]大[illegible]下[illegible]化[illegible]品[illegible]价格[illegible]改革试点，[illegible][illegible]有关部[illegible][illegible]的[illegible]，[illegible]能[illegible]的一个[illegible]选[illegible]，[illegible]以[illegible]价格作为[illegible]的[illegible]。[illegible]2014年[illegible]10月17日，[illegible]期[illegible]品交易[illegible]的棉花期货[illegible]合约"[illegible]1501"合约[illegible]2014年[illegible]1[illegible]时[illegible]交[illegible]的合约[illegible]的结算价是14860元，[illegible]棉花期货主力合约"[illegible]1504"[illegible]2015年[illegible]1[illegible]时[illegible]交易的合约[illegible]个[illegible]的结算价是13840元。此[illegible]生[illegible][illegible]的价格，[illegible]期[illegible]交易[illegible]12[illegible]时[illegible]期

的棉花期货合约的结算价按照当时美元兑人民币 6.45 的汇率折算，也就是说每一手棉花期货的价值大约是 99000 元。国家棉花市场监测系统发布的国内棉花现货价格指数 CNCotton B，代表内地 328 级皮辊棉实际价格是 14824 元/吨。当时，国家确定的棉花目标价格为 19800 元/吨。中国农业大学农经系的专家，综合选择哪个价格作为计算的依据，认为确定棉花价格的指标，应该选择哪个价格作为确定棉花价格的指标，确实是对决策者的一个考验。当然，我们争论的是期货价格最终。

市场经济中，价格是供求信息的集中体现，是实现资源配置的基本信号。期货价格也具有这样的特点。

基于期货市场集中竞价和中间商多方的交易方式，期货价格可以集中反映众多交易者对价格的信息。现货交易中，买卖双方见面各个掌握的供求信息是一对一的进行协商，达成协议一对一交易确定的价格，其准确性与买方或卖方掌握信息的多寡有直接关系，信息不对称对现货交易的定价有影响。期货市场集中竞价与非实物交割的期货交易，对交易双方来说获得信息的概率相等，利用信息不对称获得价差的机会减少。期货交易与现货交易的投资者也根据掌握的私有信息进行决策，但两者之间交易方式不同。一方面，把众多私有信息转化为市场公开信息，实现私有信息向共有信息的过渡；另一方面，市场中对众多信息也会有选择地予以关注，从而反映客观实际的价格信号。因此，期货价格与信息的产生有着密切和特殊的关系，都是一对一的集中竞价交易。

期货价格是对未来的预测价格，最大非实际的存在于商品[illegible]对未来价格的预测。商品期货，交易时间、交易地点、付款方

式外，还要编制、发布、行情、其余等数据的，数据管理等，都由集买卖双方对原本利用的商品的成本转化认识，进而对商品价格产生影响。期货交易的对象是以特定交割地点、制定交割时间等一系列品质为变化的标准化合约，一般称之为交易标的，促成投资者对商品的利用性达成共识，从而减少各种因素对商品价值的影响，实现经济学所说的“一物一价”和“规模经济”，与期货价格消除了个性化因素对商品定价的影响。所以在大宗商品贸易中，以期货市场发现的价格作为定价基准、再加上因为商品品质、交货时间、交货地点等方面的差异，以及物流运输、储存等成本的升降水，形成通用的定价模式。在市场经济条件下，期货价格在商品价格体系中“价格锚”的作用，越来越受到重视并被广泛应用。

从期货价格预示未来，有助于资源在跨期配置中发挥重要作用。经济学的普及在高职上发现一袋麦子后，在池塘中多种鲤鱼种子以使第二年不会饿死之时合理地分配麦子，成为一个关键的选择问题。对经济社会整体而言，资源跨期分配的合理性更直接关系整个社会经济活动能否有效运转。在市场经济中，为了实现有效的跨期配置需要重要的远期价格信号，通过“投资者对”会生竞争产生的期货价格，代表广大投资者对商品未来价格的看法，具有较高的公信力。在农业种植、矿业开采和许多需经过较长时间生产经营活动中，有重要的指示和导向作用。

风险管理：锚住风浪中的船

在市场经济大海中，企业是“在洋中的一条船”，需要有抵御风浪，按经营中新祇连政府的十八号助驾驶一样的说，“数天聚在一起，就有台风的力量”。而期货等衍生品自将聚集成的合买投资

变成现实的能力。期货市场能够提供有用的十分实现这一点。市场经济中，价格波动是常态。对企业销售、其生产、销售、库存以及财务管理等活动，都会被原材料、产成品以及汇率、利率等价格波动影响。若对市场价格波动风险管理不好，会导致企业经营利润下降、出现亏损甚至破产。“世事变幻莫测，船到江心补漏迟”。为了在市场经济的“江洋”中安全航行，企业可以在期货市场上建立与现货市场方向相反、数量相近的交易头寸，使期货市场与现货市场的盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而实现风险在不同市场、不同时空的对冲、转移，保证自身的财务安全。与其他风险管理工具相比，期货交易机制在管控市场风险和提供市场流动性方面具有突出优势，期货产品逐步成为市场经济条件下管理风险的必备工具，被广泛运用于经济社会的各个领域。

期货市场的萌芽、产生和发展始终与实体经济紧密相连，源于实体经济，又服务于实体经济。一部有个球经济融合程度的加深和商品期货金融属性的增强，期货及衍生品已成为各经济实体基础性的风险管理工具。风险管理的作用就是精确地将风险控制在可以接受的水平。两种形式下，商具体采取的选择是由风险转移的成本决定的。个企业都没有都可以通过衍生品市场管理风险、获得收益。没有可以对套取得的一注册拥有石油、铜、铁矿石、橡胶等能源、原材料的资源型经济体家或地区政府，其财政收入和预算往往受到大宗商品价格的影响大。除了利用其他一些金融工具管理资产外，期货能衍生品市场是必不可少的风险管理场所。它们可以利用期货或场外衍生品交易来对财政收入进行对冲保值。如美国得克萨斯州的

[illegible]

[illegible]

[illegible]

和ADM公司，均从铜生产商向铜加工商转变。

[illegible]年代，我国实体经济细而散的问题开始凸显，[illegible]大批企业，积极利用期货市场，取得了比较好的效果，期货也逐步成为我国企业应对市场风险和实现价格风险的必备工具，成为我国企业参与国际竞争的重要手段。[illegible]，我国企业利用期货市场仍很不充分，但不断涌现许多有效参与并获得较好的

从上市公司[illegible]获得的金属行业和钢铁行业为例（见图2-1），2008年9月[illegible]，国际金融危机引发大宗商品价格剧烈波动，由于92%的有色金属企业参与了期货市场套期保值，导致铜价格下跌了54%，给行业带来了90亿元的亏损后，较为平稳地度过了金融危机，[illegible]的同期未参与期货市场套期保值的钢铁行业，虽然钢材价格大幅跌了33%，跌幅相对较小，但相关企业未通过套期保值，无法转移价格下跌风险，全行业亏损达68亿元。目前，螺纹钢、铁矿石等期货产品上市的交易多年，不少银钢企业已参与了期货市场

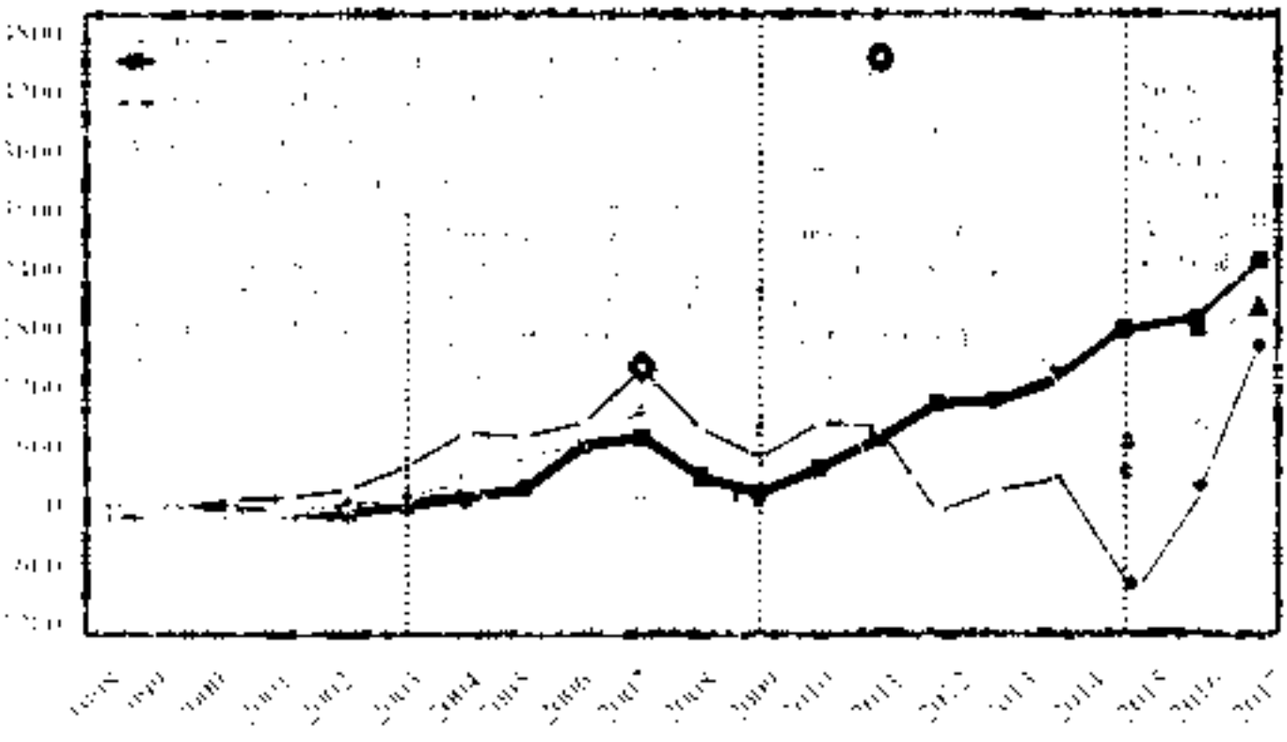


图2-1 期货相关产业利润变化情况对比

从农业看，期货市场的作用也比较突出。期货交易品不断推出，各类涉农期货品种，涉农企业对期货市场的参与程度逐步提高。以大豆压榨行业为例，2004 年下半年，大豆价格平均暴跌 36%，只有 30% 的企业参与期货市场套期保值，国内压榨行业整体严重亏损，亏损额达 80 亿元，50% 的企业破产，许多企业被外资低价收购。2008 年下半年，大豆价格下跌 50%，如不进行期货套期保值，全行业将亏损 400 亿元，但由于 90% 以上的企业利用期货市场管理风险，全行业亏损 14 亿元，也没有出现企业“破产潮”。此外，这些年，涉农企业在实际经营中还探索试点了各具特色的“保险 + 期货”模式，使农户转移了农产品价格风险，也让企业实现了稳定经营，达到了在风险可控下规模化生产、集约化经营的目标，为传统农业、土地流转等农业产业化经营的顺利实施提供了保障。

从金融业看，期货市场促进了资本市场改革的深化，对金融机构管理风险、创新产品等发挥着日益重要的作用。2015 年，证监会对沪深 300 股指期货上市 5 年来的经济功能发挥情况进行了一次评估。评估结果认为，沪深 300 股指期货作为我国首个场内金融衍生品，上市 5 年来，对改善我国股市运行机制、完善产品体系和促进资本市场改革发展发挥着日益重要的作用，具体表现在以下几个方面。一是显著提高了股市的内在稳定性。从股指期货上市前后 5 年对比看，沪深 300 股指期货涨跌超过 2% 的天数分别下降了 52% 和 57%，沪深 300 股指期货标的现货市场的波动性降低 44%。股市长期以来的单边市特征得到改善。二是增强了投资者稳定持股的信心。通过股指期货交易，机构投资者在股市的投资行为日趋理性成熟，为股市提供了长期稳定的买方力量。以券商自营为例，长期类证券投资规模稳定在 4300 亿元左右，参与股指期货后投资规

42家券商的大盘蓝筹股持仓比例由不足30%提升到50%。三是提升了金融机构产品创新和市场服务能力。目前，理财产品中相当一部分已使用了股指期货，注使用股指期货的产品收益效果好于未使用的产品。广大中小投资者也受益于理财市场的发展，通过机构间接参与并分享股指期货带来的红利。四是催熟先进投资理念。股指期货于4月上市、投资者在参与方式、持股结构、投资理念等方面发生了明显变化。沪深300成分股日均换手率由股指期货上市前一年的600%下降到2014年的127%。回稳期货推出后，有助投资者应对利率波动风险，提升国债发行效率，促进债券市场互联互通，优化货币政策传导机制，以及促进金融机构产品创新等方面将逐步发挥积极作用。

期货和信贷的结合，也推动了我国传统金融业务的转型发展。如何对当前大宗商品金融风险增加、价格波动加大的问题，国际上商业银行的通行做法是在商品融资业务中引入期货套期保值机制，对冲大宗商品价格下行风险。从而解决银行不敢贷款的困局。巴塞尔协议二将银行的商品融资是否参与期货套期保值作为重要的风险评估因素。在我国，也有一些商业银行比较好地利用期货市场规避贷款风险。以某国有商业银行为例，它将商品融资和期货套期保值性质有机结合，形成了成熟的银期合作模式。期货公司代客套期保值，银行为客户提供商品融资，创新了传统业务模式，促进了企业、银行、期货公司三方共赢的局面：对企业而言，由于融资的商品质押率从套期保值前的60%~70%提高到90%以上，也提高了银行授信额度，且降低了资金成本以及信贷的可获得性；对期货公司

[1] 证监会：《关于进一步深化资本市场改革开放促进内地与香港共同发展的若干意见》，http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201504/t20150416_275010.html。

面前，获得了优质客户，增加了金融业务交叉销售的机会，银行自己的品牌形象、风险管理水平也会得到客户的进一步认同，优化了客户结构，金融资源的质量将有所提高。该银行套期保值项目大获成功后，一直保持低干预者的态势。此外，还有一些银行采取根据商品价格期货价格指数的方式，及时监测抵押品价值的变动情况，以保证银行的贷款安全。

投机能量：无心插柳柳成荫

“非水不生鱼，枯枝不开花”，缺乏流动性的期货市场，其价格发现、套期保值功能很难实现。期货市场经济功能的发挥很大程度上依托于良好的流动性。投机者是流动性的提供者，有流动性的贡献，投机者功不可没。

2005年9月，我国逐步恢复国债期货交易试点后的第一个交易日，诺贝尔经济学奖得主斯科尔斯教授到上海参加由上海期货交易所和芝加哥商品交易所联合主办的中国金融衍生品论坛。斯科尔斯在论坛上阐述了期货、期权与赌博的关系。他说，期货、期权交易表面上类似赌博，但由于投机者赌博式交易产生的大量流动性，使得套保发现、套期保值功能得到最彻底的实现，从而使得农民与商家的生产经营活动，其产生的服务实体经济的功能是赌博永远无法具有的。

期货市场最主要的好处之一就是投机者自愿承担套期保值者想发现避险的风险，而需求端，投机者是套期保值者的对手方，企业通过期货市场进行套期保值，锁定了风险，但放弃了对日后有利价格变动产生的可能收益；对投机者而言，作为套期保值者的对手方，虽然承担了价格波动的风险，但同时获得了该价格向自己有利方向变化时的可能收益。该年度发现到这种制度安排的两个重要方面：一方面，套期保值者想发现和规避的风险是合理经济活动所产生的，这与

活动产生的风险进行转移。另一方面，期货市场为公司和个人提供了降低经营中价格风险的一种手段，从整个社会的角度来看，风险没有被消灭而是分散转移了。这也是期货期权市场的主要经济功能。参与市场交易的投机者承担了套头想要回避的风险，成为经济学家眼中的英雄，期货期权市场有助于在社会范围内更有效、更能化地分担风险。

投机者进入期货市场是其交易性动决定的。投机者在承担套期保值者想要规避的风险、价格发现和提供流动性方面都发挥着不可替代的作用。没有投机者，不会有套期保值的产生、企业就无从实现套期保值。套期保值者的风险是通过投机者分散和转移的。期货交易低成本、高杠杆、投机者频繁出入市场，为价格发现和套期保值带来了巨大的流动性，使期货市场产生连续不断、公开透明的价格，这些价格同时显示在全球各种媒体和信息终端上，大幅降低了交易成本，方便了社会经济活动。同时，大量投机者创造的流动性，为套期保值者进出市场提供了非常方便的风险管理机会。期货交易虽然与赌博都具有参和游戏的特征，但在投机者输赢各占一半的机会中，期货市场为套期保值者赚进了一笔又一笔的钱，正是它的以实现风险转移、稳定生产经营，确保生产经营目标的完成。正如老祖宗说的，"栽下梧桐树的人，决定得不到花果"，但种了期货市场的投机者，却为价格发现和套期保值的花果、期货市场的投机者的主观动机是逐利，但客观上为社会经济生活做了贡献。从这个意义上讲，投机活动具有"正能量"。对期货市场的投机活动应该有清醒的认识，没有投机人士，投机过度也不行。"成也投机，败也投机，但也要更大发挥"

托马斯马：赌博与期货之区别

“赌博创造本身不存在的风险，而投机则承担了流动活动中人所面临的风险”，这是前提到的托马斯·期货交易经济学·中的话。托马斯对于个人的偏见来解读期货投机与赌博的关系。一直我和梅拉梅德就这个话题，他会不客气地说，这个有中国日能需要接清楚的东西。梅拉梅德认为，托马斯虽然区投机与赌博之间存在许多明显的相似之处，但是，他不是就其中的本质区别以前的解释，揭穿了期货投机与赌博最无一致的借误认识。赌博创造者如来不存在的，人为的风险，而期货投机行为就承担和创造自然存在中必然的，不可避免的风险。正是这个原因，期货市场也被称为“风险转移”市场。无论期货市场存在与否，风险都是存在的，期货市场只是把风险从不愿意承担的人的那里转移到愿意承担的人的那里

对许多专家关于期货投机与赌博的基本观点进行梳理后我发现，赌博与期货投机本质的区别在如下几点：一是风险概率问题。尽管期货投机与赌博的结果都难以预测，但二者的风险性质是不同。赌博的风险是因为有人愿意承担而创造出来的，如：轮盘、骰子等活动本身创造了风险，如果没有赌博者，这些风险根本不会存在。而赌博者之所以愿意承担这些风险，是因为他们与庄家相比会作为对手。期货市场处理的价格风险则是客观存在的，例如，作为一个成熟的农民，我在一年中组织生产的过程中，都面临着大宗农产品价格变化带来的风险。从而与托马斯的每个个体活动，这与期货市场存在与否没有关系。二是风险控制问题。对于赌博者，概率学中的随机事件是主要指导，比如掷色子，每一面的概率都是1/6，大家完全可以通过期货市场的

价格之能有主动不成比例的[illegible]。在有期货市场进行投机，投机者必须对价格[illegible]的行为[illegible]。这需要投资大量资金，这不但自然与方针的[illegible]。由于基本时间点相关产品的生产现况、做出完全[illegible]，每个[illegible]的要求较高[illegible]是[illegible]的[illegible]。[illegible]是个人之间的[illegible]，[illegible]有为社会[illegible]的，对[illegible]有[illegible]为[illegible]一种[illegible]。期货市场实际[illegible]，[illegible]者的价格风险。[illegible]生产[illegible]营的[illegible]成本，保证[illegible]生产[illegible]营的正常进行[illegible]。[illegible]者[illegible]场交易与[illegible]为[illegible]者[illegible]，[illegible]为对[illegible]产[illegible]。[illegible]此，如果没有投机者承担[illegible]的者转移出来的风险，期货市场的[illegible]将无[illegible]。另外，没有[illegible]的交易量，不能[illegible]一个有效市场[illegible]的流动性，因此[illegible]必须依靠投机者[illegible]交易[illegible]，[illegible]流动性，使[illegible]价格的合理发现[illegible]。在[illegible]期货市场[illegible]，投机者与市场流动性的[illegible]。为了获取投机利润，投机者会相继[illegible]对市场的[illegible]在市场上[illegible]交易，这样就会[illegible]成市场交易[illegible]的[illegible]和买卖[illegible]的[illegible]。此外，投机者提供的连续、真实、有效的[illegible]，及时而非[illegible]的[illegible]，[illegible]客观上[illegible]免了市场价格与均衡价格[illegible]，[illegible]了[illegible]。从[illegible]上来[illegible]市场[illegible]的[illegible]。[illegible]社会发展[illegible]，[illegible]对[illegible]会产生[illegible]。[illegible]种[illegible]，[illegible]一[illegible]，[illegible]一系列[illegible]。期货市场[illegible]，[illegible]投机者[illegible]的[illegible]。[illegible]者[illegible]，[illegible][illegible]。[illegible][illegible]，[illegible][illegible]。[illegible]

更能体现交易的大小。一定的交易量对应一定的时间长度，其与期货市场发挥作用有着一种内在的关联关系。期货市场交易量与期货交易量是两个相关但又相互独立的概念。期货交易量是一定时间段内一定区域的交易量，市场缺乏统一性，不能完全反映市场的总体交易情况；而期货市场交易量是一个统一的概念，市场内没有限制，在期货交易所的监督与管理下，在规定时间内的交易量。有流动性的期货市场对实体经济有明显的意义，一方面，较高的交易量能够吸引更多的投资者参与，使得交易更加活跃，交易成本降低，市场定价更加有效性，交易风险在更广泛的范围内得以分散，从而降低单个投资者的投机，交易成本的降低也能充分发挥期货市场套期保值的功能，使得经济活动更加稳定。这种对交易量的增加能充分发挥期货市场对实体经济活动的积极作用的意义，主要体现在以下几个方面：

第一，增加投资者的参与，降低交易成本。一般来说，交易量越大，说明参与交易的投资者越多，市场的流动性越强，交易成本越低，这样就能够吸引更多的投资者参与，使得期货市场的功能才能更加有效地发挥出来。

红花绿叶：衍生品与经济增长

2008年金融危机过后中和资信认为，场外金融衍生品的风险与衍生品交易产生根源，并为它的快速扩张提供了机会的金融市场体系全面崩溃。因此，各国政府在监管方面做出了重大改变，旨在增加场外衍生品市场的透明度和降低系统性风险。

此外还注意，许多行业之主要为，需要使用衍生品在金融市场中的角色发生一个根本性的重新评估。有人认为，场外衍生品有破坏作用，为什么还有这么多行业和生命财会使用它们呢？其实的市场实践和研究证明，金融衍生品对推动经济增长有积极作用，为

而提供的美国未来几年的预测。研究了美国的商业银行和非金融公司使用衍生品的情况。应用审计方法分析了衍生品的使用如何影响美国名义经济的增长。也研究了这一点。

本书由研究院的这份研究报告内容分析了美国商业银行对衍生品与的效应。报告认为，从 2003 年到 2012 年的 10 年间，商业银行持有的衍生品合约名义价值在 4 期增加，从 2003 年的 74 万亿美元增加到 2012 年的 227 万亿美元。参与衍生品市场的商业银行数量非常少，2003 年有 654 家，占全部商业银行数量的 7.8%，10 年后增长到超过 1300 家，占比 18.7%。商业银行使用最多的是利率衍生品，用来对冲利率风险和汇率的期限错配的影响。银行也使用外汇、商品、信用衍生品来管理风险。商品价格波动及信用风险一般不会导致大额损失。银行从使用衍生品中获得，这增加了它们的财务压力，降低了银行破产的可能性。节约了监管费用，财务状况更好的银行也更愿意给长期贷款提供了更多的信贷，相比没有使用衍生品的银行，使用衍生品的银行的季度贷款增速提高了 0.95%。这推动美国每季度实际 GDP 增加了大约 27 亿美元，使美国经济增长 0.8%。

贝茨分析了非金融公司利用衍生品与的效应。报告认为，从 2003 年到 2012 年，标准普尔 500 指数成分股的非金融公司中使用衍生品的公司数量增长了 17.3%。360 家使用衍生品的非金融公司中，分别有 63.5%、47.8%、32.0%的公司使用了外币、利率和商品衍生品。非金融公司运用衍生品管理风险，能够也是稳定未来预期现金流提供公司价值。时间使公司学习更低的资本成本和更少的财务限制，而有助于降低。更低资本成本、也就又的公司有更多的投资机会，促进有效配置资源，可推动整体经济增长。实证结果显示，

使用衍生品的非金融公司的市场价值，账面价值比率比不使用衍生品的公司高 5.2%，资本支出能力的提升促进美国经济增长 0.8%。

近些年来，银行和非金融公司在 2003 年到 2012 年间通过使用衍生品，促进美国实际 GDP 提高了 1.4%（1495 亿美元），就业率上升 0.6%（增加了 530400 个就业者），生产率在 2012 年上升了 2.1%。

衍生品对经济增长、就业的影响。在美国西南能源公司 2009 年提交给国会的证词中也能得到较好的说明。西南能源公司通过投资、纳税、就业等方面，估计了其对冲策略的影响。如果公司不能对冲 2009 年估计的产品量的 48%，将会减少 7 亿美元可用的投资资金，这将导致 240 口页岩井从拟投资项目中取消。这项对冲活动增加了丰富的信息特别是特许权拥有者的收入、产生经济活动的经营费用和税收。在这个例子中，一共是 6 亿美元。西南能源公司估计这一对冲活动直接创造了 1000 个与新增天然气相关的全职岗位，间接创造了 500 个全职岗位。相似地，美国的公共事业公司已经证实了它们运用衍生品对消费者的效果。根据天然气价格的波动性和电价，公共事业公司普遍用衍生品来对冲它们面临的风险。事实上，美国许多乡村电力合作社组织和得克萨斯州政府公司的 CEO 都认为，取消衍生品交易将增加客户每年就很高的电费账单，因为波动性的成本将转移到能源用户身上。例如，没有衍生品的话，特拉华州公共电力事业将增加每年高达 500 万美元的额外成本。因此，用衍生品对冲能够帮助公共事业公司管理它们的成本，这意味着减轻消费者的负担

[1] 参见肯尼迪总统 1963 年 3 月 28 日在国会的讲话，载 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9286，2014 年 4 月 1 日访问。

保驾护航：衍生品与创新创业

[illegible]者就像走在一条延伸到密林深处的小路上，前方幽深恐怖、未来走向充满不确定，不可预测。风险由此而生，对风险的恐惧是阻碍人们创新创业活动的主要因素之一。从融资一个企业到投资一个新项目，上马一条生产线，人们无时无刻不在思考一些与风险、乃至与具体投资对一些衍生品的管理能够改变未来的不确定性，减少人们对风险系数的波动，稳定各经济体的预期和信心，为富有冒险精神的创业者和企业家提供管理风险的途径与手段，从而促进投资与创新，成为一种有效的衍生品市场能显著提高各种生产要素的参与的[illegible]。据说大发明会产生新活动的领域和范围[illegible]

新有外贸行业的变化，产品和技术更新换代加快，市场竞争的各个领域都面临激烈的竞争，对于创新创业企业来说，特别是与国外的技术竞争方面[illegible]的生存之道一个非常好利用衍生品市场风险管理工具，[illegible]对冲掉不愿意承担的风险并转嫁出去，从而专注于最擅长的业务和环节[illegible]对于成长型企业而言，利用衍生品对冲种子、汇率、商品价格等因变化导致的现金流波动，能够降低企业面临外部经营环境不确定性，使其加大对新产品、新技术的研发和投资力度，利于实现创新发展，使用衍生品的公司比不使用衍生品的公司有更高的研发支出[illegible]

从股票市场和资本积累的角度出发，股票市场能否有效促进实体经济，第一股市场自为其资本中的巨大作用外，与二级市场能否创造一个富有吸引力的、风险巨大的股票市场很难吸引长期投资者进入市场，[illegible]没有长期资金入市，股票市场将缺乏足够

Nance, Smith and Smithson (1993); Geczy, Minton and Schrand (1997); Gay and Nam (1998); Allayannis and Ofek (2001); Lin and Smith (2007).

措施。实施储备制定每年政策，确保市场粮食安全和粮食供给。实施储备制定每年政策，确保市场粮食安全和粮食供给。[illegible]为主，[illegible]为辅的原则实施储备[illegible]措施。在[illegible]为主，实施

第三章

风雨阴晴：28载改革路

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

陈云手稿：透视期货之功能

2005年上海期货交易所首次交割期货铜时，[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大型期货交易所的组织　本来是试点的期货市场，一下子向全世界大规模开放，一经申请手续时间，带来了很多的社会问题，长期以来是世界上的期货市场名中发现　在对期货市场进行全面的发展的探索中，政府、交易所、会员机构、实体企业、投资者都没有经验　缺乏经验、缺乏法规、缺乏监管、缺乏自律、缺乏约束、更缺乏人才，整个市场社会环境与超高速发展的期货市场严重不相适应！

不仅投资者不理解交易制度，中介机构、市场组织者本应当首先面对一切市场　大多数期货交易所都是政府或相关部委主导、第一批人大同年参与，主导规范　对"不规范就规范"的起交易所　是否有能够在每个时间上学习的基本的交易与参与一样，资性为取得成绩　中国期货市场的建立用了　年，一个非常好的机会，陈强同志、适大明同志　　，转出个自己的发展经验，但与之比2008年末的两交易所，个与非常　各地　上海证券期货市场，同样也是必然的　在不同发生的时间，全国就业近50多个交易期货的场所，比发达于4000多年期货市场的更加复杂了很多　这们很多人来，但是后来　中国、期货交易场所出现了很多　这们很多实体经济的企业，实际上　一家对的经济公司为　这发于科学的制度　与控制的　重复　此法规定的交易所的上市　　有非常多　等都被称为　此经济　取得了对的成功之处　这有时　期货市场下　此是在的　还是有失败　这中间　国务院也多次出台规定　　以自我单位为基础　这的期货的场所就成为　重过治理整顿　但重申控制　此交易所　首先我的期货交易所是基本来　尽管期货市场有种种弊病或不合理的地方　此种这些年的

者可能和者充分的肯定，没有当时期货市场开拓者、品种者"大胆试"的市场机制。期货市场不能重发推行多少年，才能在中国社会起来

境外市场的经验告诉我们，无论发达经济体期货市场也存在着各种乱象、新生事物问题。有深刻市场经济教训，不断完善发展，不断发展中发现的一我市场管理与控制风险的特点，有主观上的因素，也属于中经济发展中的成本，从当时的情况看，我国发展期货市场目的是明确的，就是发挥市场经济发展，就是利用的同也是自己发展，背离了市场经济和发展这个市场的规律，存在的问题没有得到解决，造成了一些风险事件和经济损失，中证监会依法履行职责对违规，违法行为实施查处，这为今后的市场健康发展奠定了基础

继续试验：暂下几个小品种

2004年，我把铜上市期货交易重启，实际中国一家期货交易所获得了一种商品期货品种交易一上市的资质，铜期货，郑商有小麦期货，大连有大豆期货，另外还有大豆豆粕，一米，绿豆，一上市，当时国家主要考虑的几个品种，铜还是上了品种，大豆是当时全期货交易所当时有代表性品种，有人说豆我，后来，实物贸易的所有都有十多个品种，个别上的交易的期货品种有50多个，后来有上了，期货市场有十个品种毕业，大部分品种都有了，也只有一些没有个大了

关于当时各种的背景，我在2011年读了一个副总实际经济学院中有关期货的章节，上有确证当时各种关于上市品种的决策，中央文献出版社有关中涉及期货的内容结中国证监

[illegible]期货交易[illegible]年，股指交易可进行[illegible]会计制度[illegible]日期，至2006年[illegible]交易额[illegible]。日临会组织[illegible]2次的中国金融期货交易[illegible]会可以交易当年。其他三家期货交易所均为会员制交易所[illegible]才能参[illegible]交易品种的交易，[illegible]基本[illegible]品种，将50多个期货交易品种[illegible]减[illegible]12个。[illegible]提高了部分保管品种的交易保证金比例，[illegible]比如，大豆、[illegible]等品种的最低保证金[illegible]5%。其余保留的品种如铜、天然橡胶期货的最低保证金比例提高[illegible]10%。[illegible]为此[illegible]的规模[illegible]大提高，[illegible]种期货与衍生品交易[illegible]只[illegible]企业期货交易，[illegible]外[illegible]，[illegible]何机构不得从事金融期货交易，[illegible]上[illegible]"327"[illegible]品期货事件"[illegible]的[illegible]。上[illegible]交易的[illegible]有金融期货品种[illegible]个[illegible]上，大[illegible]参与[illegible]性[illegible]与期货交易，严禁[illegible]有企业[illegible]从事期货交易，[illegible]禁[illegible]贷资金，[illegible]投资[illegible]以[illegible]方式入期货市场，个[illegible]均不得为期货交易提供[illegible]或担保。已[illegible]在[illegible]除了大[illegible]的中介机构，禁[illegible]期货公司[illegible]可[illegible]营和[illegible]，[illegible]业务，[illegible]证监[illegible]会批准[illegible]期货[illegible]。期货经纪公司从300多家降到200家左[illegible]，[illegible]期货[illegible]营机构。2000多家[illegible]营机构[illegible]期[illegible]，[illegible]，[illegible]券公司、[illegible]证公司等金融机构退出期货市场，[illegible][illegible]画[illegible]种期货市场[illegible]各[illegible]，[illegible]发[illegible]的条件

重返上海：金融期货再登陆

[illegible]，沪深300股指期货[illegible]指走势[illegible]十年缘[illegible]条线在[illegible]的轴[illegible]期[illegible]大复[illegible]处的一[illegible]里[illegible]上交[illegible]。[illegible]下[illegible]动，这一刻[illegible]2010年4月16日[illegible]9点45分。一大[illegible]下来，[illegible]的均[illegible]线[illegible][illegible]，[illegible]沪深[illegible]4个股指期货合约总交易量58457手，[illegible]场15年的金融期货又重新回到了上海的[illegible]

期货市场的建设高度重视。[illegible]2003年3月20日，时任国务院总理温家宝在[illegible]期货交易所关于开展[illegible]期货交易有关问题的请示报告上作出批示，要求证监会组织有关方面研究[illegible]期货交易问题，提出[illegible]意见报国务院。证监会提交了申请，同意开展铜期货交易的各种准备，但对各种与铜密切相关期货品种的审批暂停了一段时间。期货交易所按照这一要求，2004年[illegible]月[illegible]日向证监会报送了关于开展[illegible]期货的申请，[illegible]年[illegible]月[illegible]日证监会批复了关于开展[illegible]期货交易的请示，[illegible]合约设计、交易结算[illegible]等方面做好准备，[illegible]上市。[illegible]品种的市场教育推广工作，2004年年初，[illegible]在[illegible]率先开展铜期货的宣传和[illegible]。2002年[illegible]成立了铜期货[illegible]，2003年组织编写出版了《期货与金融衍生品系列丛书》[illegible]，为铜期货上市做[illegible]。[illegible]交易所[illegible]人事管理改革，实施竞聘上岗，公开竞聘选拔了一批年轻干部，面向[illegible]招聘和选拔了一批人才，为铜期货上市做好人才储备。[illegible]自己[illegible]信息技术系统[illegible]改造，[illegible]以[illegible]各个相关部委，[illegible]会内部[illegible]及市场方面看，引[illegible]铜期货有各种[illegible]的[illegible]，但[illegible]成其[illegible]，其中主要的[illegible]两大类，一类是现货市场的各[illegible]生产[illegible]，[illegible]其本身在[illegible]方面的[illegible]，[illegible]参与[illegible]套保市场的积极[illegible]，[illegible]各方在[illegible]作[illegible]一般，[illegible]如[illegible]期货市场[illegible]，[illegible]指数[illegible]期有很[illegible]的[illegible]，[illegible]证监会[illegible]铜期货上市[illegible]会[illegible]时[illegible]铜期货上市[illegible]的[illegible]时间。

2002年底，在一[illegible]证监会[illegible]期货[illegible]利[illegible]长久，[illegible]等[illegible]流[illegible]股票市场改革的[illegible]的[illegible]一[illegible]股权分置改革[illegible]经过[illegible]年多的[illegible]和[illegible]，[illegible]国务院批准，2005年4月，证监会[illegible]式启动了股权分置改革[illegible]。随着股权分置改革的[illegible]完成，推出[illegible]期货[illegible]的[illegible][illegible]在[illegible]证监会[illegible]上[illegible]的[illegible]与[illegible]的[illegible]，2006年9月，[illegible]在[illegible]

[illegible]品交批准，为[illegible]市交易包括股指期货在内的金融期货的组建的中国金融期货交易所在上海正式挂牌成立，国务院批准的这个批交易所由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所5家证券期货交易所共同入股设立，[illegible]期货交易所关于金融产品如股票指数期货业务，国债期货业务的筹备工作[illegible]交易所金融衍生品交易所，上海期货交易所30多名专业人士"大随机务走"，组[illegible]金融期货事业部举[illegible]调动大中国金融期货交易所[illegible]市场为基础，[illegible]合会开指数交易，[illegible]大[illegible]推[illegible]届大[illegible]投资者参与度，[illegible]续推动股指期货的上市进程[illegible]批一来，[illegible]市股指期货的事情再次[illegible]到决策者的办公桌上，[illegible]来[illegible]为神神[illegible]国血液[illegible]下一[illegible]。"327国债期货事件"[illegible]不说，有[illegible]一朝被蛇咬、[illegible]市的[illegible]怕[illegible]对[illegible]后[illegible]："你[illegible]经[illegible]"327[illegible]债期货事件"发生的[illegible]与今天上市金融期货的[illegible]境[illegible]哪些变化，有[illegible]时，[illegible]时有关领导和[illegible]部[illegible]说清楚，才能获得大力支持，才有望[illegible]市股指期货"[illegible]成立不久的中国金融期货交易所[illegible]出[illegible]品可以交易，其主要[illegible]务[illegible]品[illegible]部委，大学院校以及市场各个层面[illegible]行股指期货的[illegible]与培训，也大加强各种途径的宣传推广活动，[illegible]其是依靠国内外专家学者，利用媒体的力量大[illegible]动对股指期货的理解[illegible]等[illegible]其[illegible]得一致的[illegible]、[illegible]指[illegible]德[illegible]市[illegible]参与[illegible]金[illegible]中[illegible]合[illegible]期货交易所的宣传活动[illegible]。[illegible]从2002年[illegible]始，[illegible]基于[illegible]年都发[illegible]种[illegible]，有时[illegible]一[illegible]不[illegible]一次，[illegible]生[illegible]到[illegible]到[illegible]大学[illegible]

[illegible]

由，参加非期货公司、期货交易所、期货结算机构、期货保证金安全存管机构、期货投资咨询机构、期货市场监测机构、期货行业协会等机构的人员，以及其他经国务院期货监督管理机构批准的与期货业务有关的机构的人员，不得担任证券公司、证券交易所、证券结算机构、证券登记机构、证券投资咨询机构、证券市场监测机构、证券行业协会等机构的董事、监事、高级管理人员或者其他从业人员。

2010年4月16日，经国务院批准，我国在中国金融期货交易所上市交易沪深300股指期货合约，标志着我国资本市场发展进入了一个新的阶段。2013年，5年期国债期货上市，中证500股指期货交易和首个商品期货合约——天然橡胶期货合约上市交易。2015年，上证50ETF期权上市交易。2018年，50ETF期权、沪深300股指期货合约及中证500股指期货合约的交易保证金标准调整为12%。2019年，沪深300股指期货合约及中证500股指期货合约的交易保证金标准调整为10%。2019年12月2日，证监会发布《关于修改〈证券投资基金销售管理办法〉等规章的决定》，将"期货投资咨询"等内容修改为"证券投资咨询"等内容。

不少学者认为，股指期货对现货市场的影响是中性的，有助于市场的稳定。但也有学者认为，股指期货的推出会加剧现货市场的波动性，不利于市场的稳定。

股指期货上市后，对现货市场波动性的影响，主要体现在两个方面：一是对现货市场总体波动性的影响，二是对现货市场个别股票波动性的影响。

规矩方圆：成就期货市场发展

[illegible]

[illegible]

[illegible]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

进一步完善风险控制机制和监管制度的提出。为此，有必要从以下几个方面，有步骤地逐步推进我国期货市场的健康发展。

5 年内的 2012 年中，当时多个[illegible]可行的政策[illegible]。[illegible]有可行的有可行的[illegible]。明确指出要[illegible]为实施证券发行和相关[illegible]。[illegible]，由于"3.31 事件"[illegible]"日本股指期货[illegible]"[illegible]。[illegible]。[illegible]，[illegible]"[illegible]"和"[illegible]"等方面[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]"[illegible]"和"[illegible]"[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

央总书记习近平同志来到大连商品交易所交易大厅，[illegible]，亲
手敲响上市交易第一笔铁矿石期货价格。当日交易所一年成交额达 33 万亿元，
未来几年期货品种实现翻番。习近平同志强调，要坚持市场化、法治化、
国际化方向，大胆探索，努力走出一条成功之路，[illegible]为我国广大
服务实体经济大宗商品现货市场的期货品种，[illegible]习近平总书记的重要讲话，
坚持有 49 个字。今年 [illegible]成果体现在会议上，习近平总书记
就[illegible]发出了新一轮深化改革的重要讲话。对股指市场的重视
程度，参与者和旁观者都看[illegible]今年大事的发展与变化，特别是期货市场
与期货市场促进法定发展

2013 年 11 月，党的十八届三中全会提出，使市场在资源配置
中起决定性作用，健全现代市场体系。上海金融市场发展
[illegible]期货市场作为金融市场的[illegible]发展的
新的[illegible]。[illegible]市场功能称之为“国九条”，“国九条”具体
化了党中央对包括商品期货在内的资本市场的支持精神，[illegible]
称“国九条”，虽然总体篇幅不长，但与“国九条”甲文，期货
和商品期货市场的表述大幅增加，[illegible]“国九条”提出，发展商品期货
市场，以现货市场服务和配合资源性产品价格形成机制改革为
重点，积极推出大宗资源性产品期货品种，发展商品期权，在适当
发展、规范股权类交易[illegible]，充分发挥期货市场价格发现和风险管理
功能，为现货市场服务实体经济创造条件，[illegible]为“全面的合条件的电场投
资者权利事或为目的的期货品种[illegible]，品种设计和合格投资

[illegible] 2013 年 8 月 20

是期货市场创新开放发展历史一定的十八大以来，我国期货市场新上市的期货、期权品种29个，超过了之前20多年上市产品的总和。商品期货创新与对外开放加速，一批酝酿多年的战略性大宗商品期货品种，如铁矿石期货，相继上市并引进国际投资者参与交易，实现了境外投资者直接参与境内期货市场的重大突破，具有的大国担当。我国期货市场正处于由大变强的历史性跨越发展，股指期货品种体系进一步完善，沪深300、中证500股指期货两个品种，实现期货市场起步，经过5年时间，40年期国债期货两个品种，场内期权实现“零”的突破。2015年，上市了首个金融期权——上证50ETF期权；2017年，商品期权——豆粕，首批期货期权先后上市。截至2018年3月底，我国期货期权品种共57个，其中商品期货期权54个，全市场成交总量4302万手，有效投资者428.7万户。2017年期货市场交易量与交易金额分别比2010年前增长了近倍和8倍，跃居3个、跨越3个数量级，是改革开放的个体第一大商品期货市场，成交量连续多年位居世界第一。

特别值得一提的是，2018年3月26日上市的原油期货，是我国对全球投资者开放的人民币原油期货，是具有完整的中长期规划。经过10多年努力，在党的十九大以后举办成的大事，这是我国期货市场对外开放大胆探索迈出一大步，人民币计价原油期货国际化平台的建立，以及铁矿石期货引进国际投资者交易，是我国期货市场贯彻落实习近平总书记“发展踏实地、大胆探索、努力走出一条成功之路”重要指示的实际体现。人民币计价的原油期货上市，具有划时代的意义，在我国对外开放史上具有里程碑意义，在我国对外开放史上也是值得浓墨重彩书写的一笔。

表 3-1 目前已上市期货、期权品种情况

类型	类别	品种	数量
实物	农产品	玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、早籼稻、粳稻、晚籼稻、强麦、普麦、棉花、白糖、苹果、红枣、花生、鸡蛋、生猪、天然橡胶、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米	22
	金属	铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、不锈钢、铁矿石、锰硅、硅铁、动力煤、焦炭、焦煤、铁合金	14
	能源化工	天然橡胶、燃料油、PTA、精对苯二甲酸、LLDPE、线性低密度聚乙烯、PVC、聚氯乙烯、甲醇、沥青、动力煤、乙二醇、纯碱、短纤、原油、液化石油气、苯乙烯	13
	金融	沪深300、中证500、上证50、5年期国债、10年期国债、2年期国债、上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF	8
期权	农产品	白糖期货期权、豆粕期货期权	2
	金属	铜期货期权	1
合计			81

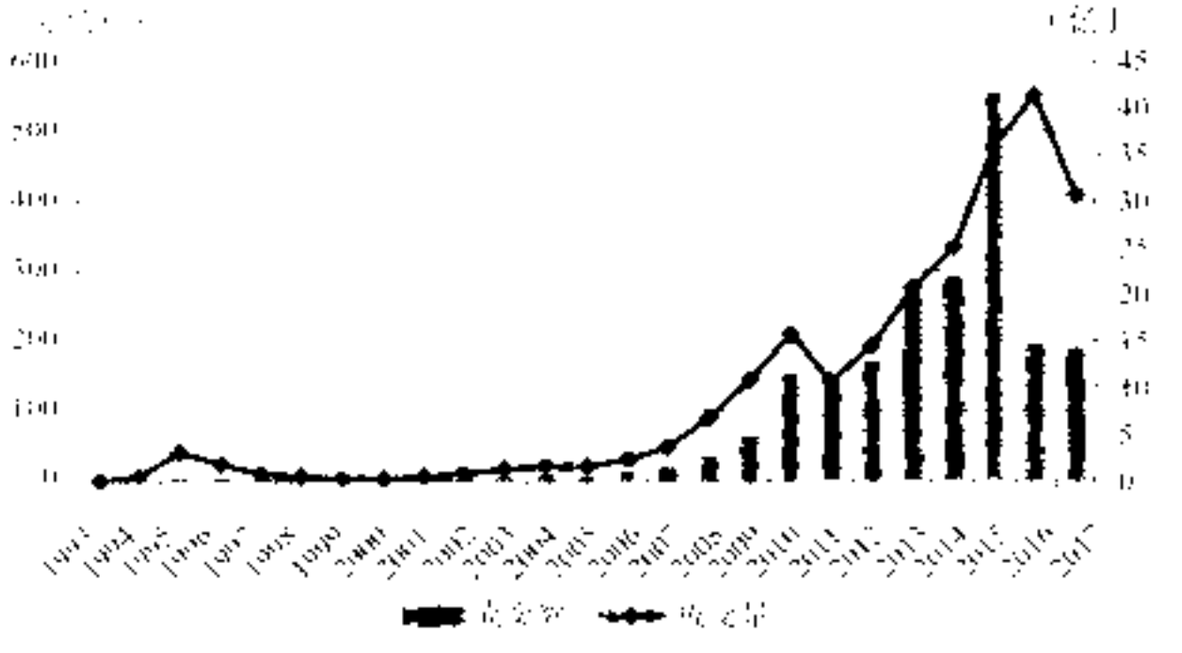


图 3-1 我国期货市场历年成交量和成交额情况

上海期货市场的机构投资者增多，市场结构发生了巨大变化。机构投资者和产业客户的占比大幅度提升，10年前期货市场持仓者大部分是自然人，每个单一交易品种日均持仓量一般在6倍、长期持仓者收多、持仓占比达到40%—50%每年来，机构投资者的规模越来越大，长期持仓者逐年增加，或交易金额明显降低。2017年我国商品期货市场客户交易结构发生了一些新之到，机构与商品期货市场大致相当，持仓者中机构和产业客户最多中单，法人持仓占比在40%—60%，与10年前商品期货市场结构相比，发生了翻天覆地的变化。机构投资者中，除了传统的利用期货市场进行套期保值管理日常风险的实体企业，金融机构、私募基金等，市场中也出现了一些利用衍生品市场为中小型企业服务，可以称为专业交易商的新型机构投资者，这些专业交易商大多可以分为两类：一类是期货公司子属资本规模大的风险管理子公司和永安资本、新湖瑞丰、倍盛贸易等；另一类是为产业链上下游提供风险管理服务的综合产业集团如中粮集团、正威集团、恒逸集团等。

期货市场的经济功能显著提升，越来越多的行业企业和机构利用期货市场的价格为其决策进行交易获利，进入期货市场套期保值管理风险，成为常规和自发行为。油脂油料行业、95%以上的企业都在利用期货市场发现的价格作为定价基准，进行点价销售或采购，利用期货市场套期保值锁定产成品销售利润。超过90%的PTA生产、贸易企业和80%的聚酯企业参与PTA期货市场交易，期现货价格相关系数大约在0.99—50个商品期货期权品种，已发行运行满20多个产业链，成功规避货企业30多万家，约有20多万

亿吨的商品有风险管理的紧迫需要，期货市场功能显著提升。有服务供给侧结构性改革，落实国家产业政策、促进经济转型升级，提供更多品种，服务“三农”，以及助力脱贫攻坚等方面发挥了积极作用。

毋庸置疑，铁矿石等部分商品期货品种的价格已经具备一定的国际影响力。目前，上海铜期货已成为世界影响力最大的两大铜期货之一。近年来，上海期货交易所制期货价格已经不再仅仅是被动地跟随伦敦金属交易所制期货价格变动，二者更多地呈现有相当异质的关系。上海铜期货市场在国际铜定价中的影响力不断提升。国际铜定价由过去单一依据伦敦铜期货价格的定价方式，逐渐向结合伦敦铜期货价格和上海铜期货价格的定价方式转变。

大宗商品交易所铁矿石期货价格的国际影响力不断显现。我国铁矿石期货上市前，普氏指数（Platts）作为铁矿石国际贸易的唯一定价基准，呈现明显的“快涨慢跌、涨幅大跌幅小”的运行特点、且由于其是一个估价指数，而非真实交易形成，产生时滞不透明，容易被操控。在这种情况下，螺纹钢和铁矿石的价格比，基本决定了钢铁企业能够获得的加工利润，长期保持较低水平，我国钢铁行业的合理利润被国际矿业严重侵占。2013年我国铁矿石期货上市后，产生了公开透明的期货价格，使普氏指数等发布不能及时偏离期货价格（见图3-2）。加速了铁矿石价格向其本身的供求关系回归（见图3-3）。铁矿石期货上市后，螺纹钢和铁矿石的价格比值逐步提升，钢铁行业不合理利润被侵占现象有所改善（见图3-4）。

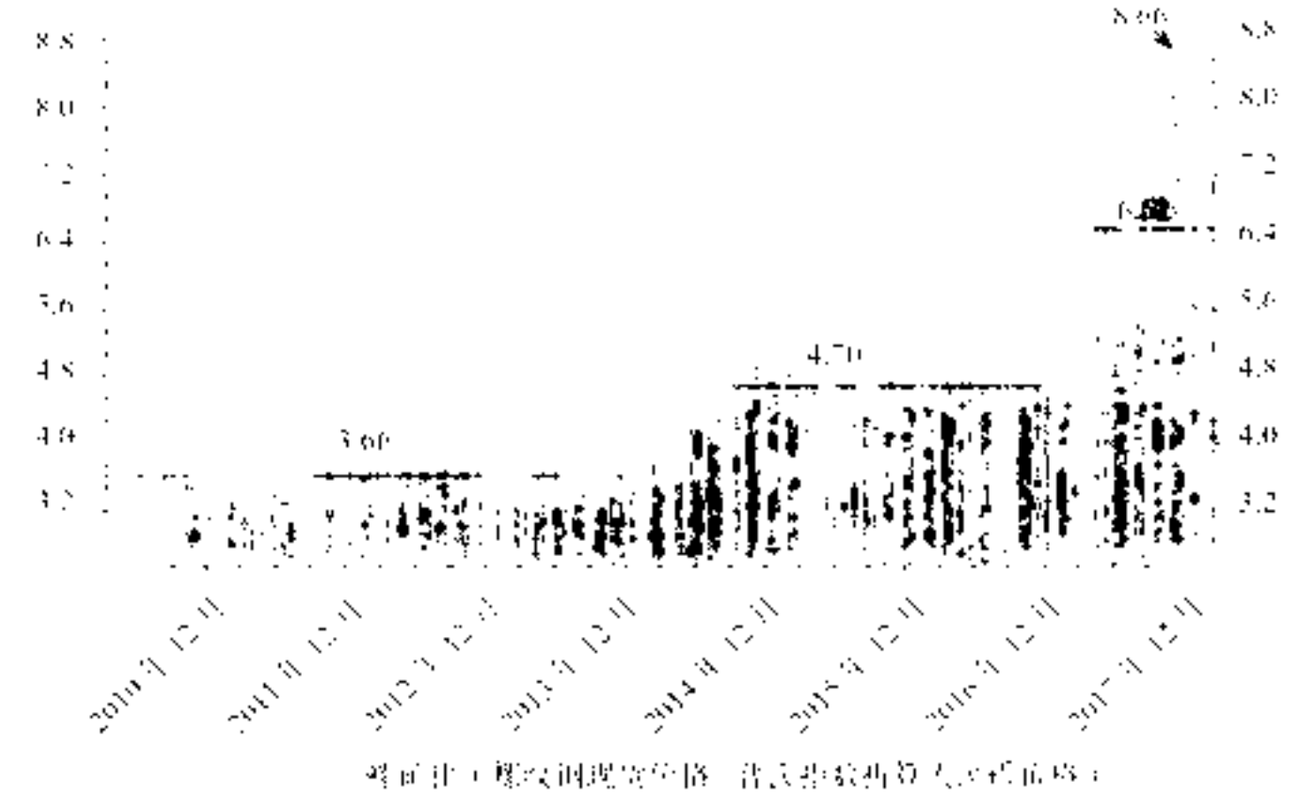


图 3-2　螺纹钢与普氏指数价格比值

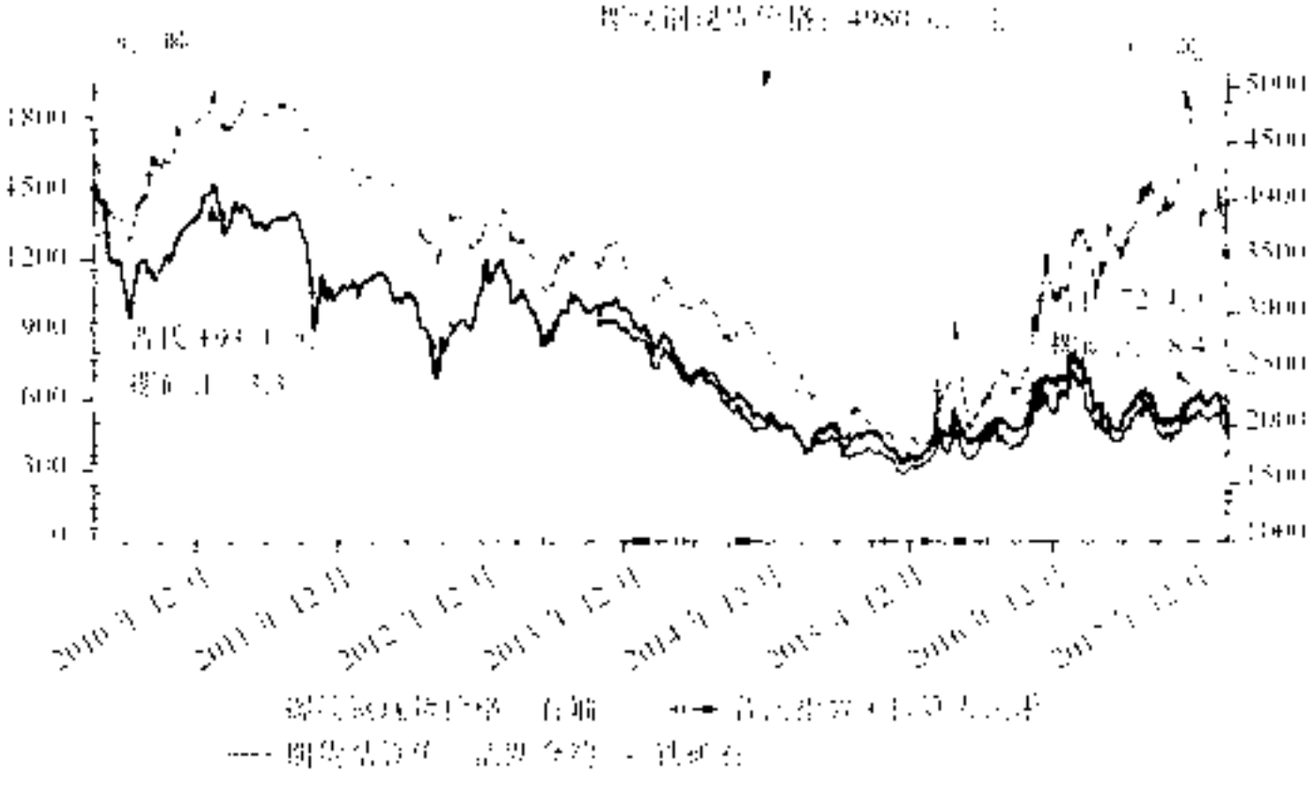


图 3-3　螺纹钢、普氏指数与铁矿石期货价格走势

在现有市场环境下的现货、期货有效性不断提升，期货市场在

杠、高风险、高回报的特点，使得其对监管的要求很高。有效的期货市场监管，无论是在保障金融安全性方面，还是在促进市场稳定性方面，都起到极为重要的作用。一方面，建立健全完善的期货市场投资者适当性制度。适当性制度是保护投资者利益的第一道防线。2040年之前，期货市场上仅有商品期货品种，没有实行投资者适当性制度。随着金融期货的上市，期权产品的推出以及部分期货品种引入境外投资者参与，产品更加复杂，参与主体更加多元，影响市场运行的因素更多，要求投资者具备较强的风险承受能力。在证监会的指导下，期货交易所在金融期货产品、期权产品、对外开放特定品种上实行了投资者适当性制度，严格落实“将适当的产品销售给适当的客户”这一理念，更好地保护中小投资者的利益，为期货期权市场的长远稳定发展提供了保障。另一方面，期货市场监测监控更具有前瞻性，监管更加有力。2015年9月，针对“热钱”快速流出商品期货市场、部分商品期货品种出现交易过热的苗头，证监会未雨绸缪，指导三家商品期货交易所主动采取措施，通过提高交易手续费和交易保证金、采取单一客户单日最大开仓量等措施，大幅提高短线交易成本，提高市场流动性和过度投机的“成交持仓比”指标控制在两倍以下，有效抑制了期货市场过度投机。这也为当2016年大宗商品现货市场剧烈波动时，期货市场能够保持平稳运行打下了良好的基础，促进了期货市场功能有效发挥。

零的突破：场内期权破茧而出

2015年2月9日，我国首个场内期权品种——上证50ETF期权在上海证券交易所上市交易。2017年，大连商品交易所、郑州商品交易所分别上市了豆粕期货期权和白糖期货期权。经过多年的

个机构。市场参与者的风险管理能力提出了更高的要求。各证券期货交易场所和相关期货交易者均有广泛深入的培训教育活动。仅2013—2015年，4家期货交易所有个性化组织开展期权知识培训3300余场，受众达34万余人次；出版了12本期权图书，投放了3000多篇宣传介绍类文章；共有340多家期货公司会员，超过40万客户参与期权的实际交易；制定了股指期权、商品期权投资者适当性制度。这些投资者教育活动的深入开展及投资者保护相关制度的不断建立，为场内期权产品的顺利上市、平稳运行提供了保障。可以说，这是一个循序渐进的金融期权、商品期权和实物交割的期货品种一个完整闭合的产品序列。"期货是现货的衍生品，期权+期货期权=期货的衍生品"，有了期权以后，我国的市场才能称为完整意义上的期货市场。

小荷露角：场外衍生品市场

成熟市场的经验表明，场外衍生品市场与场内衍生品市场是相互补充、共同发展的关系，二者一起构成为实体经济服务的衍生品市场。

与场内衍生品市场的明显特点，我国场外衍生品市场起步较晚。[illegible]我国商业银行开展的衍生品业务，始于1997年中国人民银行批准中国银行等首家试点开展远期结售汇业务。银行间场外衍生品市场则始于2005年，中国人民银行为其发布了一个银行间场外市场务市场务场期交易管理规定。关于加快发展外汇市场有关问题的通知》，在银行间市场推出了银行间远期外汇交易和外汇期权交易。此后，中国人民银行又相继在银行间市场推出了掉期、外汇互换、外币利率互换、货币互换、远期利率协议、外汇期权等产

品。至此，银行间场外衍生品市场成为我国场外衍生品市场的发展主力。

与国际衍生品市场场外规模大于场内不同，长期以来，我国衍生品市场主要以场内的期货市场为主，场外衍生品市场规模很小，仅是期货市场规模的一个零头。但随着2014年以来场外衍生品市场的快速发展，以及2015年股市异常波动后，各类期货市场成交额七成以上的股指期货产品受到严格的限制，期货市场规模大幅下降，场内、场外市场规模的差距不断缩小。在多年金融市场化改革的推动下，不仅银行间市场利率、外汇场外衍生品交易发展迅速，商业银行、证券公司、期货公司相关的场外衍生品交易业开始创新发展，产品从利率类、外汇类逐步拓展到股权类、商品类和信用类。为落实2009年我国在G20峰会上的承诺，中国人民银行主导的上海清算所也在探索为各类场外衍生品交易提供中央对手方清算服务。2017年，银行间市场的利率及外汇衍生品（包括远期、互换、场外期权等类型）成交额一举突破400万亿元，占到利率期货市场成交额的58%，标志着场外衍生品市场已经实实在在地成为我国衍生品市场的一大部分（见图3-4）。除银行间场外衍生品交易外，2017年商业银行柜台、证券公司和子公司场外衍生品交易规模分别为4.3万亿元和6700亿元，期货公司商品场外衍生品业务也经历了开始起步、交易额超过3000亿元[1]。此外，中国商业银行和外资银行推出了众多挂钩利率、汇率、股票指数、商品指数的结构化理财产

[1] 商业银行柜台场外衍生品为场内衍生品的对应概念，指商业银行与客户之间签订的场外衍生品合约。证券公司柜台场外衍生品指证券公司子公司开展的场外衍生品业务，包括证券公司柜台场外衍生品和期货公司柜台场外衍生品。2017年末，商业银行柜台场外衍生品名义本金为43.3万亿元，证券公司柜台场外衍生品名义本金为6700亿元，2017年末，期货公司柜台场外衍生品名义本金为3000亿元。2017年末，商业银行柜台场外衍生品名义本金为43.3万亿元，证券公司柜台场外衍生品名义本金为6700亿元，期货公司柜台场外衍生品名义本金为3000亿元。

品、估计规模在十万亿元左右

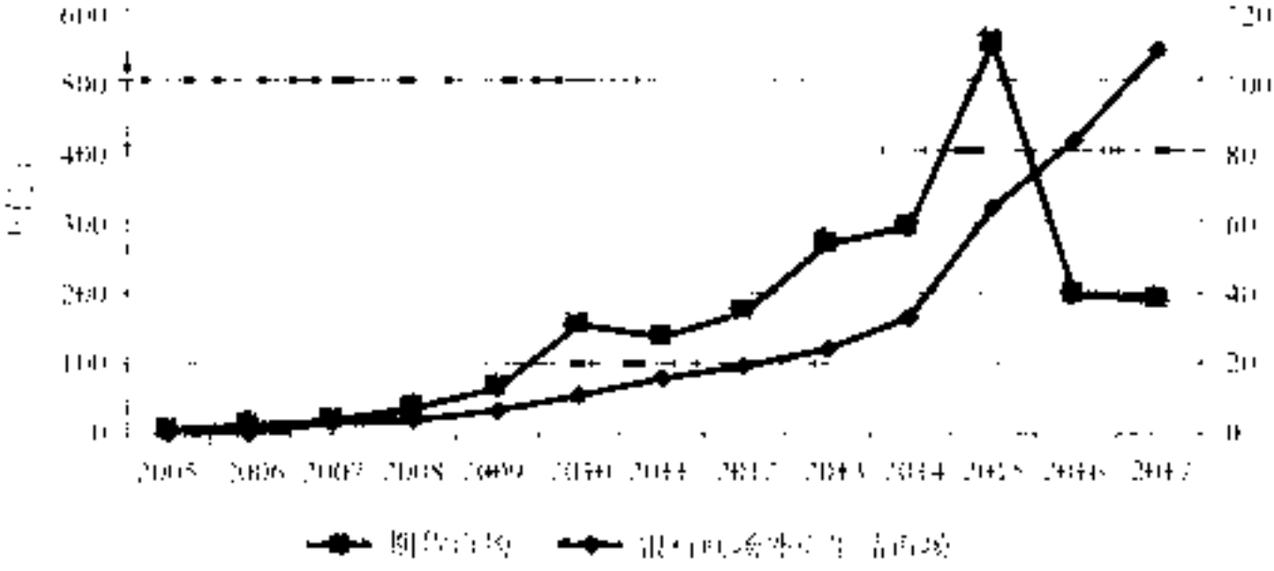


图3-4 我国期货市场和银行间场外衍生品市场发展情况

注：[illegible]

作为资本市场的发展，我国场外衍生品市场的法规制度也在不断完善。从商业银行看，2004年，原银监会发布了《金融机构衍生品交易业务管理暂行办法》，并于2007年、2011年进行了两次修订，这是我国首部关于场外衍生品的部门规章，首次从监管部门的角度对场外金融衍生品进行定义，并对业务进行分类，为银行业金融机构的相关衍生品交易提供了制度规范。2018年1月，原银监会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，进一步强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力。目前，约有70多家银行获得从事衍生品交易的资格。从证券公司看，2011年，证监会发布了《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》，明确证券公司自营账户对冲风险需参与金融衍生品交易外，还可以通过设立子公司的方式参与金融衍生品交易。2016年10月，

[illegible]

2018年5月证监会分别发布了《关于进一步规范证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知》《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》、修订可销售的发布、产化了证券、基金经营机构场外衍生品业务和证券公司场外期权业务的监管

此外，行业协会等自律组织制定的自律规则在场外衍生品市场发展中发挥着重要作用。2009年，银行间市场交易商协会发布了《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（也称NAFMII主协议）。2013年，中国证券业协会发布了《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》《中国证券市场金融衍生品交易主协议》等。2014年，在《中国证券市场金融衍生品交易主协议》的基础上，中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合发布了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》（以下简称《协议》）。这些主协议及自律规则的出台为各类金融机构探索开展场外衍生品业务提供了初步的框架，有助于维护市场参与者的合法权益，明确了交易双方的权利义务

原油期货：开放市场新品种

2018年3月26日，面向全球投资者开放的原油期货交易在上海开市。这个时代意义的、净值交易、保税交割、全球投资者可以用外币作为保证金的实物期货合约上市，是基于中国期货市场国际化的步伐

在此之前，我国期货市场对外开放已经在多个方面进行了探索。一是开展期货保税交割业务试点。期货交易所在保税区设立交割库，货物不出区即可进行期货实物交割。2010年12月，经国务院批准，上海期货交易所在国内首个品种

自动保险交易试点，试点区域为上海自由贸易区。2013 年 12 月，两大交易所先后将上市的期货交易所标准交割品种扩大至其所有品种，试点区域扩大到上海自贸区。截至 [illegible]，天胶商品交易所、动煤商品交易所已先后有 44 家和 [illegible] 家会员单位参与试点。

二是有部分期货品种开发境外交割品牌注册。2004 年 6 月美国日出东方公司在上海期货交易所注册首个境外交割品牌铜杆，目前有 30 个出、8 个 PTA、3 个铝、3 个锌、1 个锌、1 个动力煤等品牌成功注册。有期货交割库将对外输出“中国标准”，更好地满足国内市场对产品品质的需求。三是连续交易。夜盘上线期货交易所对部分期货品种在原有的日盘交易时间基础上，新增了夜盘交易时间，使我国的期货交易时段与国际期货交易时段能够有效对接，以便实现内外价格的及时联动，方便国内投资者更好地管理价格波动风险。2013 年 7 月底前，上海连续交易试点将启动以来，日盘已有 28 个品种推出了连续交易，上市品期货品种总数 [illegible] 个。其中，黄金、上银等品种实现夜盘交易活跃，夜盘交易量占该品种全部交易量的 60% 左右，而 [illegible] 品种，仅有色金属夜盘交易量占比至 50%。四是完善合格境外机构投资者（QFII）与人民币合格境外机构投资者（RQFII）参与股指期货交易。2011 年 5 月，证监会发布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》，明确 QFII 可以参与股指期货交易。中国金融期货交易所 2013 年 3 月，证监会、中国人民银行等时隔发布了《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》，明确 RQFII 可在证券投资额度内，投资股指期货。人民币合格境外机构投资者（RQFII）参与股指期货的一个，参与规则与 QFII 保持一致。[illegible] 具有[illegible]境外资金股指

的期货公司。2005 年，我国期货业在 CEPA 框架下对港澳地区先行开放，2014 年开放范围扩大至港澳以外的与我国签署监管合作备忘录的国家或地区。2017 年 11 月，党中央做出重大部署，期货公司外资持股比例上限放宽至 51%，三年后不设限制。目前，具体政策即将出台落地，"外资系"期货公司有望引入境外股东先进的管理经验、丰富的数据资源和成熟的信息系统，推动提升期货行业的整体竞争力，大型机构及券商期货公司境外布局。目前，证监会共批准了 19 家期货公司境外子公司，期货公司通过境外子公司经营业务触角延伸至中国香港、美国、英国、新加坡等地，为境内期货市场培育潜在境外客户资源。2018 年以来，我国在期货对外开放方面，这些期货公司境外子公司由于更熟悉境内监管规则，率先成为境内期货公司的二级代理商，将境外客户引入境内市场，成为期货市场对外开放起步阶段的重要支撑力量。总体来说，这些政策均出台深化了我国期货市场与国际市场的联系，有助于提高期货价格的国际影响力，但总体上我国期货市场对外开放的程度还比较有限。

境外投资者直接参与境内期货交易则涉及较多，但期货各参与主体承担了我国商品期货市场国际化探路者的关键角色。2015 年 6 月，经国务院同意，证监会发布了《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，并根据该办法，确定原油期货为我国首个境内特定品种。允许境外投资者直接参与交易。2018 年 3 月，证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为第二个境内特定品种。原油期货的上市交易，成为我国首个面向个体投资者的期货产品，这也是我国商品期货市场国际化进程的关键一步。

[1] 2018 年 3 月 26 日，大连商品交易所铁矿石期货上市交易。

[illegible]

2015 年，中国证监会批准上海证券交易所牵头中国金融期货交易所与德意志交易所集团合作在横琴建立离岸人民币计价产品交易平台，并共同出资成立合资公司作为交易平台的运营管理机构。交易平台建立初期，拟推出以证券现货产品为主，包括境外企业发行或境内企业境外发行的人民币债券、股票、以 A 股指数为基础的交易型开放式指数基金产品，以及人民币计价的资产证券化产品。后续根据市场形势并经监管部门批准，交易平台的业务范围可进一步拓展至固定收益产品及其他产品。

立法加速：市场盼望“提档升级”

[illegible]

前面提到，我国《期货法》立法历经 20 年，出台极难。《期货法》一共也就提交过七届全国人大的审议过程，后来出于种种原因，这个法又在十届[illegible]十一届全国人大中列入立法规划。全国人大财经委先后多次成立起草组，分别于 1994 年、2007 年两次形成《期货法》草案，都因条件不成熟而放弃。第一次是因为期货市场尚处于试点阶段而放弃；第二次则因发生了[illegible]金融期货的长假[illegible]。希望今[illegible]期货推出后总结相关经验，再对《期货法》草案进一步修改完善。

从前面的叙述可以看出，中国期货市场发展历史有一条清晰的脉络，即从试点探索一步步推进，实现发展到规范发展、每一阶

投资与期货法律建设相结合，认真总结资本市场改革发展中的经验教训，积极稳妥推进期货市场改革发展，不断丰富资本市场内涵，拓展资本市场外延，促进资本市场健康发展。我国期货市场有一个艰难的发展过程，期货业务长期处于审批制状态。2013年9月，十二届全国人大常委会第四次会议通过了《关于废止〈中华人民共和国期货交易管理暂行条例〉的决定》，为期货法的制定奠定了基础。

期货法，由全国人大常委会负责制定，规范我国期货市场交易行为，推动我国期货市场发展成为国际大宗商品定价中心。主要内容：产生于交易品种价格变化而引发的期货交易纠纷发生后，受害人向期货交易所集中的人民法院提起诉讼；期货交易所集中的人民法院在审理期货纠纷案件时，应当以期货交易所制定的业务规则作为裁判依据；期货交易所的业务规则违反法律、行政法规的，人民法院应当判决无效。

2009—2013年，2015—2017年，中国证券监督管理委员会（简称证监会）与国际证券委员会组织（IOSCO）实施的联合评估项目对中国金融体系的稳定性进行评估（Financial Sector Assessment Program，简称FSAP），都认为中国期货市场的各项制度已经符合国际标准，但对中央对手方结算制度表达了一个意见：认为虽然《期货交易管理条例》中未对中央对手方结算制度作出明确的规定，但证监会以部门规章的形式对中央对手方结算制度作了详细的规定，符合国际标准。

易中，个人投资者的关系中，希望法律规范各方参与期货交易的具体条款；期货经纪机构在中国证监会对其进行风险评估，为客户提供相关的法律文件

此外，证监会作为“期货法”起草领导小组成员单位之一，在参与完善“期货法”的过程中，根据市场各方的意见和相关监管部门的建议，将“期货条例”与最高人民法院对法律中涉及的成熟经验和内容，综合到现在“期货法”草案中，包括场外监管、交易主体、经营机构、期货交易所、中央对手方清算、对外开放、程序合规管理、强行平仓、跨境服务等内容的发展，与过20多年来中国期货市场发展与监管实践的成功做法一起为市场参与者、“期货法”的出台，将为我国建立国际化的大宗商品定价中心提供法律支持和保障。为境内外金融机构及投资者参与期货交易提供法律支持。在中国期货市场对外开放过程中，这会更大地增强中国市场对国际投资者的吸引力和信心，也可以我们不懈努力，才能让中国成为全球认可的定价基准市场。许多专家认为，“期货法”的出台与实，决定着期货市场的功能发挥程度和对外开放深度

期货期货：“想说爱你不容易”

大户对期货的认识，在经历中深化的

每个投资者出现大的问题，或者期货市场比较稳定的时候，大户在期货市场的存在感是非常的多。但一个经济体出现一些问题，期货市场价格波动大的时候，大家习惯对期货市场下批评。其实在前期或者略放大，有个成为“出格子”，这在全世界都是如此。在过去20年的时间里，由于中国期货市场没有出现大的风险事件，

经济功能进一步发挥，为实体经济服务的能力也在逐年提高，已经渐渐好起来了，党中央、国务院也积极支持期货市场健康稳定发展，这为期货市场的创新发展创造了一个非常好的外部条件，就在大家对期货市场发展一片看好的时候，2015年6月，股票市场在经历了一年多的持续上涨后突然转向下跌，3个月后，时间点基本是股指期货交生的指点之中急剧逃逸，成笑不能

2014年下半年到2015年6月上旬，中国股市上涨很快，走出了一波大幅上涨的行情，到2015年6月12日，上证综指盘中最高到5178点，创7年来又一新纪高，不到一年时间翻了一番，市场一派欢歌燕舞，各个证券的营业部门庭若市，股市从6月15日开始一路下跌，到7月8日收盘时，上证综指下跌到3507点，17个交易日跌了1674点，下跌幅度为30%，市值减少25万亿元，一些专家在寻找下跌原因时，把股指期货在下跌中的角色作用突出，有观点认为，股指期货是导致股市下跌的主要原因，在现货与衍生品、股指期货被看到了两轮的交互影响，有学者说，做空股市的武器来自融资融券和股指期货，这些金融杠杆工具成了这轮牛市的杀手，有人说，我国股市本是一个新兴市场，市场参与的监管能力还不足，只掌握金融杠杆工具，在这种条件下，开放金融杠杆工具，无疑给投机客做空中国股市的“恐怖分子”提供了武器，还有人说，要使股市好转，必须关掉股指期货市场，各种言论，不一而足，每次遇到下跌的市场里，股指期货的跌也能成一个因素，但不是主要因素，但也有人认为，由于期货的特殊交易机制，当股票市场大跌时，往往容易成为“替罪羊”，期货市场没有那么大的能量，它仅仅是现货市场的“体温计”，就如人发烧时会知道发烧的体温，但绝对不是体温计，病人也不会感激表

股指期货在这轮股市暴跌中到底扮演什么角色还有待以后更充分的调查和研究来证明。但从国内外期货市场的发展历史看，当现货市场出现问题时，一些人的思维习惯性地认为，期货的做空机制是现货市场价格下跌的元凶，在危急时刻放大镜找期货的毛病。不但中国如此，美国早就如此。1987 年的美国股灾，股指期货市场就被一些媒体指责为导致股指大幅下跌的祸首。1987 年 10 月 19 日，美国股市崩盘，当天标准普尔 500 指数下跌近 20%，道琼斯工业指数跌幅达 22.6%，创下了历史上单日下跌的最高纪录，超过 5000 亿美元，大致相当于当时法国的全部 GNP（国民生产总值）的账面财富消失无踪。芝加哥商业交易所的标准普尔 500 指数期货合约下跌 28%，芝加哥期权交易所的标准普尔 100 指数期权合约下跌 21%。人们习惯将这次股市崩盘称为股灾。时任美国股票成立了以财政部部长老布雷迪（Nicholas F. Brady）为首的总统专门小组，并于 1988 年发布了《布雷迪报告》（Brady Report）。该报告的基本观点是，股市前数是由指数套利和组合保险这两类交易在股指期货与现货市场共同相互作用的结果造成的。报告认为，一些机构为了避免股票下跌的风险，在期货市场卖出股指期货合约进行套期保值（组合保险），大量的卖单导致股指期货价格下跌，使之与现货价格偏离了正常的比价关系，于是指数套利者趁机大举买入股指期货的同时抛出股票现货，由此压低股票价格，而股票价格下跌刺激了更多的组合保险交易，又引起新一轮股指期货抛盘，如此循环，最终导致股市的崩溃。两个构成不认同《布雷迪报告》中关于股指期货引发股灾的结论。芝加哥商业交易所的股指期货市场是美国最早出现的市场，这样我们就有责任将这些想法和观点传递给美国投资者，在传递这些信息的同时，很可能被下大雨淹

1994 年，以诺贝尔经济学奖得主米勒教授为首的 3 位学者进行了一项大规模的调查，得到了一份非常振奋人心的报告，证实了股指期货稳定现货的结论，认为 1987 年的股灾和 1929 年的股灾“前后”并没有本质区别，都是实现合理而正常的现货市场价格与抑制非理性波动。所不是由股指期货市场引起的一场灾难，个体投资者在 1987 年股灾期间普遍出现了下跌，而跌得最快的一些市场价格是在那些没有股指期货的国家。如果说一股指期货是标准化的风险管理工具由交易所或清算所充当两个交易方的中央对手方，通过实施一致的维持金、信用风险极低、结算严格，都可成为股灾的工具，也不是导致股灾发生的罪魁祸首！米勒的研究得出了如下结论：“10 月 19 日的股灾不是由期货市场引起的。纽约股票期货市场（纽约证券交易所）和期货（芝加哥）市场一天众看到价格不致首先发生在期货市场之后！并且时两个市场的处理步骤不同，纽约证券交易所主要负责发展的一个交易单位是标准普尔 500 指数成分股共同组成，因此在 10 月 19 日早晨公开发布的指数计算用到股票价格是上周五收盘的报价，而 CME 的期货价格反映了周一早晨的信息，零售来自组合保险和其他机构的期货合约卖单，确实有部分通过指数套利传递到现货市场，但 CME 市场还是成为了相当于 8500 万股股票的卖出，一时的现象。米勒的这份报告是在世界范围内真正意义上给股指期货所做的正名。此后，诺贝尔经济学家的众多学术研究成果也证实了股指期货对发现现货的贡献。有关股指期货的争议终于消失。

[1] Merton Miller, Financial Innovations and Market Volatility, 1991.

[2] Raman Kumar, Atulya Sarin, Kuldeep Shastri, The Impact of Options Trading on the Market Quality of the Underlying Security: An Empirical Analysis, The Journal of Finance, 1992.

[illegible]10年，香港股市前景，股指期货又遭连累。在1998年的香港金融保卫战中，香港股票和外汇市场受到了由乔治·索罗斯（George Soros）为首的对冲基金的攻击，股指期货也被牵连其中。对冲基金的基本思路是：卖在股票期、现货市场上抢先大量卖头寸，再通过攻击联系汇率制，迫使香港特区政府提高利率导致恒生指数下跌，进而影响恒生股指期货下跌，同一步步发港币获得巨额利润，而人造性循环，从而获取暴利。最终，在香港特区政府的强力干预下，对冲投机资本任务破产。事后，部分人认为股指期货是本次金融风险的祸源，假如没有股指期货，索罗斯也不会有机可乘。这种说法一点都不对。实际当时还没有股指期货的时候受到东南亚金融危机的影响较小一些是，现在当年还没有股指期货的被亚洲金融危机波及的时实际地区，例如中国台湾地区，也依然被影响的时候有些损失。如果台湾地区没有股指期货的话，股市也应该下跌。因此，1998年香港金融危机中需要审视的是风险管理机制是否完善，而且将危机的原因归结于股指期货一事实上，索罗斯之所以敢于发动攻击，也正是因为宏观经济恶化，监管体制漏洞，产品自身缺陷，投资者自信过[illegible]等方面内部优势等因素，要控制"大鳄免疫"的现象，必须从制度、监管、产品设计等方面入手，采取合理的措施，确保市场安全平稳运行。

在此之前的1988年，日本推出了日经225股指期货，一年以后，日本股市崩盘；1996年，韩国的KOSPI200指数期货推出后不久，股市也陷于下跌，全年跌幅达20%；1998年，中国台湾地区的台湾加权指数期货推出后，也陷于了不久之后的股市大幅下跌。部分国家把引入指数期货一味归咎于股指期货产品引起的经济动荡不得不说是股市下挫的直接推手。日本推出股指期

货之时，经济空前繁荣，房地产、股票等资产价格疯狂上涨。随着1989年日本货币政策转向，资产泡沫破灭，股票市场从高位快速跌落；韩国推出股指期货时，虽然其经济迅速增长，但外部危机与史无前例，股市也在1995年下半年开始暴跌。在全股指期货上市前有哪些改观？中国台湾地区推出股指期货时，亚洲金融危机的影响还没有完全消退，经济不景气。由于受日韩一这些经济因素和股指期货上市的“为鸡”，容易让人产生股指期货能助股市一臂之力的印象。即使到现在，从世界各多市场看，一旦股票市场大幅下跌，股指期货市场很容易被指责。

大量案例及研究都表明，股指期货并非导致股市低迷的根源，需要考虑所在国的经济环境、制度是否完善、经济是否存在泡沫等多方面因素。股指期货市场具有价格发现功能，它对宏观经济形势的变化较现货市场更为敏感，交易快捷、具有较低的成本、投资者倾向于首先在期货市场交易，因而股指期货价格才会引起市场的广泛关注。不仅仅是股指期货，历史上每当大宗商品市场价格发生大幅波动时，政府人都习惯的首先就是期货“背锅”。2005年国内商品期货市场刚刚试点4年多，有些大宗商品价格出现持续上涨，许多人认为是期货市场把价格炒高了。没有关掉了事，标银油等一些期货品种上市交易。标银油期货分别在2004年和2010年恢复上市交易。2040年，当棉花价格大幅波动时，有人建议把郑棉花期货市场、关掉棉花期货的声音又起。

这些都说明，由于期货市场的特殊性和前瞻性，人们容易将它提前反映的现货市场的问题，当成期货市场本身的问题。当然，操纵市场等违法违规行为除外。一句话，有人将期货市场比作现货市场的“体温计”，它能够反映现货市场的体温高低，但不能改变体

温本身。期货市场这种功能的隐蔽性不为一般大众所知晓，因此一旦媒体有评论，往往会误导舆论，形成一些不正确的认识，尤其在股指期货市场更明显。因为商品期货市场的参与者少，而且现货价格本来期货价格透明，没有一个与期货价格进行比较的公认价格，除了国家对粮油糖等商品比较关心外，投机者一般不持有现货，投资者数量有限，公众的关注度不高。股指期货就不一样了，股票现货和股指期货价格都是公开透明的，两个价格的高低每时每刻都一清二楚。我国股票市场有3亿的自然人开户数，至少1亿人在参与股票交易。而期货市场只有120多万的自然人开户数，其中仅20多万人开户参与股指期货交易。如果这两个市场的价差拉大，或是股票市场价格大跌，直观上最容易认为影响股票市场的因素就是旁边这个规模微乎其微的股指期货市场，而且不是10%的保证金下的操作。有专家学者发言做出所谓"专业性"评价，在市场吸痛往错中重效的分析下大的散户群体的情绪就很容易被调动起来，股指期货就成为千夫所指，万众鄙夷的"靶子"了。

今天中国经济已经是80多万亿元的经济总量，是世界第二大经济体，股市市值最高时也达到了70多万亿元。二者都紧随美国之后，期货市场也有了57个品种，2018年以来期货市场每天的交易量都在800万—1000万手，成交金额每天都有5000亿—8000亿元，股指期货在2015年曾经一度每日名义成交金额突破3万亿元左右，也曾受股指异常波动影响，中国金融期货交易所采取了提高保证金水平、降低投机持仓限额、限定日内投机开仓标准及调整交易手续费等一系列严格管控措施，随着这两年股市企稳，这些临时性限制措施也在逐步退出。目前，股指期货市场日均成交500亿元左右，不到高峰时的2%。股指期货十年以来的市场运行实践证明，

商有限指期货与股指期货市场的联动越来越强。两个市场相互影响，相互作用。现货市场的主力合约与期货市场、期货市场的主力合约与现货市场、市场的各个品种，复杂性更大有，这就给了对市场理解与分析的难度。提高了对风险防范与管理的要求。这既是中国金融市场改革开放的成果，也是走向完善和成熟必经的过程。在这个阶段，从总体上看，大部分投资本市场的指数多少对银行体系的稳定，因为资本市场更加开放透明、容易有利调控。散户投资者参与股票交易的大众心理，这与我国的管理和有很相关。在2015年股市异常波动，许多人对国富资金在动机之中，有我国相当，使得在不安定时的交易行为进行理性分析，对自己的风险管控有各种好处。一旦掌握把握好与指数指数，就能够使大部分投资者的指数指数，获得他们的广泛认同，与理论的大规模实验有关于

从全球股指期货市场30多年的发展历程看，美国是一个成熟市的一百年来，随着股指期货产品的完善和市场环境来事的提高，许多大型在不断为其主力。当然，包括股指期货市场在内的我国期货市场也存在这样那样的问题，和这些问题不是期货市场交易机制的问题，而是我们在建立、发展和利用这个市场过程中有不同交易者不成熟，市场制度不完善，经验和管理能力不足的问题。无论是市场参与者，市场组织者还是监管市场监管者，都有许多东西要去学习，有许多问题要去解决，需要从各个方面纵向的对期货市场的认识管理与认知。事实上，期货市场是我国社会主义市场经济体系，金融市场体系一个不可或缺的重要组成部分，这点在前已经

对期货市场的认识，在这里我们首先一起来听听歌曲的名字——"想说爱你不容易"

第四章

颇具特色：中国期货市场创新之路

台湾有位作家讲了一个让人难忘的故事，说的是1945年日本投降后，美国军舰装运国民党第70军到台湾接受投降。这些刚在大陆各地经战、被俘不久，没有乘过海船的军人一上船，就受到了美国大兵的热情接待。美国大兵拿出自己省吃的罐头食物，中国兵端起从未见过的“黑乎乎的东西”，找尝先口，美国大兵大声叫好，原始海混一起，吃船摇晃，第70军的士兵开始呕吐不止。中国兵说，头昏脑胀，是起先落。铁锈的臭味自外面入，咖啡的苦味由内而外，大翻地覆，船动神摇，叶到肝胆俱裂，五不能止，吐得死去活来。美国大兵很是错愕，搞不清楚中国人为什么会这样。这些被俘人的台湾哪里知道中国人千百年来的生活习惯是喝茶，这些没见过世面的士兵喝不惯咖啡。这个故事告诉我们，美国人认为好的东西，不一定适合中国人，适合西方人的不一定适合东方人，就像中国人习惯吃西餐，开始也许适应不了，时间一长，咱们的胃就不干了，大鱼大肉地吃着中餐厅就关了一样。我们在学习和借鉴西方经验时，要结合实际，不适合自己的路，“削足适不合脚，自己穿着才知痛”。

我国一宪法一明确规定：“社会主义制度是中华人民共和国的

根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。我国期货市场建设与发展是在中国共产党领导的社会主义制度下进行的。在政治、经济、文化背景以及经济发展阶段上与西方资本主义制度的欧美我国期货市场从诞生之初，就面临着与西方市场截然不同的环境。我国改革开放是从计划经济向市场经济转型的背景中，对原先的计划经济体制进行渐改革的。同时，我国也是一个新兴市场国家，发展不成熟。因此，既具有发达经济体制中的一些问题，新兴市场国家发展中的一些问题，特别在我国实现由计划“两次扭转”的背景，增加了我国期货市场建设的复杂性，很大的挑战性。这些问题需要我们在坚持中国特色社会主义制度的前提下探索性、创造性地去解决，这样就必然形成具有中国特色的期货市场在学习借鉴西方的同时，融入了中国情，形成了一些不同于国际市场的特色。

政府使劲：市场建设初期之动力

1979年冬，国务院一年多的我国领导人邓小平访问美国，在休斯敦参观的航空航天中心以及时答美时报华盛顿的提问时，记者曾多次表示，美国的很多东西是中国可以学习的。和平等，我国期货市场的开拓者与建设者在政府指导下开始学习美国考察学习。

没有国家的倡导与支持，就没有今天的中国期货市场。我们我们的期货市场是从美国等西方国家学来的。和国际市场相比，我国期货市场从一开始起步时，就与发达西方国家期货市场表现出一定的差别。我国期货市场是在政府主导下建立的。改革开放前我们是计划经济体制，资源配置由政府主导，实施计划生产、计划分配，流通和消费一没有商品市场，国家定价，也没有流动价格改

动，也没有企业套期保值需要。自然也就不需要期货市场。改革开放后，政府提出发挥市场经济、期货市场是市场经济的重要内容，即就按照“摸着石头过河”的思路先搞试点吧。

我国的改革首先在农村取得突破。20世纪80年代初，家庭联产承包责任制在农村普遍推行，农业生产经营从计划经济体制的统一束缚下解放了一个亟需市场的缺口。农民生产的农产品由以进入流通渠道，作为商品在市场上由供销社收购直接买卖了，这为期货市场的建立创造了条件。期货市场就直就是从农产品流通体制改革起步的。当时有许多境内外专家学者为中国改革开放积极献策，其中有一些人对期货市场有研究。1988年初，国家有关方面在北京组织了一场市场经济研讨活动，有位香港专家做了一个有关期货市场交易的报告。活动结束后，该报告的录像和文字整理稿被送给了国务院领导参阅。同年2月10日，有了报告的李鹏给当时的国务院发展研究中心主任马洪同志写信：“请考虑建立能组织我们同志研究下国外的期货制度，运用结域内的副食品购销，特别是大路蔬菜和猪肉，保护生产者和消费者双方利益，保持市场价格的基本稳定”。同年3月，李鹏代总理在七届全国人大一次会议上做政府工作报告，提出要积极发展各类批发贸易市场，探索期货交易。1989年4月16日，国务院发展研究中心等单位组成的“期货市场研究工作小组”，提交了在我国试办农产品期货市场的初步方案。3月15日，马洪等人向李鹏写报告说：“根据您关于研究国外期货制度，进行期货交易试点等的指示，中央一体改委和商业部共同进行了研究与试点准备工作。最近，结合河南省政府需要，结合整顿工作需要，今

年在郑州试办粮食批发市场，以摸索这方面的经验"目的，为了推动试点工作，需要明确试点组织主管由商业部负责、体改委、发展中心、农村中心等单位组成配合进行政策研究"于月，在当时的商业部牵头下，相关业务部委向国务院上报了关于开展期货交易的方案1989年10月10日，商业部等九部委联合向国务院上报了开展期货交易的请示，获得国务院批准"1990年7月27日，国务院发布了《国务院批转商业部等六部门关于试办郑州粮食批发市场报告的通知》，期货市场试点单位正式挂牌成立"10月12日，郑州粮食批发市场作为我国首个期货交易试点市场开业，迈出了中国期货市场发展的第一步

随着改革推进到城市、生产资料价格改革成为城市改革的重要内容"有农产品期货起步的初衷，一些最早期货思想启蒙"2012年，原国家物资部总经济师，全国政协委员宋德生在上海期货交易所的专题"家谈"上回忆了中国商品期货产生的动因"他说，物资部是我国负责生产资料供应的主管部门，当时的物资部长邹家华对我们有计划生产资料价格改革主张思路是对的，而期货交易是我们想到的办法之一"筹备建立金属交易所有期货交易就是为了生产资料价格改革的需要"宋德生说，开始时考虑选择有色金属作本是到转为商品期货产品，主要考虑国外没有到材期货交易的经验，而有色金属期货有经验，纽约等国外期货市场上都是比较成熟的交易品种"他说，"1988年就开始筹备上海金属交易所，但在上海却没有物资局负责"有关有物资实现建立场所，随后发挥人员大量经验学习和考相探索，接下来就是选择会员和准备交易"这里有些事非很有趣"一是

组织会员大会，那时大家对期货的认知非常少，了解铜的也大多是对期货的本良印象，根本没有企业主动入会。于是我在时任于个国有色金属公司经理会，要求各公司个部门入期货交易所会员，后来拥有生产地的企业为纷纷入，物资部还在北京积极指导中央各个部委对口物资部门的公司加入，这样才组成了第一批会员。是关于申请第一笔交易、指定于会员注册后，就准备开业于，哪是开必就要有交易，如果没有交易，成立交易所还有什么意义呢？为了保证开张第一天就有交易，我给上海物资局主管有色金属的一位副局长打电话，要求他准备4.5万吨铜，然后，第一笔交易报价1.65万吨，这样哪就开牌交易3.6万吨，就这样完成了第一笔交易。当时的物资部长陈通年给交易所报名吗上海金属交易所个会大已经走上海期货交易所的一个部分了，按照经教金属交易所的方式组织了会员制，会员大会和理事会，关于需要多少家会员，也是按照确定的，开始准备特选择了30家，后来经上海市计委修改扩大为60家。关于会员的构成，同志中大家认为一定要把全国的有色金属生产企业，生用企业和流通企业都发展进场，"一分大手"，集中交易，上海金属交易所成立后，第一批会员43家，到1993年底，发展到62家，分布在全国18个省市，其中流通企业最多，有42家，生产企业16家，另有4家金融企业。

我国期货市场是国务院相关改革试点机构和经济主管部门负责推动建立和发展起来的，没经验，没大懂，一开始不知道该如何管理，如何发展试验，没有具体的考虑，也没有明确的监管部门，结果国发展不到两年就出现了许多问题。为此，国务院于1992年10

[illegible]的运营主体的运营会员制机构，运营会员即原始权益人。我们的期货交易所名义上都有会员制，又有公司制，比如中国金融期货交易所就是公司制，但实际上是政府的一个下属机构，这完全与西方国家不同。目前有关期货市场主要法律体现有各种各样的看法，有一种观点认为应该学习西方搞真正的公司制交易所，而且还应该成为非营利公司，也有观点认为，在社会主义市场经济体制下，期货交易所的体制不一定要照搬西方模式，还是应该立足中国国情，体现中国特色的会员制原则[illegible]对交易所怎样改革还在研究之中，应经过充分讨论，用改革的办法解决其在运行中的问题。

在交易所治理结构方面，我们的期货交易所有形式上借鉴于西方的股东、董事会结构，成立了会员大会，理事会等，但中国的会员制、会员大会、理事会等完全不同于西方。最典型的是美国式市场成员自治中，期货交易所在公司制改造之前的100多年时间里，完全是商人自发形成的互助组织，仅有极其的自律自治商人行使监督职责，一个组织来规范保护自己的行为准则。自律管理每个成员的行动，维护行业共同利益。会员制是从西方自治传统中产生的，会员席位可以继承、出售等。美有市场，有行政，从英国来的银行家把英国的自治制度与美国的市场自治结合起来，形成交易所自治性的会员组织。在中国，交易所会员制是直接从西方把会员制的"会员"拿来，"理事"是政府以行政命令的方式要求一共拥有个就会有"会员"。因此，我国期货交易所的会员制是按我国国情改造过的会员制，这段历史说明，没有政府出面组织，在这个市场经济气候还很弱的环境中，期货交易所是难以存在下来的。

西方的期货市场是现货市场发展到一定阶段，在市场参与者之间自发产生的，从开始到现在来很长一段时间内，投资都未参与西

场的建立与发展。在美国等西方国家，政府介入期货市场的目的是[illegible]。美国政府在每个交易所期货市场都派驻一个代表，监督交易所[illegible]。美国政府对期货市场的监督[illegible]。美国的[illegible]名[illegible]。全部期货交易[illegible]。[illegible]。政府对市场[illegible]。20世纪70年代[illegible]。美国为明确市场[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。

我国建立发展期货市场经历了一个从无到有、从试点到规范的过程。我国期货市场是改革开放和经济体制改革不断深化的产物，是适应[illegible]。我国期货市场的建立和发展中经历了一个[illegible]。我们先[illegible]。[illegible]。

价格双轨：探索之艰难起步

[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。

分的产品可以由企业在市场上自主定价销售。这样在中国的生产资料上出现了两个价格，一个是国家计划确定的价格，一个是市场决定的价格。市场价格由供求关系决定。当时生产资料普遍紧缺，钢铁、铜、煤等，其市场价格往往比计划价格高出很多。在文章此，思源 1988 年 8 月，我在《经济日报》上写过一篇文章，揭露一些"倒爷"利用关系批条子，获取倒卖的市场价与计划价之间的巨大价差利润。那时确实有一些有办法的统称为"倒爷"的人利用"双轨"价格中种　获批在我国生产资料流通领域，出现了这样一种商品不同价格的"双轨制"现象。由于出现了一部分由市场定价的商品，国家支持期货交易应该利用这部分市场化定价的商品进行期货交易试点。一般来说，期货合约的设计必须基于现货是市场化定价的商品，并且有一定的市场化规模。在价格"双轨制"下，商品市场化定价与计划定价并存，市场化定价的部分并不多，这就是我国期货市场建立初期面临的实际情况。当时我国商品流通体制改革的设计者和探索者想要找到一种替代商品计划流通与计划价格的方式，这样期货市场就被一些专家学者推荐为替代选择之一。我讲三件事。

第一件事与干散货品期货有关。这是发生在计划中国生产资料计划分配的国家物资系统的故事。20 世纪 80 年代中后期，国家一直有考虑商品价格改革问题，如何突破国家计划确定商品价格的旧制度，让市场决定商品价格。改革者们大胆探索，推动了商品"价格双轨制"的渐进性改革。到 80 年代末期，一些经济学家建议加快"双轨制"向市场决定商品价格的"单轨制"并轨，并提出了要在价格改革上"闯关"。当时的国家物资部长柳湘年想把钢铁期货

[1] 参见：《今年价格改革"闯关"——"价格双轨制"与生产资料市场》，《经济日报》，1988 年 8 月 20 日。

市场来推动经济发展。未能生动记录，我国期货交易所的最主要目的是以目标经济和市场经济建设。"时间"到底是，十年中的衡发其他金融等物资都发挥较大支持作用。每个时候，一个年度交易多少电话，多少时间，多少电脑我，我们都的年报品是，完全是目标经济模式，成为期货交易所就可为了能成为为年产品特点，市场经济的典型，期货交易所首先市场经济与共享发展，当时为个期交易所成立时，期货交易所是"中国目前外有地个属实行路线"。为什么称"交易所中交场所"？一方面，建立期货交易所的目的是想申破目标经济的藩篱，建立真实反映供求关系的市场机制；另一方面，交易所的发展又受到目前行经济体制[illegible]。"上海金属交易所的名称表明，中国的物资管理正从高度计划的产品经济主义市场化职能转变，外部政策环境还有很多未知，改革行动是必然困难，因发[illegible]系列制度性创新[illegible]改变[illegible]管体系，期货市场将很难建立与发展[illegible]。没有国家政策支持，完全不可能有真正的期货交易[illegible]。"我国有专门管理金融的政府性构[illegible]，中国期货监督管理委员会，主管期货交易所[illegible]。期货法第[illegible]条规定，[illegible]期货交易所应当履行[illegible]，[illegible]，[illegible]，

如导师在当时的情况，最初参与期货交易时，大户们没有想到会因保值，特别想在市场销售中避免的因素，利用价格发现和套期保值来回在企业经营管理是后来的事情了。

第二，与农产品期货有关。这是发生在上海粮食系统的故事。20世纪80年代，国家开始对粮食流通体制进行改革，要逐步放开粮食流通，让大我们是国家统一的计划组织粮食流通的，粮食放开后怎么流通？个个都在想这个问题。不少人认为，粮食也像其他商品一样，粮食价格市场化的关键是"要找到一种替代计划流通的方式"。上海粮食局有个处叫粮食期货市场有五年经验的干部提出一个建议说，各地都在搞贸易中心，能不能把贸易中心搞成形成全国粮食流通的交易市场，替代计划流通呢？他心中的这个"交易市场"，其参照物就是美国芝加哥期货交易所。他说，能不能把一个类似芝加哥期货交易所那样的粮食市场，搞成会员制，在场内公平交易，场外不能随便交易，让这个交易市场成为粮食放开后替代计划流通和计划价格的方式。那时，上海正在改革开放中央根据支持上海大规模、高起点的要求，决定建设浦东新区，在浦东建立大型粮食贸易市场，像美国芝加哥期货交易所那样开展现货交易和期货交易，发挥上海在贸易中心的作用。上海市政府和当时的国家经济部都很感兴趣，最终采纳了这个建议。于是在1993年初，经国务院粮食批发市场之后，上海粮油交易所正式成立，开始农产品期货交易。第一批进场会员有43家，分别来自全国14个省市。首批上市交易的期货品种有三个农产品，小麦、大豆、玉米、棉花、胶合板、绿豆七个品种。第一个类品种一年来的期货市场清理整顿中，上海粮油交易所于1999年重新开业了上海期货交易所。

第三，与石油期货有关。这是发生在中国上海大上海期货交易

既的上海石油交易所的故事。20世纪90年代初，石油品还是计划管制的背景下，期货市场如何来，全称怎么交易呢？期货合约的标如何选择呢？石油和有色金属一样，也是实行价格"双轨制"，可以拿国家计划外石油产品作为期货标的物。若在上海石油交易所的负责人杨景民和记者当初的设想一样顺利，改革开放以来，国家对石油流通体制进行了调整，当时石油价格每桶3-4美元的时候，我们的油价为每吨400元，国际原油价格行情已经涨到20美元左右了。大庆油田的原油还是国家计划价格每吨400元。改革后，原油和成品油实行"一亿吨包干制"，不管国际油价高低，计划内的石油按统一价格、统一销售、统一配置、统一流向来执行，但超过一亿吨的产品部分，可按照国际价格出售，通行机制，所以当时石油计划委员会和石油开发基金成品油还实行"收率包干"，当时炼油环节总收率时超国家要求水平，国家要求炼油厂产品总收率为90.5%，而实际为92%以上，节约的部分也可以按照国际价格出售，由于石油开发基金这两项加起来大体有1000万吨市场化的石油资源，这部分市场，实际石油系统期货标的物就是这部分超产及节约下来的计划外石油，理论交割的总量在2000万吨石油限度内，时以动用这部分资源来进行石油期货交易。这个石油期货市场就构思来于1994年4月，由于石油流通体制方案遭混乱，市场无序的状况，国务院批转国家计委，国家经贸委《关于改革原油、成品油流通体制的意见》，在原油、成品油实行统一计划分配、没有统一定价、石油流通全部按计划轨道收，计划定价和市场定价并行的"双轨制"在石油产品上更突出出来。此时，石油期货上已经有了存在的价格，国际

[illegible]

[illegible]

[illegible]

机制目标，控制经营成本方面也以主任每时每刻都面临更多的竞争和市场变动风险。期货交易所更是这样一种组织，它标准的发现价格、为的企业规避风险，也就控制经营成本、确保期货交易的目的。期货市场自律管理一步发展的基础。

另类市场：散户多、合约小

我国期货市场是以散户为主的市场，也为一个是机构投资者市场、散户很少。

为什么我国期货合约比伦敦的小，2004年下半年，当我们的期货交易正在起步、如火如荼的期货交易时的时候，铜期货合约的交易单位是每张交易单位是25吨，一张标准合同交易的大约我们说、20世纪90年代末，上海金属交易所成立时就有色金属期货交易。那时候我们期货交易的学习，时候它们的铜、铝期货合约，合约的交易单位也是25吨，一张标准合同交易一个月。发现国内市场没有能够参加交易所那样的机构投资者参与交易，交易者大部分是国内的中小资格的散户、自然人+投机者，合约交易单位太大，资金的量太高，单个交易占用资金大多，交易不起来，以铜200000元吨为例，按5%的保证金计算，约有一个25吨一手的合约，需要资金25000元，而约有一个5吨一手的合约则只需要5000元。为了活跃交易，增加流动性，交易所就把从时候来的期货合约进行了中小式改造。1996年6月，上海金属交易所按照我国期货市场散户投资者多的实际情况，将交易单位改小成5吨一手，但交易单位仍然

[1] 参见：中国证监会研究中心专题报告：《中国期货市场发展报告（2003-2004）》，上海财经大学出版社，2005年。

[illegible]

[illegible]25[illegible]。[illegible]，这主要是考虑到中国现货市场的实际以及[illegible]方面的[illegible]。[illegible]，交割者将 5 个交易单位合成 1 个交易单位[illegible]。这一[illegible]，铜期货交易投资活跃起来了，流动性多起来了，套期保值的企业越来越多了。这种改进和创新[illegible]了期货和企业和中介投资者的需求，又会[illegible]企业[illegible]的交割。

这个结合中国[illegible]的发展[illegible]成功的[illegible]个大 1 号期货交易所[illegible]除是国际上交易最[illegible]的[illegible]的商品期货品种，也是中国期货市场功能发挥[illegible]的品种之一。2004 年 5 月 28 日，有第一届上海[illegible]金属市场论坛，中国有色金属工业协会会长康义说，1995 年底中国有色金属工业总公司和[illegible]签订发文，将上海金属交易所的期货合约[illegible]平均价作为定价[illegible]。此后[illegible]，[illegible]现货的交易一般都会参照期货市场的价格。当天[illegible]台发言的智利矿产部部长[illegible]介绍说，2004 年智利 80%的铜出口[illegible]中国，出口[illegible]近 85 万吨，其中 56 万吨[illegible]品牌的铜在上海期货交易所交易。[illegible]为一个世界性产品，[illegible]为上海期货交易所发展金属市场[illegible]非常关注的[illegible]。他又说，[illegible]，这里的交易将会在伦敦的金属市场[illegible]的[illegible]市场产生[illegible]影响。[illegible]有关数[illegible]提供的[illegible]，[illegible]上海期货市场的[illegible]能发挥得不错！[illegible]，伦敦金属交易所比[illegible]上海期货交易所[illegible]期货类似的合约[illegible]，[illegible]，[illegible]。他的说法是，因为中国的[illegible]未来[illegible]要[illegible]大，伦敦[illegible]交易所来自中国的[illegible]越来越多，为了[illegible]中国[illegible]客户的[illegible]，上海推出[illegible]类似上海期货交易所的铜期货合约[illegible]也[illegible]此一时彼一时矣！类似铜期货的[illegible]与在中国[illegible]期货交易所[illegible]业存在[illegible]

[illegible]

不仅仅是上海的有色金属期货合约价格小，我看几乎所有期货合约都比国外成熟市场相应的合约小。在市场经济搞得比较好的国家建立和发展期货市场并不容易，找到市场流动性的提供者实际是一个大问题。因为早期金融机构相比有企业参与期货市场时产生对冲，政府发文要求它们从这个市场退出。市场没有了机构投资者，只能引入个人投资者。而个人投资者的口袋也经不起折腾，而外在审批监控较强的中国大还没有形成一个高效的期货市场下套保投机。但国家主导的改革又需要建立和发展期货市场，没有人参与交易，就没有市场。期货交易四有没有制度问题，就是"散户到底适不适合参与交易"的问题。如果不能，那期货市场的参与人员谁？当时以及现在的交易所主要是企业法人参与交易。其中大部分是来自相关行业的。就期货交易的原理来讲，这部分主体进入市场主要是为期保值，管理风险的，那么谁是对手方？他们主要投机者。那投机者？当时这还是个贬义词，现在好一些，但也经常受到质疑？又是谁？上穷根油交易所的筹备者带着这个问题，到处问投资家，调研之下，他们感到，要在中国实现期货市场的功能，必须有数量与纯的个人投资者加入。但在那个时候，只有证券市场有个人投资者，要让个人参与商品期货交易是有难度的，因为从事商品交易必须有营业资质，于是生产提出，农产品的生产者与农民个体户农业生产个体不包括，应考虑他们的保值需求，其实已经进入了一些有关部门制定，现民中明确了自然人作为客户可以参与期货交易（2005年）可以，但主席的政策会形式发布的，上面提出商品交易所管理暂行规定，中明确规定，"具有法人资格的单

[illegible]具有完全民事行为能力的公民，可以客户名义在交易所会员的代理机构开立账户，参与期货交易"，使得自然人参与期货交易具有了法律法规层面的效力。自然人来了，他们并不富裕，为吸引有余钱，有兴趣投机但并不富裕的个人参与交易，期货交易所就把单一机构投资者市场上的铜类期货合约拿来改革，比如前面提到的铜期货合约就由每手25吨改为每手5吨上市交易，降低交易成本以适应国内有投机需要的个人[illegible]与两方市场相比，无论是农产品期货、工业品期货、能源期货，还是金融期货，实物合约的单笔量都比我国要大几倍甚至几倍（见表4-1）。如芝加哥期货交易所的大豆期货合约单笔，是大连商品交易所大豆期货的13.6倍；中国金融期货交易所的沪深300股指期货相比芝加哥商业交易所的标准普尔500股指期货相比，后者的合约单笔是前者的3倍左右（沪深300股指期货合约单笔成交金额大于迷你标准普尔500股指期货合约单笔）。我们是名副其实的小合约。[illegible]，相较于我们的商品期货交易量排名靠前是按照手数来统计的，如果按照交易额来排名，我们的排位要退后。

表4-1　国内外代表性品种期货合约规模对比

	中国	国际代表性合约
[illegible]	[illegible]手	[illegible]手
[illegible]	[illegible]手	[illegible]手
[illegible]	[illegible]手	[illegible]手
[illegible]	[illegible]手	[illegible]手

[illegible]

回顾历史，我们看看美国期货市场成立之初是如何通过类似的

[illegible]期货市场是从芝加哥的粮食商人的贸易集市发展而[illegible]市场开始，指买卖者在市场的流动性由[illegible]集现货市场时的非组织市场。不论发达多远的流动性，商人在自家的[illegible]于1848年，芝加哥期货交易所[illegible]的商人开发的一个集中现货、中远期合约交易的场所，不仅[illegible]的期货市场。1865年，芝加哥市场出现了[illegible]的期货。由此吸引投机者进入了期货市场。由于芝加哥期货市场[illegible]多、场内大、国际化、吸引了各地的投资者。[illegible]参与投资机构成为了非会员保值者的中介方。在交易所内[illegible]交易，一部分高额会员加入投机者的行列。[illegible]建立时期，商人不能进行期货交易。由于出于一些风险[illegible]与期货交易的银行、信托公司、证券公司、证券公司[illegible]场、禁止进行期货交易。从[illegible]期货商、金融机构现在[illegible]期货交易都[illegible]限制的。会员保值的企业没有[illegible]场缺乏流动性，这[illegible]。投机的理由的自然人或[illegible]。长期以来，我国期货市场的投资者结构基本上是会员保值客户和散户投资者。基本没有[illegible]机构等性质的投资者。自[illegible]年[illegible]条”才明确规定，允许符合条件的机构投资者[illegible]为目的进行期货的[illegible]。一些证券[illegible]证券公司[illegible]开展[illegible]交易。[illegible]证券公司可以[illegible]期货交易。[illegible]自然人投资者。总体来说，[illegible]期货市场[illegible]。

期货合约是[illegible]。期货合约[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]投资[illegible]为主的投资者结构，决定了我国期货市场投机性强的特点。[illegible]，我国期货市场大约有[illegible]万投资者开户，以开户数和资金论，自然人客户占比[illegible]%、资金占比46%；法人客户占比3%、资金占比54%。两方成熟期货市场中70%以上的客户是机构投资者，如美国市场中个人投资者占比不足10%、绝大部分个人投资者是[illegible]购买产品的方式。通过比较基金等资产管理机构和投资与期货市场一投资者结构的差异，导致我国期货市场与两方成熟市场在交易行为与市场运行特征方面存在很大的不同。据统计，2017年，我国期货市场广义客户中机构投资者开仓大约占全市场总持仓的57%、前五[illegible]期货市场法人持仓占比在90%以上[illegible]这说明我国期货市场现货企业的主要交易对手是广大散户，散户参与现货企业实现套期保值的主要支撑者，是现货企业转移风险的主要承受者。美国期货市场现货企业参与主要套期保值的开仓方是大型的机构投资者，[illegible]其主要是金融机构，它们是现货企业转移风险的主要承受者。对美国期货市场持仓结构的进一步分析也可以看到，近30年来现货企业[illegible]在美国商品期货市场主要是持有空头头寸，对冲现货价格下跌风险，[illegible]大型机构投资者多头持仓占比则持续增加。此外，由于我国期货市场上绝大多数是“交易活跃但已经死了”的自然人投机者和“持仓量大、交易却冷清”的套期保值者，缺乏具有一定体量、“交易、持仓和谐为均衡，能够提供稳定流动性”的机构投资者，市场[illegible]价格波动大、[illegible]约本应发挥各种“价格发现转移”市场特有的[illegible]，导致[illegible]市场实体、[illegible]价格发现与套期保值功能发挥不

[illegible]http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

充分

我国散户为主的投资者结构的形成，还与20世纪80年代电子化交易兴起有关。信息技术在期货市场的广泛使用，使得获取交易信息的成本极其低廉，这为个人投资者提供了低成本进入期货市场的机会。20世纪80年代以来，随着通信和计算机技术的发展，欧美等国将电子交易逐步应用于期货市场，全球化浪潮风靡全球，成为市场发展的主流。90年代初我国建立期货市场时，探索者们在引进西方期货市场的交易机制、交易制度时，一开始就兴起的电子化交易系统——电子化交易所，从交易池向计算机的全球转变一事的作者美国大边克尔·戈勒姆（Michael Gorham）说，在20世纪90年代的前几年，中国一些期货交易所的人员陆续赴美考察期货市场，发现西方期货市场传统的公开喊价方式无法开放，这种交易方式为交易所留有足够的商业隐私，而电子化交易系统则更有序，便于管理。他们同时认为，与其一步步编程的人员去开发那些都有交易大厅喊价的人员型交易，……因此，早期中国许多试点的期货交易所纷纷推出电子化交易系统。中国在交易手段上与通道有……一样，缺乏对于西方期货市场100多年的发展历史，直接用于计算机交易系统，而西方正缺有先进的计算机技术，新交易上当时交易所的会员制结构，会员出于自身利益考虑，反对利用计算机交易系统。我国成功引进交易所，没有这些利益集团……先进的交易手段，使得个人投资者获取交易信息的成本非常低，引起……个人成为我国期货市场的直接参与者。反观西方电子化交易前100多年的期货发展史，都是场内交易员喊价对手势交易，形成的

……著，……译：《……》，……出版社，……年版，……页。

价格与在交易所的报单被上开通过交易席或经纪公司的通信系统传给特定的撮合。个人投资者很难获取瞬时交易信息，因此个人投机者一般都是委托专业投资机构来完成投资的。

小人君子：先交钱、后交易

上面子吃饭、基本都是先吃饭后结钱，这种交易制度，中西方皆然。笔者中、西方在期货市场的交易制度却不相同，西方是“先交易，后交钱”，简中中国是“先交钱、后交易”。

在中国，期货交易制度规定，凡进行期货交易，投资者需先将一笔钱作为保证金存放在中介机构期货公司开设的期货保证金账户中，不能在期货公司自有资金放在一起。如果客户要买卖期货合约，期货公司首先要确认客户在期货保证金账户里的钱够不够买卖合约所需要的。如果不够，期货公司将不下单。另外，如果这个客户已经有了持仓，一旦保证金不够，期货公司会要求客户随时补充保证金。假如当天补充保证金不到位，期货公司就要强行平掉客户资金不足的仓位。不管客户有没有下达交易指令，法规就是这样规定的。当年“327事件”发生很重要的原因，就是证券公司保证金不够还大量下单，导致交易所被动出现资金大缺口而引发结算风险。当多客户保证金信息是存在滞后，风险留给期货公司或交易所有多少呢？制度规定每次交易前，期货公司的计算机系统要先查验客户的保证金够不够，如果不够，不计其仓。期货公司实际“先交易，后交钱”的惯例为“先交钱、后交易”、“不见兔子不撒鹰”中国期货交易结算制度规定有了“有保证金可下单，成交即扣款，平仓即回款”的规矩。期货公司作为交易所的会员，将客户保证金的部分以本公司的名义（客户级）级账户的名义在期货公司名

适中的地方一样就。为了让期货市场这一改革开放的和走向市场能够发展起来，我们采取了一系列创新探索的动作。比如期货保证金的收取和交易结算制度，它有了与发达期货市场不一样的安排，形成了我们期货市场的特色。与西方期货市场"先交易，后交钱"的结算担保不一样，我们是"先交钱，后交易"，我们叫"一次清"，"先小人，后君子"。在期货保证金与交易结算制度上就是"先交钱，后交易"。下一步，随着市场信用的逐步建立，机构投资者的比例大量增加，在严格风险控制的前提下，也要对这种方式与时俱进地进行调整和完善。比如适当降低一些有活跃品种的境外交易者准入，增加交易品种，发展场外交易的做法等。总之期货保证金收取方式以适应市场不断发展的需要。

看透监管：全球市场绝无先例

2015年6月5日，香港交易所（HKEX）李小加在上海陆港论坛的发言中提到，"穿透式"监管理念和互联互通机制是中国内地A股市场独有的一套模式。内地有细心的记者注意到这个"穿透式"监管，问他是个什么东西，李小加说这个发言是基于香港市场的经验，有人说这个概念很模糊。有人说这适应于中国国情，中国期货市场也实行"穿透式"管理制度。记者2014年一期货交易，想参加A股市场的投资者与参加期货市场的投资者，有什么区别。A股市场一期货市场，中间确实有许多不同的"一二三四"制度和期货保证金安全存管结算制度。他的理由是这些制度是非常大胆的创新。香港同行很惊讶，为什么不学习，当初有多位专家向中国证监会建议，这些制度在中国实

行了 40 多年，效果良好，适应了中国社会成熟投资市场的特性，广大市场参与者都认可，与建议中很有必要。对大期货市场来客户端钱跑路的事情多了去了，一眼望穿的“一户一结”能够有效阻止不成熟者的“跑路行为”，与此同时，由于在穿透式监管下交易者的账户，可以有效地防止市场操纵者的不法行为，增强市场信心，稳定市场交易。另外，期货保证金安全存管监控制度以“一户一结”实名制为基础，对交易所、期货公司、存管银行三方备案到监控系统的资金信息进行比对，能够有效地防止客户保证金被期货公司挪用。记得在进行沪铜原油期货市场制度设计时，我们多次召开由境内境外机构参加的投资者及市场使用者对国际化原油期货平台的交易结算制度的意见。许多外国投资者表示，主要市场流动性好、有交易机会，他们可以接受“一户一结”的“穿透式”监管，可以也很愿意入场交易。因此，市场的设计不仅仅要考虑外来人的需要，更要考虑现阶段中国人的需要，市场建设应该把“以我为主、兼顾各方”作为思考问题的出发点。

我国期货市场采用“一户一结”、实名实名制的客户的管理模式，即当期货公司与期货交易所会员与从事期货经纪业务时，必须按一建立期货市场统一开户为每一位客户的期货交易所申请交易编码，客户只能使用各自唯一的编码进行交易。交易所对客户交易的确认也按编码进行。期货公司和客户不得“混码交易”，这就意味着期货市场所有投资者的交易，结算时都集中在期货交易所的系统内，交易所和期货市场监控中心能够看清每一个客户的交易行为，监管者可以穿透会员与期货公司一眼甲穿到投资者账户里的各类头寸与资金。如果投资者有任何违法违规动作，就会看得见、说得清、从而有助于管得住。

西方期货市场多数采用综合账户管理模式。综合账户通常是指，执行经纪商与场内经纪商之间签署协议而设置的专门账户，即在一级代理模式下，上一级机构把下一级机构看作一个大客户而为其开立的账户。交易所主要负责对各类清算会员的账户编码进行管理，各类清算会员监管其下一级综合账户的安全。通常清算会员从交易所获得交易编码，其他没有清算会员资格的期货中介机构向清算会员申请交易编码，它们的终端客户的资金和持仓只有它们知道，连为它们代理清算的清算会员也不知道。交易所就更看不清了。按照法律，西方的期货公司只有在其终端客户的持仓达到报告水平时，才向监管部门和交易所报告终端客户的详细信息。

比较而言，境内外期货市场开户在以下几个不同特点：一是境内期货市场实行“一户一码”制度，能够实施“穿透式”的管理与监督，监管力度大，对投资者保护有力；境外期货市场实行分层管理，有本综合账户，监管部门、交易所和结算机构无法掌握终端客户的信息。二是境内期货市场实行统一开户制度，开户流程和审查标准统一，实名制等各项监管要求得到有力落实；境外期货市场实行分层管理，没有统一的开户路径、开户的审核职责个部落在各级中介机构手上，交易所平不对终端客户的开户进行事前统一检查，监管部门和交易所通过问责制度，事后抽查和在外勤机制来保障各级开户机构的尽责履职。

我国期货市场之所以实行“一户一码”制度，主要是吸取了早年清理整顿的经验教训。我国期货市场成立之初，也曾经有一段时间实行过“混码交易”，即产生了很多问题：交易所看不到真实的交易情况，从而难以实施合理有效的风险控制措施来化解市场风险；一些不规范的期货公司能够利用“混码交易”提供的空间进行

各种种类繁多，投资客户特点、面临营的服务公司有面临客户类型的。又从以交易业务种类一一对应的交易结算资金进行管理。以在有约定相当比中新大股东一我广特没有发现此场服务的成品和竞。但个的法律特性。是事与约精神的中介机构和投资者相作、确保此类业务顺发期货市场发展对大、担就有的场效率与投资者保护之间找到于这样一个平衡点一种新生小动物的、"穿透式"监管理念中种在独特的与电路各类形成的。时管是个缺笔从权有

商品模式，以美国为代表的两方期货市场与为社会初期没有计算机信息技术、和60多年来都未实行手势或除外交易、交易也只会员的名义进行的一期时技术手段落后、交易当时整个对会员场中介机构进行结算、交易所有就中介机构的账户即时、没有必要、也没有技术条件有对每客户的账户一在手中交易的结果之、交易所给会员分配编码、实行"总码交易"中监管全分、即生使用于计算机交易系统、也未改变"两有计算机信息技术的应用、现货交易信息与传递即现了打手势或喊价与计算机中介的情况、比如今大在生期的商业交易所集中、动能强大的CME和EX系统与场内的手势或除外交易不是具有的"2017年、芝加哥商业交易所集团期货期权交易量中、电子平台交易占比83%、公开喊价占比5%、大宗交易与长本协商达成占比12%。但手续便能、交易所和管理当中介机构直对感应进行穿透式的"一对一"的"管理"中介机构在为客户处理交易的过程中、有一块客户与对和场外的投行商间往来或已与九投占有矿、一目穿透、马其机高知发矿、交易所应不能直接管理到"穿透式"监管、因为它们认为这个制度对交易所的机构来说不可

一个好主意，品种部门一眼看穿的“一户一码”制度对它们不利2014年境内个股股指期货，两方的场内在经纪商层面实施户管理方式，对混码账户的交易形式也在逐步改进完善。回归概念不是一成不变的，##无在各种文化冲突碰撞中共同进步一定为一在这一点上，中国版“一户一码”在适应西方熟悉的习惯之外提供了另外一种解决方案。

中国期货市场建立时，一方面随着交易电子化的兴起，各成熟期货交易所管理结算客户账户提供了条件：另一方面由于交易席位实名制，交易编码是客户名，那么平仓必须平客户的仓，而仅凭结算编码客户一十多年的实践证明，这个制度有利于中国期货市场发展，符合现阶段中国的国情。2007年，“一户一码”制度写进了《期货条例》中《中华人民共和国期货法》立法获来自境内外的一期货业界人士把这项中国期货市场的制度创新成果写入法律一直面临。中国期货市场的保证金安全存管监控制度、限仓制度、关联账户管理、大户报告制度等，都是建立在“一户一码”制度基础上的，为资本市场探索、防范风险起到了不可替代的作用。

在中国，投资者期货市场的“穿透式”监管制度也日益受到重视。2017年##月，在中国证监会组织的会议上，中国证券会的代表对“穿透式”监管制度做了专题介绍，强调了对会者的高度关注和重视。中国期货市场设计了两方面场没有的“一户一码”，实现“混码交易”制度。

国情不同：各自皆有“特色”

期货市场已经走过近20年，经历了各种风险考验，其中面临较

部长亨利·保尔森（Henry Paulson）说："阿里巴巴的商业模式非常独到的、亿贝（eBay）在淘宝之前出现、财宝（PayPal）也先于支付宝问世、柯士银行也已在西方盛行多年。但每个案例中、马云都根据本地市场做出关键改变。比如、鉴于许多中国人没有信用卡、他就非常聪明地设计了一个可信赖的在线支付系统。在中国、各种独到需求驱动着一切适应性变化。"今天、阿里巴巴旺旺纸的移动支付已经成为全球金融科技的领跑者。为此界面新闻、美国《财富》杂志网站2017年12月6日有篇文章说："在移动生态系统和移动支付领域、中国领先于美国。部分原因是中国越过桌面计算机进入移动手机时代。如今、微信支付有超过6亿活跃用户、与超苹果支付用户一与中国市场的紧密结合、使中国的高科技公司在金融科技领域能够实现超车。再者、对具有中国特色的制度和产品能够在世界舞台崭露头角应该有我们的自信、中国也可以成为世界规则制定的参与者与贡献者。

看了伦敦和芝加哥期货市场的一些资料、发现每个国家的期货市场都既有一般性的地方、也有自己特殊性的地方。虽然各国期货市场在大的原则上都差不多、但共性之下每个国家都有自己的特色。

从期货合约设计看、我国目前的50多个品种、合约期限都在一年以内。大部品期货一般是1-12月有几个合约；农产品期货一般是隔月一个合约；金融期货一般是当月、下月及随后的两个季月三个季度的最近一个月一个合约。成熟的场期货品种合约数量普遍较多、合约期限较长。如美国期货市场、农产品期货一般上两年

[1] 参见[美]查尔斯·金德尔伯格：《经济过热、经济恐慌及经济崩溃》，第356页，北京大学出版社，2007年。

个合约或每月一个合约，合约期限最长能到三年左右；能源类期货一般是每月一个合约，合约期限最长可达10年左右；金融期货一般是连续多个季月合约，如标准普尔500股指期货是连续5个季月合约，英国期货市场每日、周、月合约，同时有超过一年以上的合约，短期利率期货合约期限最长可达63个月，伴随利率期货合约期限最长可达27个季月。伴随主要是金融期货，一般也是连续多个季月合约，如交易量最大的长期欧元债券期货（Euro-Bund futures），就是连续三个季月合约。

从交易方式看，我国期货交易所采用的是电子撮合交易，美国芝加哥商业交易所是公开喊价和电子撮合交易相结合，英国伦敦金属交易所是公开喊价，办公室和电话交易即场外交易，电子撮合交易一种交易方式而已，德国欧洲期货交易所（EUREX）与中国一样是电子撮合交易。

但是，值得注意，即使很类似为避险者、投机者大约英国和美国的期货交易也是有许多不同，如交割方面，伦敦金属交易所可以有天交易，这点与美国等其他国家期货市场的重要区别。伦敦金属交易所每天都有合约到期并进行交割；而美国期货市场一般是每月交割一次，期货合约持有者如果不想到期交割，可以选择提前平仓，或将合约转到以后月份去，中国主要学习和借鉴美国期货市场制度，交割方面与美国比较接近。

上面的叙述说明，即使有发达的场内市场，也有一个广泛的场外市场，两者之间有"特殊性"结合的问题。伦敦国际金融期货交易所（IFEX）首席执行总裁尼克·威尔瑞奇（Nick Weinreb）2010年发表在北京金融街思远论坛演讲的题目为"伦敦金融市场"，谈到伦敦金融市场即场内市场是一个约一百的自由市场，行业自律在执行过程中，确

[illegible]

[illegible]

前面讲述，20世纪90年代初，当我国决定建立期货市场的时候，采取了照搬照抄国外期货市场“一般性”的做法，在出台法规之初也的确发挥了一定的积极作用，没有太多考虑我国国情，期货市场在发展的过程中出现了许多问题。十多年之后的今天，我们按照市场经济发展的客观规律，对我国期货市场的发展进行了全面的反思。在中国“渐进加转轨”的特殊环境中，我们应该照搬照抄国外“一般性”进行不同的，需要依据国情的“特殊性”，实事求是，创造和建立适合我国期货市场的发展道路，寻找一条把“一般性”和“特殊性”结合起来的路子。如果没有期货市场的“一般性”指南，也就不能发展期货市场；但如果不考虑本国的市场和法律的“特殊性”和可操作性“一般性”完全结合，期货市场有时也会夭折发展起来。这是在20世纪90年代我们经过的经验。在经过长达十年的清理整顿后，在对过去实践不断反思中，我们按照把国际市场一般规律和中国国情特殊性相结合的思路，终于建立起了具有中国特色的期货市场。

从一般性看，我国期货市场的制度设计反映了国际市场的一般性规律。首先是“一法两规三结合”的监管体制设计：集中交易，交易所会员制，会员单位可以是法人，也可以是自然人；交易所实行自律管理，会员制企业，按照《公司法》管理等方面，这些都和发达成熟期货市场的制度设计大

[illegible]

[illegible]

从目标看，考虑到我国期货市场与发达国家期货市场产生的背景和[illegible]不同，根据我们“逐步加转轨”的特殊国情和发展阶段特征，当前是当下我国具体宏观环境和期货市场发展水平，我国期货市场[illegible]一些有中国特色的制度安排[illegible]一是在交易环节制度，保持交易环节的公平性，非营利[illegible]由监管部门监管理[illegible]这与成熟市场注册制的会员制交易所或会员完全自治的会员制交易所不同。我国[illegible]期货交易所无论是会员制还是公司制，都是政府主导，非以营利为目的[illegible]二是在保证金制度下，借鉴成熟市场广泛采用的信用交易，必须先交钱再能交易[illegible]我国期货市场按照[illegible]头寸收取保证金，成熟市场普遍按净头寸收取保证金[illegible]三是在交易环节和市场风险的财务管理上，由于我国信用环境不发达，[illegible]方确定交易所备或设置[illegible]的保证金水平，另一方面加大[illegible]风险准备金的储备[illegible]四是在现场结算环节的钱物管理措施上，除了实行[illegible]结算担保金，强行平仓等制度外，还实行强制减仓制度[illegible]五是有投资者资金的保护下实行保证金安全存管监控制度，专门设立了中国期货市场监控中心，实行保证金存管监控，防止期货公司挪用客户保证金[illegible]

[illegible]

[illegible]

投资者结构特点，与西方主要是机构投资者不同的是，我国是以自然人投资者为主，发展机构投资者，鼓励各类机构参与期货市场交易的种种举措，有助于引导更多的现货企业参与期货市场套期保值，体现期货市场各方的努力，也需要社会各方的积极支持与配合。　　上海清算所董事长助理在期货市场监管框架与市场发展的关系部分，阐述了他的观点。现在与发展之间关系的思考。总体，我国现行期货市场法律法规体系框架基本符合国际惯例，监管从严，这是部分市场效率和创新取得长足发展的理念问题。随着我国市场环境的变化，我们亟需在发展理念和思路上有所转变，进一步提高市场效率，提升我国期货市场的国际竞争力

把期货市场发展的一般规律与我国特有的制度背景结合起来，从中国的实际出发，实事求是，作为判断"市场调节"的基本标准是的相关个呼吸，这是我们期货市场在实践探索中总结出来的经验，也是中国与社会主义市场经济中国特色的20多年的期货市场发展实践证明，我国的期货市场制度框架与我国市场发展环境相适应的，是和我国社会主义初级阶段的市场经济水平相符合的

上海证券交易所自我国期货市场20多年的发展中有比较一般的一般的看，党中央、国务院在分析期货市场的功能作用、在"十五"和"十一五"时期中都提出发展期货市场，"十一五"规划"十一五"是专门强调指出发"推进期货市场发展"明确提出发展期货与衍生品市场创新"从2004年开始，每年的中央一号文件都提到发展期货市场，相关文件中多次提出，发展期货市场在这个，分散风险，在期货市场建设中发挥重要

中的作用。从国际看，第一次FSAP评估（国际货币基金组织和世界银行金融部门评估规划）对我国期货市场最终的评估结论是：在适用的44项基本原则中，我国全部符合的有9项，基本符合的有23项，部分符合的有3项。这一评估结论与对最发达的美国期货市场的评估结论基本相当。这表明即使按照国际标准，我国期货市场制度的有效性也得到充分肯定。最新一次FSAP评估认为，中国的证券期货监管体制总体符合国际标准的要求，并特别指出中国在投资者保护和市场风险监测方面的先进做法值得其他市场借鉴。

中国期货市场在立足国情、学习借鉴国外成功做法的前提下快速发展起来，正在短暂的快速的发展过程中形成了自己的一些特色，它既遵循了期货市场发展的一般规律，又具有国情赋予了自己的一些特点。我国期货市场20多年的健康稳定发展，就是不断地将西方期货市场发展的一般规律性和中国的特殊性结合的发展历史。

南橘北移：中国市场之适应性

今年在北京和上海两个城市往来的人，不知是否注意到一个现象：两座城市主要公园的绿化带上，北京的树木，围着树干那块土的阴影，一般是圆圆地画出一个四平方的阴影，而上海的树木，围着树干那块土的阴影则是画起来的。为什么呢？问过园林专家，他们说这主要和两个城市的降水量有关。北京雨水少，年降水量只有600毫米左右，为了让树木能成活，要把水留住，聚集起来；上海

[1] 按照FSAP评估的规则，评估结论分为四个等级：符合、基本符合、部分符合、不符合。2006年，……

[illegible]

[illegible]

[illegible]

体经济，对于宏观经济，那就是好的。我们要求事事必“国际惯例”，在期货化短面期货市场的制度设计中，我也同样有外的投行与证券商，中国这个东西与西方不完全一致，会不会影响市场交易一些人的积极性，与管本降合理的交易习惯，但也要有耐心，他们也会适应。因此，所谓的与国际一样的说法就体现在这些具体的规则中，核心是我们的市场对人与合约的理解，是否有吸引力，而不在于我们和发达市场建立的“桥梁”是否一模一样，亦步亦趋。对这一点，我们要有充分的自信。这可以说是我们期货市场能够“四个自信”最好的注脚。

我们的特点特别是地处热带与亚热带的交接地带，比较充沛、气候温和、易于种植，特别北边的过渡区域，树木要先移栽到这里一段时间再向北移才能成活，否则会因水土不服而死掉。中国人移民西方市场经济这样“树”，我们的土壤里，给出了适合中国人胃口的“果”。借鉴与创新后的中国社会主义市场经济使中国人的经济社会生活发生了翻天覆地的变化，中国已成为全球第二大经济体。同样，在借鉴、移植西方期货市场的过程中，我们期货市场的建设者结合中国实际进行了很多的探索与创新，取得了新的突破。目前中国商品期货市场逐步成熟，对国民经济发展开始发挥越来越重要的、成为有的放矢有一定影响力的市场。

在我们经济与社会转型的大环境中，从西方成熟市场经济中取一个期货市场“制度”的核移植到我国，难免出现“水土不服”的结果。在成熟市场经济国家，期货合约交易的一个重要条件是标的资产完全由市场定价，行政上面很难给价格的商品很难作为期货合约的标的。我们国内有的期货合约，虽然标的资产的价格在逐步放开，但有政府的影响不可小觑。在产品合约设计、交易机

制创新时，都带上了相应不成熟市场经济的烙印。由于先天不足，在期货市场发展初期，期货合约价格大起大落，出现了一些问题。今天在发展中也出现了许多和西方市场不一致的地方，从而带上了中国期货市场的特色。

第五章

启示中国：美国衍生品市场损益

[illegible]

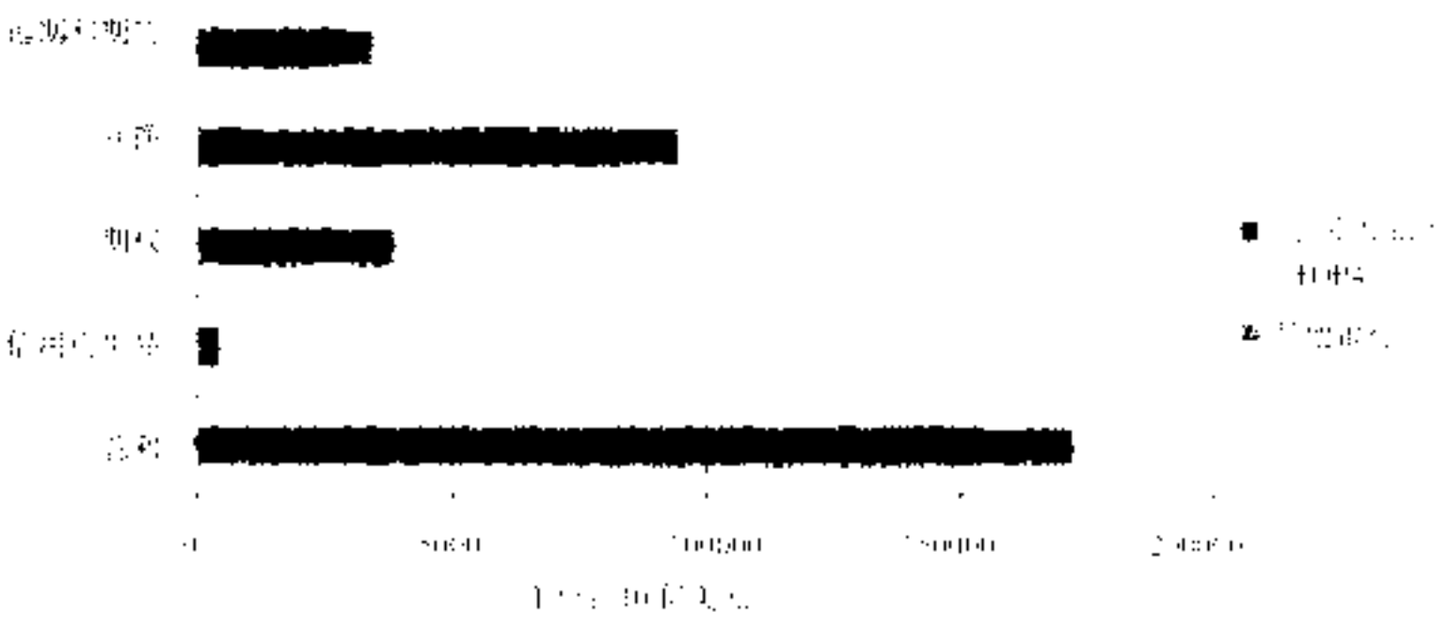


图 5-4 美国前四大银行在美国场外衍生品市场占据主导地位

[illegible]

美国期货市场处于全球领先地位，一直是其他国家和地区期货市场争相模仿的对象。在全球成交量排名前十的期货交易所中，美国独占半数，有这其中，芝加哥商业交易所集团和洲际交易所集团外于构成相争的状态，被界称之为“B2”。芝加哥商业交易所集团在利率、股票指数及农产品期货等领域具有绝对优势，洲际交易所

[illegible]

……

……

……

1980 年以来，经济创造的动力又发生了变化。这次变化主要是由于金融业的发展，比如出现了种种衍生品和证券化，资产负债的管理，银行贷款和银行间债的商品化等。这次变化，在 20 世纪 70 年代是明显地看到的，因为这两者都是利用科技转移，不会有硬件的实物产品出现。从 1980 年之后，衍生品和证券化的范围不断扩大，比较标准的发行一般，它将不良资产组合起来，进行相关的资产负债管理。20 世纪 80 年代，很多大公司的并购重组都是利用了杠杆收购的原理，重点用于银行间的资产品。1980 年，金融业占美国 GDP 的比重首次超过制造业，达到 18%。到此，与金融业紧密相关的会计、法律等专业服务业也迅速发展起来。到 1990 年，二者合计占美国 GDP 的 [illegible]

20 世纪 90 年代财富创造的动力是信息的商品化，最显著的表现是思科和戴尔的崛起。此时美国已经进入了信息技术时代，高科技和电信业也全面发展起来了。亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）就是那时候兴起成立的。该轮发展在大 20 世纪末，制造业占美国 GDP 的比重继续下降到 15%，信息业占美国 GDP 的比重先后到 5%。

这次经济的结构性变化导致对资本的需求急剧增加，但是没有人会进行研究，市场上的很多参与者将不会有足够的资本进行相关交易。如果要进行相关交易，必须发行统一的标准，无论是大宗商品交易，还是证券交易，无论是个人参与者，还是机构参与者，事实上都不可直接进行实物交易，都是发明了一个统一的货币，自

[illegible]

[illegible] World [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

恢复中，美国承受的压力就会少很多。2014年3月初，美国财政部长雅各布·卢[illegible]在他的日记里写道：“今天晚上的电话会中，中方说，金融危机爆发后，美国给予高度关注。2009年，美国有将近900万人口失业，很多产业工人在本地丧失了他们赖以为生的工作。美国国际集团、花旗集团和美国银行这5家金融机构在当时对经济都可能带来的灾难中，每日它们的危险发生的概率大约多少？然而这一切早就改变，大约在两年前就有了。美国经济摆脱了它的衰退周期。”根据估计，2017年美国的GDP比金融危机前提高了15%。而日本、欧元区的产出则刚刚恢复到经济危机前的水平。美国失业率降至4.4%，也到了7年来的劳动最低水平；道琼斯工业指数、标准普尔500指数自2009年3月以来持续上涨，分别为史高点，上涨了300%多。

美国在2008年金融危机中所受的打击比1929年时还大，不是这次的结果没有1929年那次大危机。当然主要是因为美国采取了较为积极的货币和财政政策，和过去美国在通货紧缩时发生的即货和产品市场担忧价格下跌的个体转化不分散是指1997年香港和日本之类。我在香港参加中华人民共和国，和香港金管局合作的金融危机修理。当时的香港金管局总裁是英国人，在英国有过金融危机处理的一个比较很长的。在分我当然的名片的。我见中华人民共和国一张16开的纸，对折的，不知地中文。[illegible]在现在手中金融危机[illegible]，但管理人们[illegible]的关系，把关键的指标放大的，如果这样，现实和[illegible]这样不变，中心部分[illegible]就会有[illegible]的，[illegible]。[illegible]人们失业能力和人，[illegible]。今

[illegible]

价；石油、天然气等能源贸易结算，买卖双方也主要参考的是纽约商业交易所、国际交易所交易的短期期货，天然气期货价格

目前，在全球外汇储备中，美元约占64%；在国际贸易中，有40%是用美元支付结算的；在外汇市场上，以美元交易结算的占88%。全球金融市场形成一种怪异的现象，即3.4的流动货币来自美国提供的美元，但美国在平衡过国际贸易所提供的美元只有1.4个左右。换句话说，美国通过美元控制了其他国家之间贸易的大半。这就是美元霸权地位所在。美国能够解决金融危机的一个原因，是全世界都有对美元信用的特殊信念。美国是美国成为金融中心的关，也是美国成为金融中心的果。其中重要的一点，是美国有发行国际主导外币期货市场，进一步夯实了美元的霸权基础

剑走双刃：风险与损失

2008年金融危机以来，金融衍生品“双刃剑”的负面作用得到越来越大，风险很大，导致美国经济受到了大损失

有衍生品市场风险六论的20世纪90年代，英国一经济学人发表1994年5月14日的一篇文章，质疑美国的衍生品市场带来发了一些争论。文章称：“大量的衍生品可以成为杠杆的作用，某一最等的买方力量，特别是会吸引其他投资者加强了金融市场的不确定性。这种不确定性在市场剧烈的方时发挥的时候，可能破坏整个世界的金融体系。”这个观点在14年后成为现实。规模庞大又缺乏监管的场外衍生品市场，被认为是引发2008年金融危机的一个重要因素。我们看到，现在这个危机被放大后扩散到全球，由于今天其影响还在继续中

[illegible]

[illegible]，[illegible]对[illegible]的影响，[illegible]

[illegible]：[illegible]

[illegible]

改革中，改革措施的出台也把华尔街大的衍生品市场的全球竞争与政府机关考虑的标准，20世纪80年代美国和美国的金融业中之争，倒逼美国政府监管。推动金融创新。1987年，格林斯潘任美联储主席之后，对发现金融衍生品拖有吸大的热与，其实值有经过格拉姆—里奇·比利雷法案的限制，金融的生品市场大自由的。格林斯潘无论于金融改革与，只是几个评论，当有在两党之争，公众场合发表演讲。在决定对限制的生品交易。监管，市场自动教会参与者如何控制风险，政府不需要大监管。1997年，格林斯潘与时任美国财政部长罗伯特·鲁宾（Robert Rubin）、时任美国证监会主席阿瑟·莱维特（Arthur Levitt）予以反对美国商品期货交易委员会关于场外衍生品市场进行监管的提议，认为这会排斥华尔街、美国金融机构会将业务转移至场外。在格林斯潘、鲁宾等人的大力推动下，1999年美国国会通过了《金融服务现代化法案》，废除了《格拉姆—里奇·比利雷法案》，银行控股公司可以申请成为金融控股公司。正是得益于这两个法案，2000年国会了《商品期货现代化法案》，明确商品期货交易委员会不能对场外的衍生品市场监管。

金融危机爆发后，金融衍生品市场一度成为众矢之的，加强监管成为大势所趋。但大部分观点认为，场外衍生品，和交易所衍生品。和是金融公司日常用来管理风险的衍生品，另一种主要是华尔街大投行用来从事投机目的大公司用来非金融风险等衍生品。和企业日常用来金融风险的衍生品。一般支持美国国会的监管的观点与支持，银行认为衍生品的问题集在场外品。对在场监管机构衍生品没有

欲说还休：金融危机之教训

[illegible]

[illegible]

[illegible]

场、金融创新层出不穷、金融资产规模急剧膨胀。据统计，如果将美国全部负债前两位金融资产（包括担保债务凭证、信贷违约互换、各种金融衍生合约、以及可以交易和转让的各种资产等）都计算在内，大体则金融资产名义本金达到400万亿—500万亿美元，相当于美国一年的GDP（约12万亿—14万亿美元）这就是说，按照流量与存量的关系，美国12万亿—14万亿美元的流量规模大形成的资产存量为400万亿—500万亿美元。另一项统计显示，2000—2007年，美国GDP从98470亿美元增加到138075亿美元，同期金融资产从805280亿美元增加到4419210亿美元。金融资产对GDP的倍数从8.42倍上升为40.27倍。虚拟经济与实体经济已经完全脱离

格局重构：衍生品市场之调整

场外衍生品市场发展过度、严重偏离实体经济、软约束、监管缺位、操纵危机、投资者保护等相比之下，美国等场内市场即期货交易所衍生品交易由于监管严格、透明度高、市场风险可测可控、在G20峰会上受到肯定，金融危机后，全球期货市场非但没有萎缩，反而继续增长。2017年，全球期货和期权场内交易量为252亿手，比2008年[illegible]43%。

2009年G20匹兹堡峰会明确要求将场外衍生品市场纳入监管范畴，旨在提高市场透明度，降低系统性风险，防范市场滥用行为，作为监管改革的目标。由于期货市场有着完善的制度设计，场外衍生品市场监管改革基本采用了期货市场的成熟监管框架，主要内容包括：所有的场外衍生品合约应向注册的交易报告库

报告，当有场外衍生品的交易被通过交易所或电子化交易平台交易，在适当的情况下，这些衍生品的[illegible]品符合[illegible]要求，场外衍生品"场内化"成为衍生品场外交易的主要方向。

目前，场外衍生品的场内交易主要集中[illegible]。据ISDA统计，截至2017年6月底，全球有22家交易服务商共发起32个场外交易通过场内交易执行。场内场外衍生品为[illegible]在32家中央对手方提交执行。从中，中国、英国、日本、新加坡、澳大利亚等[illegible]。其中，日本场内交易[illegible]场外交易中，场内[illegible]。据CFTC统计数据，2017年第[illegible]季度，美国场外利率衍生品交易中场内交易占比[illegible]。其中场内交易的比例[illegible]。[illegible]CME Clearing、伦敦清算所LCH、日本场内场外衍生品名义本金合计为[illegible]万亿美元，电子化交易平台成为发展[illegible]。

[illegible]

截至2017年底，美国有25家可被执行的[illegible]SEF提交执行。[illegible]。场外[illegible]，衍生品场外衍生品[illegible]有[illegible]。其中，投资[illegible]，日均交易量约为[illegible]万亿美元，与[illegible]的6万亿美元场外交易相比，占比仍然[illegible]。[illegible]，场外衍生品市场的透明度及风险状况[illegible]。[illegible]，场外衍生品[illegible]。日前[illegible]ISDA[illegible]场外交易也认为[illegible]。[illegible]相关[illegible]场外交易[illegible]。

ESR, 1110 Derivatives Market Reforms in Japan Progress Report on Implementation, June 2017

FIA, SEF Market Overview, December 2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第六章

三足鼎立：市场新结构

挑战风险：金融机构之动能

吸收风险：在每一块岩石下寻找

的投资银行、这些金融机构的核心技能都是风险相关管理、这是它们能够获得成功的保障。这样的上市金融公司。当然、大多数企业在生产经营活动中都会面临种或那种形式的风险。如石油公司要面临上市的风险、计算机公司或软饮料公司要面临产品无人购买的风险。但对这些生产非品或消费品的公司而言、其业务经营活动成功所需要的核心技能、并不是为得到报酬而管理风险。而分辨是地质学知识、计算机设计和营销以及饮料的配制与销售。生产非品或消费品的公司积极把注意力集中到这些关键技能上来。并把风险转移给其他公司。以便自己能够专心致志于本企业的制品和销售产品。相对金融性的而言、为得到报酬而管理风险者无其核心技能金融性将必须要找出风险。并从中获出利润。对生产非品或消费品的公司而为了减轻风险或代价最小。并把注意力集中在掌握获取利润的本领技能上。这把风险管理的供需市场就形成了

按经济顾问公司麦肯锡的分析员多米尼克·卡斯利（Dominic Casserley）的观点。当今世界上的经济活动存在信用、市场、经营、环境和为风险 5 类风险、被称这 5 为风险相互交织。对企业的生产经营活动产生着巨大影响

如果把经济活动的主体分为非金融企业和金融企业两大类、虽然以有到大量的为企业虽然都是以盈利最大化为目的、但在实现方式上这两类企业中的表现避然不同。在整个顺序活动中、非金融公司在生产非品或消费品的时候总是想规避风险、它们的心思是在实体经济的领域内下工夫、而金融机构的心思是如何把这些公司想规避掉的风险接过来。转移到自己手中再进行管理、靠自己管理风险的

[illegible]

技能，实现转型升级。[illegible]者生发出来[illegible]种，[illegible]金融[illegible]，都[illegible]专[illegible]理钱

实体企业风险[illegible]险，其次管理风险。在[illegible]业务中[illegible]和[illegible]金融[illegible]和管理风险。[illegible]企[illegible]业务[illegible]中[illegible]票中[illegible]风险，再借[illegible]种[illegible]业[illegible]产[illegible]业务来转移[illegible]风险[illegible]中[illegible]风险，[illegible]银行[illegible]。[illegible]在[illegible]和[illegible]企[illegible]业[illegible]大[illegible]种[illegible]主，实体企业[illegible]方[illegible]风险[illegible]险，[illegible]企[illegible]把[illegible]险[illegible]人，[illegible]在[illegible]中[illegible]风险[illegible]险，把[illegible]险[illegible]。[illegible]中[illegible]险的管理[illegible]

在[illegible]中[illegible]场上，[illegible]企[illegible]者[illegible]险[illegible]银[illegible]风[illegible]险[illegible]险[illegible]险

[illegible]

[illegible]

[illegible]

等，即使不能立即把证券转让给别人，也可以通过证券交易所卖掉证券，以维持市场的流动性。如果所有投资者都是买主，证券公司的证券有资便会增加；如果所有投资者都是卖主，证券公司的证券有资便会减少。证券公司通过股票交易，活跃了市场，也为了流动性，方便了一般市场的投资者买卖，降低了投资者的风险，证券制度通过吸引投资人进场，增强了投资者对市场的信心，有利于广大企业在一级市场以较低的成本发行证券筹资。方便了实体经济的融资活动。证券公司股票上市交易，资本规模不能长期存留于公司体内，需要进行管理和化解，以利于持续发展。

无论，无论是银行提供的间接金融服务，还是证券公司提供的直接金融服务，都在社会发挥了积极作用，管理风险的集中，从而服务于实体经济，促进了实体经济的发展。不论是规避风险、向哪里转移、向哪里分散，用直接方式还是间接方式，分散才能化解风险。

转移分散：风险管理金融崛起

行文至此，有必要解释一下本书开头各种风险“规避”的提法。地震海啸无法避免，风险管理金融的创始人一生的金融实践，每天要交保费，发生损失，也没有人发行股票上市以避免发生损失。他提出的“马尼”金融的特点，使风险管理金融产生了完善了管理机构有名和所有权使用者之间风险的分散与转移。不过，证券交易所股权是风险管理金融的场所，为了那个故事中的新手们有名风险的失望者，“转让”把转让出去能够管的不确定性风险转移给了各种的一系列为了降低风险而设

通过管理风险来赚钱的人。因为他有预测未来的能力和技术，所以敢于管理风险并获利。购买各种与“期权”的性质相似者是风险管理金融市场的需求者。他们对期权之类的衍生品有需要，因为如果他们实现管理风险的愿望，万一未来的成本好、他们就会调整价格的风险。但万一成本好呢？于是各种与“期权”提供了这样一个风险管理的市场。各种与“期权”的道理和商业银行吸收存款发放贷款的原理大同小异。商业银行存贷款活动中，有钱人把钱存到银行收取利息，把资金的风险转移到银行，银行吸收风险并将资金发放出去，进行风险管理并获取利差，实现自己的利润。银行有管理风险的能力和技术，所以银行愿意接存款。在“存有上升风险”这点各种与“期权”本质上是相似之处。各利国时代金融衍生品还很少，处于萌芽状态，难以容纳一个市场，他也不会愿到2000多年后的今天的创新会在全球如火如荼。但是在现代社会，市场内场外构成的金融衍生品市场已经足够强大。方一方，成为现代金融市场结构的一个组成部分。期货交易所、投资银行和商业银行构成了这个市场的主要服务提供商。

前面提到，商业银行和证券公司吸收了风险，方便了实体企业，刺激了国民经济的发展，促进了经济活动的活跃。但随着经济活动的广度和深度不断拓展，转移到商业银行、证券公司的信用、市场、经营等各类风险越来越多、越来越难以管理，需要有一个专业的市场来进一步吸收和分散这些风险。方发把2000多年前各种与“期权”一类的金融创新极大地激发出来，这样促进经济金融的发展。

美国是风险管理金融市场的开创者和主导者。风险管理金融之所以首先在美国出现，与当时美国的经济全球最大和金融服务的需求也全球最大和复杂密切相关。为适应实体经济对资本市

相率使得商业银行的资金使用效率受到影响。但通过金融衍生，商业银行可以把贷款进行资产组合优化管理、资本利润率、利率的贷款进行划分，重新进行组合变成一体的、统一的、容易交易的债券市场交易，从而把自主的贷款风险转移出去。通过这样的操作，商业银行既遵守了监管部门的资产负债与监管指标的标准，又使了其资产负债表一次资本从基础资产中退出来，不再体现在资产负债表上，使得商业银行可以降低监管部门的资本充足率监管，扩大了杠率，提高资金使用效率，由此推动了供给，供给又促进来的进了市的需求

同时随着全球经济一体化步伐加快，金融机构的跨国金融活动越来越频繁，这一切都迫使金融机构不得不面对新出现的大量的风险进行管理。于是1972年世界上第一个金融期货——外汇期货产生加速商业交易所诞生。随后利率期货、股指期货、利率期货等场内金融衍生品相继上市交易。过去仅仅交易农产品等商品期货的交易所，开始交易金融期货期权产品，芝加哥与华尔街的交互里加紧——大到20年前一人。金融期货期权的交易导致占到整个期货期权市场交易规模的90%。将商品期货期权比起来在扩市面一场内股票，利率期货期权交易对股票、债券与现货市场的影响越来越大场外金融衍生品市场发展更快。尤其是商业银行的信贷资产证券化创新大与其面，商业银行积极创新活动将商业银行的信贷转化为债券。由于这一大资本的场——商业银行和投资银行在其中起得十大动性，加快了相关抵押贷款证券化衍生品的急速变化。现在，信用为的衍生品市场也迅速成长起来。场外衍生品市场规模快速超过了场内期货期权市场的规模。场外一个个一个的金融机构推出衍生品交易，使得金融机构为实体企业特殊需求而设计开发特定财务目标的新

决方案成为可能。由此，在美国形成了一个规模庞大的以衍生品为主的风险管理金融市场。

美联储的统计表明，1978—1998年，长行业负债在美国金融机构负债中占比从46%大幅降至29%，存贷行比从32.5%降至12%。金融机构的资产结构的变化滞后于负债结构的变化。同期银行资产占金融机构资产的比例从40%上升至60%，信贷资产占比则从44.5%下降至24%。这一变化推动了衍生品市场的发展。

以花旗银行—信息技术的兴起，金融—理论的推动，降低成本—市场—中介的利益相结合而来，设计出我们的资产—衍生品，有效其实现与交易成为可能。依托金融工程，金融机构可以把记入资产负债表的贷款从其他资产中分离出来，按投资者偏好进行设计，重组，出售。商业银行在发放贷款，投资银行在承销债券后，投资者在二级市场中交易时，都可以单独对贷款进行交易。

贷款为什么可以作为商品进行买卖，贷款为什么可以变成商品？由两位获诺贝尔奖的科学家—的金融—程技术提供了解决方案。—理论认为银行资产证券化的理论为基础，利用资产组合理论和—定价模型对银行资产进行—组合，通过—证券化，商业银行的—资产，通过金融市场上对—证券的买卖，产生了风险管理金融市场的原始—在美国金融危机中，各类抵押贷款，信用卡应收账款，汽车贷款，学生贷款都可以成为—的基础之所以会在之后发生各类危机，主要是由于—的贷款—的质量，或—的信用评级出现问题，或—的—化—个新创造的商业银行—的[illegible]

[illegible]基本

[illegible]

[illegible]

[illegible]



图 6-1　2008 年美国债券市场不同品种占比情况

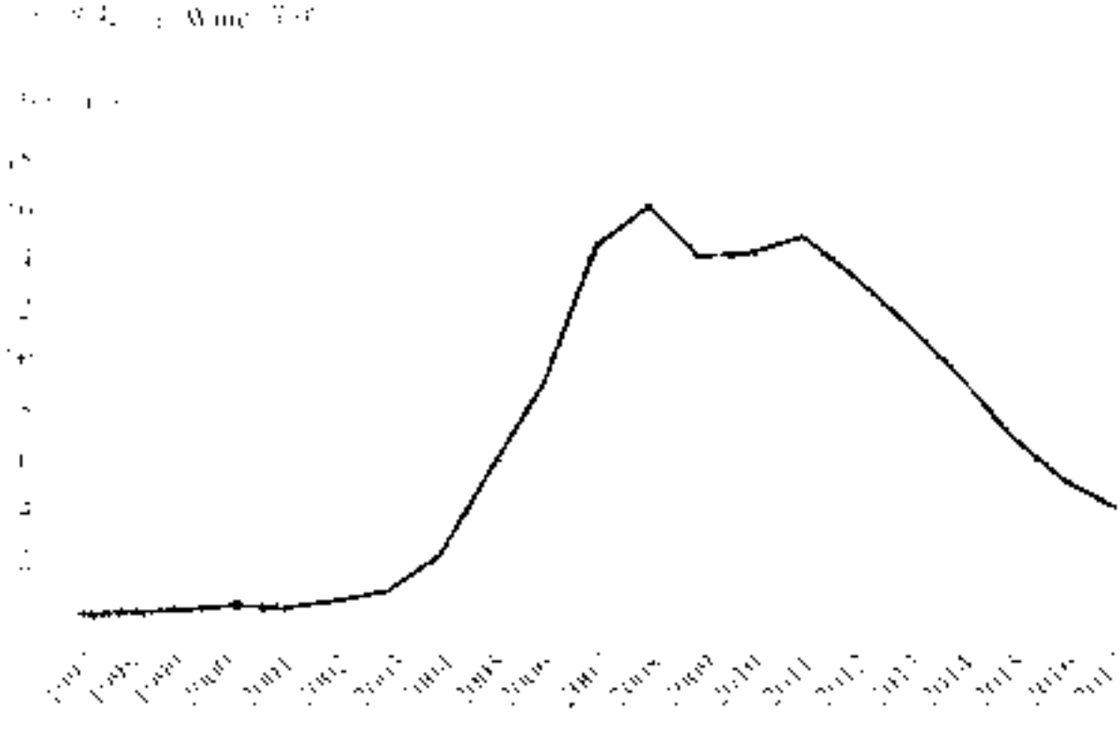


图 6-2　1997-2017 年美国商业银行持有信用衍生品情况

金融期货：农产品商人之创新

是芝加哥商业交易所集团的等身董事长。一个是芝加哥气候交易所的前董事长、环境金融家德尔。这两个人现在都已经80多岁了，都经历过学术理论、实践操作的全过程。这两位美国犹太人对期货市场都无限热爱，他们年轻时把农产品期货设计理念运用到了金融产品上，经过他们的努力，美国期货市场分别在1972年和1975年推出了外汇期货、抵押债券利率期货。这两位期货界的名人，也推动创新上市了股票指数期货，成为放眼期货当今发展的金融期货产品。

现在来看，这些金融期货的创立者都是农产品期货的母亲。19世纪中期，农产品期货交易在美国的芝加哥等地兴起。到20世纪70年代中期以前的100多年时间里，美国期货市场交易的主要还是农、林、畜等有形商品的期货产品。美国期货市场呼吁的交易的产品逐年减少，市场交易很快出现众多期货交易所之间激烈竞争，而有各个期货交易所进行创新。梅耶指德和桑德尔都在想，能不能以诸如外汇、利率、股指等金融资产为头的物，按照设计农产品期货合约的思维与方式，研究制订标准化合约进行交易。大方期货家，经过不懈努力，最终都取得了成功。1972年，梅耶指德担任理事长的芝加哥商业交易所上市了外币期货。1975年，桑德尔设计的抵押债券利率期货在芝加哥期货交易所成功交易。他们二人的金融期货设计灵感都来自农产品期货，他们按照农产品期货合约的标准化技术，分别在美国与其他国家设计的都以股票指数为头的设计了货币期货、以美国历年大的抵押贷款债券为标的的长短利率期货。二者都成为上市交易

金融期货与农产品期货的不同之处在于，农产品期货交易的标准化的对象是实际的实物，而外汇、利率与金融期货交易为

等的交易是不可识不可损的非物质化交易。美国学者的创新改变了交易所期货市场的参与者结构，商业银行、投资银行、保险公司以及各类投资基金等金融机构大量参与到过去仅仅以农场主、农产品贸易商和投机客为主的期货市场中来，面对这种变化，华尔街传奇人物杰西·利弗莫尔的名言"永恒不变的是变化本身"仍然适用。金融期货合约的产生和发展，从最初以交易外汇、债券、指数、活牛为主的芝加哥商业交易所相比较来看，大到一个数量级的芝加哥期货交易所，大踏步地跨进了金融体系的大门，不管有了实物交割的外衣，但实际期货产品中，绝大部分更多的金融期货产品，必须解决实物交割的传统问题。既全球最早期货市场从农产品期货为主发展金融期货为主"神奇跳龙门"，1982年，约翰·梅德维克发明了商业交易所在股指期货上实现了现金交割，这项革命性创举突破了传统期货交易必须现货实物交割的束缚，从而使各种金融资产都可以作为期货期权的标的物及其产品来进行交易，这成为场内衍生品市场发展的一个重要里程碑，意义重大。芝加哥商业交易所以外交易所有芝加哥期货交易所、纽约商业交易所等一系列具有影响的交易所而成为全世界最大的交易所集团，是全球最大的场内衍生品市场，其交易量中90%是金融期货，期权等。

从20世纪80年代以后，由于利率、汇率以及资产价格不稳定，场内场外衍生工具为企业和金融机构提供了在市场不稳定过程中更好地进行风险管理的方式，金融衍生品市场成为企业、商业银行和投资银行经常进出的场所，掀起了一股海浪潮，格林斯潘说："随着资本市场的不断扩张，顾客对商业银行的融资服务需求正在急剧下

[illegible]，[illegible]为[illegible]企业提供[illegible]资本市场[illegible]相[illegible]与[illegible]证[illegible]券[illegible]市[illegible]场[illegible]相[illegible]对[illegible]独[illegible]立[illegible]的[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]市[illegible]场[illegible]为[illegible]主[illegible]体[illegible]的[illegible]资[illegible]本[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible]发[illegible]展[illegible]与[illegible]完[illegible]善[illegible]，[illegible][illegible]20[illegible]世[illegible]纪[illegible]80[illegible]年[illegible]代[illegible]出[illegible]现[illegible]的[illegible][illegible]种[illegible][illegible]新[illegible][illegible]技[illegible]术[illegible]为[illegible]场[illegible]内[illegible][illegible]易[illegible]提[illegible]供[illegible]了[illegible][illegible]种[illegible][illegible]新[illegible][illegible]的[illegible]风[illegible]险[illegible]管[illegible]理[illegible]手[illegible]段[illegible]，[illegible]这[illegible][illegible]技[illegible]术[illegible]就[illegible]是[illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]。[illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]的[illegible][illegible]现[illegible]，[illegible]使[illegible][illegible][illegible]种[illegible][illegible]新[illegible]的[illegible]市[illegible]场[illegible]结[illegible]构[illegible]成[illegible]为[illegible]可[illegible]能[illegible]，[illegible]这[illegible][illegible]新[illegible]的[illegible]市[illegible]场[illegible]结[illegible]构[illegible]就[illegible]是[illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible]随[illegible]着[illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible][illegible]现[illegible]，[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible]结[illegible]构[illegible]发[illegible]生[illegible]了[illegible]重[illegible]大[illegible]变[illegible]化[illegible]，[illegible][illegible]个[illegible][illegible]全[illegible]新[illegible]的[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]结[illegible]构[illegible]形[illegible]成[illegible]了[illegible]。[illegible]衍[illegible]生[illegible]金[illegible]融[illegible]工[illegible]具[illegible]市[illegible]场[illegible]

[illegible]是鼎立：金融市场之新结构

[illegible]则[illegible]来[illegible]说[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]结[illegible]构[illegible]的[illegible][illegible][illegible]。[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]和[illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible][illegible][illegible]20[illegible]世[illegible]纪[illegible]90[illegible]年[illegible]代，[illegible]有[illegible][illegible][illegible][illegible]学[illegible]家[illegible]把[illegible][illegible][illegible][illegible]移[illegible]称[illegible]为[illegible]第[illegible][illegible]种[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible]这[illegible][illegible][illegible]种[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]结[illegible]构[illegible]出[illegible]现[illegible]了[illegible]新[illegible]的[illegible]变[illegible]化[illegible]。[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]的[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible]外[illegible]，[illegible]还[illegible]有[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible]融[illegible][illegible][illegible]的[illegible]风[illegible]险[illegible]管[illegible]理[illegible][illegible][illegible]市[illegible]场[illegible]，[illegible]即[illegible][illegible]生[illegible][illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible]有[illegible]学[illegible]者[illegible]认[illegible]为[illegible]，20[illegible][illegible]纪70[illegible]年[illegible]代[illegible]金[illegible]融[illegible][illegible]期[illegible]货[illegible]的[illegible][illegible][illegible]生[illegible]是[illegible]风[illegible]险[illegible]管[illegible]理[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible]开[illegible]始[illegible]，[illegible]这[illegible][illegible]种[illegible][illegible][illegible]有[illegible][illegible]理[illegible]。[illegible]风[illegible]险[illegible]管[illegible]理[illegible]金[illegible]融[illegible]市[illegible]场[illegible]起[illegible]源[illegible]于[illegible]20[illegible]世[illegible]纪70[illegible]年[illegible]代[illegible]。[illegible]有[illegible][illegible][illegible][illegible]品[illegible]市[illegible]场[illegible]的[illegible]发[illegible]生[illegible]史[illegible]，[illegible]有[illegible]1972[illegible]年[illegible]之[illegible]前[illegible]的[illegible]3000[illegible]多[illegible]年[illegible]里，[illegible]期[illegible]货[illegible]主[illegible]要[illegible]是[illegible]农[illegible]产[illegible]品[illegible]合[illegible]约[illegible]。1972[illegible]年[illegible]之[illegible][illegible]，[illegible]芝[illegible]加[illegible]哥[illegible]商[illegible]业[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]率[illegible]先[illegible]突[illegible]破[illegible]农[illegible]产[illegible]品[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]的[illegible][illegible]理[illegible]限[illegible][illegible]，[illegible]推[illegible]出[illegible]外[illegible][illegible]股[illegible]票[illegible]指[illegible]数[illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]、[illegible][illegible][illegible][illegible]利[illegible]率[illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]、[illegible][illegible][illegible][illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]等[illegible]金[illegible]融[illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]，[illegible]芝[illegible]加[illegible]哥[illegible]期[illegible]权[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]率[illegible]先[illegible]推[illegible]出[illegible]了[illegible]S&P500[illegible]指[illegible]数[illegible]期[illegible]权[illegible]合[illegible]约[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]率[illegible]先[illegible]推[illegible]出[illegible]了[illegible]KC[illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]，[illegible][illegible]指[illegible]数[illegible]期[illegible]货[illegible]期[illegible]权[illegible]。[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]期[illegible]货[illegible]合[illegible]约[illegible]等[illegible]金[illegible]融[illegible]衍[illegible]生[illegible]工[illegible]具[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]。[illegible]此[illegible][illegible][illegible]，[illegible]世[illegible]界[illegible][illegible]地[illegible]的[illegible][illegible][illegible]期[illegible]货[illegible]期[illegible]权[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]的[illegible][illegible][illegible]合[illegible]约[illegible]数[illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]。[illegible]期。明[illegible]。[illegible]场外衍生产品[illegible]出[illegible]方[illegible]面，据[illegible]全球衍生品市场[illegible]交易额超过 40000 万亿美元。[illegible]股票市场相比[illegible]场[illegible]场外衍生品市场总市值相场内衍生品市场持仓合约[illegible]的[illegible]场外衍生品市场未平仓合约的名义本金[illegible]场内衍生品市场持仓合约[illegible]值[illegible]能[illegible]。因为场内衍生品与场是集中交易、标[illegible]交易[illegible]。[illegible]抵消、持仓[illegible]少于[illegible]场外衍生品市场是"一对一"交易。交易者进行一笔场外衍生品交易后，如果市[illegible]轴们[illegible]方做另[illegible]一笔对冲交易，头寸不能互相抵消，导致其名义本金[illegible]大[illegible]。[illegible]认为用总市值这个指标来衡量场外衍生品市场的规模更[illegible]。2017 年衍生品市场总规模为 92 万亿美元，高于全球 GDP 的 78 万亿美元[illegible]。[illegible]证券市场的[illegible]包括股票市场和债券市场[illegible]约 277 万亿美元和银行贷款余额的 140 万亿美元[illegible]。[illegible]产[illegible]本质[illegible]分[illegible]直接金融、间接金融。[illegible]风险管理金融[illegible]"[illegible]是最为"的金融[illegible]场[illegible]结构[illegible][illegible][illegible]成[illegible]结构[illegible]3[illegible]

总结一下，风险管理[illegible]产生的[illegible]因[illegible]主要有[illegible]个[illegible]。[illegible]是[illegible]于 20 世纪 70 年代[illegible]布[illegible]体系[illegible][illegible]经济[illegible]一系列变化，如[illegible]市场[illegible]体系[illegible]导致[illegible]的[illegible]率[illegible][illegible]波动、规避[illegible][illegible]等[illegible]。[illegible]格尔[illegible][illegible]等一[illegible]里的金融创[illegible]推动[illegible]场化[illegible]换、发达[illegible]家普遍[illegible]松金[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管制。金融日益成为很具有创新性质的产业，这些产生了大量的风险管理需求的机会。一些商业银行和投资银行在相互竞争中不断地向市场提供风险管理服务，获取得较高的利润增长。三是具备了风险管理金融衍生发展的基础设施和条件。利率的波动性，金融资产的价格市场化资本市场，活跃的机构投资者，计算机技术的发展，交易手续的简化，或有合约定价理论的出现以及金融的电子化整合，这些条件合在一起，创造了使用衍生工具来对财务风险实施积极交易的理论和现实基础。以衍生品市场为主的风险管理金融在美国诞生，并迅速向全球推广，成为美国金融模式的主要内容。

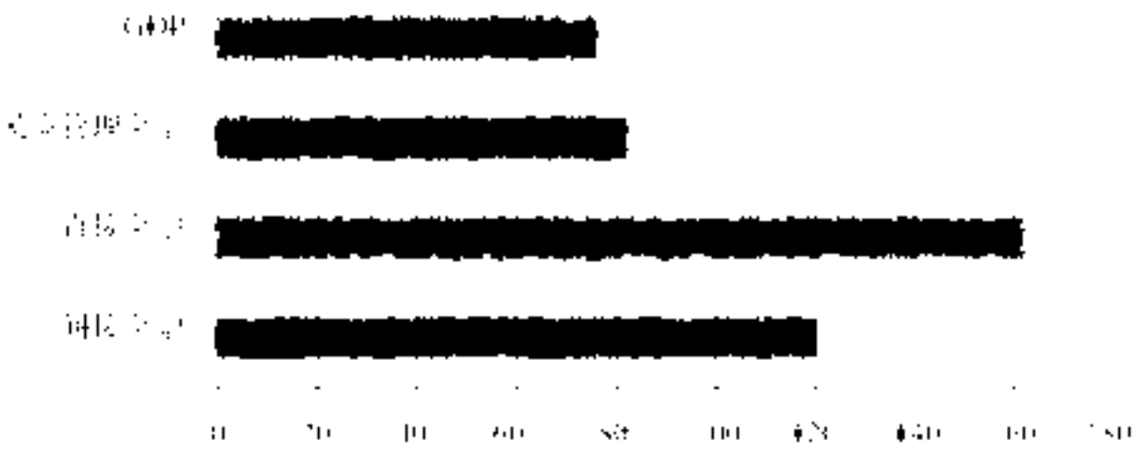


图 6-3 "非显赫立"的金融市场新结构

在 2005 年 9 月的期货中国金融衍生品论坛上，马和平说道，风险转移其实就是出售风险源。如果我们认为手中持有的资产风险太大，就可以卖掉风险源。愿意承担风险的人可以买进。我们百分大这个世界，是一个有权参加自愿保险之时为什么要把世界一分为一场"赌博"，但为这里面有权益的花费。这有点像保险的花费如果参加保险的费用低一点，我们就会用参加保险代替赌博，因为这样降低了风险。如果我们不参加保险，就要承担各种各样的有害事

的风险，比如外汇风险、利率风险、商品价格风险等。不提风险转移到市场中，我们就需要更多的资产来支撑这家公司，公司会丧失能够用这些资产来继续提供服务，从另一个方面说，我们将风险转化得越多，我们就需要的资金越少。所以，在市场中对冲成本和套期保值成本是此消彼长的关系。

风险管理金融存在场内、场外两个衍生品市场。在场外市场中，商业银行、投资银行等金融机构开发定制式衍生品以满足市场参与者的个性化需要。在场内市场中，期货交易所开发标准化衍生品以满足市场参与者的流动性和风险定价需要。按照20世纪90年代经济学家阿尔弗雷德·施泰因赫尔的说法，非金融企业和金融机构大量使用衍生品来从事与传统金融风险管理不一样的工作，风险管理金融市场成为衔接金融市场，直接金融市场之外的第二级市场是广义场外市场的定制化合约和期货交易所的标准化合约，都在被金融机构和企业大量而广泛地使用。风险管理金融市场在金融科技技术的推动下加速创新，彻底改变了过去金融机构的风险管理方式。

经过40多年的发展，风险管理金融市场已经成为现代金融体系的重要组成部分，与衔接金融市场、直接金融市场相对独立而又相互关联、相互作用。在现代金融体系中，这三个金融市场有着不同的分工：衔接金融市场以银行融资为主，直接金融市场以资本市场融资为主，风险管理金融市场则以各种发现和风险管理为主。三个市场的功能互为补充，既有区别又有联系，共同服务实体经济的发展。通过衔接金融和直接金融，企业获得了进一步发展的资金，而由于风险管理金融的存在，则给企业大胆创新发展增强了信心，并为企业的资本提供了保障。

桃红李白：证券期货之区别

期货期权等衍生品被投资银行广泛运用，这表明在资金融与风险管理金融关系史研究中，由于股票期货期权、股票指数期货期权、股票指数和期货期权都是权股票、股票指数、利率等基础资产作为期货期权的标的物，这让一些人产生了一个错觉，认为此类衍生品和基础资产都是一样的产品，将二者混为一谈，认为衍生品市场是证券市场的一部分，期货、期权是证券的一种，究竟有人认为大豆是农产品，大豆期货也是农产品一样。其实，二者虽有联系，但本质处理远大于相同处，二者的联系有：一个证券标资产：一个是基于这个基础资产设计的产品，我们就把衍生于基础资产的产品称为衍生品。我国期货市场交易的期货期权产品中有基础资产为工业品的，铁矿石、螺纹钢的期货等衍生品；基础资产为农产品的大豆、玉米、白糖的期货等衍生品；基础资产为金融产品的股票指数、国债的期货等衍生品。2018年3月刚推出的原油期货，就是以多个国际来源地原油为基础资产设计的衍生品。基础资产和衍生品不是同一个东西，基础资产的生产和交易有自己的规律、逻辑与文化，产生在它之上的衍生品也有自己生产和交易的规律、逻辑与文化，不能是二者的异同。期货一个既律和逻辑上管理，不仅不能促进市场的发展，还会导出的场风险。

证券与期货相同的为一个地方就是都有交易市场里个别主体交易、都需要风险控制监管、都需要交易所自律管理和品管机构的行政监管，但二者之间有不同的区别。不同的地方大多于期货期权等衍生品市场的一般特征表现出与证券市场不同的两个方面。

一、期货市场与证券市场发挥的功能不同。期货市场是以套

格发现、套期保值为主要功能。它的社会经济的是为参与交易和没有参与交易的两有大提供定价基准、产生的社会效益不仅体现在期货合约与交易者身上、更广一种社会福利。比如黑龙江种大豆的农民、他主大豆时参考大连商品交易所大豆期货价格来和买家谈判、虽然没有参加期货交易、也不向任何人付费、直接就从媒体上获得所需的价格信息。而证券市场主要是融资和投资功能、主要公司发行股票融资、投资者买入的股票是上市公司资产证券化的产物、它帮助社会实现的是低成本、高透明、高效率的投融资平台。股票价格是在生产经营活动的企业实际上市公司、它可能因经营管理好、技术创新以及更新重组而增值；也可能因生产经营失败而破产导致股票一钱不值。由此、股票除了市场波动会时来股价变化外、更重要的是股票所代表的上市公司价值会因为各种因素的发生变化。期货合约没有实体东西作为依托、它是期货交易所在一种商品或资产的基础上、设计出来的标准化合约。

（3）期货市场与交易风险而不是交易资产的场所。期货等衍生品市场交易的是资产的权利、而不是资产本身。也就是说、其交易的是风险、而不是资产。这与股票、债券等证券市场交易不同交易者买进或卖出一定时间内按照一定价格买进一定数量的或大豆的承诺。而不是买进制成大豆本身。卖出期货合约的也不需要持有期货的标的资产。交易者交易的只是这个时段内的价格差别、或者说价格风险。期货市场的交易者获利、不是因为此时资产上涨、而是因为生产资产价格的评估比交易时更高时、或者说、他规避了价格波动带来的风险、而交易对手愿承担了这个风险。而证券市场交易的是股票、债券等证券资产本身。

（4）期货市场是保证金交易的杠杆市场。期货市场实行保证

[illegible]

的资产的交易。可以说，对这种权利实际拥有资产的主体关系，是金融衍生交易所主要提供为最理论计算的基础手，也为投资人手的基础市场提供的一套完整的、交易与主场主体参与的最[illegible]

这一本质上的区别，决定了期货和衍生品市场与证券市场在监管目的、信息披露要求、保证金性质、功能发挥、风险控制等都有很大的不同。后面关于期货和衍生品市场的监管中，还会专门进行论述。

谁在干活：衍生品之提供者与服务商

间接金融中，商业银行是存贷款客户金融服务的提供者与服务商；直接金融中，投资银行是投资者和融资者金融服务的提供者与服务商，[illegible]，风险管理金融。从40多年的市场实践看，期货交易所、证券公司和投资银行都成为金融衍生品的提供者与服务商。

具体来说，场内衍生品市场和场外衍生品市场的提供者与服务商是不同的。

在场内衍生品市场即期货市场，期货交易所处于中心地位，是场内衍生品的提供者与服务商。期货公司会员作为期货交易所会员，提供与之相配套的服务，与证券市场中证券交易所不同的角色特征，期货交易所为期货交易提供场所、设施和交易规则，但与证券交易所不同的是，证券交易所主要是作为投资者的交易与服务平台，一个证券交易所的股票上市公司通常在几百到几千，而期货交易所一个个品种的期货、期权产品，是由期货交易所一手设计、提供和维护的，而且其市场参与者获得中央对手方清算服务，都是在证券交易所内交易股票和期货期权等衍生品，其产品提供者就是期

于证券交易所、证交场的上市不是证券、而是其衍生品。场外衍生品市场也就不是证券市场，而是期货期权市场扩大。场内衍生品市场中，期货交易所首次取代商业银行，投资银行为大型金融机构，成为金融产品最重要的设计者、销售者与服务者。2017年，全球场内衍生品市场日均成交额7.6万亿美元。据FIA统计，全球共有70家期货交易所提供千余品种，分股、股指、外汇、商品的期货期权两大类千种场内衍生品。

在场外衍生品市场，商业银行、投资银行等大型金融机构是定制式衍生品的主要提供者与服务商，它们依此产品设计、定价交易、双边结算和风险控制等。如在信贷资产证券化业务中，商业银行、政策性银行与贷款机构将信贷资产打包成品种出售给投资银行，投资银行申请打包好成品的发行品出售。保险公司购买由大量信用违约互换产品为投资者提供保险，从而形成一个完整的链条。在场外衍生品市场中，商业银行、投资银行提供的衍生品及服务，一般是与其传统的间接金融或直接金融业务结合在一起的。例如商业银行为客户提供贷款、债券发行等融资服务的同时，往往将利率互换、货币互换等产品捆绑给客户解决面临的两个风险。如果借款人因为利率风险、由商业银行组织其发行的最短一次、一年一度的会员大会，2016年4月全球场外衍生品市场日均成交额为6.1万亿美元。场外衍生品交易高度集中在一些大银行手中，全球14家商业银行和投资银行占场外衍生品市场的份额在80%以下。

=

ISDA: Concentration of OTC Derivatives among Major Dealers, 2016.4

谁在买卖：衍生品之机构投资者

美国和全球的衍生品市场一般是机构投资者市场，而其场外市场主要是金融机构活跃其中。

传统观念中的机构投资者是指自身资产和负债具有长期保险的需要，主入期货市场进行交易的机构，像银行、证券、保险公司等。从某种意义上来说，对冲基金和私募基金也属于这一类不断成长的机构投资者，更多地应当是指代客理财的中介机构，像证券投资基金、商业保险基金和养老保险基金等。它们的诞生都是基于在历史上起源的集资和保险的作用。综合起来，它们管理资产的风险不再是单个企业或个人的局部风险，而是系统性的社会风险。衍生品市场作为一个整体，在更大程度上是为这些机构提供有效的工具，这个层面的风险管理，涉及的不是个别企业的成败，而是整个社会的和谐稳定与保险体系的健全。

机构投资者在衍生品市场中主要做一件事：长期保值。既然资产很重要就要保值，如果大致分一下类，可将它们分成两大类：为企业自身的资产负债表交易的机构，作为金融中介的机构。在金融中介机构中，又可以分为投资类机构、资产管理类机构和提供流动性的机构。

这些机构由于天然不同的利益管理者激励制度不同，在衍生品市场中有各自不同的表现。2008年金融危机后美国的衍生品市场监管改革中，对银行和其衍生品交易进行了一定程度的限制，据媒体报道，特朗普政府上台后，提出要对金融危机后出台的金融监管改革措施重新进行评估和调整。一般说，作为整体，金融机构控制着金融中介机构，为衍生品市场提供了流动性和定价效率。

国务院金融稳定发展委员会是负责统筹协调金融稳定和发展的国务院议事协调机构，主要职责是：

构投资者进入市场的中介，而不是吸收储备和管理资产的中介。因此，每个品种场内期货合约交易的保证金比例通常较低，大约为合约价值的5%～15%，而场内期权交易的保证金比例则通常较高，大约为合约价值的10%～20%。

一方面，机构主导大型衍生品交易市场的格局一旦形成，将会持续很长时间。管理机构的监管政策、交易所的业务规则以及行业协会（例如，ISDA于2014年5月发布了一份关于场内衍生品使用情况的调查报告）的调查结果表明，美国管理5亿美元权益资产的投资者，利用期货的占94%；4亿美元到5亿美元之间使用期货的占78%；5000万美元到1亿美元之间使用期货的占48%；少于5000万美元使用期货的占36%。[1]另一方面，随着衍生品市场的发展，衍生品市场对大型投资者的资格审查和要求更高，同时，衍生品的设计与发行机构向个人之间有排他性知识、信息和技术资源方面的不对称性也更为显著。机构在衍生品市场中相对主导的格局并不等于个人投资者绝对数量的减少。事实上，个人投资者特别是在股票市场中交易频繁、受教育程度较高的投资者，参与期权交易的人数一直在显著增长。在所有衍生品市场中，机构的比重都越来越大。美国交易期权交易所成交时，国内交易中个人投资者占了90%，现在个人投资者占比仅为20%。机构投资者占了80%以上。随着衍生品交易功能的成熟，越来越多的机构投资者被吸引到场内来。

金融中介机构在提供衍生品市场流动性方面的作用十分重要。一个市场中介机构中的一个重要角色是做市商。由于与股票不同，衍生品没有一定的实体，衍生品交易商同“生产”与销售一般上市公司为自

[1] Trends in Adviser Benchmark Study, LLC, May 2014. http://www.optionseducation.org/documents/literature/adviser-benchmarkstudy-presentation-2014.pdf

场提供流动性的机构。在现货市场中的流动性，指的是不仅是价格变化为交易量。对于衍生品市场来说，流动性比价格更重要。衍生品市场是用来分散风险的，具有意想不到地为实现风险的未来转变风险。在这样的市场里，流动性代表信心，在每一份合约能够成交的数量代表了市场的深度。在高流动性的市场中，价格波动性较小，经济性较强。价格是个“晴雨”，它可以决定实际供需关系的均衡态势，也可以为市场中进行看空或看多的投机活动的盈亏提供心理依据。风险管理得越好，市场的大家族大部。流动性是对价格的约束，风险也是对依靠价格而自我调节的投机心理的一种约束。有关的现货市场中，做市商是不承担市场运动方向的风险的。他们有为市场提供流动性的义务，在不同市场之间相似资产的差价套交易的数量减少。换句话说，他们的头寸基本上是 delta 中性的。对于股券市场，衍生品市场的发达，有很大程度上制做市商的作用是分不开的。

投资衍生品理论把价格发现和套期保值作为衍生品市场的两大动能。衍生品的发展确实是从这两项经济功能开始的。但是，随着金融市场化成为经济发展和社会福利改善的主导力量之后，衍生品市场对整个金融市场起到的规避和交易风险的作用，就逐步凸显出来了。套期保值和价格发现仍然是具体交易活动的直接目的，但是，它们更多地在进整个衍生品市场的社会效益这个大框架之中发挥一个重要的变化是机构投资者的概念发生了变化

[illegible]

衍生品与养老退休制度

"在养老金投资组合管理的背景下，衍生品可以被视为一种手段，衍生品一种手段，一定让大部基金管理公司关注衍生品与衍生品配置中的，而在这种市场忽略的"。经合组织（OECD）早在其2004年发布的一份报告中，对衍生品在养老金管理中的作用就做出了这样的评价。这个时候受到了关注，成为发达市场的养老金管理者的高度关注。

许多人把衍生品与养老金投资相结合的市场，我国至今仍少人认为，养老金与衍生品的"养老钱""保命钱"，不能随意与衍生品一起玩。实际上，衍生品市场的发展与养老退休制度有着天然关系。全球金融体系面临的一个共同问题是，随着人口的退休家庭和储蓄的衍生品需求。根据联合国经济和社会事务部人口司的预测，2035年中国60岁以上人口将突破4亿人，占比28%；2055年将可能4.8亿人，占比36%；2015年美国60岁以上人口突破1亿人，占比27%。这样的人口预测，对社会福利的影响，政府支出，以及相个人退休有着关键的影响。作为个非以人为本在退休就业。因此，人口的变化将深入金融市场，而退休基金和其他养老金管理。据OECD统计，2016年底全球最主要的22个养老金市场，养老金规模合计共36.4万亿美元，占这些国家年度GDP的62%。2017年末，美国养老金规模约为28.2万亿美元，占GDP的

1 "Developments in pension fund risk management" as collected by OECD in 30 Asian countries" OECD Secretariat paper, December 2004

2 "Using income derivatives made simple: What a pension needs to know" NAPF, March 2005. https://www.pensionsinvestment.com.au/pdf/1206035/33858.pdf

https://stat.oecd.org/wbos/Downloaded/StandardReportFormats

3 Global Pension Assets Study 2018" OECD

当GDP的445%。　这些基金有支付的义务，也有增值的需要，这样的资金通积累越多，它就必须到各类相各地的市场中寻找增值机会，要管理这样规模的资金，管理它面临的风险，需要有一个成熟的衍生品市场。英国养老金协会（NAPF）2013年开展的一项年度调查结果显示，在受调查的203个养老金产品中，各有43%的产品使用了锁率互换和通胀指数互换衍生品，23%使用了期权，24%使用了股权类期货，17%使用了债券期货（见图6-4）。

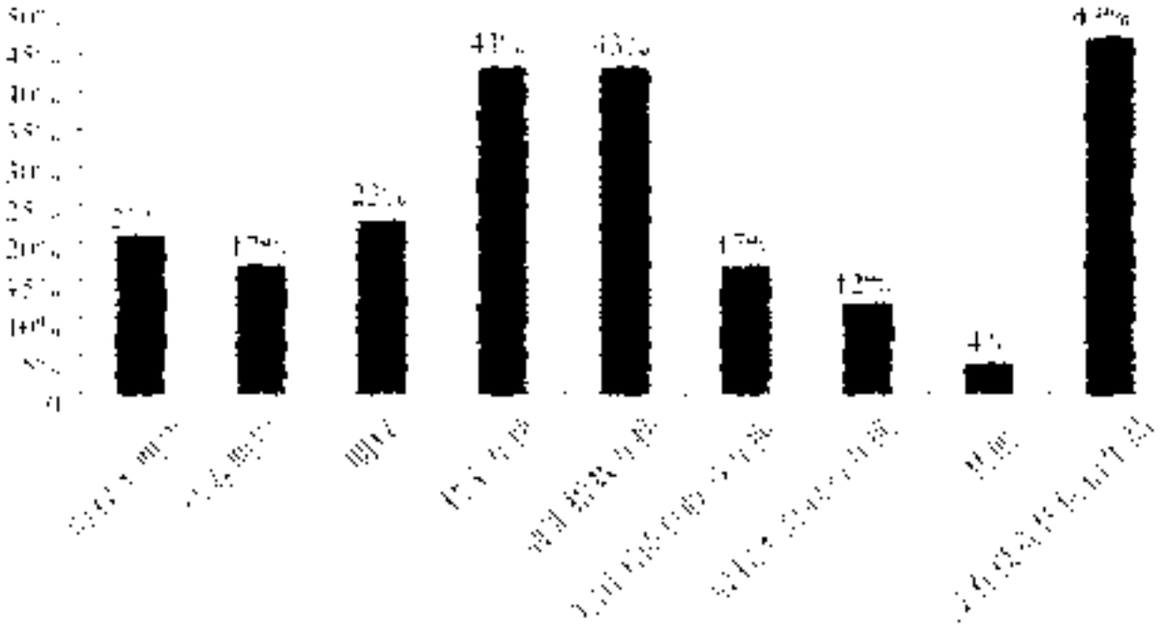


图6-4　英国养老金利用衍生品情况

资料来源：英国养老金协会（NAPF）

计划化的金融市场在资产保值方面，有一点是非银行的资本市场可以通过分散化的投资组合来规避在特一时间点上各种资产价值波动的风险，譬如，通过指数得到整个股票市场的平均收益率，资本市场本身没有能力规避时间域的风险。如果资金在银行，银行有它的信息此时此刻可能不如金融市场的判断，但由于有

资料来源：World [illegible]

NAPF Annual Survey 2013 - Statistics of 203 DB, DC and Local Authority Funds.

第七章

国际惯例：中央对手方清算

"有了我们，危机发生了怎能发展？"

危机清算所的大幅批自豪地描述他们在金融世界中的角色。确实，从全球期货市场的发展与变革，到每次金融危机后发生，动员本等组织有主动之手中央对手方结算的制度，成熟市场与新兴期货市场中央对手方都有明确的法律地位，这已成为国际惯例。

中央对手方作为期货市场的一个基本制度，在2008年国际金融危机中表现出良好韧性，受到国际社会的高度重视。2009年G20把要求在场外金融产品市场引入中央对手方结算的制度，被称为危机后国际金融监管改革的一大共识。要求场外金融产品市场引入中央对手方结算的制度，就是要把全球投资银行对中央对手方结算的制度对市场进行化解个别风险的一大共识。

一枝独秀：金融危机中的"不倒翁"

英国人皮特·诺曼·Peter Norman 在其《全球交易》中对中央对手方结算所下的定义："得与主管当局批准的技术相似的管理者为一个或多个市场的一个或多个产品提供一个法律上或经济上看良性的金融系统。"2008年9月15日雷曼兄弟宣布为全球金融体带来了

[illegible]

[illegible] Andrew Haldane [illegible]

演进完善：中央对手方清算制度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

结算作为的保证。中央对手方清算机构起源于各国交易所为了[illegible]
本国[illegible]当时作为结算的任务交由独立于交易所之外的清算性质机
构[illegible]清算现货期货交易所[illegible]中央对手方集中结算的先河

电脑中央对手方清算机制的诞生。[illegible]80年代30年代日本金融大
米市场的场外结算的电脑化即是现代中央对手方清算雏形的开始。2012年
有[illegible]我在为成为[illegible]交易所上市[illegible]期货[illegible]
电脑中设计出[illegible]大米市场[illegible]能够即时出场最早的报表。[illegible]
清算功能的前[illegible]据专家的研究，当时日本没有[illegible]
北大阪的[illegible]大米市场转变为[illegible]交易所。取消了大米合约结算
或提单的交易[illegible]制。结合了现代的期货交易所[illegible]
[illegible]大米市场[illegible]交易的结算必须通过清算所进行。每个交易者都
交与清算所[illegible]一定的信用额度，当清算所发现[illegible]
[illegible]交易，[illegible]交易头寸收取服务费和保证金，确保[illegible]
[illegible]义务。当时，一共有五六十家清算所为堂岛大米市场的交易者[illegible]
算服务。[illegible]德国[illegible]大学[illegible]的[illegible]
[illegible]Ulrike Schaede[illegible]多田[illegible]。他说：“当大名清算所为[illegible]
的发[illegible]时，[illegible]必须[illegible]对方的[illegible]。”这[illegible]
[illegible]通过[illegible]交易对手[illegible]对方信用风险[illegible]
[illegible]交易完成。[illegible]
[illegible]现代中央对手方清算[illegible]的[illegible]。

1882年，[illegible]事务清算所在[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

所与它所服务的市场密切相关，但理论上是独立的。作为一家经营有限责任公司，它从其会员那里担保的合约中收费而获得收入，但不在期货合约的谈判和缔结中扮演任何角色。商品事务清算所的运作与现代的中央对手方清算有类似的效果：在交易时，它充当买方对卖方和卖方对买方的角色；它要求买卖双方交取保证金（相当于现代期货交易中的初始保证金）；随着买卖双方持仓部位的变化，它时以盈余持仓方提约一方追缴追加保证金（相当于收取变动保证金）；如果发生违约事件，它时仅在不需要任何其他手续的情况下清算该违约者的全部头寸（相当于中央对手方清算所的违约处理）。与后来的中央对手方结算所不同的是，商品事务清算所在其章程中规定"它将只与非代理交易的对手方"，以显以交易合约之外的第三人担保合约的履行。之后，这种合约担保制度被欧洲各地成立的清算所广泛采用。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

总而言之，中央对手方清算制度在两方面有助于降低风险。首先，它减少了敞口，改善了净额结算。其次，中央对手方制度为参与者提供了一个单一的集中式中央对手方，而不是多个双边对手方。中央对手方清算制度的主要目的是减少参与者之间交易的对手方风险，从而降低整个市场的系统性风险。中央对手方的清算制度是指由中央对手方介入交易双方之间，成为两个交易对手方的买方和卖方，从而使得交易双方的对手都成为中央对手方的对手。这样做的好处，中央对手方主要有两个功能：集中净额结算对手方风险，降低结算参与者的风险敞口，降低结算参与者的风险；提高市场流动性，减少结算参与者的资金使用成本，提高市场流动性。

管理风险：中央对手方全球落地生根

从中央对手方清算制度与期货市场发展的历史来看，中央对手方清算制度在期货市场的最终确立并非必然，而是一个漫长的、曲折的过程。期货市场作为一种小概率事件，实行集中交易的场内市场，若要求中央对手方清算制度这样高成本的风险管理机制，则期货交易所或清算所有足够的动力和特殊制度。目前，世界上大多数的期货交易所或清算所都采用中央对手方清算制度，包括境外市场的芝加哥商业交易所、洲际交易所、欧洲期货交易所和伦敦金属交易所等。

在期货市场建立之初，中央对手方清算制度并不是必须的。从20世纪70年代开始，美国、欧洲的证券市场逐渐发展，证券市场开始逐步引入中央对手方清算机制。在我国证券市场，中国证券登记结算公司对场内交易的结算，都会交易双方中央对手方清算制度。从世界各国证券市场看，在中央对手方清算制度的推动下，市场风险事件的发生概率和损失程度大幅度降低。这个结论，在我国的行情一样是，自从2008年金融危机发生之前，中央对手方清算

机制转换为以中央对手方为核心的集中清算机制，为主要用于支持交易场所内进行的证券、衍生品交易提供清算服务

风险

场外衍生品市场实践与发展，国际上已经形成一套关于中央对手方较为成熟的标准。2004年，国际证监会组织和国际支付结算体系委员会（CPSS）联合发布了《中央对手方建议》（RCCP），在当时中央对手方的45个标准。2012年，国际证监会组织和国际支付结算体系委员会发布了《金融市场基础设施原则》（PFMI），在原来标准的基础上，进一步提出了涉及中央对手方的22项原则。这些标准和原则，在化解风险方面有这么几大共识：一是要有关于规范中央对手方的建立和运行规则，有明确定义、权责清晰、运行一致的协议、公开披露的章程、交易和清算结算业务的操作规则、风险管理框架、治理安排和清晰的费用结构；二是中央对手方要有参与者的准入、保证金有明确要求、有一定的财务、运营能力、要有清晰的制度安排来确定最终结算的财务资源、权保证履约；三是中央对手方要有较高的市场风险管理能力和严格的风险控制制度；四是在场外衍生品市场交易中，中央对手方之间应该有良好的合作与协调；五是中央对手方结算和交割清算流程以及风险和品管要求等。

美国、欧洲期货交易所或其交易的所的中央对手方结算流程有详尽的法律规定和披露，如2013年修订的美国《商品交易法》对中央对手方的规定明确：“衍生品结算组织……在处理与任一个约或交易时，通过中介或其他方式，使得这一合约或交易各方当事人能够向衍生品结算组织的信用特性，对于衍生品结算组织参与者执行的义务，合约或交易产生的债务，衍生品结算组织以多边的方式与其交易对或提供结算或清算结算；或以其他方式使衍生品结算债务或交割，使衍生品结算组织，参与者执行的法律义务，合约或交易产生的信用风险能在参与者之间明确风险分担或转移”。此时法律还规定，只有衍生品结算组织才可中央对手方，法还出较多的条款，确衍生品结算组织和清算会员，会员和参与者的责任，风险管理，结算资

[illegible]

[illegible]

风险控制：中央对手方的核心依靠

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

的市场[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

主要的风险管理制度介绍如下

1. 保证金制度。期货交易实行保证金制度。期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳资金，用于结算和履约保证金制度是为了发现和控制风险而建立的一种风险管理最基本的手段，是其他风险控制制度建立的基础，也是当日无负债结算、每日价格变动限制建立和发展的基础。

在各国期货市场中，交易者缴纳的保证金对于抑制期货交易的投机，降低期货市场信用风险发生的可能性具有重要的作用。正常情况下，期货交易所或结算所作为中央对手方承担的市场风险，但却承担信用风险。中央对手方与一个头部客户、必须有相对应的多头部位，反之亦然，所以其净仓位为零。如果没有结算参与人违约，无论价格如何变动，都不会引起中央对手方损失；如果有结算参与人违约，且交易处于亏损状态，则会导致中央对手方损失。保证金制度是现货交易与期货交易的区别所在，期货交易的杠杆作用也是通过保证金体现出来的：投资者不必交与期货合约标的物的全值，而只需按规定交纳保证金即可，有标的物价值限制的情况下，现货交易与期货交易所需的资金有巨大的差别

CME清算所为降低信用风险，建立了初始保证金、维持保证金和变化保证金制度。其对市场参与者初始保证金要求根据市场风险状况来确定，并随着市场情况的变化而及时调整。对于场内交易的期货、期权等品种，结算所设置的保证金水平要求能够在99%的置信水平下，全方覆盖一日的价格波动风险；对于农产品、能源、金属等的互换产品，设置的保证金水平要求在99%的置信水平下，全方覆盖一日的价格波动风险；而对于利率、外汇、信用等其他互换产品，设置的保证金水平要求在99%的置信水平下，全方覆

盖5日的价格波动风险。各方换产品和交易所期货期权产品的风险，权利相抵，期货公司通过交叉保证金制度减收部分保证金，但不能完全抵销。

我国《期货条例》中要求期货交易所建立的第一项风险管理制度即是保证金制度。由于我国期货市场还实行涨跌停板制度，限制了期货合约每日价格最大波动的幅度，为了控制风险，期货交易所作为中央对手方收取的保证金要大于该品种的涨跌停板幅度。一般覆盖价格最大波动风险的3.5天左右。如上海期货交易所的铜期货合约，涨跌停板为上一交易日结算价的±3%，最低保证金要求为合约价值的5%；大连商品交易所的豆粕期货合约，涨跌停板为上一交易日结算价的±5%，最低保证金要求为合约价值的7%。此外，第六章已经提到，与成熟期货市场按交易者的净头寸收取保证金不同，我国期货市场按毛头寸收取保证金。

保证金的形式除货币外，还包括中央对手方清算所认可的金融资产。由于各有保证金（保证金的目的，是保证期货合约交易过程中的一切义务能得到履行）在理论上，除了作为支付工具的货币能作为保证金外，其他任何具有价值的资产都可以作为保证金的形式不同。在期货市场，流动性是最基本以及最重要的要求，前日日终保证金的要求其价值易于确定，因此，具有高度流动性并很容易确定客观价值的资产，才可以作为保证金。由于有的证券能满足上述要求，其可以作为保证金的形式。CME结算所规定可作为保证金的资产包括现金、黄金、美国国债、外国主权债、股票、货币市场基金、交易所基金等。伦敦清算所接受可作为保证金的资产范围也大致相同。2017年底，伦敦清算所记录的保证金总额为4597亿欧

元，其中现金和有价证券分别占 45% 和 54%。

关于保证金的管理，中国和美国的期货市场都规定客户保证金应当与自有资金分开，专门用于结算交易。规定，客户资金实行分离制度，期货公司会员与会员自有资金分户存放。根据《CME 结算所规定》，结算会员的客户资产通过隔离账户得到保护。我国《期货交易管理条例》规定，期货交易所会员、期货公司和客户交纳的保证金，应当与自有资金分开，专门存放。期货交易所会员收取的保证金、每个会员所有、除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用；期货公司收取客户保证金的保证金账户之外，严禁挪作他用。

2. 当日无负债结算制度。期货市场实行当日无负债结算制度，或称为逐日盯市制度（Marked to Market），这是与保证金制度配合的风险控制手段。2008 年金融危机期间担任美国商品期货交易委员会代理主席的费舍特（Walt Lukken）在中国证监会 2010 年组织的一场研讨会上说，中美对于风险的控制程度的核心内容是明显的保证金水平和当日盯市制度。在 2008 年的危机中，美国期货市场上没有一家结算所发生违约，“一天调整的盯市制度作降低了市场效率的风险”。

当日盯市制度是指在每个交易日结束之后，中美对于前日结算价与当日结算价差额进行结算，核算出每个会员每笔交易的浮动盈亏，以此调整会员的保证金账户，名义保证金低于维持保证金水平时，交易所通知会员在限期内追加保证金，以为下一交易日的结算保

[1] 参见《CME Group 2007 Annual Report》，CME Group Mandates Financial Statements》，http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156375/000119312508060...

[illegible]

[illegible]，作为期货结算所有的保证金风险管理制度，被认为是期货结算制度的核心，也是期货结算不同于现货结算的重要标志。期货交易与现货交易不同，实行保证金的杠杆交易性质，因此具有较大的违约风险。中央对手方结算所在结算时法律有交易各方的交易对手，如果交易各方中的任何一方未能履行合约规定的义务，中央对手方结算所将承担履约责任。中央对手方结算所为了控制风险，中央对手方结算所每天一次甚至多次结算，对结算参与人进行结算，以及时发现其账户资金情况，计算结果及时通知结算参与人，并计算出，能保证每一个结算参与人的保证金账户的盈亏状况时，真实地反映，并使结算参与人保证金账户的负债能够有效地结算。从而有效地对结算风险进行管理

如CME品种中，不论结算会员对结算会员头寸有累计，而不论其价格的波动，由于一对场内期货，期权等基础产品，CME品种中日内平仓交易，交易者与的互换信用违约互换产品，CME品种与[illegible]一次性的，不管价格剧烈波动或品种的时候为有必要时，结算所有权要求的，由于要求上市交易保证金制度义务根据每一交易日的结算价格计算的价格，CME品种可发生结算会员[illegible]与交易[illegible]中的收取或者支付结算资金。交易者当品种[illegible]结算所的交收当日平仓一般与期货市场上，各期货交易所[illegible]的严格执行当日无负债度。相关交易细则与交易本[illegible]

3.结算制度制度。结算制度是指期货结算机构或交易所对会员或客户当日的持有的一笔或[illegible]的某一个特定品种，[illegible]数量一定时实施的制度，一般由期货结算机构

为、操纵、垄断权势市场的过度集中于少数交易者手中。

美国商品期货交易委员会对持仓限额作了如下定义：持仓额是CFTC或期货交易所规定的一个交易者可以持有或控制的最大净多或净空持仓量；其一般规则以任何单一月份的期货、或期权合约持仓，单一权益对单一商品所有期货、或期权合约合并后的持仓；符合套期保值持仓不受该限制约束。根据该定义，美国期货市场的持仓限额制度包括以下几方面的内容：

（1）限仓层次分为联邦限仓和交易所限仓。2011年之前，CFTC仅对9个农产品期货品种设置了"联邦限仓"（Federal Limits）。2011年，CFTC根据《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》的要求，通过了新的持仓限额规则，该规则给予CFTC表决通过，自由于国际互换与衍生品协会、证券业与金融市场协会（SIFMA）和法庭起诉，至今尚未正式生效，将"联邦限仓"扩展到包括农产品、能源、金属期货的28个品种。"联邦限仓"范围以外的其他品种，由交易所自主设定持仓限额或使用持仓报告来作为限制手段。

（2）限仓标准分为单个月份持仓限制，包括一般月份持仓限制和交割月持仓限制，以及所有月份合并持仓限制。一般月份持仓限额是基于权益持仓规模测算，通常采用"10，2.5%"标准，即以前一年度平均持仓规模在2.5万手以内部分的10%，所持超出2.5万手以外部分的2.5%作为一般月份限仓标准。交割月持仓限额是于最

[1] 《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》于2010年7月15日签署成为法律，其中第737条对商品交易委员会设定商品期货和期权的头寸限额提出了要求。

种可见交易量确定、通常以该品种当日交割量的25%作为交割月限仓标准。交割月持仓限额通常都会大大小于一般月份持仓限额。2012年之前，所有月份合并持仓限额通常为一般月份持仓限额的4.5倍，但从2012年开始，二者基本保持一致。CFTC或交易所对限仓标准行业每年调整一次。此外，2011年CFTC的限仓新规要求，要把"经济上等同的"在境外期货交易所上市的期货、期权合约以及场外互换合约纳入合并限仓的范围。

（3）持仓限制豁免规定。对于非投机持仓，可以申请持仓限额豁免。目前美国持仓限额豁免的对象主要包括套期保值持仓，一般是商业用户，种类、套种头寸，一般是套利者，风险管理头寸，一般是互换交易商，等。

和国际期货市场一样，我国期货市场也实行了持仓限额制度，但目前我国还没有在法规上明确监管会和交易所双层的限仓规定，仅仅是在期货交易所确定各期货品种合约的持仓限额。在大体遵循国际标准的同时，还有如下三个规定：

（1）采用限期会员持仓和限制客户持仓相结合的方式，来控制市场风险。

（2）商品期货合约在进入交割月份前一个月相进入交割月期间，持仓限额逐级递减。

（3）各期货交易所对套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

美国CFTC的监管实践中，对"逼仓"的监管是重要的监管环节，有很多处罚"逼仓"的案例。我国主要由期货交易所进行日常

[illegible]

的时候动用保证金或自有资金的释放风险时，中央对手方清算机构将从该结算参与人持有的未违约账户处理。

充足的财务安全保障体系

中央对手方清算所必须保有足够的财务资源，来抵御清算会员或客户违约风险以及其他各类清算风险。国际上把中央对手方清算所用于管理违约相关的一系列已确定财务资源称为违约瀑布序列（Default Waterfall），具体如表7-1所示。金融市场基础设施原则，明确建议中央对手方清算所的违约瀑布序列依次为：违约清算会员的保证金、违约清算会员的担保基金、清算所部分自有资金、未违约清算会员的担保基金，以及清算所用于极端违约风险的其他财务资源。与之对应地，在欧洲期货和衍生品市场上，欧盟于2012年7月正式发布《欧洲市场基础设施监管规则》（关于场外衍生品、中央对手方和交易信息库）（EMIR）。EMIR中有单独的一个章节（第45条）对违约瀑布序列做出了详细描述，规定违约瀑布序列顺序依次为：违约清算会员的保证金、违约清算会员的担保基金、清算所一部分自有资金、未违约清算会员的担保基金。事实上，EMIR第45（4）章明确规定：清算所必须先使用一部分自有资金，然后才能动用未违约会员的担保基金；在未违约会员的保证金，不能用于偿付其他违约会员造成的损失。

以CME清算所为例，其建立了三个独立的分别针对基础产品类别（场内期货、期权产品、转手互换以及信用违约互换）的保障基金，每类产品的清算会员都需缴纳相应的保障基金，权应对可能发生的清算会员违约。目前这三个违约保障基金的总额已经超过

[1] 欧洲证券市场监管机构委员会于2012年9月19日发布了关于场外衍生品、中央对手方和交易信息库的监管技术标准（RTS）和实施标准（ITS）。

183 亿美元。其中，每一个单独的保险基金规模都足够覆盖该产品类规模最大的两家清算会员违约可能带来的最大损失。任何一个单独的保险基金都不可以用来弥补另一个保险基金所保险的资产类别中发生的违约损失。

与 CME 清算所的保险基金类似，我国期货市场建立了风险准备金制度。期货交易所按照手续费收入、期货公司会员按照利息收入各一定比例提取风险准备金。由于场内市场风险一旦发生，4 家期货交易所都用累计收足的风险准备金相当有余。到目前为止，我国实施了严格的风险控制制度，近 20 年来从未出现过需要动用交易所风险准备金以应对市场风险的情况。

境外市场的实践证明，当风险真正发生时，设计完善的违约损失分担机制能够有效化解违约风险，保证金融系统稳定。2008 年金融危机中，雷曼清算所在市场破产后，因为，仅使用到市场下降 35% 的初始保证金便成功弥补了违约损失，没有影响任何交易对手，最后未退还了市场剩余的保证金。能源清算所的违约损失分担依次为：违约会员的交易保证金和初始保证金，违约会员的担保基金，清算所风险准备金，未违约会员的担保基金以及清算所剩余资本。违约损失分担机制每一个环节发生在违约损失处理中发挥着不同的功能，形成了一个相互

表 7-1　国际主要衍生品交易所或清算所的违约瀑布序列

交易所清算所	违约瀑布序列设置					
	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	第六层

交換機等 階層	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	第六层

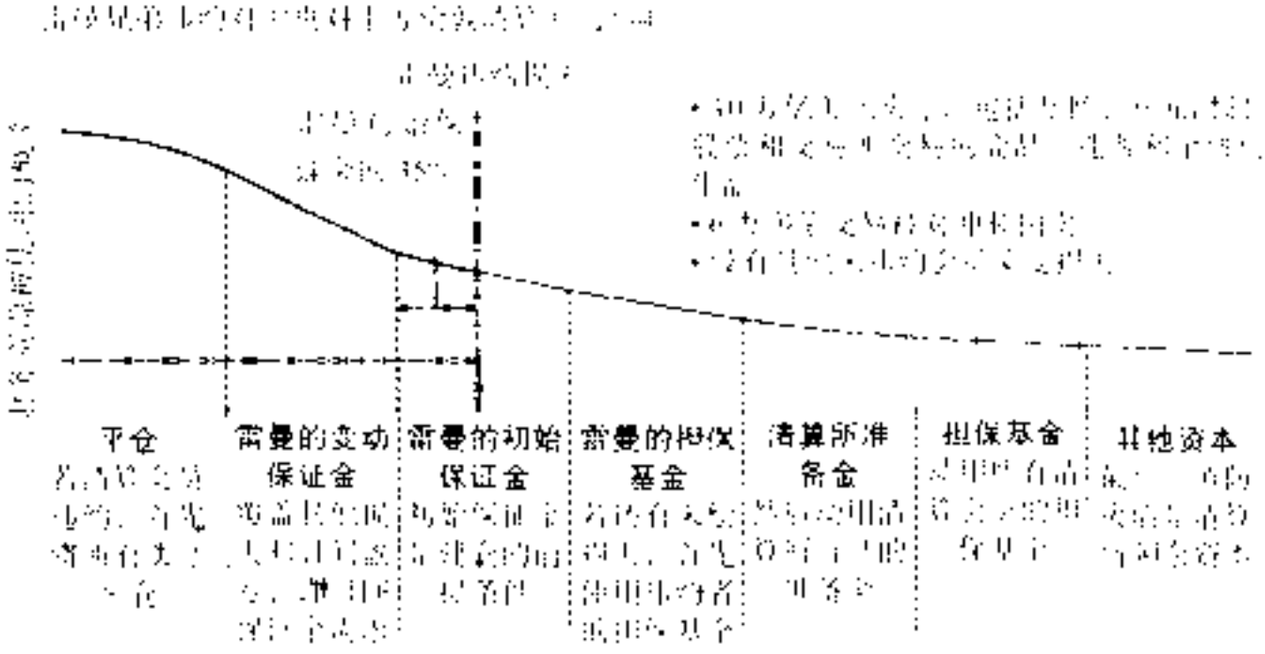


图 7-4　需曼破产事件中伦敦清算所的违约瀑布序列

资料来源：中央对手方风险管理和金融稳定，Craig Pirrong 报告，为伦敦金融城编写，2012 年 5 月完成，作者为 Jason Quarry 等。

风控缺失：中央对手方翻车失灵围观

“跑得越快，对刹车性能的要求越高”，开车的人都知道这个道理。对于在公路上高速行驶的车辆来说，踩得紧急刹车踏板，后果将是灾难性的。中央对手方清算机制作为全球金融市场的一项重要制度创新，极大地促进了金融交易、清算的速度与效率。在这个每时每刻都在高速运转着且还在不断加速的市场上，中央对手方自身的安全性能当得到保证，风险控制制度是否足够有效，至关重要，否则可能“车毁人亡”。正如彼得在书中所称的，中央对手方清算所已经处于十字架的“其有系统重要性的市场的中心位置”上，中央对手方自身亦有风险，其在减少风险的制度又聚集了风

[1] 中央对手方清算所的风险管理，上海证券交易所研究中心，《证券市场导报》2014 年 3 月刊，作者为 HanMing 上海证券交易所研究中心，《证券市场导报》2014 年 3 月刊。

[illegible]。生自身成为金融系统的单一系统性风险[illegible]。彼得森大学特[illegible]中央对手方清算制度对金融市场风险控制的积极作用[illegible]，不得不在其中的结尾部分提醒参与者"设想中央对手方违约"带来的恐[illegible]。前纽约联储理事会金融市场基础设施本部主管帕特里克·皮尔森（Patrick Pearson）的话说，这可能带来"金融末日"

在今天金融市场的参与者越来越注重"短期"而非"长期"，越来越重视"金融"而非"经济"，越来越注重"杠杆放大效益"而非"成长创造收益"的今天，很多市场人士没有仔细[illegible]，甚至没想过中央对手方违约的可能性，不想去面对这件事发生的概率到底有多大，甚至根本不愿意提及这个话题，抱着"能躲则躲"、可避不提及就不会发生一样[illegible]和实构精髓是，中央对手方违约就已埋伏，即事件可能，而已随着市场规模的扩大，跨境跨市场联动的加[illegible]，更发生[illegible]高度警惕[illegible]以史为鉴，20世纪九八十年代全球期货市场就曾发生[illegible]数起中央对手方违约甚至倒闭的事件（[illegible]表7-2）。例如，1974年，巴黎清算公司眼见白糖期货[illegible]市场波动加剧[illegible]未能及时提出追加保证金要求，直到价格大幅跳水，有交易者无力补足高额追加保证金与行情相对为[illegible]。1983年，马来西亚的吉隆坡商品结算协同[illegible]因为未能及时监测[illegible]棕油期货的价格异常而受到提交[illegible]，最终倒闭。1987年香港股灾，期货市场因"混乱导致[illegible]"停市4天。香港投资联合各方较为才[illegible]算渡过危机。香港期货市场长期各[illegible]为政府已理[illegible]。香港期货交易所关心监[illegible]管者对[illegible]，香港期货结算[illegible]为实现[illegible]风险、

[illegible]

表 7-2　历史上发生的清算环节风险控制等措失事件

清算所	国家或地区	年份	风险事件或损失情况

[illegible]

等各大交易所在内的国债期货交易，暂停、暂发、暂发、暂发、发展、封闭、华夏、深发等各自的期货会和大量其他会员，多头也是如此。该交易所在“327事件”发生前，在市场上普遍实现的分红，出台等待为基本实现不到5%，投机过热的态度，交易所的失职，最终导致了四方面的结果。

1. 由于没有任何的外部监管约束机制，在国债期货市场中“杀红了眼”的为何还各在“327合约”上的多头持仓首先攀升，从3月23日的25万手，3月27日的40万手，3月16日的87万手，3月17日的130万手，3月22日的144万手，一直上升到3月23日考收盘8分钟内的193万手，全仓基本被动，价格的任何不利变动都会使为国债券市场的大的亏损，最终只能选择违约一场。如果交易所严格执行强行平仓制度，那任何会员的合约都不能超过40万手的限额以下，万国证券就不会发生那么大的亏损，也就不会激发起全社会大的“赌性”。这就是期货市场外部监管的作用。有效的监管制度能够抑制市场参与者的非理性行为和投机心理，而无效的监管则可能会促进这种非理性行为进一步放大。

2. 国债期货未能入交易所技术系统，给了为数不多的券持有一方的机会。如果限仓制度在交易所技术系统中的到位而实现，无论是3月23日一开盘“空转多”的200万手订单，还是离收盘前8分钟内的20000多万手订单，都下不到交易所的技术系统里，以防不会使得系统出现大的波动。这说明制度不能仅仅停留在纸上，必须要有技术上实现，这样既能提供者主观失误理性，也交易指令也会被技术系统挡住，就能杜绝这种大的穿仓风险发生。这当时为国债交易所与债期货市场的实际动混给对相比。

3. 当时的制度没有对违约严格的规定。由于国债交易所的客户

[illegible]（以下简称“中国证监会”）[illegible]327号令发布）[illegible]，[illegible]为规范在证券交易所的[illegible]期货交易活动中，保证金和期权结算保证金限额及收取等事项文件由中国证监会和有关各方认可的，维持上市的[illegible]期货市场运转的基本法则[illegible]，[illegible]确界定[illegible]等条基本法则的实现，是[illegible]保证交易的公平[illegible]保证市场效率的重要制度。保证金制度的基本功能

1. 保证金制度“[illegible]”上的证券交易所是[illegible]保证金的[illegible]，但实际执行的是全额的信用交易[illegible]会员或客户在申报买入期货合约时[illegible]，只需缴纳一定比例的保证金，或者称为[illegible]，[illegible]就有资格参与期货交易，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，

[illegible]"[illegible]"[illegible]

4. [illegible]"[illegible]"[illegible]

[illegible]"327"[illegible]"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

交易中的特点有：对国债期货市场既没有组中实时监控的组织机构，也没有相应的技术和人才配备，导致对在限额和保证金控制这些风险控制制度的落实不到位，根本谈不到实时“动态管理”。

4. 关于为期两年，“试点发”与其中的主要的建议不合。交上海证券报称为，上海证券交易所事前无法控制，事中无法制止，事后无责

2. 对上述上市品种的风险交易所实施限制的措施，上交所称为，上海证券交易所没有任何监控手段。发现个别“327事件”发生的当天下午，上海证券交易所对万国证券公司的严重超仓行为也无法知晓，更别提按照规定强行平仓了

3. 对单个的保证金违反风险缺口或数倍后，品质不同一组基本商品交易所的“涨跌幅”不同，上海证券交易所的保证金比例，“全国统一”，而以无法实时控制每笔交易的保证金是否足够。2月23日下午，在万国证券“试点发”的账户已经严重亏损，保证金严重违反的情况下，它竟还能大量透支并没收到。这一点就无疑与场外风险

4. 对市场操纵，证监会产生主观行为时空观念，所谓之“当时的现货期货市场上，中介机构既下指令买卖，同一个客户的账户，同一客户不同账户间有相互倒账操纵市场价格行为非常普遍这些行为都由于市场价格，扰乱了市场秩序，无论是按时间期货市场上的现货，还是按其时期货市场成交的现货，都可以下的判断行为，但当时没有认定认定，交易所也没有相应的规则，对此一切处于可以规避、不受制之的状态

百是缺乏其他风险控制制度安排，即使有，也执行不好。如上海证券交易所没有大户报告制度，不能及时掌握“万、”发”为持仓大户的交易情况，没有单笔报单的最高限额，没有严格执行连续

明基制度与

由于市场交易中的风险控制制度缺失严重，实际执行中又存在过于机械的问题，严重影响和极大制约了投资人作为中长期参与者的交易积极性。当市场中有一方发生较大亏损时，就会认为是出现了市场判断、风险控制、交易策略出了问题，会急想着自己要大批抛售或平仓，就是认为大家都在出货，"快跑是不服输"。若希望于交易所主动改变风险或限制对他们不利的交易，"327"合约"主题词"。在这之前的"314合约"事也是如此，在这种情况下，市场参与者的主观判断严被急剧放大了，当这些批投机者的头寸要求被交易所强制平仓时，上午13点当天，无论是万科还是王石"强制卖"都抱有同样的心态，那就是宁愿明显更大的违规交易绝地反击，也不坐以待毙，束手就擒。收市集合竞价的交易机制与指定交易等，让交易所大权独揽，从某种意义上来说，有"强制的市场机制"来维护市场，本质的市场参与方品管性质本没有起到控制风险的作用，反而为违规者以身试法的投机大家者提供了可乘之机。风险控制实施滞后本身，等于第一道重要的控制缺失，风险预警与交易所的监管系统，一旦风险足够大，交易所的监管系统本身重复多的混乱，后果严重，系统性风险也就发生了。两个"327事件"发生当天，有主力机构试图操纵和利用交易所制度的缺陷和不当交易所监管地方管理人，品管的权宜决，系统的风险品管权垂危，个别证券交易所违规于中大对手方违约致使市场制混的命运。

"327"事件"发生后，管理层对一些证券押了加大，后来相

[illegible]

可分可合：中央对手方和交易所不是必然一体

中央对手方是期货品种可能必然叫清算所是期货交易所一定必然叫做一期货交易所和期货清算所是两个机构一期货市场的两个基本事务。一个是被称为"市场"的期货交易事务，一个是被称为"后台"的期货清算事务。期货结算所是期货市场的核心，关系整个期货市场健康、稳定和安全地运行。

期货交易所和中央对手方清算所有各自独立发展的历史渊源，两者关系紧密，但并非合一。交易所与清算所分离，是风险管理行业一致的国际清算惯例，中央对手方清算所必须和交易所、交易平台或其他交易场所保持密切的联系。中央对手方可以只为在期货交易所外的场外市场提供清算服务，也可以是在期货交易所内的交易全部环节只有一个结算会员的结算部或者子公司。独立者如美国、加拿大的清算所大多都是独立于期货交易所的，是在期货交易所之外的公司。比如芝加哥商品交易所（CME）集团的清算公司就是独立的公司。在股指和金融期货交易中，其都为上千个从事场内交易所的客户提供独立的结算和清算服务。我国证券市场的中央对手方也是独立于证券交易所的结算机构，即中国证券登记结算公司。混合者如美国纳斯达克证券交易所，清算交易所，我们称为一类。即我国发展中国金融期货交易

所等都有自己内部的清算部门或全资的清算子公司。这就是清算环节平行垂直两种模式的表现，两种模式各有特点。

由于美国、中国等国家的大部分期货交易所把结算管理交易所一体化，一个经济体的生产、销售者的眼里，有人简单地把交易所认为是风险管理中心，其实不然。交易包含两部分，即交易和交易中的服务。交易即成买卖双方意愿的达成，和交易结合完成后的服务包括结算和结清货物与钱款。这就是清算与结算，这两项是由一个机构来完成的事。全球成熟市场中央对手方清算与中国细胞提货交易和中央对手方清算是如何分成两个不同的机构来完成的历史。如果拆分，清算所本是风险管理中心，所谓具有系统性风险的金融机构应是指中央对手方清算所，所谓金融市场基础设施也是指中央对手方结算所。我国期货市场中央对手方清算是独立设立公司，也是维持现在垂直于交易所的部门。一直有争论。目前，我国十家期货交易所的意见，比较倾向于清算所属于交易所内垂直的部门或子公司，认为这样可以把交易所做大做强，以便更好地参与国际竞争，利用它集于体现和处置风险。而结算参与者和投资者的意见，也希望清算所成为独立于交易所的机构，认为这样可以节约交易成本，提高效率，优化服务。对一种意见涉及的利益主体更广泛，应该被关注。

国际货币基金组织和国际证监会组织认为，无论是期货交易所作为中央对手方，还是独立清算所作为中央对手方，它们都属于金融风险管理行业，都涉及公众利益，因此都应被纳入金融市场基础设施范畴。国际上把金融市场基础设施定义为：参与机构之间包括系统运营机构之间，用于清算、结算或记录支付、证券、衍生品或其他金融交易的多边系统。根据该定义，金融市场基础设施包括支

结系统、中央国务存管、证券结算系统、中央对手方和交易数据库五大类、中国个别性组织我国实施一个证券场基础设施构建，与证券监督管理、证券存管自结中央证券结算公司、中证证券登记结算公司、中证证券登记结算公司、中的法律地位和金融交易市场、没有广、除证券交易所外，我国证券市场、中央对手方功能主要从证券交易所行为出来到了中中性证券登记结算公司、证券交易所权又比有交易功能、不过各项的管理均能、作为下个证券场基础设施的能力

貌似相同：支付宝与中央对手方之异同

说到中央对手方，我们常用的支付宝很容易和它有点儿"貌似相似"，但实质各异

到现在网购物已经成为大多数中国人日常生活的一部分，我们大部分的购物就在淘宝网上完成的。当下最前的问题，我们在购物后向场的中央对手方清算制度和淘宝网的支付宝付款，对比一在淘宝网购物，买家找到卖家的商品下单后，随即通过与淘宝网的支付平台——支付宝将钱由的银行卡支付购物款，但买家支付的款项，不是马上进入卖家的账户，而是放在支付宝平台账户中，由买家收到商品并验收无异议后，支付宝才将买家的购物款划入卖家的账户，交易就算完结，交易结算完成。在这个过程中，支付宝平台上叫实现对买卖双方交易行为的合理监控，一个过多次买卖以后，买家和卖家之间建立了信誉信用，淘宝网会确定建立买卖评分机制，买家通过交易双方的信用系统，支付宝对双方信用监控，有的一动一定，但从不介入双方的交易，而是作为监督平台发挥作用，如果卖家的商品有问题或者买家的资金有问题，产生了纠纷，支付宝也会作出裁决，协一人之间决定后的钱。"不同果子不同卖"，世间之事千差万别

方制度，也期货交易而作为所有交易者的中央对手方，承担履约责任，而在场下的商品买卖活动中，支付宝的制度安排就上一种担保制度，它仅仅是为买卖双方提供资金转移服务的支付平台和交易纠纷的监督平台，并以为市场参与者提供一定程度的保护，防止交易中违约造成的损失。这有点类似于19世纪欧洲期货结算所的结算模式。对期货交易而来说，为保证中央对手方结算制度得以顺利执行，需要有一系列的风险控制制度安排，而对支付宝来说，它不是中央对手方，并没有介入买卖双手方中间关，不是购有买方的卖方和所有卖方的买方，也就它不需要相应的保证金、持仓头寸限额、盯市制度、强制平仓、日终结算、风险准备金等一系列风险控制制度安排进行配合，并为第三方支付机构，支付宝所面临的风险主要也是技术风险、客户资金安全风险等，这也决定了它的风险关注点、风险控制措施和中央对手方结算所有很大的不同。

犹疑之间：中央对手方是否入法的讨论

中央对手方制度，在中国不是一开始就被接受的。

尽管发达国家期货市场的中央对手方结算制度已经有100多年的历史，甚至在20世纪80年代以后，一些发展中国家和地区也陆续引入了这个制度，并取得了很大的成功。中央对手方制度在防范和控制风险方面的作用十分显著，即在我国期货市场建立与发展过程中，也明确地将这个系统性风险防范化解的基础制度，其设计理念是被高度重视的。

20世纪90年代初，随着我国期货市场的产生，我国各家期货交易所对于中央对手方的理解不同，认识也不全面，它们对于为了一个买方和一个卖方，扩展到涉及很多的买方和卖方的期货交易所的担保，没有实践，没有经验，没有人才，也没有系统的期货交易结算结算方面的知识与活

[illegible]一些交易商和市场参与者，特别是从美国芝加哥成功的市场模式中[illegible]有利的来说，根据自己的理解和基于期货交易的结算结构制度，各家交易商对这一期货市场核心制度的精髓化学习借鉴，有些甚至"自作聪明"的体现一些特点，这些交易商对期货交易的结算交割在获利机会的选择上，仅仅把交易商作为期货交易的履约监督者，交易所的责任仅仅是监督交易双方履约，保证合约的履行，而不是合约的直接一交易所成为买方的卖方，卖方的买方，就如今天的支付宝一样，没有把自己看成是市场信誉的支撑和提供市场运行的机构，也没有愿意主动承担双方结算交割不能履约的风险。交易商没有把中央对手方结算作为期货交易结算交割制度的核心内容，没有把为市场提供信用作为应该时时予以维护的市场理念。因此，在早期期货交易商的结算交割过程里，没有关于中央对手方的明确规定。这也许是因为早期的市场建设者主要来自商品流通领域，对中央对手方作为龙头履约风险为核心的重要性，没有从金融衍生品市场的角度来认识和支持，仅仅从商品交易的结算交割角度去理解期货市场的支持结算系统，也没有从结算机构的金融属性来存为商品期货交易的结算交易行为。

这种认识从上海期货市场早期市场参与者发布的种种文章中可窥一斑。他们认为："结算方式是区别期货交易和现货交易最重要的标志之一。如果不采用当日时间的当日结算，就谈不上有期货交易，因为当日申报是期货交易的本质特征，只有当日申报当日结算才能实现期货交易的套期保值和价格发现的功能。"当时的期货市场对期货交易结算的认知有[illegible]是非常正确的了。对的结构和功能是明确的，不过在这段话里，虽然涉及了中央对手方机制的一些条件，但并不能说这就是期货交易的本质特征。即使上海的期货交易所的结算，也

约交易双方履约的监督者而不是作为买方的卖方和卖方的买方，只为交易所本身接纳入交易双方成为各自的对手方并承担履约责任。2013年我们在修改《期货条例》时，曾期望从上位法层面中央对手方性质明确下来，《期货条例》中赋予期货交易所行使最终期货交易结算的监督者、监管和决定风险下的第三方支付功能，打造一个期货市场100多年来之所以能够安全运行，就在于它始终在中央对手方基础上运行的，就在于它与所有买方的卖方和所有卖方的买方，一直由所有交易者都能够完全无障碍交易，作为交易所为交易双方提供了信用、交易者不担负任何代价，收不得货

从我们期货市场建立平期到2012年我《期货条例》出台之前，期货市场各方面按期货监管部门，对这一点也是没有达成共识的。2004年，我的期货交易所在处理橡胶期货风险时，按照当时交易所的结算交割细则规定各入交易双方之时，作为买方的卖方和卖方的买方，由交易所将买方存放在交易所的会单，按照交易所规定，会单所有作为在此仅作为保证金使用，如当时交易所将有该买方的会单的保值量超过大于其应向卖方支付的资金的量，作为抵押，由卖方支付了资金，上海期货交易所以自己的信用保证合约履行，用中央对手方代为成为化解了交易对手方可能存在的违约风险，这是我们期货市场上首个期货交易所明确地用中央对手方机制动态化解风险的案例。但是在当时，不管包括监管部门有一部分在内中长认知中央对手方机制在期货市场防范化解风险的作用，为此，上海期货交易所按照规则行使对中央对手方性质的行为，还引发了一场关于期货市场走会会用中央对手方规则的争论，一种观点认为，交易所作为会入买卖双方，成为买方的卖方和卖方的买方，作为买卖合约的一方当事人，向所有违约方的会单进行扣款，

权拒绝申请未支持给对手方，上海期货交易所认为这样仅不能化解风险，甚至还会引发风险。因此，上海期货交易所经过研究中央对手方机制化解了此类风险，从而成为多个未能一次到位引入中央对手方清算标对风险的案例，为以后中央对手方入法提供了实践参照。

2006年6月，我从上海期货交易所调到证监会工作后，代表证监会参与了国务院法制办主导的《期货条例》的第一次修改。基于多年的市场实践，我们认为期货市场的稳定健康发展，需要中央对手方制度作为保障，为推动中央对手方写进修改后的《期货条例》中，但当时争论比较大，尤其是期货交易所之间存在较大的意见。比如，2007年版的《期货条例》中没有中央对手方写进的法律安排，甚至连期货交易所"保证合约的规定"，没有明确写入期货交易所是中央对手方的内容。

2011年，我国启动了《期货条例》的第二次修改，我又代表证监会与国务院法制办一起组织修法的市场调研，在与相关部委、市场各方的讨论中，对于中央对手方入不入法，还是有不同的声音，有一些人认为不应该写入，就是仍然认为期货交易所是期货交易的担保人，不是期货交易关系的当事人，只为期货交易提供担保。因此，在《期货条例》中不管是期货交易所只有"买方的卖方，卖方的买方"的中央对手方地位写到哪一层证监会立场不定，都没有把中央对手方制度写进修改后的《期货条例》中。因为当时2008年金融危机还没在美国发生并影响全球，场外衍生品的场内化改造还没发生的一个非常重要的原因，就是当时绝大多场外衍生品市场没有实行中央对手方清算制度，而方兴未艾的期货交易所都有天然认可的中央对手方清算制度安排，这个制度保证了价值发现主导的期货市场没有出现比较错误、从而扰乱市场秩序，使得期货市场

2009年，G20匹兹堡首脑峰会上与会的各国领导人承诺，在场外衍生品市场推行期货市场的中央对手方清算制度，我国时任国家主席胡锦涛参加了该次会议。但在我国法律法规中，一直对期货交易所的中央对手方地位缺乏明确的规定，期货交易所有按此采取措施防范化解实际时存在法律风险，需要在这次《期货条例》修改中明确期货交易所作为中央对手方的法律地位。

中央对手方人士大法律论证激烈，难以达成共识。当时，讨论主要集中在两个问题上：一是，什么是中央对手方，为何期货市场发展出中央对手方制度？二是，国外期货市场中央对手方制度是何模样？三是，中央对手方制度的理论依据如何？四是，中央对手方制度为何在实践中要有安排？由于市场各方没有完全达成共识，有关部门对把中央对手方制度直接写进《期货条例》中有很难结论，他们说，这个制度国外是什么样还不清楚，国内研究也不充分，他们提出请证监会提供关于国外期货交易所中央对手方制度的理论书籍或者文章。那时，国外这类书籍和文章在国内找译的本多，大家对国外的期货交易结算交割制度有一定的了解，但缺乏全面系统的研究，证监会同志时难以从国外经验和理论依据上向相关部门提供完整系统的答案。

当时《期货条例》修改的主持者，国务院法制办领导认为，主面往往未时有异，拍案《期货条例》修改出台，得以与把国外中央对手方制度研究清楚后，起草《期货法》时体现在法律里面，皆为实际，有关各方当时达成的共识是：在《期货条例》中对中央对手方的表述可以模糊些，在修改说明中适有具体表述，这样把各部门文和修改说明结合起来读，证监会的立场也能体现出来。于是在《期货条例》中写了一条，即"期货交易所为期货交易提供

集中履约担保”，并且在修改说明中写上“期货交易所在一组合约结算中，作为交易各方的中央对手方的地位已明确时”这两个条件基本上就把中央对手方的地位先明确了。这样的表述在英文里面也是这样的，在中央对手方的监管文件上，也经常一上来就各方对“集中履约担保”的理解，因为期货条例相关条文确立的是中央对手方制度，“期货交易所为期货交易提供集中履约担保”指的正是期货交易所作为中央对手方履约的义务。此外，期货条例相关部门规章对此也有进一步细化的规定，如期货条例第40条第1款规定：“会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任；除法律另有规定的，期货交易所不应当动用非违约会员已有资金代为承担违约责任，由此取得对该会员的相应追偿权”。上述内容是中央对手方中止违约风险的最后一道防线，上述规定的本意是要求期货交易所履行上述的信用保证合约义务，而没有反映出我国现有法规要求期货交易所履行中央对手方的职责。在此基础上，国内各家期货交易所在各自的业务规则中都建立了相应的违约处理机制和程序，以确保，从2012年起，我国期货市场已经建立起中央对手方的法规框架体系。

案。为此，我们专门写了一篇政策解读，把更多的关心国债市场的投资者注意到，随着了解中央对手方制度的人越来越多，有个同人大时给我个头疼的关于“期货法”草案的多次讨论中，将中央对手方制度写入“期货法”的呼声很高，相关各方对这一制度既期货市场安全运行的认识越来越全面和深入，达成了高度共识。目前，“期货法”草案中已经非常明确地将中央对手方清算作为期货交易所“构设结算部门”和期货结算机构的重要制度写入。

场外市场：需要中央对手方清算新安排

金融危机期间暴露出场内场外体系的巨大的问题，其人们引入中央对手方清算制度有控制风险方面具有不可替代的作用。大的说，当时持有大量的场外衍生品头寸交约是其被广的一个重要原因。时任美国总统乔治·布什（George Bush）在2008年G20华盛顿首脑峰会期间，强调了加强场外衍生品市场的基础设施建设以降低系统性风险的重要性。美国总统对这样一个专业性、技术性的制度发表这么高规格的意见，说明这个制度对危机控制和防范的作用已经被国家领导人突到极高层面来考虑了。

场内、场外衍生品有如下几个共同特点：一是都是为满足某种需要而产生的合约，买卖双方关于权利、义务的细节达成一致；二是通过合约在交易所集中交易，双方达成协议的衍生品在特定的场中交易；三是采用保证金交易制度，即在开始交易时，投资者只需要向清算所支付交易额的一定比例资金即可；四是衍生品合约与股票不同，都是远期交割的，一般少至几周，多至几个月，甚至更长。

[1] 参见：“中央对手方清算”专题解读之一：中证报，2014年3月[illegible]日

制度，并不能为有效期交割的合约、四足与组合证券投资书、衍生品场外交易的监管与管理风险、这些特点实际上中央对手方清算机制介入交易的必要性。因此，在集中场内、场外衍生品交易法律一部法律中，在上海、商品交易法、期货、对我国市场进行规范，等是一个合适合理、有依有据、低投入高产出的事情。

其实，美国在2008年金融危机之前的好几年，就开始讨论场外衍生品的场外交易中央对手方清算机制的可能性，报告基于美国《商品交易法》（CEA）2000年，电体概念统性风险加强、明显修改的《商品期货现代化法案》，对场外衍生品交易进行了监管豁免。在2008年发生雷曼兄弟破产等场外能源衍生品，特别被称为"安然漏洞"。美国期货和衍生品市场的主要监管机构（CFTC）已经开始意识到场外衍生品市场可能引发系统性风险，当时的CFTC主席坚决要求将场外衍生品交易纳入监管，并多次推动中央对手方清算介入场外衍生品市场，和国相力太大、美国是当时美联储的掌门人格林斯潘认为市场会自己调整自己、管理自己的风险，不清场监管者更聪明的能所、发这一种被受到极大影响、随着雷曼的崩塌，场外衍生品市场引发的系统性风险随之扩散，由流动性危机触发金融危机，金融危机触发经济危机并波及全球。场外衍生品市场纳入中央对手方清算机制广泛的监管实和监管者的议题中、包吧括，在场外衍生品交易中引入中央对手方清算制度得到了大力推进。2009年G20匹兹堡峰会会报中也明入这一内容，欧美的监管部门将其作为一项监管的重要事项列入了重要议程，目前欧美正在逐步实施。我国场外衍生品市场尚处于发展初期，法律制度是否应有所安排值得思考。

跨境合作：中央与地方需要国际监管协调

专业人士也称在雷曼破产后的第一个周一冲击雷曼欧洲投行伦敦中的净交接处理和涉数万亿美元的未平仓合约时，被破产管理人皆华永前当在于门外，再将处理时间延误了一整天，由纽监管当局命令下，清算所才得将管理人的账户和客户账按照英国法律行事，后者则是按照美国法律处理。雷曼总部在纽约，按照雷曼公司破产，全球所有子公司的账户在当天交易结束后都要全部返回美国，集中在雷曼纽约公司存放，第二天再返回境外，而以前天早上所有的子公司都向着美国那边发放的资金来提供当天的支出。而雷曼纽约公司总部9月15日申请破产保护之后，没有将上周未集中到美国的80亿美元资金划回。而这80亿美元资金是雷曼伦敦公司用一百期货交易所开品种交易用到的。后来通过两国监管部门之间的紧急协调，虽然耽误了一些时间，但最后雷曼的问题在欧洲期货交易所的清算没有造成违约事件，保证了市场的稳定，防范了系统性金融风险的发生。又比如，美国制度规定，清算所必须把客户和会员自营的资金账户与头寸分开来管理，设有“客户账户隔离”制的相关的监管要求与美国不一样，英国不要求金融机构的自有资金与客户资金在清算所内隔离。

三、各国场外衍生品监管方式不同。如果国家的风险控制和监管缺乏协调，也可能引发问题。这种问题的风险传递到纽约，从而导致全球的系统性风险蔓延与扩散。随着我国推出期货期权交易平台的上线运行和我国个人投资者入场参与交易者特务的启动，我国期货市场对外开放与合作的需求越来越迫切的事实，国际投资者进入我国期货和我国个人期货市场后，我国逐步推出境外交易者参与我国期货市场交易，境外交易者的增加，交易币种的扩大，跨境交易业能调节和监管风险无缝衔接中的问题，

在与境外市场捆绑套利，语言不通，人员交流不够的情况下，如何与对现在就应该抓紧研究，及早安排。有两个安排，一是只是十自己单的《期货法》中，对跨境的控制、监管主与其他国家的合作与协调方面应有原则的规定安排一制度。在证监会与国务院发展研究中心金融研究所的合作备忘录的条款中应该成为具体；在境内交易所和结算所层面都应有具体的合作协议和清晰的条款安排。另外，人员之间的经常性交流十分必要，"混个脸熟"对今后处置跨境交易纠纷也是十分重要的人脉资本。

破"三角债"：吸引中国企业踏上期货之路

中美对华方的指责，曾经吸引了很多中国企业参与期货市场，尽管它们是"头破血流"的。

2003年秋，我当时在上海期货交易所任职，带队去江西考察的江西铜业公司对其期货市场套期保值效果评估时说，江西铜业是一家利用国内外期货市场套期保值交易比较成功的大型企业。其时的总经理何昌明对我们说："别看我们目前的经营管理已经成为一个期货市场了，可当初参加期货交易是带着捆绑一揽子设想。"

上述参与期货市场的目的不是套期保值而"未发"的想法，就源于江西铜业在内的中国很多企业参与期货市场大体分为三个阶段：第一个阶段解决了它们卖货收回货款的问题；第二个阶段是注册品牌问题，它们在上海期货交易所注册了阴极铜交割品牌，当场内交易的产品就有了信心，有了品牌一产品质量有保障，卖出去的价格就比未注册品牌的价格高；第三个阶段才是利用期货市场价格做套期保值服务生产经营。1992—1994年是第一个阶段，那时实际很不缺人民币资金，现货价格，套期保值一只知道在期货市场卖货回款里，没

有“三角债”之忧。他们有一部分期货商是计划外的，按照政策规定会时可以按照市场价卖。于是在期货市场卖了一批货，回款非常快，利润非常丰厚，发现没有现货市场上期货有的拖欠货款的情况发生，解决企业之间的“三角债”很难题。于是，他们决定将所有的计划外期货都在期货市场上卖，这个阶段的期货市场，帮助江西铜业等一批国企最解决了“三角债”难题，到目前为止，20世纪90年代初期，由于我国企业间存在大量的“三角债”，使得企业的经营压力与风险日益增大，由于个体会信用机制不健全，合同违约时有发生，一旦交易对手发生违约，即使通过法律追索也往往没有结果，货款追不回来，企业损失惨重，到1992年底，江西铜业未收回的货款总额高达一亿多元，也就在这一年，江西铜业进入期货市场，由于期货交易所具备履约保证功能，为企业提供了规避信用风险的途径，因此从1993年开始，江西铜业发行的都文件，规定两个“一律”：凡是不能以现金交易方式实现货款的合同一律报销；销售计划内的富余产品一律由上海金属交易所（现上海期货交易所）通过期货交易卖出，以实物交割风险换取货款，1993年江西铜业全年的电解铜产量为9万吨，其中50%通过期货交易方式卖出，到2003年我们实现销售约40万吨中，江西铜业通过期货市场卖出的货物货款回笼率100%，成功避免了“三角债”问题。

从这个企业领导人口中，我们听到了期货市场中央对手方机制的作用，是管用的，中国的法规层面和规范性文件中没有明确写上中央对手方制度一样无。我们早期期货市场的探索者从西方资本主义学习，上海期货交易所把中央对手方制度的一些东西零零散散引进来，体现在交易所的交易结算规则之中。有色金属企业就

得在期货市场的套期保值制度中，不存在个人或企业的“一揽子”问题，即只参与期货交易，这无疑与期货交易的本质特征有关。除非个人能够支付购买商品期货的一笔资金，或者说一定量，除非个人有能力有意愿参与期货市场交易，等个人中的一小部分有能力为实现套期保值参与期货市场交易，还有那部分个人或企业出于各种的考虑，以个人名义参与。其中，有些参与者是我们在期货市场最为成功的上市制造行业，各行业基本上都参与期货交易，在本书涉及的案例中多有提及，在此不再赘述。

第八章

面向未来：中国市场的机遇和挑战

[illegible]

中国因素：阿尔卑斯山上之议题

2002年秋，笔者在瑞士阿尔卑斯山上的一个小镇里，租住的、很老旧、很不便、野花盛放、被暖冬阳光晒得暖暖的公寓（为的是参加一个关于[illegible]的会议），在瑞士小镇中要总看见一张来自香港期货交易

十。这个理念因为成功地抓住了以中国为代表的新兴市场的增长动力而成为现实，这也为各国一带一路倡议的实施提供了巨大的市场。

"中国马歇尔"的出现绝非偶然。20世纪最后几年里，中国经济高速增长对大宗商品的强劲需求已初露端倪。中国加入WTO以后，服务贸易推动形成了世界范围内的"中国马歇尔"。一是投资便利化。中国加入WTO以后，放宽了许多领域的投资限制，吸引了大量民间投资和外商直接投资的涌入。外商直接投资从2001年的468亿美元增长到2017年的1310亿美元，创历史新高，我国成为全球吸引外商直接投资最多的国家之一，仅次于美国。此外，基础设施建设等地产开发规模不断扩大，也为固定资产投资的大幅增长作出了贡献。二是贸易自由化。加入WTO以后，中国进出口贸易发展很快，货物进出口总额从2001年的5096亿美元增长到2017年的4.10万亿美元，年均增长13.9%，2009年以来连续保持全球第一大货物贸易国的地位。大宗商品进口规模巨大，进口国地位突出；服务进出口总额从2001年的719亿美元增长到2017年的超过7000亿美元，年均增长15.4%，是全球第二大服务贸易国。三是城镇化进程加快。大量农村人口向城镇内陆地区转移，引发农产品大为改观，消费需求来源结构发生了显著变化。与之相适应，加入WTO后，外资公司被允许在中国本地市场上自由竞争，中国进口的商品和史上竞争力的价格进一步拓展了中国消费者的消费选择。在这些力量的共同作用下，2002—2011年，中国广义货物贸易占比10%以上的商品增加了，由2010年超过日本，成为全球第一大制造体。这个现象被总结为"中国制造"。此后，"中国马歇尔"一词于2009年，美国学者沃尔特·拉塞尔·米德（Henry Kissinger）、兹比格涅夫·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）等人为了一些在全球战略布局上偏离初衷的服务。这份报告指出："在

今后 20 年的世界经济产值方面，中国将令人眼花缭乱地上升到第一位。”同年，美国人罗伯特·托马斯（Robert Thomas）提前 20 多年预测说：“如果中国繁荣了，世界秩序将会发生变化。大约到 2040 年，中国有可能成为世界第一为经济大国。”一战略家们的预言每分钟成为现实。

中国庞大的经济体量及较高的增长速度使其对全球经济影响越来越大，“中国因素”受到世界瞩目。在 2005 年 5 月举办的第一届上海衍生品市场论坛上，美国商品研究局主席罗伯特·帕尔曼（Robert Perlman）说：“自 1980 年以来，全球 GDP 年平均增长速度约为 2.8%。这一增长的推动力主要来自北美、西欧和日本的经济发展。未来，我们盼望中国、俄罗斯和印度的经济增长成为全球经济的新引擎。”帕尔曼颇为大胆地预测，2030 年中国经济总量将是 1980 年的 50 倍，占全球 GDP 的比重超过 30%。[1]

未到 2030 年，帕尔曼的盼望已变成现实。2007 年 9 月，一经济学大师杂志发表文章认为，大约在 2006 年之前，世界经济的引擎还是以西方为主，但“随着中国经济的增长，它对于其他国家和地区的重要性与日俱增，已现在对全球 GDP 增长率的贡献（按照市场汇率计算）首次超过了美国……如今，世界经济的命运不仅取决于美国，也取决于中国经济的健康状态……世界经济不可能单独依靠美国需求这一引擎永远飞下去……世界在中国等新兴经济体身上找到了一些强有力的新引擎。”[2]

尽管有如帕尔曼、一经济学大师杂志等很有先见之明的预测，

1 [美]彼得·伯恩斯坦著，[中]梁小民、[中]梁砾译：《与天为敌》，第 136 页，机械工业出版社，1998 年。

2 [英]约翰·斯图尔特·穆勒著，[中]赵荣潜、[中]桑炳彦、[中]朱泱、[中]胡企林译：《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》，商务印书馆，2005 年 5 月。

和中国经济的发展速度、取得的成就仍远远超出了大部分人的想象。2017年，中国GDP达到82.7万亿元，是日本GDP的2.5倍，约为美国GDP的2/3，占全球GDP的15%。预计到2025年左右中国经济总量占全球GDP的比重将超过40%，相当于美国的一半。中国占全球GDP的比重已经达到15%。尽管中国经济总量与美国、欧盟相比仍有较大差距，但2006年以来对全球经济增长的贡献已经超过美国。据世界银行统计，中国对全球经济增长的贡献占到30%，而美国为10%。尤其是在金融危机期间，中国对全球经济增长的贡献率高达40%，中国经济率先实现回升向好，成为拉动世界经济复苏的重要引擎。

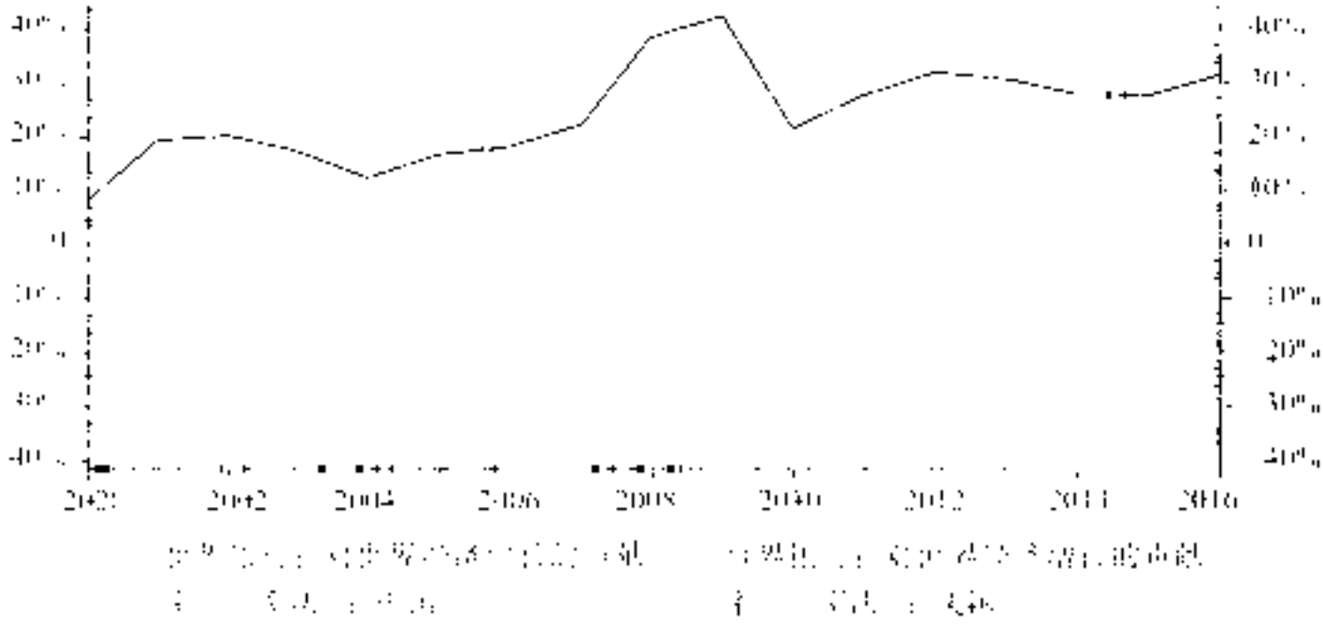


图8-1 2000年以来中、美对世界经济增长的贡献情况对比

资料来源：World

“中国因素”深刻地改变了全球经济运行格局。过去几年，许多机构都将中国称为“世界工厂”，中国是全球最大的产成品出口国，也是最大的原材料进口国之一。能源等基础性材料及农产品等大宗商品源源不断地从世界各地运往中国，加工成品后，成批地销往

成销往全球，“中国买啥涨，卖啥啥跌”成为国际大宗商品市场一种有的显著特点。更重要的是，利用大宗商品“大宗”的有利条件，借中国经济快速崛起的东风，我国期货市场充分发展的机遇，经过市场参与者和监管者的共同努力，中国商品期货市场一跃成为规模仅次于美国的全球第二大商品期货市场，并获得了一定的国际影响力。

2012年之后，中国经济从年均超过10%的高速增长下降到6%—8%的中高速增长，年均增长7.25%，开始进入“速度从高速转为中高速增长”“经济结构不断优化升级”“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”的新常态。2017年10月中旬的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。站在新的历史起点上，我国期货和衍生品市场既面临千载难逢的历史机遇，也面临“中国因素”影响弱下降等问题带来的挑战。

历史机遇：建立定价基准之好时机

机遇一：“规模大”的优势

孟子说：“天时不如地利，地利不如人和”。中国期货市场作为定价中心的潜在优势就是中国人多势众，可以利用这个“大块”优势，借助投资者群体优势，形成的流动性，加快建立有影响力的定价中心。

2014年，朱民等著名学者在其作品《改变未来：全球经济的十个趋势》中说，中国拥有三大方面的优势：一是特殊政治体制的优势；二是“规模大”的优势；三是“后发优

势”，[illegible]“规模优势”给[illegible]带来的[illegible]。中国可充分发挥“规模优势”及其带来的“溢出效应”，在现代[illegible]，自[illegible]非洲发展的[illegible]。

[illegible]的生产[illegible]体系，中国[illegible]建立独[illegible]的[illegible]体系。因为[illegible]的[illegible]市场和规模，全球现在[illegible]的[illegible]体系[illegible]。[illegible]是[illegible]第[illegible]的[illegible]能够[illegible]体系的先[illegible]“规模优势”带来的“溢出效应”十分[illegible]。世界500强[illegible]本[illegible][illegible]。在[illegible][illegible]中[illegible]的[illegible]。中国政府[illegible]外[illegible][illegible]。[illegible]的[illegible]。[illegible]第[illegible]的[illegible]。[illegible]公司进入中国，其[illegible]的研发中心[illegible]。[illegible]其他[illegible]的发展，[illegible]公司[illegible]。

第六[illegible]以上论[illegible]。[illegible]，[illegible]2018年9月，[illegible]。[illegible]的美[illegible]，[illegible]公司[illegible]和中[illegible][illegible]签署了一份关于采购300架[illegible]的[illegible]，总价值约380亿美元。作为实现[illegible]，[illegible]来[illegible]为[illegible]的[illegible]，[illegible]在[illegible]中[illegible]。[illegible]在中[illegible]中[illegible]。[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。

这[illegible]“规模优势”的[illegible]。这个“规模优势”有多大[illegible]。我[illegible]成为全球第二大经济体和第一大货物贸易[illegible]。[illegible]在[illegible]。[illegible]，[illegible]的[illegible]保持在6%—7%。这[illegible][illegible]为40%。

[illegible]

年有的增长率虽然降低了很多，但基数大，这个增长率就能源等基础型的十种农产品等大宗商品的需求都相关。2017年，中国的铁矿石、铁矿石以及大豆的进口量均创历史新高。铁矿石的存储接近70%，铁矿石、大豆电力依存度均超过80%。其中铁矿石进口量10.75亿吨，约占同期全球铁矿石贸易量的70%；大豆进口量9554万吨，约占同期全球大豆贸易量的62%。

这种"规模优势"就是重新提到的"中国因素"的另一种表述。如果这种"规模优势"带来的利润能够被我们掌握，可以用作当，可以由中国"引来原子"，实现"通过制造业国家大市场"的典型代表。中国的"规模优势"被马云用很准确表现。2014年9月19日，阿里巴巴在纽约证交易所成功上市，当天市值达到的92.7亿美元，市值2285亿美元，成为仅次于苹果、谷歌和微软的全球第四大高科技公司。马云联网公司《环球时报》社论说："这是一个非凡的'中国时刻'，也必将成为全球互联网发展史中值得的一天。阿里巴巴集团为全球网络公司提供了独特的中国式个性化和大规模定制思想。"也有人认为，阿里巴巴上成功的一个关键，阿里思想和成长之前在于发挥中国因素自的优势，这就是"中国互联网的实际和实际"。

今天阿里巴巴的成功，来自马云多年的目标。在2003年分区等多的那个冬天，马云在的子湖畔的公寓计划十年、20年后，他能够和50年之内，中国一定会成为世界上最大的互联网国家，出现十最大的互联网公司的市场。一家世界上最大的互联网公司，马云说，以前信息科技的竞争，很美国大概有一定优势，但互联网的

成中国对外开放的一条重要战线上，电子商务更是如此。他认为，电子商务的核心不是技术，当然技术也很重要，而是基于技术的竞争力是非有实体店和有实体店中间各种各样的混合期。有的大的实体和虚拟店，从这个角度看，中间一定会诞生一家世界级的互联网公司，可能两家，一种理念，不是一种技术，即使这个理念也会借助于技术。

如果中国的实体和虚拟都不世界级的话，那么支付宝就可以成为的问题。在讨论认为，支付的红利和可能在中国市场"被主流"，因为不了中国国情。一般的四方信用卡都解决不了中国大的信用问题，四方是信用交易，先交易、后付款，等于给了信用或者。不能利用这种交易方式，支付宝的第三方支付业务在设计上扩大了信用，即使提前预支也都会做到。为买卖双方解决了不信任的中国大"信用缺失"问题，支付宝作为中间人和"的中间人"的角色，为交易双方提供担保的机制，有不是合同也是，提升了买卖双方的信用，解决了买卖双方互不信任的问题，增加了交易机会，提升了交易效率，和迅雷中国电子商务的大发展。

[illegible]的成功[illegible]借鉴[illegible]我国[illegible]商品市场[illegible]。2013年9月28日，在中国[illegible]与农业部[illegible]举办的[illegible]"成都论坛"上，来自世界银行[illegible]农业[illegible]管理专家马克·[illegible]（Marc Sadler）认为，我们生活在一个变化的世界，生活在一个变化的时代里，一个变化的时代已经到来，确实我们已经在[illegible]。过去20年[illegible]，大宗商品价格波

动更加加剧。例如：从 2004—2008 年，大宗商品价格指数上涨 2.24 倍，其中，金属价格上涨 4.54 倍，农产品价格上涨 1.44 倍，石油价格上涨 6.74 倍。2008 年下半年，受美国金融危机影响，大宗商品价格指数从 [illegible] 点暴跌至 [illegible] 点，跌幅达 40%。进入 2009 年，随着各国大规模货币流动性、商品价格重新回暖，2011 年 4 月大宗商品价格指数上涨 [illegible] 倍，重新超过 [illegible] 点，创下全球经济危机后的新高。大宗商品价格走出下行通道，到 2015 年底从最高点下跌了 80% 左右，第四季度价格指数 [illegible] 点。2008 年一年中，石油价格最高时从 89 美元/桶上涨到 147 美元/桶，再下跌到 35 美元/桶的"过山车"行情

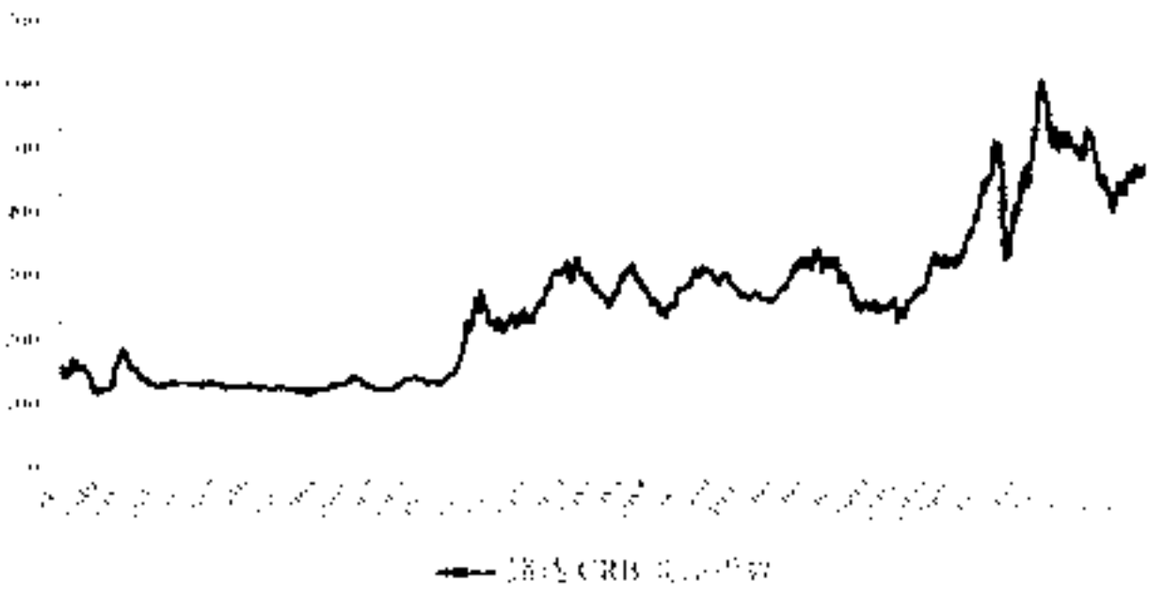


图 8-2 1947—2017 年路透 CRB 商品指数情况

资料来源：Wind 资讯

有大的市场波动和冲击，中国及大部分经济体监管发布期货和衍生品市场主动自我监管理念，合理保值的需求是得支持的。我国在不把市场购买力等经济实力通过期货市场转化为定价影响力的情况下，这个大的买单和卖单的"规模优势"，可以由马太效应带来

[illegible]，也可以让我们的期货和衍生品市场张开翅膀。如果上海真能成为上[illegible]好，期货市场也就[illegible]支持上海国际贸易中心大的"硬实体"的实现。在未来的将来形成具有[illegible]影响力的大宗商品定价中心。2014年11月习近平总书记在G20领导人布里斯班峰会上[illegible]指出的："中国经济增长是世界经济的重要动力，中国经济将继续保持强劲。可持续、平衡增长势头，行稳增长是相当于发达国家的经济规模。未来5年，我国进口超过10万亿美元商品，对外投资超过5000亿美元，这些将为世界各[illegible]提供更多商品，创造更多市场机遇，投资机遇，增长机遇。"

第二，[illegible]的核心之一，就是在上[illegible]能过程中，上[illegible]国际贸易中心建设[illegible]大宗商品期货市场的发展，形成了有国际影响力的大宗商品定价中心。400多年前英国形成了[illegible]金融交易所的白色金属定价中心，美国也[illegible]形成了[illegible]期货交易所的农产品定价中心，纽约商业交易所的世[illegible]金属定价中心[illegible]能源产品定价中心。今天，即生全球制造业中心已经转移到中国，大宗商品定价中心仍然留在了英国和美国。[illegible]仍然牢牢掌握着相当大宗商品定价话语权。

交易中成价格，大宗商品贸易是获得定价话语权的基础，但[illegible]并非[illegible]。如果一个国家没有一个高效的商品期货市场，哪怕它是[illegible]大的实物贸易国，也很难掌握商品定价话语权。[illegible]上海期货市场目前[illegible]未成为[illegible]定价中心，但[illegible]它有效地反映着世界最大的贸易能量[illegible]中国的市场。为[illegible]有相当的国际定价[illegible]，[illegible]多[illegible]机构和资本[illegible]力图从中[illegible]期货市场价格中找到更[illegible]有效

的前瞻。如果我们抓住机会，运营得当，就有可能形成直接定义主要大宗商品国际定价中心。实际上，目前以充分市场为基础的期货交易所，已经在相当程度上参与了国际定价。长期参与期货市场交易的美国跨国资产管理公司中国政策与体现："如果说诸多商品，中国定价的分量已经占据了国际定价 50%以上的权重因素，那么国际市场的定价并没有过分偏离中国的价格，两者都没有期货交易的商品，即便中国的贸易量足以影响价格趋势，也会演变为种植的溢流而非掌握的优势。"

本充分、本自由、本透明的现货市场机制，生产优势的资源和贸易优势沦落为被动的结果不足为奇。美、英等国的发展经验已经证明，期货市场是利用好大宗商品现货买卖能量形成全球定价影响力的有效机制。如果没有自己期货市场的发展壮大，不论中国在国际上是多大的现货商品买家，将来终究得不到大宗商品的定价权。今天，正大的实证为中国期货市场发展提供了良好的发展机遇。中国的期货价格之所以在国际上有一定的影响力，相当程度上得益于中国在有色金属行业大发展形成的大量铜精矿进口贸易中，建立和发展了自己的铜期货市场。

2007 年，美国约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院中国研究系主任戴维·兰普顿在《中国力量的三种形式》一书中指出，中国崛起的经济力量的表现形式可以分为实力力量、权势者力量、发展发展者力量以及创新力量。他认为，中国发展中的巨大市场以及从其他国家进口的购买意愿，给予较小国家的力量，这就是"用大量购买其商品和服务的方式支持其他国家

[1] 参见 [美] 约瑟夫·奈：《软实力》，第 [illegible] 页。

[illegible]”的[illegible]。目前，[illegible]大宗商品定价权的本质是人民币作为[illegible]主导的期货定价机制，在美国期货市场定价的话语下，中国企业[illegible]只能被动地接受定价，在竞争中很有可能处于不利地位，从战略层面[illegible]存在。不能个别企业[illegible]在实践中的基本逻辑，一场政治经济危机，由从个别国，是一场世界级的政治经济博弈，会改变世界政治经济格局，也有可能成为中国[illegible]最大限度地靠近与发达国家差距的重要历史机遇期。美国经济学家斯蒂格利茨认为，中国大宗商品定价[illegible]的[illegible]多发展的历史决定，完善中国人民币国际化[illegible]可以有利在于[illegible]扩大本币贸易，增加转账，减少不必要的跨境流动，有利于宏观金融稳定。当前，我国实体经济的[illegible]动的规模在增长，实体经济产生的[illegible]天风险管理需求对期货和衍生品市场发展构成有力支撑。相比，[illegible]，铸铝目在“互换优势”的[illegible]大交易量，利势利[illegible]期货和衍生品市场发展，形成国际大宗商品定价中心，将是中国崛起为[illegible]一个重要内容。

机遇二：金融转型对衍生品的需求大

长期以来，中国金融体系主要建立在银行信用的基础上，一方面支持了中国改革开放30年来经济快速发展的资金需求，另一方面又产生[illegible]的[illegible]实体企业和城乡居民的金融产品选择权，严重限制了商业信用和市场信用的发展，这个权利与金融产品价格体系长期处于[illegible]的扭曲状态，难以充分发挥市场在配置金融资源方面的决定性作用，市场的生产的大量金融需求难以得到满足，而且使得[illegible]经济各项活动[illegible]在信贷债务关系基础上，债务风险持续积累，成为制约金融深化改革的重要因素。中国金融体制改革的方向，就是发展多层次资本市场，提高直接融资比重，由此改变以银行信用为基础，以存贷款为主体的间接金融架构，更多地好地[illegible]

期货市场，研究直接融资为企业提供低成本、高效率的资金配给服务，建立我国企业体系的一个转变。在这个转变过程中，各类市场主体必然产生大量的风险管理需求，为发挥期货市场在品种市场管理风险

2014年，国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出直接融资比重占社会融资规模要有明显提高的目标。我国已经步入了经济转型升级的新阶段，经济发展的各个市场自身的多层次资本市场体系，以适应。我国资本市场的发展的整个框架，提供了广阔的市场空间。随着人们对价格的认识，2015年至今年，中国股市发生异常波动，引起市场社会的广泛关注。美国两党候选人在竞选过程中就对市场，中国政府对金融化改革发展一直很关注，与各国相比较，中国期货市场发展仍处于初级阶段，但资本市场发展很有潜力，任何发达金融体系都离不开一个多层次的能够满足不同投资者风险偏好的市场体系，场外金融衍生品市场发展迅速。2015年9月，习近平总书记在访美期间中指出，发展资本市场是中国的改革方向，不会因为当前的市场变动而改变

在我国金融体系结构以间接金融为主的情况下，银行更加适应发展直接金融，转变为主营中，"金融脱媒"是我国金融市场一个新的趋势。2014年以来，我们注意到银行较为积极参与"金融脱媒"现象，其中最比较具有代表性的是资产管理业务的大发展。根据中国人民银行《2017年一季度货币政策执行报告》统计，截至2016年末，银行表外理财产品余额为29.05万亿元，23.1万亿元，信托公司资产管理规模为26.25万亿元，券商集合、基金子公司、期货公司资产管理规模为9.2万亿元，

40.2 万亿元，17.6 万亿元、16.9 万亿元；保险资产管理计划余额 1.7 万亿元。剔除交叉持有的因素后，资产管理业务总规模 60 多万亿元。与 2014 年底相比，各大类资管产品规模普遍增长 1~3 倍。若不剔除交叉持有因素的大数据算，回归两年时点，资管产品规模占同期 GDP 的比例从 55% 上升到 109%，占同期商业银行各项存款余额的比例从 30% 上升到 58%，已经成为我国金融体系内不可忽视的重要力量。

资管业务的快速发展，有满足居民财富管理需求，优化社会融资结构，支持实体经济等方面发挥了积极作用，但也带来了一些金融风险和隐患，存在部分业务发展不规范，监管套利，产品多层嵌套，高杠杆、期限错配，规避金融监管和宏观调控等问题。2018 年 4 月 27 日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局 4 部门联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，通过统一同类资管产品的监管标准，实行公平的市场准入和监管，来最大限度地消除监管套利空间。

资产管理行业大发展深刻地改变了我国金融市场的结构。首先，银行存贷款增速下降。2014 年以来，银行存贷款增速持续放缓，从以前两位数以上的增长回落到 10% 以内。大量的居民存款理财化和储蓄转移到了银行理财。货币基金等资管产品上一规模（截至 2017 年底，我国货币市场基金规模 6.7 万亿元，全年规模增长 1.6 万亿元，其中余额宝作为单一货币基金规模超过 1.5 万亿元，被动期间和银行活期存款大增长 6000 多亿元，其中 2017 年 10 月更是单月负增长 8000 亿元）。其次，助推了直接融资市场发展。当金融体

[illegible]

[illegible]



图 8-3　近 5 年我国货币市场基金发展情况

56.7 万亿元，比 2013 年末增长了 146%。从长次：美国为全球第一大债券市场，债券市场存量规模 75 万亿元，比 2013 年末增长了 45%。是名次：美国、日本的全球第一大债券市场，也是各市场为例，企业发行债券主要的供给和[illegible]。2014—2017 年我国企业债券发行量分别为 25.3 万亿元，[illegible]时间，各类债券市场的主要参与者，商业银行持有债券的规模重要增长，2017 年末商业银行持有主要债券的规模为 23 万亿元，比 2013 年末增长了 47%，债券资产在商业银行资产中的重要性[illegible]提高。

[illegible]，与间接融资相比，直接融资在市场经济[illegible]。从存量看，中国人民银行发布的 2017 年末我国社会融资规模存量统计数据显示，社会融资规模存量为 174.6 万亿元，其中，非金融企业境内股票余额为 48.4 万亿元，包括境内首发及再融资的各类股票余额 12.5 万亿元；[illegible]表外业务相关的委托贷款余额 14 万亿元，信托贷款余额 8.5 万亿元，未贴现银行承兑汇票余额 4.4 万亿元，合计 85.7%。我国企业债券相较股票占比[illegible]的直接融资余额为 25.9 万亿元，包括非金融企业债券余额 18.4 万亿元，非金融企业中长期贷款余额 6.7 万亿元，占比 44.3%。直接融资比例上[illegible]2015 年第一季度大幅提高了 4.7 个百分点[illegible]。从结构看，2016 年直接融资净增额在全部新增规模的比例为 23.8%，较 2013 年提高了 12 个百分点，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]。2017 年由于债券市场信用违约事件[illegible]多发转变[illegible]，非金融企

[illegible]

[illegible]

业债券融资在社会融资中的占比从2016年的16.8%大幅下降至2.3%，抑制直接融资占比的总体降低6.8%。

提高直接融资比重，优化金融结构，是党中央、国务院的一项重要决策部署和长期的战略性任务，一定的“先天缺陷”，发挥资本市场改革、增强金融服务实体经济的能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展，是落实供给侧结构性改革的重要举措。我国资本市场建立于经济发展机遇相对大的发展中期，确立规则、发展资本市场提高直接融资体系，比调整间接融资体系需要更多的制度安排和市场试验，这是成熟市场的一条经验，也是大发文明的一个成果。十八大的直接融资内涵，需要全股一设指，确立，信用类期货，期权，互换，远期等场内等衍生品进行布局，完成风险管理一期货国，早期没有股票相关的衍生品，从1982年开始，先后推出了股指期货等多种权益类衍生产品，有效地促进了美国股票市场的发展，时权威地，中国资本市场的发展也将为期货和衍生品市场发展提供巨大的机遇

除了发展直接金融外，还有进行的资产证券化、利率、汇率市场化等金融改革也将非动期货和衍生品市场的发展。回顾美国、日本等主要经济体衍生品市场的发展历程可以看出，衍生品市场的发展与一国金融市场化改革的进程紧密相关。20世纪70年代到80年代中期，在布雷森体系瓦解直接催生了外汇期货市场；20世纪70年代到80年代中期，美国、日本均进行了商业银行利率管制、利率市场化改革过程中，分别推出了利率期货产品；20世纪90年代场外衍生品市场的大发展，则指向业务互换等主要源于资产负债的需要这总的来说，一方面金融市场化改革产生的巨大风险管理需求，为金融衍生品市场的诞生与发展创造了客观条件，另一方面金

[illegible]

[illegible]

[illegible]

融资总和个人贷4500亿元。

目前，我国社会存量资产规模庞大，自2016年首次突破百万亿元后，每年保持信贷资产超100万亿元，非金融企业债权资产超300万亿元、保险广义资产超200万亿元。这些资产非常适合采用可以分别向应收贷款证券化、企业资产担保证券化和基础产品证券化（CRETS）等方式实施，释放资本、增加流动性、降低融资成本的信贷资产证券化为例，随着《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行实施更为严格的资本充足要求，很多银行的资本充足率已经和监管要求的边缘，一个非常现实的管理难题，也就是大量贷款投放能与一确定信贷资产证券化，限制了扩大贷款规模，支持实体经济发展的能力。又比如实施贴息规定，保证自身的财务安全，根据上述规模估算，存100万亿元的信贷总量基础下，如果银行信贷结构调整的比例在10%-30%，信贷资产证券化业务的潜在规模将达10万亿-30万亿元。从存发达国家的情况，2017年底，美国抵押贷款相关品种证券化资产支持债券市场规模分别为9.3万亿美元、1.4万亿美元、1.2万亿美元，三者合计超过10万亿美元，占美国债券市场整体规模的38%。2017年底，我国资产证券化市场规模4.59万亿元，其中信贷资产支持证券和企业资产支持证券的余额分别为9132亿元和9482亿元，占整个债券市场存量规模的2.6%，还有很大的发展空间。当然，在这个过程中，我们要控制好风险和理财资金投资的规模，不能出现类似于"次级贷款"这类资产作为资产证券化的初始资产，要完善监管机制，防止道德风险和逆向选择，不能变成击鼓传花，脱实向虚的游戏，回归服务实体经济的本质。

根据国外经验，资产证券化的大发展，必然伴随着场外衍生品市场的发展。金融机构在结构化产品的设计中，要大量地运用期

[illegible]

[illegible]

[illegible]

在利率市场化的推进过程中，市场利率波动的幅度和频率明显提高。以2014年为例，有47个交易日银行间市场7天期质押式回购加权平均利率突破了5%，最高达6.6%，远高于市场年平均利率水平。利率波动使商业银行不能像以前一样仅靠吃"净息差"红利以保证平稳的盈利，任务不断加重，迫使商业银行必须更积极地开展管理市场风险，这客观上对利率衍生品的重大需求。更经典的，美国、日本等发达市场利率市场化进程与衍生品发展的高度重合，它们的利率期货及期权等场外衍生品市场就是在利率市场化改革过程中推出，并逐步发展壮大成为今天这个样子的（见图8-4）。

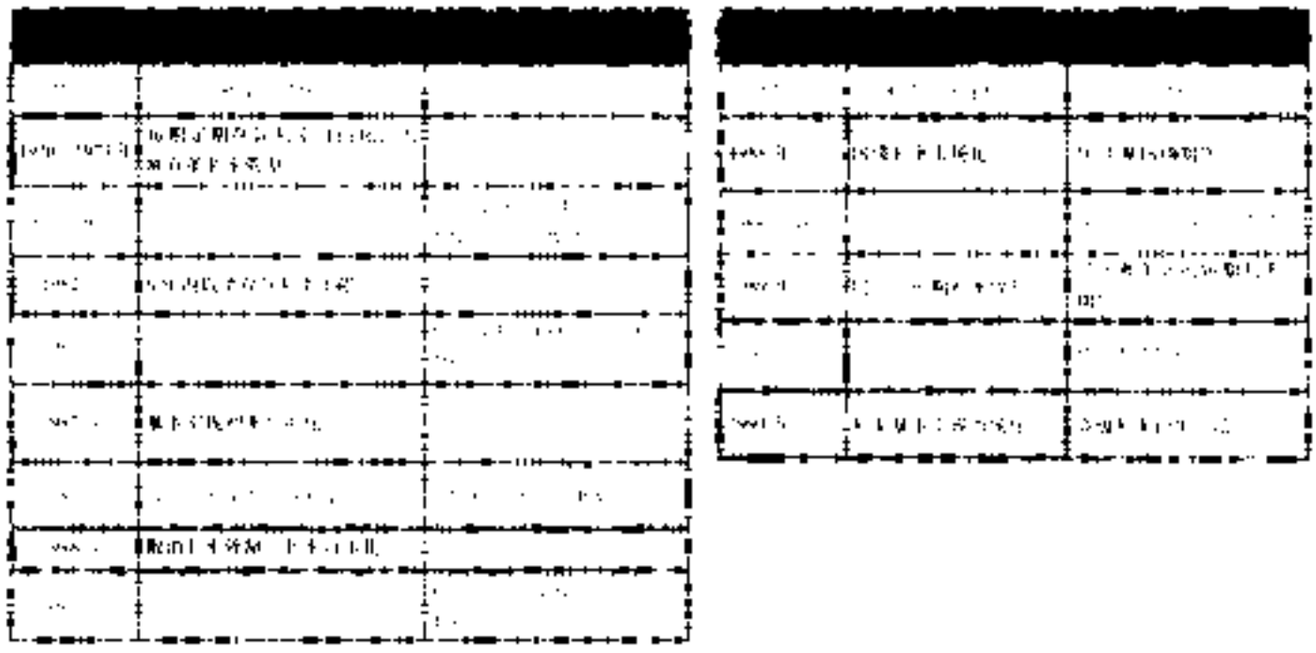


图8-4 美、日利率市场化与衍生品发展高度重叠

[illegible]

上述利率市场化改革间接为发行生品市场的支持。2015年8月11日，中国人民银行发布《关于完善人民币兑美元汇率中间价报价的声明》，中国目前，最重要的同业银行间外汇市场平盘商、参考，银行间外汇市场收盘价，综合考虑外汇供求情况及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。当日人民币

兑美元汇率中间价为6.23，较上日人民币中间价（6.12）贬值1100个基点，是2015年8月11日以来的一周。人民币汇率贬值对6.40、贬值幅度超过4%。短期内人民币大幅贬值引起了世界的极大关注。这种货币之间价格的短期变化，不仅从宏观上影响国家的外汇储备，而且在微观上影响企业的生产经营活动，甚至老百姓出国旅游、购物等日常生活。据国际清算银行统计，中国企业未偿还以美元和美元计价贷款合计5290亿美元，由于缺乏风险对冲保护，在2015年8月11日人民币中间价宣布后，中国企业这些外债的成本可能增加3400亿美元。当为了中国企业偿还离岸借款本金和利息时，必须将人民币兑换为欧元和美元，人民币贬值会增加企业的经济负担。

截至2017年底，我国外汇储备余额3.14万亿美元。企业、个人持有的外汇存款约7000亿美元，银行结售汇规模3000亿美元左右。无论是国家，进出口企业，还是逐渐富裕起来的个人，均有管理外汇风险的强烈需求。尽管中国上海自贸区外汇远期、互换、期权等衍生品，这些平台产品交易中形成的风险敞口，急需场内标准化的期货市场进行风险管理，但目前中国没有外汇期货市场，满足不了实体经济发展和个人管理外汇风险的需要，衍生品市场的发展也走不平衡。因此，加快建设包括期货在内的外汇衍生品市场，为人民币国际化提供风险对冲等支持，当然是一项重要的工作。

机遇五：社会转型避险需求大

随着金融市场的发展及很多国家进入老龄化社会，居民资产的构成发生了很大的变化，除了传统的现金及储蓄以外，养老金、共同基金、保险成为居民资产配置的主要渠道。有研究表明，美国家

[illegible]

[illegible]金融资产的构成中，退休金[illegible]各省个人占据的比例发生了[illegible]占比从1995年的28%上升到2010年的38%；其次是共同基金[illegible]型、占比分别为15%和14%；活存现金及储蓄较少，仅为4%。[illegible]产家庭金融资产构成中，现金和储蓄占比达35%；保险和养老金储备次之，占比为32%；股票和共同基金占比为17%。日本家庭持有的金融资产中，相对[illegible]年为两年储蓄资产，占比达53%；保险和养老金储备占比为27%；股票和共同基金占比为10%。[illegible]特点、其一般，日本家庭资产为风险偏好型，持有的个别资产均有两极差异，但从[illegible]外，养老金、保险、共同基金都成为家庭资产的配置重点，成为连接居民和金融市场的纽带，对居民个人的资产保值增值，未来养老体系发挥着关键作用

前面分析中，财富和资本市场的发展与各省退休制度紧密相关，大中型储蓄流入金融市场，重构退休机制，保证个人和退休基金未管理，实行利率市场化和各地的市场与投资机会加速，必须有效地管理金融市场的风险，这无疑需要一个高效的期货和[illegible]市场。这些机构管理的投资者的"养老钱"[illegible]保值。对[illegible]中高成长、[illegible]市场出现个[illegible]时，需要利用衍生产品实现对风险的[illegible]。此外，如果[illegible]发生事件，[illegible]也将通过保险资产负债[illegible]。[illegible]衍生品市场[illegible]市场的发展[illegible]市场流动[illegible]。[illegible]更能够[illegible]上[illegible]为[illegible]有利的[illegible]市场上的各[illegible]。[illegible]市场[illegible]债券[illegible]市场[illegible]。

中国社会[illegible]的各省[illegible]为[illegible]。下面[illegible]我们[illegible]为[illegible]。[illegible]发布的最[illegible]，截至[illegible]，我国60岁及以上老年人[illegible]2.44亿人，占总人口[illegible]。中

[illegible]

时期的海上也有一条丝绸之路——海上丝绸之路，背靠中国古代形成的中外贸易大通道

仲事逢千年！2013年习近平总书记提出了建设“一带一路”倡议，即建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。该倡议强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。2013年9月7日，习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时表示，为了使各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。2013年10月3日，习近平主席在印尼国会发表演讲时表示，中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”

建设“一带一路”，是以习近平同志为核心的党中央主动适应全球形势深刻变化，统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策。此战略构想一经提出即受到国际社会的高度重视，得到沿线国家和地区的广泛支持。“一带一路”沿线国家和地区约65个，大多是新兴经济体和发展中国家，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别占全球的63%和29%。2017年，中国与沿线国家贸易额7.4万亿元，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。目前，我国五大多沿线国家的最大贸易伙伴、最大出口市场和主要投资来源地

“一带一路”倡议为我国期货市场服务实体经济“走出去”、发

1 《参考消息》，“一带一路”六年成效回顾，《参考消息》，2019年2月6日

[illegible]套保避险和风险管理功能，提供了相当均为史料遇相广阔的舞台。"一带一路"倡议的逐步实施，将从以下四个方面对我国股指期货和衍生品市场产生重大影响。一是吸引实体企业对风险管理的重大需求。[illegible]为"一带一路"倡议相关国家与中国的贸易总额将达到2.5万亿美元。同时，中国将会有大批实体企业走出去，在沿线国家进行投资，这些企业"走出去"后，直接参与到当地市场竞争，不仅面临自然地经营环境风险，而面临各种市场波动风险。需要利用期货和衍生品市场来规避风险，保驾护航。二是沿线国家对资本项目有序自由流动和发展衍生品市场大推动。"一带一路"沿线国家大多为发展中国家和新兴经济体，面临相似的发展阶段和发展任务，在资源禀赋方面与我国具有很高的契合度。"一带一路"倡议后，国内外要素有序自由流动和市场的深度融合，需要衍生品市场大推动，以更好地促进国际经济合作和竞争。三是推动我国资本市场国际化进程。一方面，中国期货市场对外开放的基础是本、国外现货企业和投资者直接参与中国期货市场的需求，而"一带一路"倡议的提出，不仅有助于吸引境外投资者参与境内衍生期货品种交易，而且有助于境内生产和期货经营机构"走出去"，[illegible]为人民币国际化和人民币计价结算发展创造了机会。"一带一路"沿线大部分国家资源丰富，与我国经济需求关联紧密，资源存在互补性。据专家统计，我国从沿线国家进口原油、大宗气、[illegible]、铁矿、[illegible]品分别占进口总额的68%、92%、42%、35%和41%。[illegible]，2017年我国从中东地区进口[illegible]的43%，从中东地区进口管道天然气占进口总量的81%，从东南

[illegible]，2015年。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大专业课程，为期货和衍生品市场培养了大批储备人才，这些人才
将成为未来增加的生力军随时补充到专业人才队伍中来。

面对挑战：能形成定价中心吗

挑战一：抓住“机遇”的能力挑战

建设定位中心需要政府清晰的市场努力，“锦若不努力，何以
见得”？自发的市场建设如果没有政府引导，
是很难建设成有影响力的市场。

机遇在前，风雨同舟，时不再来。发达期货市场国家的经验告
诉我们，每次实体经济高速发展的机遇期，时刻吸引地期货和
衍生品市场发展。今天的大势有利于中国期货和衍生品市场发展，
我们只要努力顺势而为，“时乎时不再来”，功倍之效，“抓住今天，
未必明天”。但我们也要清醒地认识到，把握也存挑战，中国期货
衍生品市场面临的最大的挑战就是抓住这个历史性机遇的能力挑战。

随着人类进入移动互联网时代，大数据、物联网和大数据时代
也正向我们走来。信息化与材料技术、生物技术、能源技术以及先
进制造技术的结合孕育着的产业革命，缺一能信息化引领下不可
其重塑产业生态链的影响力。产业表现出巨大史无前例的整合指
导性。2014年12月，美国《外交》杂志发表《输赢为》文称，中
国的未来“革命性”的文章指出，尽管数字市场经济改变中国零售
业的格局，但其他重要部门如制造业相比于零售与电商的细拽却发
展得多。中国的数字转型才刚刚开始，这意味着在今后二十年，世
界第二大经济体将从根本上改变游戏模式。文章说，根据麦肯锡
的预测，到2025年，大数据和物联网等发端创新，可能会在中国
GDP总体增长中占据22%的份额。这些类型的变革正从零售领域

技术部门之外的传统产业

[illegible]，[illegible]其全球组织与世界银行的一份研究报告认为，全球贸易的"新浪潮"已经出现，世界经济未来可能再现2008年金融危机之前推动全球化的贸易与投资增长的局面。主要原因在于中国的制造业重新转型为一般制造为。全球贸易额的发展在很大程度上推动了20世纪90年代以来的贸易的快速增长。[illegible]年来，制造业成为全球最大货物贸易品的中间品，在外商投资和技术进步发展的推动下，全球产业链环节越来越大的份额，这是国际金融危机后出现的一个结构性的增长。贸易增长效应的这种结构性特点可能会增强一个论点，即全球经济正面临较慢增长的"新常态"主要基于世界的技术可能带来的产业革命，及中国经济增速放缓和经济结构的调整，相信中国这些变革不可避免会带来中国在国际贸易中大宗商品交易的减少。随着低端制造业从中国转移到其他劳动力成本更低的国家，从而使全球商品贸易在今后发生潮流性变化。国际货币基金组织和世界银行的专家认为，中国经济崛起导致的贸易主的巨大变量，引发了全球大宗商品价格减弱的超级周期。[illegible]今天，中国经济结构对于世界产生的影响已经大不如前。从美、英、日等国家经济结构的变化看，随着经济结构调整和发展速度减缓，大宗的品能源[illegible]。

这些[illegible]表明在崛起的中国经济，随着大宗商品交易量的减弱，可能会使形成大宗商品定价话语权的经济能量减弱。因此，抓住我国经济由商品大批量可以不会再为一段时间的战略机遇期，不断深化改革，大力推动开发，从各个方面促进我国期货和衍生品市场的进一步发展，扩大期货市场吸引国际影响力，对形成国际性的定价中心十分有利。现在需关键一点是中国和美国有关中国经济崛起的

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

形成“优进优出”的开放型经济新格局，推动我国产业从“微笑曲线”底部向两端延伸，提高开放型经济发展的质量和效益，提升中国经济与世界经济在更高的层次上深度融合。“优进”就是要从我国长远和根本利益出发，基于国家总体发展战略，有选择地进口，重点是进口紧缺资源、先进技术、关键设备和重要零部件等，特别是要多进口初级原料，多回口中间产品，以减少污染，降低成本，提高综合效益。“优出”就是要更多出口竞质市、高档次、高附加值的产品，积极推动从单一产品输出向包括产品、技术、标准、服务、品牌在内的全产业链输出转变。

随着“一带一路”倡议的落地实施，中国的制造业正在逐步与“一带一路”沿线国家转移。2015年8月10日，小米手机电影在印度生产，由印度安德拉邦的富士康为小米代工“打实之前就”“智慧制造”的小米手机将不断转移出去的其他制造能力，将会使中国制造、美国智造的制造业大国的发展路径一样，对原材料的需求逐步减少。

根据时间一般经验，一个发展中国家人均GDP达到10000美元左右，潜在经济增速普遍下降。我国2015年人均GDP超过8800美元，京、津、沪、苏、浙、粤等部分省市人均GDP超过10000美元。按照有关专家的研究，我国在2020年前后，人均GDP将达到10000美元；2030年前后，人均GDP将达到30000美元。我国的城市化率自2006年突破47.7%的拐点之后逐步下降，2015年城市化率为40.6%。中国社科院发布的《中国城市发展报告2014》认为，中国已经步入了城市化后期阶段，到2020年将基本实现城市化

[illegible]

与工业化中期相比，工业化后期一个重要的特征变化是，在中期依靠高投资、重化工业主导发展驱动支撑的高速增长将相对为缓、潜在经济增长率将会自然回落。唯一还有很大潜力的就是城镇化。我国城镇化率将大大落后于工业化发达经济体发展水平。2017年，我国常住人口城镇化率为58.52%，户籍人口城镇化率为42.35%，与发达国家平均70%以上的城镇化率相比，未来20年我国城镇化仍将处于快速发展阶段，有成为支撑我国经济发展转型的重要引擎

建成有下代理的现货期货！综合来看，国际中日期货和衍生品的场址，从起大宗商品定价中心的时间已非常短，也就是未来15-20年的时间。考验我们能否抓住机遇，在这方面，尼民中国还有很多问题

从现货和衍生品市场发展的外部环境看，一是基础资产的市场化程度还需要进一步提高。衍生品是在基础资产之上设计的产品，基础资产市场化下，期货和衍生品的功能才能有效发挥。40年的改革基本全部放开了商品市场，但一些生产要素市场的受到行政管制因素影响，典型的如能源领域的石油、电力、天然气、农业领域的粮食等，如国家对小麦、水稻等主要农产品实行最低收购价和临时收储政策，这些行政管制扭曲了农产品的市场价格，也影响了部分农产品期货市场的功能发挥。对于这些产品，市场主体风险管理需求不强，发展相应衍生品就有很大的难度。二是从中央组织和市场经济管理还有要同一步加强。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调，"社会主义市场经济本质上是法治经济，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，必须以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为基本准则，完善社会主义市场经济

法律制度下，通常期货和衍生品市场被监管部门视为[illegible]，投资者可以[illegible]参与境内外证券市场交易，享受[illegible]的资本法律和监管市场[illegible]下，还存在国际的法律[illegible]保障，是个[illegible]普遍的[illegible]名称。参与者主要指在[illegible]的[illegible]和[illegible]的组织[illegible]。[illegible]年[illegible]日前，在[illegible]会计师[illegible]一个非常[illegible]体系，[illegible]会计[illegible]发[illegible]。还存在很多的[illegible]参与期[illegible]衍生品[illegible]的场[illegible]。把[illegible]期[illegible]在[illegible]期货[illegible]衍生品[illegible]场[illegible]经[illegible]加[illegible]认[illegible]个[illegible]、对[illegible]货[illegible]场[illegible]个[illegible]年，对[illegible]货市场"投[illegible]交易，[illegible]不[illegible]"[illegible]主[illegible]，对[illegible]个[illegible]用[illegible]的[illegible]场[illegible]则[illegible]的[illegible]。[illegible]定[illegible]货[illegible]的[illegible]权[illegible]备[illegible]时[illegible]主[illegible]场[illegible]，[illegible]中[illegible][illegible]门[illegible]有[illegible]参[illegible][illegible]时[illegible]行[illegible]个[illegible]能[illegible]合[illegible][illegible]信[illegible]期[illegible]货，[illegible]场[illegible]个[illegible]货[illegible]的[illegible][illegible]体[illegible]义[illegible]。[illegible]规[illegible][illegible]不[illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易，[illegible]现[illegible]货[illegible]经[illegible]营[illegible]机[illegible]使[illegible]面[illegible]临[illegible][illegible]时[illegible]大[illegible]的[illegible]价[illegible]格[illegible]波[illegible]动[illegible]风[illegible]险，[illegible]个[illegible]非[illegible][illegible]理[illegible][illegible]，[illegible]要[illegible][illegible]个[illegible][illegible]承[illegible][illegible]担[illegible]责[illegible]任；[illegible][illegible]如[illegible]果[illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易，[illegible]期[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]为[illegible]生[illegible]的[illegible]与[illegible]现[illegible]有[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]的[illegible][illegible]手[illegible]续[illegible]费[illegible]申[illegible]报[illegible]、[illegible]实[illegible]现[illegible]了[illegible]与[illegible][illegible]经[illegible]营[illegible]活[illegible]动[illegible]、[illegible]个[illegible]非[illegible]法[illegible][illegible]理[illegible][illegible]从[illegible]事[illegible]为[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]向[illegible]实[illegible][illegible][illegible]提[illegible]供[illegible]中[illegible]介[illegible]、[illegible][illegible][illegible]之[illegible]外，[illegible][illegible]据[illegible]《[illegible]中[illegible]华[illegible]人[illegible]民[illegible]共[illegible]和[illegible]国[illegible]证[illegible]券[illegible]法[illegible]》[illegible]第[illegible][illegible]条[illegible]的[illegible]规[illegible]定，[illegible]个[illegible]非[illegible]法[illegible]人[illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]仅[illegible]限[illegible]保[illegible]值[illegible]交[illegible]易[illegible]自[illegible]己[illegible]申[illegible]报[illegible]被[illegible]认[illegible]定为投[illegible]交[illegible]易。[illegible]同[illegible]个[illegible]非[illegible]法[illegible]人[illegible][illegible][illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible][illegible]种[illegible][illegible][illegible]的[illegible][illegible]，[illegible]个[illegible][illegible][illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]参[illegible]与[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]，

[illegible]的[illegible]的[illegible]参与衍生品市场交易

从期货市场衍生品市场自身来说，[illegible]，战略眼光，全局意识，[illegible]提高定价能力，[illegible]，保障经济[illegible]等多方面[illegible]。都应发展期货和衍生品市场，但我国衍生品市场发展方面还缺乏经验规则。当前主要是受全球化影响在探索接受[illegible]。[illegible]是期货和衍生品市场发展中[illegible]。这种[illegible]现有场内和场外，商品[illegible]，期货和期权为诸多方面。从场内和场外来看，我国场内衍生品市场[illegible]场外衍生品市场。期货[illegible]为主[illegible]，[illegible]，法规制度和监管体系更为完善，而场外衍生品市场[illegible]。[illegible]，截至2017年，我国场内衍生品市场成交额为388万亿元，场外衍生品市场成交额为44万亿元，约占场内市场的6%。从商品和金融来看，我国期货市场已经形成了较为完整的商品期货品种体系，按成交量看是全球第一大商品期货市场。但我国的金融期货的场内衍生品比例较[illegible]，缺乏[illegible]产品上市交易，品种数量，市场规模都远远小于美国，英国，德国，日本等发达国家，[illegible]，印度，巴西，俄罗斯等新兴市场国家。从期货和期权来看，国外主要交易所有上市的产品时，一般都同时推出期货和期权交易，两者相互促进，共同发展。目前，我国期货市场已经上市了54个期货品种，相比较[illegible]推出了[illegible]50ETF期权，豆粕期货期权，白糖期货期权三个期权品种，[illegible]，[illegible]的[illegible]期货和衍生品市场服务实体经济的整体效果，与实际需要存在[illegible]，广度和深度[illegible]。[illegible]散户为主的投资者

[illegible]

结构调约束，投资者是期货和衍生品市场参与者，交易者是信息载体，是市场流动性的提供者，只有开放环境下多元化的专业投资者广泛参与，才能充分的供求信息和交易，产业等方方面面信息汇聚到市场中来，才能形成权威的价格，国际贸易的参与者才会自动将其作为定价基准，才能形成真正的国际性定价中心。当前，我国期货市场中，个人投资者数量占全市场的97%，是典型的散户市场，散户投资者相对于专业机构，在资金、知识、风险管理及专业分析能力上都有较大的劣势，对新的产品、交易方式、交易技术和制度规则接受能力较差，以散户为主的投资者结构对期货和衍生品市场进一步创新发展制约较大，要求在提高市场效率和保护散户合法权益之间保持平衡，逐步扩大期权交易，实施综合保证金制度，引入做市商制度，发展交易商，允许部分市场主体开展场外衍生交易和仓单交易等，都不可避免地要考虑散户多的市场特点，两是市场的结构性一多分为主，我国没有原油期货，铁矿石期货市场主地实现有效开发，此外，还有QFII等参与主体可以参与国际原油期货交易、更带动场内结构性影响力

挑战二："领跑者"对"追赶者"的防范

在长跑竞赛中，"领跑者"时思"追赶者"和主目标。目前，中国与全球第一大经济体、美国这个全球第一大经济体"领跑者"和本中国这个"追赶者"特点鲜明，存动能之争也时以理解的一当你离它的中间，领跑地的时候，主要以时长者的发展本有品的者，时刻时提防你追问，但当你标志没有一定之地的时候，主要把你看成是竞争的竞争者，主出动能之心

20世纪八九十年代，日本在取得世界第二大经济体的地位后，美国盟开始对日本，日本从20世纪80年代中期经济开始进

长。经过 30 多年的高速增长后，日本的商品充其量气车、家电响[illegible]全球，主要公司如本田落户俄亥俄州广场，日本民粹领袖有一种在经济上[illegible]攻击美国的感觉，"日本可以对美国说不"的报道充斥日本媒体。美国 2008 年金融危机期间，时任财政部部长盖特纳在回忆录中说："那段时间，日本被视为美国的主要经济威胁……出版商把经济出版物摆满日本的资本会理第美国模式，或者描写富有发明[illegible]让日本的公司排挤掉了美国人的工作。好莱坞电影的特点是把日本企业当作坏美国教材"。美国认为日本低估了[illegible]迫使日本签署"广场协议"，逼迫日元升值。其实，这些[illegible]与[illegible]与美国[illegible]的就业、经济增长及其在国际上的[illegible]制定权紧密相关，核心是和平竞争的

美国既有义务帮助包括日本的这一[illegible]对付中国，[illegible]甚至，[illegible]特朗普集团组织认为人民币不再低估，美国国会号召称中国有意压低人民币汇率，以此为由要求人民币升值；中国企业收购美国公司，面临的安全审查比其他国家的企业更为严格，仅 2018 年前两个月，美国就先后否决中国企业对美国支付企业速汇金（MoneyGram）、生物科技公司 Xcerra 公司的收购；美国在奥巴马政府时期牵头推动的"跨太平洋伙伴关系协定"（TPP）有意将中国排除在外；中国发起设立亚洲基础设施投资银行，[illegible]等都被投行人、美国有点儿不自在，发达国[illegible]家不发[illegible]人、吐出[illegible]不成，又想出发改委定价认可的[illegible]标准确定规则，[illegible]种种，不一而足。

2017 年美国大选，特朗普政府上台后奉行"美国优先"原则，

[illegible]

为在中国的自动更正占比。特别指出的是，在WTO电脑，个它中国的市场空间更小。我们今发布的中国文化产业报告，33次提交中心、明确指出，中国为实现“数字中国建设”2018年3月，美国单方面发起的中美的贸易战，一定程度上加速了中国的产业结构调整。6月15日特朗普正式宣布了一份对500亿美元中国产品的301关税清单。

“领跑者”与“后来者”的动态与转换，这就是中国产业的内现实环境。在很活的生活市场存在的全球领域，中国实现从“领跑者”的优势竞争为强大。一定程度上为主动的供给侧改革，中国内部权随动。美元在国际个体中现有本与能比的新权地位，依附美元的货币力，美元制定的规则在市成为全世界都必须遵守的规则。美元的强势地位体现在以下三个方面：一是美元是世界上的主要支付结算货币。美元在跨境个体贸易发展，SWIFT公布的数据显示，2017年美元占全球个体结算支付39.9%的市场，欧元为35.7%，英镑为7.3%，日元为3.0%。美元的是世界第一大支付货币。在个体市场的份额为4.6%。二是美元是世界上最主要的交易货币，个体个体市场的一半以上都与美元有关，即每一次的个体交易背后都有美元。2016年4月，美元日交易额为4.44万亿美元，占个体平日交易量的88%，欧元与日元日均交易量分别为1.59万亿美元和1.10万亿美元，占比31%和22%。人民币日均交易量为2020亿美元，仅占4.0%，排在第八位。三是美元是世界上最主要的储备货币，被视为最“硬”的通货。根据国际货币基金组织的统计，截至2017年底，美元占全球官方外汇储备的62.7%，其次为欧元，占20.2%，日元、英镑、加元、澳元和瑞士法郎，占比分别为4.9%、4.5%、2.0%和1.8%，人民币占比为1.2%。

[illegible]。[illegible]。2017 [illegible]。[illegible]。[illegible]。[

种商品期货市场的发展，其自身成为区域性定价基准，并形成竞争或特一对此，美国期货市场不应该是干过大的格局，而应有市场平发展有序程度，流动性，监管等方面均处于全球领先地位"一总结我国过大在金融衍生品市场中受到美国种种指责的历史和当前的现状，本商期货交易所建立和上市与此定价基准之路任会是非常艰的一这就是，第当年铝个大宗商品定价中心的没有得到的，无论是我国发展期货和衍生品市场面临的又一挑战

挑战三：国门打开，抵得住竞争吗？

发达国家期货市场是市场经济发展到一定程度后自发形成的，各期货交易所从成立之初就面临着激烈的市场竞争，是在国际国内的竞争中逐步发展壮大的一竞争压力倒逼"优胜劣汰"的市场法则，要求交易所必须时时刻刻关注自身的生存和发展问题，这种压力迫使芝加哥的一群拓荒者们的智慧去一迎向期货一一书中说："CME一直争取的一样东西无论为一个过生性物种的回答时期与投资者端，但在到1964年，都没有发展性的变化一黄油品种死掉了，鸡蛋也死掉了，鸡蛋仓的延残喘"一到了1969年梅拉梅德就任理事长后，他决定改变这种状况一他在书中写道："我知道我们要生存必须使产品多样化一在第一季日土子中一品种交易所的危险之后，我拥命不可重复同样的错误一这个使命成为一个优先任务"这种想法推动了芝加哥商品交易所的创新，其推出了一系列金融期货期权合约

一方此书中，中国期货市场一开始就决的主导推动建立和发展

Testimony of Chairman J. Christopher Giancarlo before the Senate Committee On Appropriations Subcommittee on Financial Services and General Government, Washington, D.C. (https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opagiancarlo47)

[illegible]

2015[illegible]

[illegible]

[illegible]

市场效率的竞争。由于我国市场的成熟度主体不同等，又各自为政，不同交易模式市场，我国的监管体系又呈现碎片化。一方面，由于监管与各自能从交易成本角度考虑，将交易转移到成本更低的境外市场，对实现规则的遵守和我国市场的稳定带来挑战。监管规定、合约规定、自治组织规则与市场实际操作、市场境外参与者的要求，尤其是，我国境内外有一部分则适用，对境外投资者产生较大的约束，对境内的监管的作为，则将市场效率降低，投资者学习成本更高，合规难度增加，境内外的市场运动日趋紧密，对风险管理、跨境监管与执法都将带来不小的挑战，对监管协调提出，专业化、国际化要求更高的要求。

挑战四：规则博弈，后发者的劣势

中国是市场经济后发者，我们的市场经济是在中国特色的社会主义市场经济，有自己的特点，在经济全球化条件下，我们的市场规则与国际通行的规则有能对接的，也有不能对接的，无论者怎么说，按中国经济按照自己的特点，自己制定规则参与竞争，我们经济体是其无论中间这样体量巨大的经济体走入全球，我们的特色如何在现行的国际经济全部中架下体现，这无论是规则（包含大国的利益诉求的明晰国际）里的话语权还是符合各者的优势，对这些都必须深思。这些年来，在G20的框架内部，新兴经济体和发达国家之间国发展阵线和问题领域，在规则的制定中存在激烈的博弈，如何“发达规则”与“新兴规则”如何兼容也是的挑战

和发达市场国家经济成熟后发现，这是发达市场，实施审慎的“国际规则”包容度不够，与为规则制定的市场与新兴市场与经济体比较

落后、处于跟随阶段，在规则制定上没有话语权。如今世界已经发生了很大变化，包括西方发达国家和金砖国家在内的G20影响力已经超过了20世纪70年代建立的七国集团（G7）。全球前十大经济体中，新兴市场国家占据一席。从21世纪的前10年开始，新兴市场国家逐步成为世界经济发展的新动力和领导者，和发达国家共同引领和推动世界经济的增长。比如，中国对世界经济增长的贡献率超过了30%。但如果新兴市场国家的做法不符合现有的规则惯例、不符合现存的国际规则，就会受到成熟市场国家的指点与打压。

2015年5月，我与CFTC前委员、ISDA现任主席斯科特·奥马利亚（Scott O'Malia）谈起了亚洲一位监管者讲的话。这位业界监管者说，现在对场外衍生品市场的监管要求在欧洲等多国家不易合实施。美国坚持的标准，是按照美国场外衍生品市场的场景来的，主要从美国等西方国家的角度着眼，但各国情况完全不同。比如在它们国家，整个场外衍生品市场每天就几十笔交易，但还是要求它们像发达市场那样建立一整套基础设施。另有比喻制定者说我们建了一座房子，我们刚把房子建好，有人说："不够格，应该建一层小楼。"我们建好了一层小楼，又有人说："你们还应该建地下通道。"地下通道建好了，还有人说："房顶应该留出直升机的停机坪。"于是有立马就不干了，说："我们又不是住在摩天大楼里，实际来了，我们直接从一楼往下跳不就得了！"这位美国人两手我转述的故事给大家一种印象，即以为只有一个标准很难适合不同的国家，不同的国家应该有不同的标准，但是这些标准制定应该有核心、现有一般性的东西、又有特殊性的东西。虽然这样说，但如果我们这些发展中国家都走出一些适合自己国情的标准，很难被

与衍生品市场的很多企业本身上是全球性的公司，需要具备在各大国际市场上对风险管理的专业知识和能力。中国的区域优势要相对国际市场开放程度最大时能抓到机会，才可能形成国际定价影响力。但是美国人不知道的事情在衍生品市场的发展程度上是有十大差别的，中国的很多都基于美国市场。

基于如此，在世界各国中在依靠加强和更加注重国际市场的作用的今天，中国作为国际社会的一员和负责任的大国，要不断地适应现有国际规则的基础上，合作、合理、合法地提出自己的主张。推动建立国际金融治理结构。2009年9月，G20领导人匹兹堡峰会就场外衍生品市场监管改革达成共识，确立了交易报告、集中清算、电子平台交易、加强资本金和保证金的要求监管改革目标。2013年7月12日，第五轮中美战略与经济对话中，中国承诺积极推动落实G20关于场外衍生品监管改革的时间，我国场外衍生品市场在发展产生不足的情况下，虽然面临国际场外衍生品监管改革的压力，这些规则不一定完全适合中国场外衍生品市场的发展实际，但作为G20的成员国，中国必须在满足国际监管要求和促进市场发展之间取得平衡。

正如中国经济一样，在落后的时候对国际贸易规则、国际金融体系一个球的话语是基本没有发言权的，即便发言，分量也不重，只有经济强大了，才能去争取相应的话语权，参与制定规则以反映本国的利益和诉求。争取会中的结局，现在中国提高了在国际货币基金组织、世界银行的投票权，人民币加入特别提款权（SDR）的货币篮子，牵头成立了投资亚洲金融的国家开发银行，是因为中国的经济发展到了这个阶段，可以推动对现有国际经济金融体系的补充和完善，可以参与制定这个世界更为公平的经济金融活动规则。期货

和衍生品的场业一样，现货投我们的衍生品市场总体上与美、欧等发达市场还存在不少的差距，从封闭到全面融入全球市场体系的过程中，我国在衍生品市场发展必然面临更加复杂的“环境”，这是我们未来必须克服的方面

行稳致远：机遇与挑战并存

美国彼得森国际经济研究所研究员阿尔温德·苏布拉马尼亚（Arvind Subramanian）在 2014 年 9 月出版的一书中，在中国经济衰退的阴影下生活一书中写道，中国经济的崛起，将比预想时更早、范围更广、力度更大、速度更快，中国将在 2030 年前后取代美国，在经济等重要领域确立全球统治地位。他认为，中国与 20 世纪 60 年代的苏联和 80 年代的日本不同，中国的崛起不太可能被美国逆转。即使美国再度“复兴”，也难以扭转相对衰落的趋势。究竟美国找到新经济增长源，能够解决广场面临的结构性问题，并以年均3.5%的速度保持20年的增长？美国当前潜在增长率约2%，而中国的增长率为5.5%？假设中国经济逐步降低，大部分专家认为中国当前的潜在增长率为6%-7%，双方年增长率差距大约在2%，也只能使中国追赶的速度降低，无法改变2030年美国被中国大幅超越的局面

还有很多机构和学者持有类似的观点，国际货币基金组织2014年发布报告称，按照购买力平价计算，中国经济规模已经超过美国跃居全球第一。高盛公司、汇丰银行等国际金融机构、安格斯·麦迪森（Angus Madison）、罗伯特·福格尔（Robert W. Fogel）等知名学者、诺贝尔经济学大奖获得者、美国国家情报委员会等也对中国经济总量超过美国的时间作了预测。这给很多人感觉，中国超过美

成为全球第一大经济体已经不是能否达到的问题，而是何时达到的问题。有趣的是，国际货币基金组织在关于将人民币纳入SDR货币篮子、明晟公司在关于将中国A股纳入MSCI指数（明晟）两个问题上也是这样的表态。不是做不做，而是何时做的问题。这两件事已经分别在2016年10月、2017年6月实现。

业内这些评论家的预测过于乐观，但世事难料，未来谁都不敢断言中国超过美国成为全球第一大经济体的预测能否成真，但这毕竟代表了相当一部分专业机构和很有影响力人士的看法，这意味着很大的可能性。对于中国的期货和衍生品市场来说，前面已经分析过了，它的发展和中国经济崛起紧密相连，既面临很好的发展机遇，也存在诸多挑战。存在把经济实力优势转化为定价优势的战略机会。据此，中国形成大宗商品期货定价中心具有很大的可能性。大文豪巴尔扎克说过："机会来的时候像闪电一样迅捷，全靠你不假思索的利用。"我国典籍《淮南子》说："时，难得而易失也。"中心需要做的，就是抓住这个历史机遇，立足于国内市场20多年发展实践的基础上，同时本着实事求是，吸纳发达市场发展的经验教训，从国家战略层面进行顶层设计，去粗取精，兴利除弊，以我为主，为我所用，积极发展期货和衍生品市场。

第九章

衍生产品：经济大国绕不开

大和转型中，期货和衍生品市场是一个重要的内容

哈佛大学教授、诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·莫顿（Robert Merton）在世界交易所联合会（WFE）第53届年会的演讲中说："事实上，衍生品已经无处不在，成为金融体系不可分割的一部分。面对各国间迥然不同的货币、规则等体系，衍生品发挥了协调的技术作用，使各国跨越地缘政治的边界，建立起了基本一体化的全球体系。一旦缺少了衍生品，这一切将无法实现。如今，全球没有任何一家金融机构，包括中央银行在内，能够离开衍生品而正常运行。"

发展期货和衍生品市场，对于中国这样的经济大国来说，其中发挥定价作用的"我们"是在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，外汇经济、金融转型的关键时期，如何正确地定价、发展和利用衍生品市场，对深化金融改革、服务实体经济、维护国家经济金融安全都非常重要，可以说，积极发展期货和衍生品市场关乎国家战略

[1] 2015年4月，中国金融期货交易所在第53届年会上获得"杰出会员奖"。——编者注

2015年4月30日

发展定位：服务实体经济和国家战略

全球经营环境下，第四大宗商品交易场所产生的风险和机遇多，时时由于各类金融资本，短期投机、长期投资、主体合作与的存在，价格大起大落，容易被操纵。一个国家的大宗商品期货市场，不断牢牢把握金融市场，如果本土没有一个强大的期货和衍生品市场来有效地获取信息，反映真实的供求关系，参与全球定价，我们在国际贸易活动，全球金融资源配置中就会缺乏话语权。本土市场的政府可以通过调整监管政策来适当过度投机，或者稳定在有利于本土经济发展的规则，但如果本土没有衍生品市场，企业只能到境外市场去规避管理风险，被动接受别人的监管要求和制度规则。对于一个经济大国来说，没有这种监管主动权，对国家经济安全是极为不利的。一重申提到，非甲塑料从国家利益的角度去考虑商品交易所上市的第三期货，其中他指明的重要一点，就是市场建立在本土具有国家战略利益，为了留住本国的交易者，美国的法律规定，不受国际监管约束的境内，让交易者流失到其他市场，削弱美国的地位。美国多位财经官员都读到，如果监管干扰交易者从美国市场撤离，甚至加强监管，留住交易者，这实际是给我们中国人个很好的提醒。

因此，中国发展期货和衍生品市场的宗旨就是为了服务实体经济和国家战略，发挥期货和衍生品市场套期保值、价格发现的功能，为实体企业提供品质的风险管理工具，借此参与全球范围内配置资源，组织生产经营活动，提高企业的核心竞争力和抵抗风险能力。同时，期货和衍生品市场是连接市场方式确定新发展理的平台，一国的利益和诉求可以在这个平台上市场化地反映。如果这个平台能吸引全球投资者参与交易，就能发挥定价中心的作用，也能

提高中国在国际大宗商品贸易定价中的话语权。从而更好地服务“一带一路”倡议。

经济大国：衍生品市场是“软实力”吗

“软实力”这个概念已经在国际上存在了很久。我国政府也把资本项目的完全开放转化为在岸市场的制度性权力，资产价格与利率的市场化也是制度性权力在期货市场上的具体表现形式。这是一种软实力。

1990年，美国哈佛大学教授约瑟夫·奈在美国著名杂志《外交政策》上发表《软实力》一文，首次明确提出了“软实力”的概念，根据约瑟夫·奈的理论，一个国家的综合国力分为硬实力（hard power）与软实力（soft power）两种形态。硬实力是指支撑性实力，包括军事实力、经济实力和科技实力等；软实力则主要包括文化吸引力、政治价值观吸引力、国家制度的感召力以及制定政治议题的能力。他认为，在当前全球化和信息化大背景下，软实力在国际竞争中发挥着越来越重要的作用。在两极对峙的冷战时期，当一个国家的军事实力处于全世界领先时，其所追求的目标会引起别国的恐惧；当一个国家的软实力处于领先时，其所追求的目标会引起别国的羡慕。

在大国崛起的过程中，硬实力和软实力一直被人们广泛关注。软实力有很多种，按不同，主要体现为国家文化、制度、国际战略和国家的行为方式等。硬实力和软实力一样，主要体现为经济、军事和科技的实力。一个国家的综合国力分为硬实力和软实力，则软实

衍生品市场是其中一个需要关注的领域。这个市场的壮大能够在非成熟定性权力方面发挥独特的作用，可以帮助美国维持其权力优势。

前面分析过，总体而言期货市场都具有价格发现、金融保值成熟管理的功能，但是商品期货和金融期货在不同功能的发挥上还是有一定区别的。商品期货在价格发现、实体集团主发挥的作用就强于金融期货。对商品期货而言，由于现货市场一般较为分散，透明度和集中度较低，因此期货市场的价格发现功能体现得并不充分，国际上大宗商品的定价基准主要参考期货市场的价格发现机制。对金融期货而言，由于现货市场本身就高度集中、交易公开、透明，因此期货市场和现货市场相互影响，共同发现价格。比如股票市场和股票指数期货市场，两个市场每时每刻的指数都透明、公开、及时，大家一目了然。所以，金融期货的价格发现功能不如商品期货那样受到经济实体的重视，而它的风险管理功能则为许多金融机构所使用。在大宗商品领域，建立一个发达的期货和衍生品市场，一个成功的合约往往决定大宗商品定价中心，自然意味着掌握话语权，商品定价影响力以及由此衍生的规则制定权的政治经济影响力。

资源控制力

场内、场外衍生品市场的期货期权合约、本币远期及货币交易在内，大部分都集中在以美国为首的西方金融机构手中。其中相当一部分是大宗商品，最重要的两项是石油和粮食。一个是工业的粮食，一个是人类的粮食，两个缺都是不得了的掉天大事。

石油，又称“黑金”，是全球最重要的能源资源，是各国经济发展和军事实力的重要依靠。石油是如此的重要，以至于20世纪

以来围绕石油资源的争夺成为观察国际政治格局变化的一条主线。原油期货和现货合约市场在揭示美国控制石油资源方面发挥了重要的作用。格林斯潘在其自传《我们的新世界》一书中说，许多石油公司通过原油期货合约出售石油给投资者，目的是锁定这些石油被涨的需求和避免有损失。它们也通过加入能够满足这些附加出售义务的额外存货来实现。而累积的库存包括传统的预防性库存和那些为履行期货合约交付义务而以"囤积备件"方式所持有的库存。换言之，全球的储油罐和管线中的石油，有一部分已经是属于投资人的了。金融机构大量参与石油期货期权交易所累积的石油实物交割请求权的规模非常大。也就是说，金融机构的石油期货期权持仓中，相当一部分是以库存方式存在的，随时可以兑现提走。据国际清算银行报告，反映在2004年12月到2006年6月之间，以石油为主的大宗商品衍生品名义合约价值增长了将近6倍。这表明，全球地下和管道的石油通过期货期权合约集中到投资银行和对冲基金等类似金融机构中，美国占65%，欧洲占25%左右。美国在340多个战略储备中约7亿桶原油之外，还控制了大量的动态库存——期货期权合约持仓。不出不测地将石油输出国组织欧佩克（OPEC）国家油井中的石油转移到美国。美国认为除了政府的战略储备之外，还可以通过金融市场机制把全球油库中的油为其所用。由其掌握"格林斯潘在书中表达了这样一个意思。如果你直接到一个国家大买油，大家还有警惕性，但是如果通过金融市场交易，就是一个市场行为，具有隐蔽性。我们知道，全球主要的大型金融机构都是西方国家的。现在美国有很多大的投资银行、商业银行都在参与商品交

[illegible]

场，同时也是商品的贸易商参加每一项期货、期权、掉期和远期交易，管理与客户、管根大型跨国能源大型行业利润有关的领域，是为大宗商品交易，组织矿产品的贸易、经营炼油厂、电力公司等一系列媒体报道。金融机构根据管根大型跨国能源公司在全球的业务以及与客户的关系，在2008年金融危机后有所调整，主动投行出售了许多大宗商品交易业务。由于期货矿金融市场的交易匹配，美国投资银行把大家地球上的石油向自己国家转移的过程，不断出现这样或那样的事件此，石油储备除了能由国家直接在现货市场上购买之外，还可以通过期货和衍生品市场，采取市场化的模型持有金融产品——期货合约买卖方式，实现石油储备的"动态为存"

近40年来，美国"页岩油气革命"深刻地改变了国际能源格局，得益于页岩油气开发技术的突破，美国于2009年首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国，石甲方提"能源独立"，通石油气生产能力的大幅提高，美国主有可大型气油出口转变，自2015年取消了持续40年之久的原油出口"禁令"，美国对石油进的依赖程度下降，加之进入21世纪以来，石油美元的战略地位有到挑战，主要包括欧元取代美元国际石油贸易中的支点地位等和中东、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉先后石油绕过美元结算的石油交易，年日商品交有明显减少，俄罗斯推动石油贸易"去美元化"，中国在推动人民币国际化，包括推动人民币跨境贸易结算，推出人民币计价的铁矿石期货上市等，美国可能进行战略调整，不断使美国在国际石油市场上进行战略收缩，也不意味着美国将放弃或降低对大宗商品市场的控制

另外，重金属是一个非常重要的战略资源，与此外，上个有学者声称，美国垂涎重金这一大宗商品，试图以"银金元"取代"石油

美元”，实现美元复兴。目前来看，美国的“粮食美元”战略已经具备了一定的条件。一是世界美国由于“页岩油气革命”，在未来五十年内可能再次成为石油生产大国，即从世界范围看，无论是石油的储量，还是生产量，中东地区仍为掌握主导地位，美元需要在石油需要美国与主要石油出口国达成协议，若美元需要粮食，则美国可以动用以下体系，因为美国是世界上最大的粮食生产国和出口国，出口占世界粮食总出口的 50% 左右，足以掌控中国在油市场定价话语权一样。美国芝加哥商业交易所集团旗下的芝加哥期货交易所以及美国洲际交易所集团全球的农产品定价中心，它们的大豆、小麦、玉米、红糖、棉花期货价格是国际农产品贸易的主导基准，这导致美国农业竞争力具有比较优势，通过 WTO 谈判及批美国自由贸易协定等多边、双边协定，美国进一步扶持了主要国家的粮食大门“ABCD”四大粮商，美国 ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚三中，有二家都是美国的。这些企业凭借强大的资本运作和风险管理能力，在全球配置资源，充分利用现货市场、期货和衍生品市场，牢牢地控制了世界粮食体系的上游、种植、收储、中游、物流、金融、下游、销售一系统计，目前世界粮食贸易量的 80% 都牢牢地控制在四大粮商手中，而这四大粮商都在期货市场持有大量的未平仓期货和期权合约。

美国通过掌握期货期权、粮食期货期权市场等金融衍生品的交易和规则的制定权力，牢牢地把控着全世界能源市场和粮食市场的定价话语权，体现了美国强大的软实力。

商品定价影响力

商品定价影响力主要体现在：

首先，由于大宗商品贸易定价主要是以美国芝加哥期货市场

价格为基准。如果期货交易所在我国本土，全球投资者来参与，我国期货市场价格将影响全球大宗商品贸易定价。而在我国本土的期货交易所的交易规则和制度就将成为影响价格的一个重要因素。我们知道，大宗商品价格的形成，受供求、市场预期、金融投机和期货交易所规则、所在国监管制度等多种因素影响。如果本国有一个具有影响力的期货和衍生品市场，可以通过市场化的方式调整这些因素来影响大宗商品远期价格，进而影响全球的政治经济格局。美国从这方面的行家里手。

2015年9月7日，美国《每日电讯报》网站用了一个极为夸张的标题，对当时拟为即将上市的中石油原油期货合约进行了报道。标题是：中石油石油合约预示背离布伦特原油作为定价基准。报道指出："布伦特原油期货合约被当作全球约2/3的石油的定价参考。按照布伦特油田的轻质低硫油在全球现货供应中权重1000万桶/天，而全球石油需求为9200万桶/天，加布伦特原油期货合约的实际可交易石油中的上限（45亿桶，平均月预计将有一个新合约出现在市场上）布伦特原油期货的为受欢迎的全球定价基准地位很快将受到挑战。"各种媒体的报道，反映出美、英对我国原油期货上市对它们主导的定价基准地位形成挑战的关注，担心定价影响方从以美国为首的西方转移到中国。该报道还说，中国"第一财经布伦特原油及与其地位相当的西得克萨斯中间基原油走向没落，因为这个全球第一大经济体试图获得主要能源来源的定价获得更多的控制权。这个报道有点儿多虑了。

当时，我们还没有推出原油期货交易，美、英就表示出如此的

[illegible]

担心，中国大宗商品定价话语权对一个国家至关重要。国际上普遍认为，中国原油期货合约的推出，反映了中国对全球能源和大宗商品市场的影响力与日俱增，并预期随着机构投资者越来越多地参与中国期货场内交易，中国以原油等大宗商品为标的的期货合约价格将影响全球大宗商品定价，形成美、欧之外的另一个定价中心。

规则制定权的政治经济影响力

一个国家在打造一个期货交易所、无论在上哪个国家，必然要遵守所在国家的法律法规制度。法律法规赋予的主动权在这个国家。跨国企业是在境外参与期货交易，虽然也能够利用国内外期货交易所发现的价格进行贸易谈判，对冲营销活动进行合理的保值管理，但是要被动接受外国期货交易所的规则制度和所在国的法律法规及政府监管。也就是说规则制度受期货交易所所在国家的政治制度、法律制度以及价值观的影响比较大。一国的法律法规也主要考虑的是本国利益。如果在中国境内的期货交易所内进行交易，则是本国的规则制度起作用，国家的意志和价值取向可以通过期货市场的监管制度的修改来体现。这一点，对中国的重要性非同一般。这为我国结合自身国情有社会主义市场经济中创造的一些经验，适合我国国情，有利于我国期货和衍生品市场稳定健康发展，而不是被动地接受完全有利于西方的期货市场交易结算、监管制度安排。

这种规则制度对定价的话语权、影响力在美国期货市场上已经得到充分反映。如2007年至2008年上半年，国际原油期货价格飙升，2004年年初每桶从60美元一桶左右涨到147美元，创的历史高位，这也给对美国经济政治带来了很大的影响。一方面，当时美国页岩油气技术尚不成熟，60%的原油依赖于进口，原油进口年高达9000万吨，高油价对美国实体经济的拖累更大，扭转了通

货源驱动的上涨；另一方面，2008年上的金融海啸，使资本市场投资者纷纷选择避险资产，黄金上涨能够很好地保值增值，吸引了大量的投资者。当时，美国国内对原油市场投机活动的指责日益高涨。在美国国会的压力下，2008年5月29日，CFTC对6家原油期货市场展开全面调查，2008年6月17日，CFTC宣布，将要求提供美国原油期货合约交易的各国交易所（如ICE）上的交易，提供WTI原油期货合约交易的伦敦欧洲期货交易所（ICE Futures Europe）的持仓和头寸报告。美国期货监管当局将这些监管规则于2008年8月6日，CFTC将一家持有3.2亿桶（约5000万吨）原油期货头寸的石油交易商，从原来的"商业交易商"身份转入"非商业交易商"身份，即该交易者的持仓由套期保值持仓变为了投机持仓。这家单一交易商身份的重新认定，导致了整个市场结构的重大变化。在其向交易所提供给CFTC的持仓报告中，"非商业交易商"（投机交易商）的持仓比例提高38%，构成了"看涨"头寸，"非商业交易商"有未平仓合约的持仓比例上升约48%，等于降低了最近报告以外，CFTC还追溯修改了2007年以来每个部的头数据报告。

CFTC监管规则的调整会给未来什么影响呢？按照CFTC的期货交易规则，商业交易商的套保持仓可以申请豁免，不受投机持仓限额的限制，而非商业交易商的持仓头寸则不能超投机持仓限制。由于CFTC此次监管规则，将金融机构与商业交易者计入套期保值，它们的持仓就受到了限制，必然导致市场上与之相对的非交易者调整仓位，对超过持仓限额的部分进行平仓。推出期货期权合约一种被认为监管政策调整的积极信号，寻找于在纽约和伦敦的期货交易所交易的WTI和在伦敦洲际期货价格系统（ICE）上的布伦特原油期货价格从100多美元一桶一路下跌到50美元一桶以下。

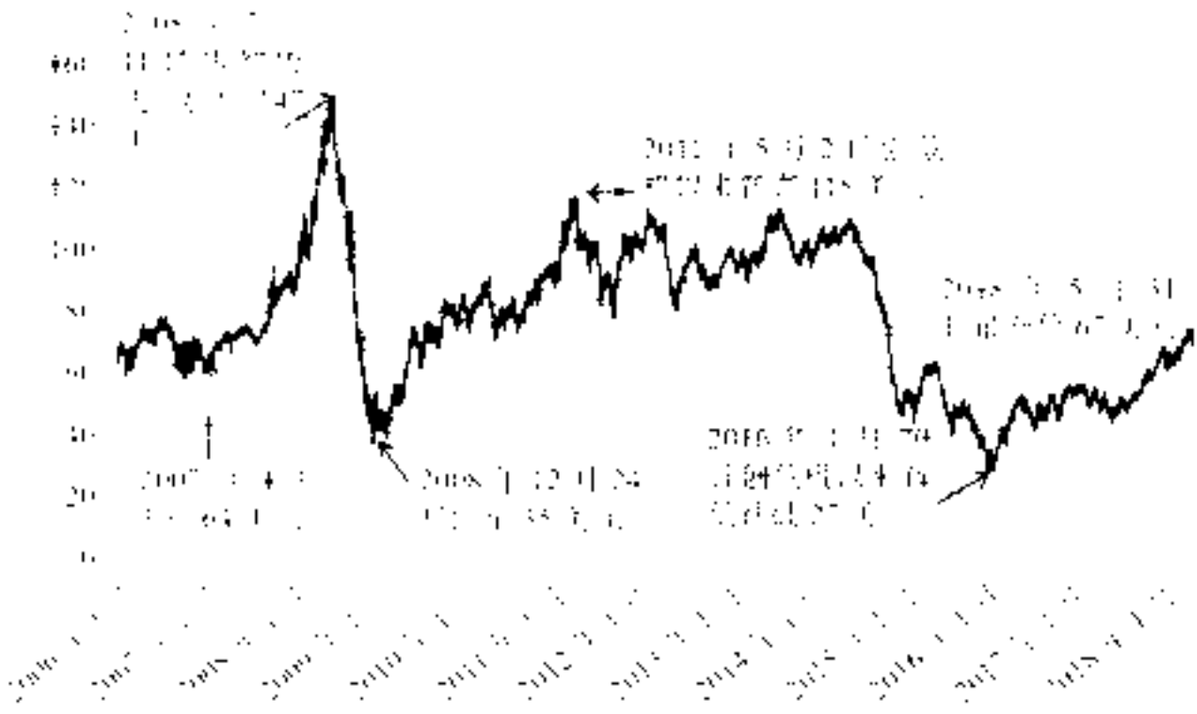


图 9-4　2006 年以来 WTI 原油期货价格情况（单位：美元/桶）

这两个指数是中东地区原油贸易的基准价，就成了全球石油价格波动的指标。其中最为知名的是俄罗斯。多年来俄罗斯一直是石油出口大国。2008 年全球石油价格波动对俄罗斯经济产生了很大的冲击，引起了俄罗斯高层的担忧和重视。石油出口在俄罗斯经济中具有重要地位，石油出口收入是俄罗斯最主要的外汇收入和预算资金来源，决定俄罗斯当年的财政规模，如果油价大跌，俄罗斯财政就会大幅收缩，社会经济发展就可能受到影响。从这个角度看，国际原油价格大幅度波动会影响一个国家的社会稳定。和这个价格在短期内发生剧烈价格冲击、暂停价格与供求关系决定等一样，纽交所期货交易所在石油期货合约设计上，很特别地引入了这个国家的特定价格元素。

这个价格与纽约商品交易所的原油期货价格波动相关性很高，但是两者之间的价差又会发生变化。这种价差变动与俄罗斯的关税政策有关。俄罗斯每年会根据国际原油价格变动的结果对石油出口征收关税，并随政策变动。这个政策的核心是确定一个基准原油价格，以此为依据来计算关税。从纽约交易所上市的原油

地获利。由于俄罗斯没有强势货币，在短期内俄罗斯经济稳定造成潜在影响。油价的确可以影响一个国家的政治经济，或者成为有地缘政治经济意图国家的工具。除了在地缘政治上，石油主要取决于政治因素外，期货市场是一个中立的平台，也不同国家对具有定价权的原油期货市场的监管理解略异。第四油价，从地缘政治的角度

不仅原油期货市场，农产品期货市场也会对相关国家的经济安全造成影响。美国人对期货市场的价格影响力非常关注。早在20世纪70年代，他们就自己的思维模式当时苏联在发展中小麦期货市场上的交易，对苏联的交易保持密切关注。美国国会曾在1972年苏联的谷物销售情况，认为期货市场有在苏联等外国公司通过或者操纵价格的危险，这些公司中的一部分已经控制了外国政府的大量资源。尽管后来美国监管部门的调查证明苏联没有既没有操纵期货市场，也没有通过操纵期货市场实现其国家的政治目的。但在一些具有冷战思维的美国国会议员眼中，他们始终认为，苏联人在小麦期货市场上购买那么多小麦有政治阴谋，"苏联人要把自己的风险转移到完全无准备之心的美国生产商和消费者身上"。其实，20世纪70年代操作谷物的苏联人根本就不知道期货市场在这种影响力，认为他们不能期货市场、把期货卡单和现货卡单看成一的事，有期货市场在"买下它能的实际需要多50%的小麦"。苏联领导层的思维里从根本就没有这个概念。可这并不妨碍美国政府的忧美国。因为美国政府自己的思维和认知来决定别国的行为，认为其他国家和美国一样，用中国人的话说，就是"以己之心，度人之

[1] 王一鸣、李瑞琴、王力：《金融危机对中国经济安全的影响与对策》，《经济理论与经济管理》，2009年第6期。

视”这一直延续至美国仍将中国视为战略竞争对手的态势。

战略思考：经济大国与衍生品市场

“管涛说：“大国高杠杆，小国低杠杆。”

今天的国际金融中心，随着资本自由流动、财富流向金融管理水平高的国家、风险forth在金融管理水平低的国家。2017年9月21日，英国知名智库Z/Yen集团发布了最新一期的“全球金融中心指数”（GFCI）。根据该指数，全球前20大金融中心中，中国大陆各有1个上榜，香港上榜了4席，美国、加拿大各占据了3席，澳大利亚、新加坡各占据了2席，英国、加拿大、日本、德国、卢森堡、阿联酋各占据了1个席位。从这个排名我们可以看到，除了中国以外（非中国由于经济体量庞大，城市之间发展水平差异较大，大量财富和金融资产集中在北京、上海、深圳三个城市），金融管理水平高的国家，也往往同时就是全球最富裕的国家，拥有全球大量的财富。2008年金融危机以来，风险forth在管理水平低的国家，更是一再得到验证。美国作为金融危机的发源地，利用发达的国际化金融市场forth发债券市场、股票市场、期货和衍生品市场，将风险在全球范围内分散、转移，它引发的金融危机造成的损失由全球被动分摊，使世界经济遭受了严重冲击。而危机后，美国集结了世界顶尖的科技创新体系、有弹性的劳动力市场、高超的金融管理能力在全球率先复苏，摆脱了金融危机的困扰，经济表现同样强劲的还有拥有大西洋彼岸的英国。相比同一时间，英国也拥有发达的金融市场，伦敦是全球最主要的外汇、黄金与场外衍生品交易中心，是公认的唯一可

[1] 2017年9月21日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在“2017金融街论坛年会”上的发言，详见中国人民银行网站：http://www.bankofchina.com/fimarkets/ratemarket/201709/t20170921_11403.pdf

[illegible]

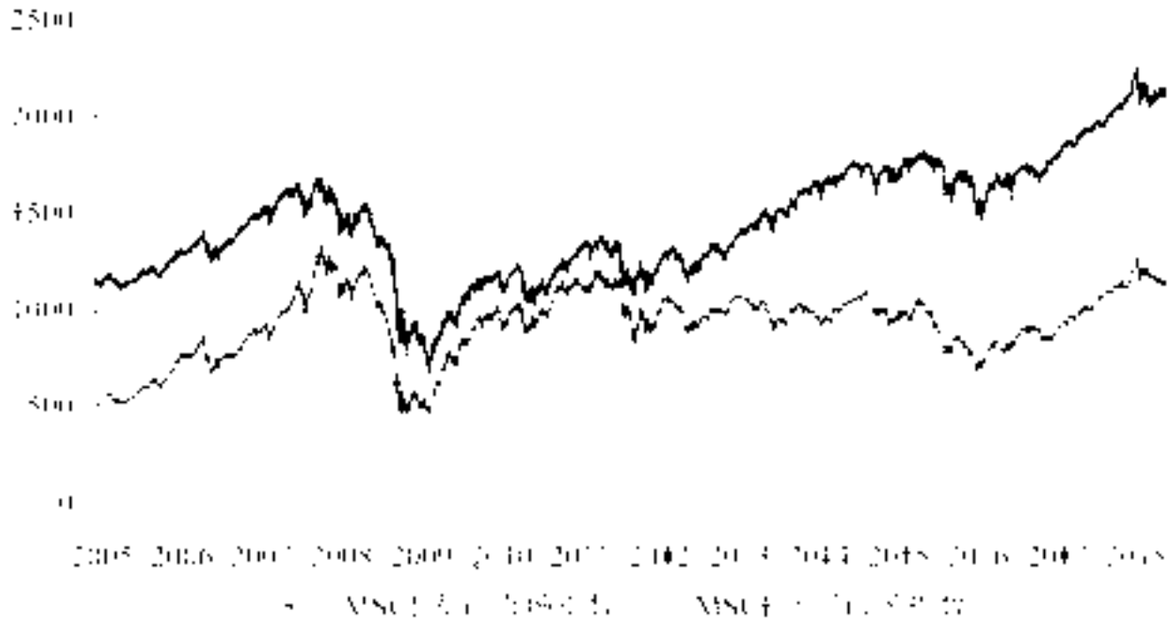


图 9-2　2005 年以来MSCI发达市场指数和新兴市场指数走势

[illegible]

国际政治经济实践已经证明，资本市场和衍生品市场成熟与否，风险管理水平高低，事关一国经济发展的主导权。优先权伸时均突发奇想，上海纽约大学国际政治学李晨阳教授就曾提出了“地缘经济时代”与成功一样认为21世纪之前是“地缘政治时代”，国家之间的较量体现在空间形态、地理标识、软件等方面，但今后的竞争将更多聚集在自然资源、市场、劳动力等领域，这个观点得到前任美国政治一些思想的一种体现的开始。一文的作者也表示指出，按购买力平价计算，中国2014年就成为全球最大的经济体。中国是世界上最大的商品市场之一，权力和财富以极快的速度从中国为首的亚洲国家转移。文章认为，经济实力向欧洲转移的主要原因和能量；大多数人。到2025年，全球23的人口将生活在中国。中国之外，美国人口仅占5%，欧盟和第四大国约占7%。过去数百年，西方国家巨大的财富和技术优势使它们不受人口差异的影响，呼吁欧洲国际政治和经济。但最近几十年的快速经济发展使东西方财富差距缩小。中国等非洲国家的人口规模开始改变全球的力量平衡。一旦对中国全面经济的控制力决定各国的国家竞争力。中国等为全球第二大经济体的实力和人口庞大优势，将为中国金融市场的发展带来提供强力支撑。期货和衍生品市场作为金融市场的重要组成部分，为基础能源、农产品、大宗原材料和核心金融资产进行定价，在服务的发现和管理经济发展需要利用庞大的经济实力和规模发展期货衍生品市场，服务本国经济发展，形成具有国际第四号的大宗商品定价中心和具有吸引力的全球金融中心。

对于一点，美国人从出台非常限制。从20世纪70年代开始，美国开始推出外汇期货，再与美元与石油挂钩大力发展原油期货

市场、定离农产品期货市场，鼓励场外金融衍生品创新等，都降低了美国保持着最高能源、核心农产品和美元相对货币的主导权。一旦受到挑战和威胁就出手干预。

衍生品市场的发展减弱了美国直接金融体系发生危机时可能对实体经济的冲击，缓释了资本市场风险，有利于实体经济的发展。当然，无节制的场外衍生品创新，若监管者没能发现次级债券市场已经累积的问题，引发了金融危机，但是美国人利用金融衍生品这种工具，把可能出现的问题转移到全球，让全球投资者分担。

美国发展衍生品市场试图缓释美国经济结构调整可能带来的震动，希望减少对实体经济的冲击。这一点看来是做到了。格林斯潘对衍生品市场的肯定，也就是看中了它转移风险的强大功能。早在1987年格林斯潘刚担任美联储主席时，他就对金融衍生品市场抱有准备。20世纪80年代初期，美国经济中利率不稳定，汇率和住房资产价格十分成为主要问题。格林斯潘认为，衍生工具为企业和金融机构提供了在不稳定环境中更好地进行风险管理的方法，即将过将原来合并在一起的风险重新分散，并将其转移到最愿意接受和管理这种风险的人手中。公司财务结构的变化也使衍生工具找到了转移风险的对方。随着资本市场的不断扩张，企业对商业银行传统中介服务的需求急剧下降。许多企业更期望利用资本市场来解决资金问题。格林斯潘认为，在资本市场发展的时候，衍生工具更需要发展。当时对衍生工具是发展还是限制，美国存在很大的争论。格林斯潘对要求立法对衍生品交易进行限制的人说：“你有个非担金融管理者在应对衍生工具的挑战方面做出了成绩，你们以后成绩还会更大。在这个时候进行与衍生工具有关的补救立法既不必要，也不明智。”他代表美联储明确明地支持市场限制衍生品市场的发展。

格林斯潘说，针对衍生工具的立法取代不了更广泛的改革，而没有这种改革，创造一个卓越有效的管理体制实际上会增加美国金融体系的风险，削弱市场规律的有效性。虽然衍生工具是新生事物，但它们的风险本质上同银行所面临的基本风险——信用风险、经营风险、市场风险和其他风险等——是完全一样的。银行业不是严格无风险的行业，冒险是经济进步和生活水平提高的必要条件。“衍生工具确实是用来降低风险的。”格林斯潘认为，2002年，他在伦敦发表“迈向企业组织风险管理”演讲中进一步评论说：“金融衍生品市场的迅速发展使对冲风险的成本显著降低，对冲风险的机会大大增加。因此，美国的金融体系在25年前更为灵活、有效和富有弹性，现代经济抗冲击能力显著增强，美国经济变得更有弹性了。”

格林斯潘对衍生品的评价在当时较为普遍。但场外衍生品市场后来的发展偏离实体经济太远，因为有相当一部分场外金融衍生品实际上金融机构发放的次级贷款作为基础资产来设计产品，好比在沙滩上建高楼，基础不牢，地动山摇。2008年金融危机发生后，以信用违约互换为首的场外衍生品成为众矢之的。英国《期货期权世界》杂志（FOW）的特约评论员戴维·威根（David Wigan）在2013年写道：“金融体系核心的定时炸弹就是信用违约互换合约（CDS）。20世纪90年代中期以定息项目的形式出现，不到10年，它已经成长为一个有50万亿美元的全球行业，它在场外交易，灵活性极强，可用于任何信用敞口，它是一种能让任何一笔贷款都感觉良好的魔幻药。”由于美国总统本每月在危机期间对时任财政部

[1] 格林斯潘：《对金融衍生品的监管》，载《格林斯潘讲话》，第151—159页，广东经济出版社，2000年。

[2] 戴维·威根：《金融衍生品简史》，2013年8月刊第28—31页。

长保尔森说："华尔街的大购物广，时常指的却是我！"

2013年，格林斯潘在其新书《动荡的世界》中对2008年金融危机的原因进行了反思。他认为，这次金融监管的问题，并非没有监管体系失灵导致了这场危机，特别是，监管者未能全面评估和理解资本不足的程度。他建议，资本仅仅只有在监管与抵押贷款机构相投资银行家一样抵押贷款证券化的最大缺点来自于对特定相对风险。这两家出现资本充足的企业这么做了希望实现资本的"与众时事交易"。他还认为，住房泡沫的破灭之所以有如此大，是因为由住房抵押贷款支持的金融资产或高度杠杆化的机构持有。而且这些债务是短期的，不是永久性的，因此被贷方突然停止了的短期贷款展期。这种情况容易出现担忧。格林斯潘写道："导致这场危机的是全球机构资产负债表上的资本减损。"在他看来，答案不在于监管，而在于资本。

不过仅是格林斯潘，保尔森及他之后的其他财政部长的品格等大内认为，期货相生品市场的发展关于美国的全球金融竞争力。2008年金融危机后，美国国会高调对衍生品市场提出改革，要求进行严格的监管。每个国家在推动监管改革的时候，都会考虑对品种改革会不会损害美国衍生品市场的竞争力。他会毕竟吗，监管改革能够实现既美国金融中心的为构世界其他地方转移的倾向吗，美国就发不错误监管，担心这种倾向，又既是美国的金融竞争力。这一点引起我们的思考。我们在期货市场改革中实现过程中，应该既加监管的力度与发挥国际参与和影响力之间的平衡。特别是要充分

[illegible]

[illegible]

从目前的情况看，美国仍然是我们主要的目的地。无论是衍生品的场内市场，还是场外市场，美国、英国的市场规模都比其他国家要大得多，发展也要成熟得多。从能源产品、农产品、有色金属到贵金属等大宗商品的价格决定看，定价话语权主要分布在美国和英国的期货交易所。场外衍生品市场也主要是由美国、英国的商业银行和投资银行主导。英、美作为两个发达国家的美国和经济强国，它们在一定程度上仍然保持着长期增长的经济实力为其衍生品市场的强大和全球影响力奠定了基础。不可否认，这两个经济强国的发达崛起，其衍生品市场影响力来自强大的经济实力和政府在资金方面的政策扶持。经济崛起美国的战略眼光在这里可见一斑。

衰落沉思：日本商品期货之萎缩

为何日本的商品期货市场获取无神？

与美国、英国成功建立衍生品市场定价中心相反的是日本的例子。有学者认为，日本期货市场尤其是商品期货市场不发达，是没有形成日经指数的根源，成为一个业没国际大宗商品定价中心失败的案例。日本借失了期货市场对外开放的有利时机。日本能在事前有主动定金融市场对外开放路线图；一方面，日本金融市场的开放主要是受到外部特别是美国的压力，没有从根本上改善权有金融制度；另一方面，金融市场对外开放推进速度受制于经济发展和日元汇率波动状况。开放管措缺乏系统性

在第二次世界大战结束之后很长一段时间内，日本的商品期货市场一直居于第一、在全球占据重要地位。据FIA统计数据，

1955年全球期货期权交易排名前20的期货品种中，日本就有10个20世纪后半叶，日本的商品期货市场经历了一个高速发展的黄金时期。2004年交易量在全球商品期货交易量中占比达到34%。雄厚的经济背景、独特的地理位置，以及发育良好的市场态势为日本上世纪商品期货交易中心创造了得天独厚的优势，跻身国际大宗商品定价中心行列。

受自2003年以后，日本商品期货市场连续峰谷性萎缩，市场规模自我不断、资金大幅缩水、投资者数量明显较少、衰落迹象明显（原因9.3）。2017年，日本商品期货市场交易量从2003年最高的3.54亿手降至0.24亿手，在全球商品期货市场的交易量占比仅为1%。曾经是世界第一大商品期货交易所的东京工业品交易所（TOCOM）早已失去往日的风光，排名跌至第32位。上世纪商品期货交易所基本没有交易量，处于停摆的边缘。九成是能源、金属，还是农产品期货。日本期货市场已经没有品种能够进入FIA全球商品期货期权交易排名前20的名单里。日本商品期货市场保证金从2003年高点5400亿日元下降到2017年的4320亿日元，跌幅达74%。投资者人数从2003年的44.82万人降至2016年的4.43万人，跌幅达63%。日本商品期货经纪公司大幅萎缩，经纪会员和营业部数量大幅下降，从业人员大量流失。由于日本商品期货市场长期衰落形成新旧动能转换时间差，长期全球商品期货市场份额持续稳定增长，亚洲其他地区商品期货市场发展势头强劲。

[1] 参见日经225指数成分股公司名单。

[2] 日经225指数（Nikkei 225）是日本经济新闻社（Nikkei Inc.）编制的反映日本股票市场价格变动的股票指数，简称日经指数（Nikkei Index）。1950年9月7日开始计算，是世界股票指数中历史最悠久的。

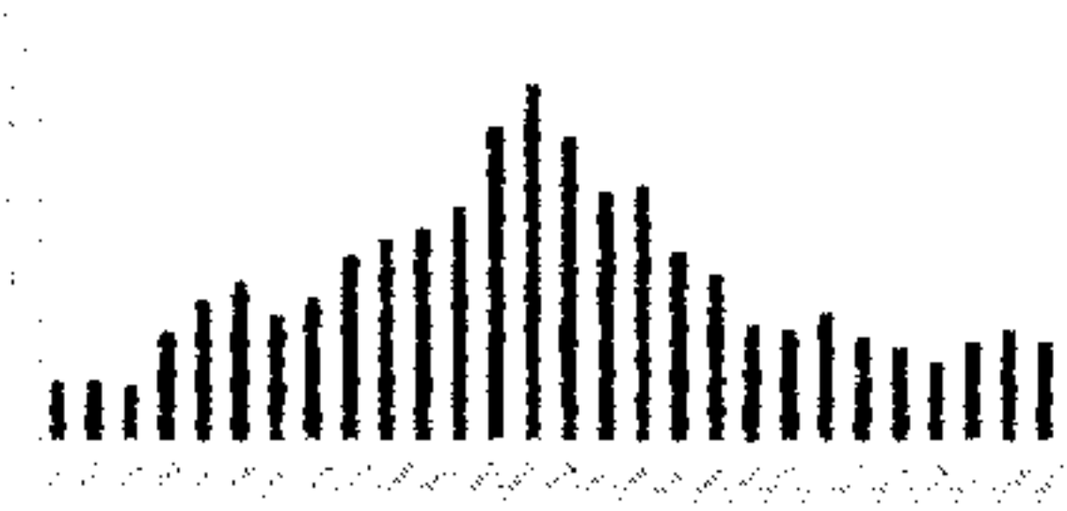


图 9-3 1990-2017 年日本商品期货市场成交量情况

……

探寻日本商品期货市场衰落的根源，可以找到很多原因。有观点认为，国际比较优势的丧失是日本商品期货市场衰落的理论解释。各国期货市场在发展过程中逐渐形成了各自特有的优势条件。其中，由于流通的规模化或者依靠优势产业为基础形成的期货市场具有自身优势条件。期货交易所在发展过程中也可以通过提高技术、优化资源配置、形成规模经济，提升交易效率等打造自身优势条件。此种优势都可能成为期货市场竞争格局形成的原因。也有日本商品期货市场在发展过程中，缺乏自身优势而创造的良好市场条件基本丧失、利用缺乏的自身优势提供新的发展动力，市场开始出现大量萎缩。

这种分析过于理论化，从实际情况看，我们可以把日本商品期货市场陷入一蹶不振的十年下半场作为一个分析的主体范围。一是日本商品期货市场对外开放程度。20 世纪 70 年代日本经济高速增长，

……

……

化和城镇化的实现发展离不开大宗商品的支撑。在[illegible]年代[illegible]化和城镇化基本结束时，日本商品期货市场[illegible]逐渐走向衰退。伴随着经济转移外流，对大宗商品的需求减少，这使得日本与东南亚国家大宗商品的主要贸易伙伴贸易往来减少，日本商品期货市场对境内外客户吸引力逐渐消失。90年代初，日本商品期货市场成交量虽然仍有增长，但是远[illegible]时期全球商品期货的年均增长水平。2000—2003年，由于日本实施期货监管改革，商品期货市场迎来一波短暂的发展，但很快就陷入衰退。[illegible]管规定产品日相互高关。日本于2003年修订《商品交易所法》，取消了经纪公司的最低资本要求，对期货营销手段加以严格限制，降低了个人投资者的参与[illegible]农产品期货市场，[illegible]商品期货市场，金融期货市场长期分别由日本农林水产省、经济产业省和大藏省[illegible]监管职责从大藏省移交给了金融厅[illegible]监管，缺乏对成熟的集中统一管理，行政部门之间各自为政，推诿扯皮，动辄掣肘，影响了期货市场新产品的开发与上市，增加市场规模的扩大[illegible]交易成本较高。日本商品期货市场的支持体系僵硬，保证金收取[illegible]结构复杂，交易成本高于境外市场，压抑了投资者参与市场的积极性，而如缺的流动性使价格发现和套期保值功能发挥受到极大影响。

从日本的教训来看，商品期货市场衰落最根本的原因在于日本[illegible]没有从战略高度进行顶层设计，任期货市场自生自灭，错失了经济崛起的战略机遇期。没有扩大对[illegible]地域、人员的有效吸收，加快对外开放、推进市场发展、提高市场效率和理念管理体制，完善监管规则，日本僵硬的期货市场和相互掣制的监管体制，无法满足投资者对高效风险管理[illegible]的迫切需要，逐渐被场外和[illegible]

中国考题：该不该发展衍生品

场做大、做深、做专、把功能做强，形成具有国际影响力的大宗商品定价中心”的相关意见对期货和衍生品市场的功能与风险，特别市场的收益与损失，中国发展面临的机遇与挑战都进行了分析与论述，在此不再赘述，特别发展前没有讲到的再谈之。

纵观全球，并不是所有国家都适合发展本土的期货和衍生品市场。比如，欧洲许多国家就没有期货交易所，因为欧盟经济一体化后，许多欧洲本国本品要也没条件建立本土的期货市场，就是已经建立的，也随着经济统合而并入，比如瑞士等期货交易所纳入了由德国主导的欧洲期货交易所；荷兰、法国和比利时等期货交易所合并为泛欧期货交易所（Euronext），此后泛欧期货交易所又收购了葡萄牙的期货交易所，2006年又与纽约证券交易所合并成为纽约泛欧交易所（NYSE Euronext）是全发展本土的期货和衍生品市场，取决于一国的经济规模，发展阶段，市场化水平，地理位置，金融发育程度，法治环境，急世民怎以及政策制度等多种因素。按照FIA的统计，2017年度全球共有79家单体期货交易所（如果按期货交易所集群统计，则为54家），主要分布在美国，英国，欧盟，韩国，日本，澳大利亚，中国台湾，中国香港，新加坡等发达国家及地区，中国大陆，印度，巴西，俄罗斯，南非，墨西哥等新兴市场国家及地区。这些国家和地区中，由于全球期货市场本土性强，本土交易所自发展基于本国货币，债券，股票的期货期权等衍生品上有天然优势，因此，相当一部分国家和地区自发展金融期货上取得了较大的成功。除美，欧之外，韩国的利率期货市场（代表性产品：One Day Inter-Bank Deposit Futures），印度，韩国的股指期权市场（代表性产品：Bank Nifty Index Options，Kospi200 Options），俄罗斯的外币期货市场（代表性产品：U.S.

Dollar Russian Ruble Futures）交易量都很大。在商品期货市场，由于大宗商品天然的资料和高度国际化的特点，只有美国、英国和中国拥有成规模的商品期货市场，印度和日本仅有少数几个商品期货品种有活跃交易。

美商品期货市场而言，由于拥有大宗商品定价中心的竞争格局比较明了，美国在能源、贵金属和农产品领域、英国在有色金属领域拥有全球定价中心地位，但都面临来自中国的强劲挑战，同时中国有黑色金属、塑料化工有关期货产品方面形成了自己的特色。对于中小国家而言，由于经济总量不大、对大宗商品的消费、生产和贸易影响有限，风险管理需求可以通过参与国际期货市场来满足，特别是考虑到本国商品期货市场个别特色品种缺失等，第马来西亚的棕榈油上就没有太大动力，也不具备条件。对于部分大国，如印度、巴西、加拿大、澳大利亚等国，虽然在经济规模、市场化程度、获得环境方面具备发展商品期货市场的一些条件，但这些国家的国际化程度很高，经济上与美国、英国联系紧密，甚至意识形态、法律理念、监管思维方面较为相近，因此一般选择直接利用成熟的境外商品期货市场，还有一些大国，如日本借过了纽约大宗商品期货市场的"东风"：印度期货市场交易量大，但主要是金融期货，商品期货市场没有中国的影响力大；马来西亚期货市场，由于受制于金融市场化改革的整体进程，金融期货发展不及预期落后于美、欧等成熟市场，也没有日本、韩国及巴西、印度、俄罗斯等其他金砖国家一样在这30种股指期货一个品种曾经有全球有一定的影响力，但2015年股市异常波动后，交易所采取了严格的限仓措施，交易规模大幅下降，目前正在逐步恢复一种单期货合约上市存续期间，外资期货需大推动，最后有场外衍生品市场，如果将美、欧场外衍生品市

场存在“大宗”交易、中国市场外衍生品市场最多是“小宗”本土[illegible]基础是商管理制、证券交易制度、实体企业、都处在向国际学习、在实践中探索的阶段

中国与各经济体相较其他国家一样，长发展各类的期货和衍生品的场，在接轨国际一致的商品期货衍生品市场未定价、金融保值和管理风险等基础上从成熟上看，我国企业利用期货市场套期保值、在一部分是同时在场内和期货交易所进行的、即使今后我国期货市场国际投资者参与多了、主体实力大了、仍然还有一些交易发在场外市场进行一对于个别来说、套期保值和为企业经营目标服务时、因起交易场所在本土或境外、对企业的成本影响是没有、但从宏观上[illegible]是一但从实践上看、对于一个经济大国来说、期货交易场所在本土、对于战略意义和经济安全等关也要、重视上论、企业经营目的、由于我国期货市场对外开放度不高、国际投资者已于没有直接参与境内期货市场交易、我们的对外贸易活动、国际金融活动、主要还是参考境、美期货市场价格来从事商品贸易、金融交易、并进行风险管理、各取所需、实现双赢、我上期货市场主要还是[illegible]国内经济活动

建立有国际影响力的期货和衍生品市场是历史给中国人的机会、也是实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求、首先、中国面临发展期货和衍生品市场的历史机遇、据年初把、建立国际性大宗商品定价中心、这既是中国的与家和益所在、也符合世界和谐一中国是一个经济大国、构建与大国经济相匹配的大国金融、是中国从经济大国走向经济强国的必经之路一面对中国这样的制造和贸易大国、发展期货市场、树立中国标准、形成价格基准、服务中国制造、本来就是构建大国强大的金融市场的题中应有之义一中国建立

提于提出总原则和具体问题进行；中国人的思维方式是共产主义理想和传统中国文化的相融的结合，而美国人则是一个都强调个
差异是客观存在的，美国是强制合作这两个异一与中国"和而不
同"的文化理念不同。美国文化更容易产生怀疑、民族性趋势相
主导思维方式。美国把自己视为世界中心，将自己的观视为世
界的普遍价值，不承认差异性和多样性，不承认两方价值不具有
普遍性，这些将不可避免地导致中、美双方在全球治理、国际秩序
等一系列问题上的分歧。2015年10月5日，美国财政部长卢
在WTO谈成协议后发表公开声明称，95%美国产品的可能消费者不
在美国，美国不能在中国等国家来拯救全球经济的危险。

在这样的现实下，对于中国这样要走自己道路的大国来说，主
权国经济安全，战略资源保障，大宗商品定价话语权等都掌握在别人手
上，是不可行的，也是很危险的。俄罗斯和伊朗的资产遭在欧洲
总部位于比利时的环球同业银行金融电信协会（SWIFT）是全球
银行业系统的重要组成部分，它是全球银行之间跨境交流和资金转
移的主要渠道。SWIFT连通着全球超过9000家金融性构，遍布在
200多个国家和地区，每日资金转移次数高达4500多万次。更重
要的是，如果想与世界其他国家做生意，那么成为SWIFT的成员
至关重要。SWIFT的董事会主要控制在西方国家手里，其运作受
欧盟法规管辖，自然是这样一个应该保持"政治化"，为全球客
户服务的中性银行机构的组织。极端情况下也可能被美国作为制裁
他国的工具。2012年3月，欧盟将SWIFT的技术限制作为对伊朗
所实施制裁措施的一部分，禁止该金融网络向伊朗的银行提供相关服

[1] 见于博文：《为什么中国需要一个多货币》，2015年12月14日。

[illegible]2014[illegible]8[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]SWIFT[illegible]，[illegible]，[illegible]（VTB Capital）[illegible]（Andrei Kostin）[illegible]，[illegible]“[illegible]SWIFT[illegible]，[illegible]”[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，

[illegible]、[illegible]、[illegible]、

场来发现价格，可以让非产油国家向石油出口国提出符合公平贸易的定价要求，减少价格波动给发达国家带来的损害，以报价作为谈判价格的基础，接受这个事实，有多远走多远的结果，基于石油发行的期货合约中有关油的价格，经过实际供应和销售等环节的交易自然产生。其中，据统计，"非洲角"与非洲被投资的油田共计发现储量约20亿桶。

欧美的经验证明，定价最有效的提供者是期货市场，要想成为"非洲角"这种地位，在数年内达到一个足以影响油价变化的基准价格，最好的途径就是发展原油期货市场。目前，中东的迪拜、东南亚的新加坡、东欧的日本都建立了原油期货市场，而由于自身经济的原因，这些市场发现的原油价格权威性不够，没有被买卖双方广泛认可和使用。许多非产油国家中也能够利用自身的强大经济实力为石油商品期货市场发展的成为空缺、建立起一个真实反映非洲实际的权威的原油定价基准。目前，上海期货交易所的国际化原油期货市场已经开市，为各类市场的不断成熟奠定了基础。我们相信，所发现的原油期货价格能够形成科学合理的基准价格，为"非洲角"提供一个解决方案。

[illegible]

[illegible]

价基准”与“风险管理”的需求，这是现有中国衍生品市场所不能提供的

制度自信：上升的中国“影响力”

“经济在减速，但影响力没有减”

2015年10月中国共产党十八届五中全会讨论第十三个五年规划的建议时，即度一金融快报以此为题进行了报道一报道说，展望未来，中国可能迎来更缓慢的经济增长，国际货币基金组织预测中国2016年经济增长速度下降至6.3%，但即便增长6%，按照中国10万亿美元的经济规模，每年也能为世界经济增加5000亿美元以上、超过美国的贡献。美国有可预计的未来很难为世界增加这么多财富一关注中共全会的不止中国的通都即度一家一美国一纽约时报，在会议召开前就几大频为经济地报道称，由于中国发生的事情越来越影响世界各地的人，这次中国共产党十八届五中全会的得关注一德国电视体则更为直接，德国财经网在十八届五中全会召开当天报道称，中国现在是世界经济增长的发动机，世界1/3的经济增长来自中国。随着中国在世界经济和政治中的影响力加强，中共全会的世界意义越来越大一中国市场经济大发展，经济实力大增长，不但没有弱化中国的社会主义制度特征，而且随着党的十八大胜利召开，更加强化了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信

综实，党的十八大以来，随着中国更加自信、积极、主动地参与全球经济治理，中国在很多领域开始提供自己的影响力、具有意

一 经济发展新一轮动力在……中国与世界[N]，人民日报，2015年10月29日。

[illegible]地加以灵活运用。2013 年，习近平总书记提出建设“一带一路”的倡议。“一带一路”贯穿亚非大陆，一端是活跃的东亚经济圈，一端是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。有很多学者认为，如果“一带一路”倡议得以成功实施，将重塑世界经济格局，尤其是欧亚大陆格局。这也标志着中国从过去被动参与为主转向主动引导国际经济合作。这一转变带来的影响是非常深远的。而且已经开始在多个领域显现，在具体行业和企业方面，高铁和核电成为中国装备“走出去”的标杆。不但在发展中国家取得积极进展，在美国、英国等发达国家也有所斩获；全球前 10 大互联网企业中，中国占据了 4 席：腾讯、阿里巴巴、百度、京东，仅次于美国。互联网金融领跑全球；华为超过爱立信成为全球最大的通信设备企业；全球前 10 大银行（按一级资本算）中，中国、美国各占 4 席。在宏观影响力方面，中国日渐取代西方国家成为许多国家优先选择的贸易伙伴，2017 年中国对外直接投资超过 1200 亿美元，世界排名第二，仅次于美国；中国的国家开发银行在提供国际信贷方面已经超过世界银行，同时中国主导建立的亚投行、丝路基金、金砖国家新开发银行、上合组织开发银行等多边开发性金融机构也相继投入运营；人民币国际化稳步推进，到 2016 年底，中国已与 36 个国家和地区签署了双边本币互换协议，在 23 个国家和地区建立了人民币清算安排，并于 2016 年 10 月被国际货币基金组织纳入特别提款权货币篮子。

这就是不断上升的中国“影响力”。其中，最引人瞩目的当属亚投行的成立，这被视为全球政治经济秩序变革的一个标志性事

[illegible]

件。2013年10月7日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲时提出了东盟一体化的倡议。当日，习近平与东南亚国家领导人在会后发表了2014年10月24日。《法制日报》……》全国人大常委会第十四次会议，……。……。……。

家虽然拥有大量外汇储备，但其本身也面临着大规模基础设施资金需求得不到满足、新兴市场国家要求改革全球金融治理结构的呼声微弱、无法获得全球金融安全网保护、世界银行等国际组织的缺位，提出了具体的改革方案，权增加中国、印度等新兴市场国家的投票权份额，但是总体而言，改革进展滞后，且难以令人满意。以世界银行为例，2010 年 4 月 25 日通过的投票权改革方案，将发展中国家的投票权从 2.77% 提高到 4.42%，但仍然无法如实反映中国占全球 15%—15% 比重的现实。中国的 GDP 总量约为美国的 2.3 倍，为日本的 2.5 倍多，但在世界银行的投票权不仅为美国的 1/3、略低于日本的 6.84%，无否决的投票权不变，仍然拥有一票否决权。国际货币基金组织 2010 年提出的份额改革方案，因为美国的抽筋，直到 2016 年 10 月才最终得以落地。此轮份额改革完成后，发展中国家的份额共计 42.3%，其中中国的份额从改革前的 4% 升至 6.39%，仍然较美国（17.4%）和日本（6.46%）之后。这就是这个获得新兴市场国家广泛支持的方案，却因为美国占有绝对数量的投票控制权，在美国国内政治生态的影响下，国会长期无意愿被批准。仅仅迟 6 年之久。就连国际货币基金组织也对此倍感失望。2014 年 3 月，国际货币基金组织总裁拉加德称："美国国会未能采取必要的立法步骤，使已经被推迟的 IMF 份额改革得以执行。对此，我深表失望。份额改革的实现将扩大 IMF 以对其成员国呼吁需求的能力，并使得 IMF 的治理更具代表性地体现成员国的活力。"

正是在这样的背景下，中国提出了建立亚投行的倡议。一方面，新兴市场国家普遍面临由于基础设施缺失而对经济增长构成制约的问题；另一方面，世界银行等现有国际多边机构改革滞后、代表性不足、服务提供服务的能力（据亚洲开发银行测算，从

2015 年到 2020 年这段时间，亚洲地区每年基础设施投资需求将达到 7300 亿美元，现有的世界银行、亚洲开发银行等传统多边机构都没有办法满足这个资金需求。因此，亚投行的成立更多的是补现有体制、全球体系的补充或者是替代。李克强总理 2015 年 3 月 31 日接受英国《金融时报》专访时表示："我们提议建立亚投行的初衷，是亚洲基础设施和其他地区重建设施有很大资金需求，许多多边和区域性机构给予支持……亚投行和亚洲开发银行都可并行推动各自发展。我们倡导建立这个银行不是要另起炉灶，而是对现有国际金融体系的一个补充，中国愿维护现有的国际金融体系，由世界各国做其中的建设者。如果这个体系需要改革，中方也愿意与各国一道，共同推动这个体系朝着更加公正、合理、均衡的方向发展。"这就是中国成立亚投行的真实、朴素的想法和出发点。部分西方媒体总是戴着有色眼镜看中国，想当然地将亚投行成立视为中国挑战现有秩序的举动，而中国根本就没有这方面想法。有西方记者问亚投行行长金立群："你为什么会邀请美国加入亚投行，那更类似于中国加入 IMF 。"金立群回答说："很简单，我们很开放，我们更包容。我们更强调"一带一路"就是中国的文化，也是中国在世界崛起的理念。创建亚投行是世界的合作与多赢之举，必将促进中国同沿线国家的互利合作和互联互通，进一步推动世界与中国命运共同体

亚投行是中国成功运用经济影响力的一个例子。它的成功表明中国已有能力对全球经济金融治理做出改革，这为我们发展更贸

[1] "习近平在亚洲基础设施投资银行开业仪式上的讲话全文"，新华网，http://www.xinhuanet.com/politics/2015-04/15/c_1114982805.htm；"李克强接受英国《金融时报》专访谈亚投行、经济改革"，人民网，2015 年 3 月 31 日，http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/31/c_1114813116.htm

期货产品市场提供了很好的背景。当前，中国期货市场正处于从与国际接轨到引领全球变革的关键时期，已经具备了更高的起点，蕴含着实体经济发展的能力。国际期货业协会秘书长亚当·菲利普斯（Adam Phillips）曾经说过，中国期货市场将成为全球金融的决定性力量之一。大连商品交易所的铁矿石期货上市后迅速发展壮大，投资者结构和定价权的变化就是一个很好的例证。沪深300股指期货一经推出，成为全球新发期货品种中成交最活跃的品种之一，受到全球资产管理行业的广泛关注。中国期货市场对外开放的步伐正在加快。随着上海国际能源交易中心原油期货的成功上市，越来越多的国际投资者将参与中国期货市场的交易。我们与芝加哥商品交易所集团、洲际交易所、新加坡交易所等多家境外交易所开展了多种形式的合作。我们欢迎更多的境外交易所来华设立代表处，与中国同行开展合作。

总体思路：中国衍生品市场想这样

“文化因素对经济发展的深远影响”

格林斯潘在2014年出版的专著《世界经济未来的风貌》中指出，文化是社会成员共同具有的价值观，对选择和决策的经济体制具有特别的影响。中国期货和衍生品市场虽然已经有了长足发展，但与其在国民经济中发挥应有的作用相比，还有很大差距。中国衍生品市场不能成为发展在岸市场“洼地”，在岸市场“洼地”的形成，关键取决于制度和法律环境。纽约大学教授亨利·N.纽曼（Henry N. Newman）曾经说过：“中国经济的最大风险来自对于典型西方经

的实际需求设计场外衍生品，帮助它们管理风险。通过场外衍生品交易，风险转移到了交易商或中介机构手中，它们需要场内标准化市场来化解或转移这部分风险。这些交易商或中介机构的风险敞口需要对冲，它们可以选择机构间的场外市场对冲，机构和场外市场不能完全对冲的部分，则需要到流动性好的标准化合约市场即期货市场对冲，因为在场内市场容易找到对手方。这就和本节第一章提到的高盛与“深南电”在场外期权上的对赌一样。由于高盛身处场内、场外两个市场，通过场内市场交易对冲了在场外市场暴露的风险头寸而成为赢家。因此，一个完整的衍生品市场应该由场内和场外两个市场共同组成，两个市场相关性强、相互促进。其实发展权仅有场外衍生品市场是不完整的市场，这样的话，给实体企业提供风险管理服务的交易商或中介机构没有场所来管理自身敞口的风险，它们为实体企业管理风险的信心和决心就会不足，将导致实体企业因为得不到这种服务，而不得不把风险揣在怀中，而场外衍生品市场不发达，场内市场的机构投资者会不足、稳定、充分的流动性减少，场内衍生品市场的深度和广度受到限制，实体企业难以获得套期保值机会，价格发现的功能也会受到影响。

2007年12月，CFTC前主席沙伦·布朗—都普勒卡（Sharon Brown-Hruska）接受美国《股票期货期权杂志》（SFO杂志）针对美国次贷危机的一次采访时说，如果有与次级债相关的期货市场，那么今年夏天爆发的“市场危机”实际上有可能得到缓解。……信贷违约经常发生的领域，也是适宜推出次级品期货合约的领域。如果有了次级债期货，那么市场的流动性就会很大。次级债领域出现的流动性紧缩是最可预见的。这里没有可能达成的交易。事实上，所有的次级债产品都很难定价。如果有交易时

交易的产品，或者已经在次级品或者场外衍生品领域展开了低下的证券，并且承认交易所保有的那些降低信息不对称的有关提供一种以信息作为抵押的机制，防止企业的保证金水平低于其交易的资产，那么就有可能降低该领域的交易成本，提高透明度，也不会遇到流动性紧缩的问题，特别也不会如此之大。如果存在由某一机构提供独立的定价体系和多币风险管理体系，那么OTC市场的效率会大大提高。”

目前，中国的场内衍生品市场与场外衍生品市场发展严重不均衡。从整体上看，期货市场在政府“自上而下”的主导推动下起步较早，法律法规较为完备，监管明确，市场获得了较快的发展；而场外衍生品市场起步较晚，且在发展中面临法律缺失、法律法规层面缺乏关于场外衍生品的规定、制度不配套、单一主协议、终止净额结算、所有权转移和履约担保等场外衍生品交易核心的风险管理机制在我国现行法律框架下存在较大的不确定性、监管职责不明确。实践中，中国人民银行、银保监会、证监会都从各自的职责出发，涉足了场外衍生品市场的监管，等同场、发展远远落后于场内衍生品市场。从标的资产类别看，场内衍生品市场与场外衍生品市场严重失衡，股指、国债品类、股指类期货市场规模较大，但商品的场外衍生品市场规模很小；利率类、外汇类场外衍生品交易较为活跃，但对应的利率类期货市场规模较小，而无外汇类期货、期权产品。这种期货和监管的整个衍生品市场的发展形成了“木桶”效应，极大地制约了各项功能的发挥。

同时，中国在发展场外衍生品市场上，不能简单地照搬照抄美

[1] 上海证券报：《专访美交所CEO：要成为中国的芝加哥，Russell Wasendorf：场内场外市场将共同发展》，期货日报，2007年12月20日。

主要由 A 股上证 50 指数和沪深 300 指数期货；境外主要有 S 个中国或地区中广大投资者期货期货

实际上无大提高指出，发“健全多层次资本市场体系发展”“深化其多层次资本市场改革”。随着中国金融体制改革的步步深入、多层次资本市场体系的建设、证券市场化改革的不断发展、大批新兴战略性产业市场化改革不断涌现，中国发展金融期货的场内条件业逐步具备，中国与国际金融市场竞争日益加大。一个强大的金融市场体系不能仅仅依靠单纯的资本市场。发展有效的资本市场也加速的同时，相关我国一直在、我们发展金融期货市场的步伐同时，提建设金融期货市场作为未来创新的中点。上面提及到，国际金融期货相关品种，如果可选择出现中期货及其衍生品，实践证券金融期货品种体系

一个与世界四货市场交易中发生变化，国际期货市场发展经验表明，每当中发生一个期货的场建时或热门衍发动点，立即成为中介市场参与者的发动点。即货市场场外中发包含“走出去”和“引进来”两个方向，相两个方向的前进就发不同“引进来”是为了扩大中国市场的投资者基础、加大中的投资者力量，中发达国家金融市场的成熟市场上，随着资本市场国化发展，中发与国际金融市场的“走出去”主要是为了满足境外企业在境内上市融资的需求相关的“引进来”是为了吸引境外投资者参与我国金融市场的发展，为境内上市公司“走出去”提供了相关金融服务的便利。这个企业上市公司在境外资本市场的发展一般分，各国普通证券市场的发展相关的衍生品市场的发展一般分，各国普通证券市场的发展相关的衍生品市场的发展一般分，其中“引进来”和“走出去”两者相互促进，一个平衡的发展，既“引进来”就是“走出去”的条件，“引进来”

制措施多，但对“走出去”有明确的监管要求，且相应有关“走出去便利2008年个案审批等，QFII对境内客户以直接或间接方式进入境外交易所的监管要求，中国境外交易所“出现无异议函”视为“审批”，这种市场化的方式也有限制，实际上是限制中国投资者的流动性资金外流。当然，也有保护中国投资者的考虑。我们的原则是“先进来”，再“走出去”，这两项相辅相成。“走出去”又包括两类：一类个人投资者通过各种合法、非法方式到境外交易所，主要是早期期货市场名不符实，我们一些金融机构参与境外类期货和衍生品交易，但在境内反而受到限制，这种错配应该得到改变。

当前中国期货市场发展的一个重要任务，就是抓住全球大宗商品的战略机遇期，利用中国投资者的流动性优势，建立国际性定价中心，形成国际市场上的“中国价格”“中国规则”“中国标准”。有这个背景下，留住境内投资者，引入境外投资者对我国期货市场发展意义重大。期货市场是基于信息的定价市场，定价能力的高低，取决于投资者参与的广度和深度。允许境外投资者广泛、便利地参与境内期货市场交易，有利于吸引更多的资金、信息、技术为我所用，不断提升“中国价格”的全球影响力，有利于获得规则制定权，构建世界期货“中国标准”，有利于掌握市场监管权，使“中国标准”得到落实。从而建成国际性交易与定价中心。我们与国际期货市场整体竞争力不强的情况下，对早、对实、对广泛吸引境内投资者“走出去”，可能导致投资者资源大量流失，使中国期货市场“空心化”，对我国期货市场的发展极为不利，应该慎重。

因此，现阶段我国期货市场对外开放的重点是引入境外投资者“请进来”，稳步“走出去”，注意把握好节奏，充分考虑人民币资本项目开放的进程，现货市场对外开放的步伐，以及监

[illegible]构的[illegible]能力、期货交易所的[illegible]控制能力和期货公司的竞争[illegible]力。此外，[illegible]品种先[illegible]实[illegible]，可以先商品、[illegible]金融、[illegible]为商品现货市场的[illegible]化程度更高、商品期货市场对外开放的[illegible]类更加迫切。我国商品期货经[illegible]20多年的发展，[illegible]已有54个商品期货期权品种，[illegible]这些产品比较成熟，在[illegible]场上有一定的影响力，而金融期货上市[illegible]时间短，品种少，[illegible]单[illegible]相比之下，商品期货市场对外开放的条件也更加成熟。有鉴于此，2018年我国原油、铁矿石期货已率先对个体投资者开放，继续观察投资者自发参与交易

通过这两方面的努力，实现市场化、法治化、国际化的改革方向，进一步完善监管、定点监管，努力建设一个与经济金融发展程度相匹配、与风险管理需求相适应、有国际竞争力和定价影响力的期货与衍生品市场，更好地服务实体经济和国家战略

建设衍生品市场，这是经济大国绕不开的路！

第十章

石油期货：处处渗透着政治经济学

“今天交易场里像过节一样”，许多期货人在原油期货上市仪式结束后久久不愿散场

2018年3月26日早上，上海期货交易所交易场里喜气洋洋，许多人聚在交易池中心，期间过节一般，脸上洋溢着掩不住的笑容。9时整，上海市委书记李强、中国证监会主席刘士余敲响上市锣，

计价以人民币的交易数据随即跳动在远距的上海国际能源交易中心大屏幕上，中国人期盼多年的原油期货正式上市了！

刘士余在原油期货上市仪式的致辞中指出，中石油原油期货从酝酿到上线历经了17年的探索，办好原油期货市场绝非易事，要把具有中国特色的原油期货市场建设好、功能发挥好。86岁高龄的杨振宁也专程从美国赶来庆贺。他在致辞中说，现在我们处在一个非常微妙的时期，但是这并不影响我们今天在这里见证历史。他认为中国原油期货的上市，可以改善中国在世界以及贸易商在原油定价上的话语权，并有望成为亚太地区的原油定价基准，史无重要的是，

[1] 2018年3月26日，上海国际能源交易中心原油期货上市为标志，中国原油市场对外开放进入一个新阶段，上海期货交易所原油期货上市为中国投资者参与国际大宗商品交易提供了新的风险管理工具。

这将为大量的中小型企业提供风险管理工具。

"我们的愿望是在中国期货市场开始之初就提供一个为更多的投资者在4月6日给我的信中说。"这是一个与世界时间一致有这样一个电子交易平台将使中国投资者从这个事实假设成为现实的人。我感到兴奋异常。"由于他们对美元中国原油期货市场的建设，我理解他在这封信中的话。是什么国际因素令中国上市的原油期货吸引投资者的注意？这一个美国人对中国与众不同的特质之一。

确切地说，原油期货是两次在中国上市交易。确实如此！是，是因为20世纪90年代初，上海油品交易所曾经有过一个多的期货交易与史。国际因素令中国原油期货上市这么敏感。其实是有原因的。美国能源顶级专家亨利·斯金格说过，"石油，40%是经济，90%是政治"。斯金于1991年1月出版了他的成名之作《黄金：石油，金钱与权力全球大博弈》（*The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*）。该书一面世，就受到了社会各界的广泛关注和热烈追捧，一时洛阳纸贵。

原油是石油大家族的一员，是最基础的产品。1983年，纽约商品交易所推出了两得克萨斯中间基原油期货合约，获得了巨大成功。两得克萨斯中间基原油期货价格逐渐成为世界原油价格的定价基准，提升了石油美元的地位，成为美国国家软实力的重要体现。

多方博弈：石油、金钱与权力

"石油，既是金钱，也是权力；既是经济，也是政治。"这无疑会在《黄金：石油、金钱与权力全球大博弈》一书中的经典名句

历史上第一个托拉斯，垂由此开启了美国的垄断资本主义时代。

第二，跨国公司的产生。19世纪末20世纪初，美国、英法的石油公司在国内“打井找油”的同时，纷纷把触角伸向了海外，开始到巴库、苏门答腊、缅甸、墨西哥、委内瑞拉，中东等地寻找石油，开向全世界销售它们的产品。在这个过程中，美孚公司发展成复杂的全球性企业，将便宜的照明用油送到世界最边远的角落。早在20世纪20年代初，当中国大部分人还在使用植物油灯的照明方式的时候，美孚公司制造的煤油灯也称美孚灯，早已在许多地流行。我小时候看过一本小说，讲的就是美国的一个冒险家在上海售卖美孚灯和煤油发财的故事。它开创了一个新时代，发展成为世界上第一家也是最大的跨国公司。

石油，在某种程度上左右着政治、军事决策

纵观全球，自入20世纪以来，石油就成为地缘政治博弈的焦点。20世纪初，在美国、俄罗斯、高加索和墨西哥湾的石油开采热，伴随着矿业权的波动，中国、伊朗、伊拉克中东的石油时代一直在，中东经济与政治经济冲突的中心。1940年，中东地区生产的石油不到世界石油产量的5%，但由于其巨大的潜力，美国、苏联、英国、法国等国在中东展开了激烈的、或明或暗的斗争，控制更多的石油成为西方各大国的头等目标。英国政府从政治和战略种种角度出发，一度极力促成英波石油公司的英国化，希望通过英伊公司和英波公司的合并，改变荷兰在壳牌公司控股中大头的局面，获得多数以上的控制权，以此将它变成了事实上国家控制的“准国有石油公司”。现在的道达尔公司（TOTAL），全球排名第六的石油化工企业之一，早期也投入到争夺中东石油财富的竞争中。美国虽不甘落后，为了与英、法垄断中东石油的局面抗衡，一度在国内对“石油托拉斯”的轻视态

美。主动提出成立美国公司子迪斯，为中东石油进行一场由为了摆脱对外国石油的依赖，大力发展本国的合成燃料工业，为了争夺石油，即使是战时最亲密的盟友美、英之间，发生面严重猜忌、互相提防[illegible]。[illegible]一书中写道，在第二次世界大战接近尾声的1944年，美国和英国就中东石油的分配问题产生了巨大的争执。罗斯福深夜接见英国驻华盛顿大使贝利德说："波斯的石油是你们的。但我坚持威特的石油由我们分享。"于是贝利提供的石油账是属于我们的一[illegible]此时，石油生产国被视为列强之间争夺势力范围和石油资源的"筹码"，它们对本国的石油资源没有任何发言权。

到20世纪70年代中期，情况就完全不一样了。石油已经成为世界工业的命根，中东石油界石油总产量的份额占到了40%多一点。机制时，石油生产和经营与国际石油公司长期的斗争，终于使产油国对本国的资源，能够自主决定石油的产量和价格了。一些主要产油国之间还建立了一些石油联盟，成立石油输出国组织欧佩克。于是一根筷子容易折断，一把筷子很难折断的道理一样，组织起来的"石油力量"如虎添翼大约隐隐浮现。当伊朗政治中外上边缘的国家一下子指点江山，具有巨大影响力的地位时，此时的欧佩克成员国对国际外交政策，乃至世界一些最重大问题表态有着举足轻重的发言权。

[illegible]，石油仍然是大国博弈的焦点。2014年2月底，乌克兰事件爆发后，《华盛顿邮报》3月8日社论文章指出的一篇文章说，支持俄罗斯经济的绝对无法承受史低的油价。俄罗斯政府的军政预算也同样不受石油价下跌，因此通过能源调获

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

战争；1911年成为英波斯石油公司，后改名为英伊公司，英国石油公司，即BP的前身就诞生在这里。石油第一次成了国家政策的工具，成为独一无二的战略资源。第一次世界大战是石油与机械之间进行的战争。虽然有一支非机械化部队在非洲作战，战争对石油的依赖程度之大，没有过战争的双方可比。美国凭借强大的石油生产能力，提供了协约国所消耗石油的80%，解决了战争中期协约国的石油供应问题。而德国只能依靠罗马尼亚来获得多的罗马尼亚石油。战争中期石油就已经决定了战争的胜负，第六章 石油与第一次世界大战 最终，石到认和煤炭方面占有优势的德国，输给了在石油方面具有优势地位的协约国。石油成为决定战争结果的“胜败之源”

和第一次世界大战，从法国马恩河会战开始，石油对战争的重要性都已经到了不容忽视的程度。多场决定性战争的主要目标就是为了争夺石油资源。“我们得不到巴库的石油，就失掉了战争”。希特勒深知石油对于战争的重要性，为了得到巴库的石油，不惜撕毁和约，主动进攻苏联。而德国在斯大林格勒一战的失败，重要原因之一就是希特勒不愿意放弃争夺巴库油田的军队调往斯大林格勒进行支援，使德军被围困而无法突围。日本人在第二次世界大战中不是从多面进攻苏联的原因，就是在珍珠港开战，主要也是为了石油。日本的首要目标是荷属东印度群岛的油田。为达到目的，首先发动了对太平洋舰队的袭击，以避免美国太平洋舰队干扰日本，保证能袭击太平洋舰队主要的作战部。从而展开了太平洋战争。随着战争的进行，德国最终没有获得巴库油田的石油，日本虽然获得了荷属东印度群岛的石油，但由于美国无比的实力和潜艇的攻击，根本无法将石油运回国内。到了战争后期，石油更缺乏地约束了德国、日本的军事行动。从法西斯德国、日本、轴心国中，看九次与盟军在攻地对决一战

争最终以伊朗的失败而告终，而从战略上看，石油资源是重要的筹码之一。

石油价格：全球经济新主人

“人们认为谁可以控制石油价格，谁就是全球经济的新主人。”耶金在书中写道。20世纪的历史已经充分证明了这一点。

自石油工业诞生以来，由于石油开采生产有很大的不确定性，在种种的“供求关系”支配下，石油价格经常大幅波动。从早期美国的情况看，从19世纪70年代起，美国出现了许多石油交易所，石油按三种方式买卖：“现货”买卖，要求立即发货和付款；“平现”销售，要求交割在10天内完成；“期货”合同，规定一定数量的石油将以某一价格在确定的时间内售出。我认为，这里说的“期货”，更准确地讲应该是“远期”合同，是一份一份的远期交易的石油合同，这与后来的石油标准化期货合约是不一样的。毋庸赘述，石油交易所形成的价格也在一定程度上为当时的石油交易提供了定价参考。但随着19世纪后期大宗公司在石油中充当垄断角色地位的确立，石油交易所的时代结束了，美孚公司实际上决定了美国原油的收购价，尽管这是受到供求关系的约束。这也说明，在商品的生产、销售处于垄断的情况下，期货市场是产生不了的。

进入号称“石油世纪”的20世纪后，石油的地位变得更加重要，石油价格的变动对一国经济政治乃至国际经济政治都影响巨大。因此，对石油价格话语权的掌握成为国际石油生产国与进口国之间博弈的重要内容。这个博弈经历了漫长的历史，先后有个别

[1] 见：丹尼尔·耶金：《发现者：石油、金钱与权力的战争》，上海译文出版社，2006年9月。

1983 年，纽约商业交易所上市了轻质低硫原油期货，西得克萨斯中间基原油作为期货合约标的出现在期货交易所交易池里，这是石油定价史上一个里程碑式的事件（见图 10-4）。期货市场定价，为石油贸易提供了欧佩克定价之外的另一种定价机制，与欧佩克通过成员国间协商达到确定石油价格不同，期货价格是通过成千上万次的供给和需求在期货交易所的交易来确定的，公开、透明，更能为石油贸易的各方所接受。随着全球更多的主体与方式进入期货市场，[illegible]，欧佩克定价一统天下的时代结束了，西得克萨斯中间基原油期货价格将油成为引导石油投资的代名词。

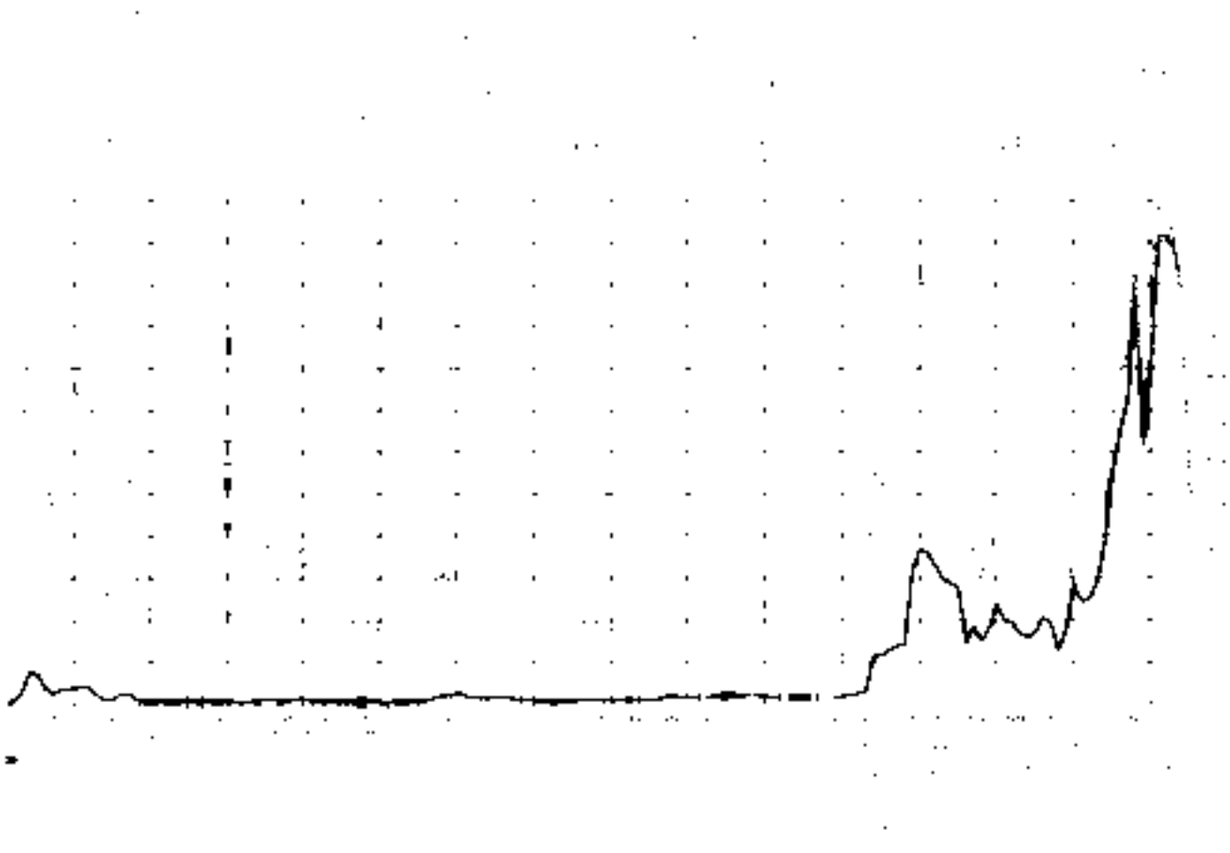


图 10-4　1861—2016 年的原油价格

[illegible]

[illegible] 年的努力，美国原油期货市场形成的价格基准已经具有[illegible]，而全球 20 非[illegible] 年代之前[illegible]欧佩克一家说了算的格局。今天和[illegible]在前[illegible]2015 年 7 月的[illegible]输

之命运。美国人为掌握定价权而发起的页岩油革命，导致美国原油产量的增加，也使美国人的财富增加。时任美国总统特朗普（Donald John Trump）曾在推特上发文称，美国人手中握有“钻孔”，这是美国人的财富。“钻孔”指的是在页岩油开采过程中，为了从地下开采石油而钻的孔。这句话的意思是，美国人可以通过“钻孔”开采石油，从而获得财富。

暗待改变：我的石油，他的定价

前面提到，石油美元体系的形成与美国对石油定价权的掌握息息相关。美国通过控制全球石油期货价格的计价货币——美元，来实现对全球石油定价的影响力。

暗待改变：我的石油，他的定价

前面提到，石油美元体系的形成与美国对石油定价权的掌握息息相关。美国通过控制全球石油期货价格的计价货币——美元，来实现对全球石油定价的影响力。

[illegible]

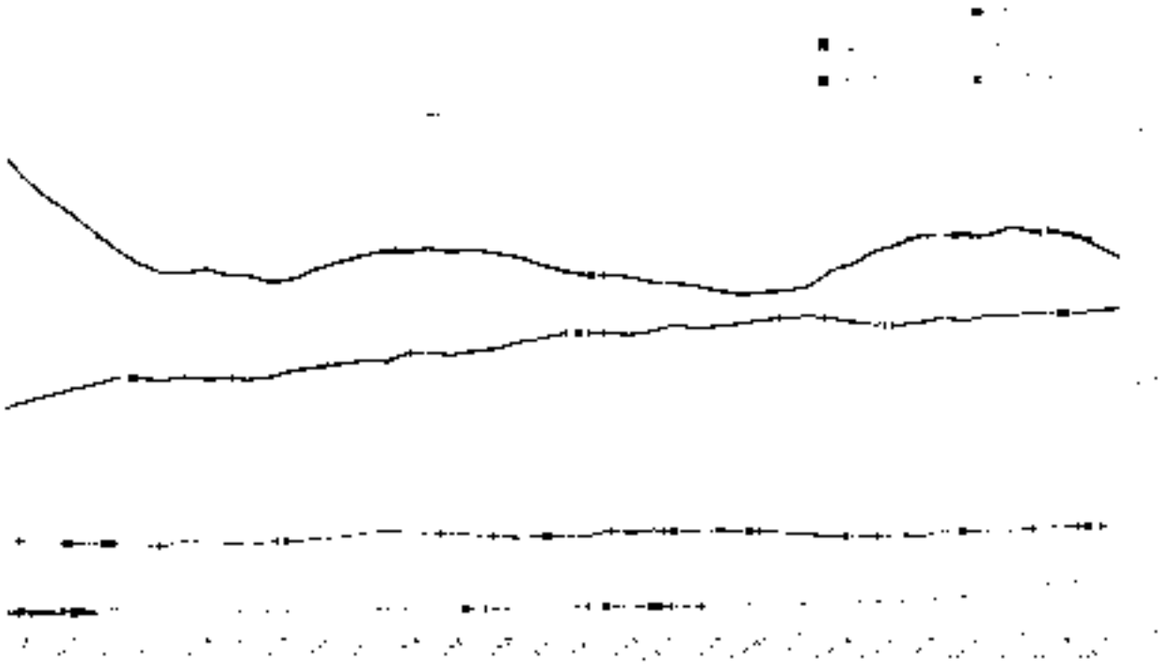


图 10-2　1966—2016 年世界能源消费结构演变

[illegible]

[illegible]

为全球第一大原油进口国，随着中国、印度等国家消费的不断增长，推动能源需求快速增长，未来亚太地区在决定能源格局中的地位将持续上升。IEA 预计，中国将于 2030 年左右超过美国成为全球最大的石油消费国。

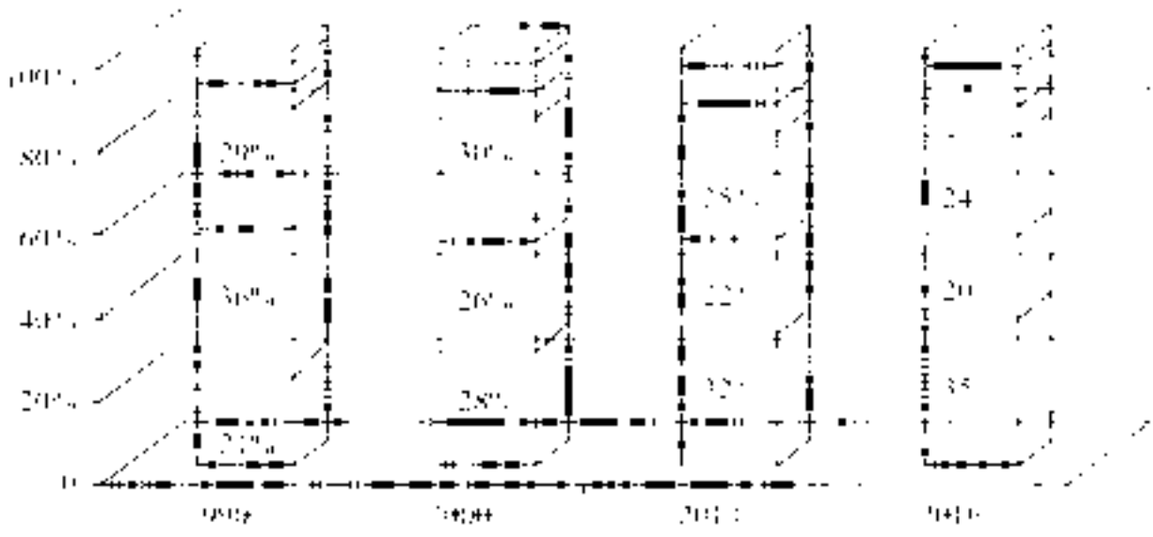


图 10-3　分地区世界原油消费占比变化情况

[illegible] Wind [illegible]

世界石油现货市场的供求格局已经发生深刻的变化，中国取代美国成为世界石油市场上的头号买家。大宗商品会问，决定国际石油定价的关键因素会随着中国石油消费量的增长而中国一方面缺乏，目前来看，答案是不确定的。

20 世纪 80 年代，经过两次石油危机之后的两方时空，为了控制欧佩克对石油价格的控制，推出了石油期货市场。1983 年，美国纽约商业交易所率先推出了西得克萨斯中质原油期货合约。1988 年，伦敦国际石油交易所（简称 IPE，2003 年被美洲期货交易所收购）推出了北海布伦特原油期货合约。随着石油现货市场规模的扩大，以及国际油价的频繁波动，市场产生了规避价格风险的强烈需

求。在这样的背景下，20世纪90年代初，伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国法兰克福期货交易所（DTB）、瑞士期货交易所（SOFFEX）、巴黎期货交易所（MATIF）、荷兰阿姆斯特丹期货交易所（FTA）、西班牙期货交易所（MEFF）、意大利期货交易所（IDEM）、比利时期货交易所（BELFOX）、葡萄牙期货交易所（OMLP）、奥地利期货交易所（ODAX）、瑞典期货交易所（OM）、芬兰期货交易所（FOM）、挪威期货交易所（NOS）、丹麦期货交易所（FUTOP）、爱尔兰期货交易所（IFOX）、瑞士期货交易所（SOFFEX）等欧洲各国的期货交易所相继成立。这些交易所的成立，使欧洲的期货市场进入了一个新的发展阶段。

欧洲期货交易所的发展，主要表现在以下几个方面：

1. 交易所的合并与联合

欧洲期货交易所的合并与联合，主要是为了降低交易成本，提高交易效率，增强交易所的竞争力。例如，1998年，德国法兰克福期货交易所（DTB）与瑞士期货交易所（SOFFEX）合并，成立了欧洲期货交易所（Eurex）。合并后的Eurex成为了全球最大的期货交易所之一，其交易量和交易额均位居世界前列。

2. 交易品种的创新

欧洲期货交易所在交易品种的创新方面也做出了很大的努力。例如，伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）推出了英国政府债券（金边债券）期货、英国富时100指数期货等；德国法兰克福期货交易所（DTB）推出了德国政府债券（德国国债）期货、德国DAX指数期货等；瑞士期货交易所（SOFFEX）推出了瑞士政府债券（瑞士国债）期货、瑞士SMI指数期货等。这些创新品种的推出，满足了投资者多样化的投资需求，提高了交易所的竞争力。

3. 交易技术的升级

欧洲期货交易所在交易技术的升级方面也走在了世界前列。例如，Eurex交易所率先采用了电子交易系统，实现了交易的自动化和无纸化，大大提高了交易效率和降低了交易成本。LIFFE交易所也于1999年全面实现了电子交易，成为了世界上第一个完全电子化的期货交易所。

4. 监管体制的改革

欧洲期货交易所的监管体制改革，主要是为了适应市场的变化，提高监管的有效性。例如，英国金融服务局（FSA）对LIFFE的监管，采取了以风险为基础的监管方法，即根据交易所的风险状况，确定监管的重点和力度。这种监管方法，既能够有效地防范风险，又能够避免过度监管，给交易所带来不必要的负担。

劳生枝叶：一石激起千层浪

[illegible]

[illegible]

2018 年 3 月 26 日，上海国际能源交易中心挂牌交易原油期货合约。上海期货交易所 2018 年 3 月 26 日在上海期货交易所[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

导地位的石油美元体系

度人之腹：西方媒体之担心

梳理2004年8月上海期货交易所筹备原油期货上市以来西方主流媒体关于中国原油期货市场建设的报道，我们发现美国彭博社和英国路透社这"铁兄弟"对此特别"上心"，这也许是因为它们都是财经媒体，仅我们自己所及，分别都有十多篇专门的文章或报道，而美国和英国分别是当前国际原油定价重心——西得克萨斯中间基原油期货合约和北海布伦特原油期货合约的所在地。当然，对此事报关心的重点美国媒体。2018年2月26日中国证监会对外宣布原油期货上市交易的时间后，我观察到此后的5天里，彭博社基本每天都有一篇关于中国原油期货市场的文章或报道。

美国媒体如此关注，已经远远超出了原油期货市场本身，而是从政治经济的战略高度来论证上海期货交易所这个成就行动。从21世纪初开始到2018年，世界变化很快，中、美之间相对实力的消长变化，引起了美国战略家的焦虑。"9·11"是2008年国际金融危机爆发以来，西方国家经济受到严重冲击，美国对于其政治经济优势的主导能力组织下降，而中国伴随着经济稳定增长和综合实力的快速提升，对国际秩序的影响力大大增强，更刺激了美国人的这种焦虑感。复旦大学教授沈骥若认为，国际力量格局发生了三大变化：一是，改变了冷战结束以来美国是"一超"世界超级大国的现实；二是，美国在经济发展的同时加速组织化落后于其他经济体的现实，导致美国经济体量占世界经济的比重从21世纪初的约1/3至今到目前的1/4，从中国经济互换的8.5倍下降到目前的1.5倍；三是，中国获得超过2017年10月中旬

济总量超过 80 万亿元，占全球 GDP 的 15%，对世界经济增长的贡献率达到 32%，从 2006 年开始连续 12 年领跑美国对世界的贡献率，涌现出了华为、阿里巴巴、腾讯、百度、京东等一批比较和美国科技、美国市场的高科技公司，并在金融科技的一些领域领先世界。

出于这些变化，西方一些媒体和战略家对中国现象给予角度，产生把一个成就事件提升到实现战略的高度来看。比如说前几的第一次中国推出的金融期货，从成果来看，仅仅是上市一个为使国内企业和投资者可以向外国投资者参与交易的期货产品，但西方的战略家们从这就上升到一个国家上升到战略的高度来解读。他们认为，这是中国发出的要改变美国主导的石油美元体系的清晰信号，标志着中国对美国在国际政治经济主导地位最新一次的挑战。因此，在某些国际事务中专门盯着来看。对于期货交易所和原油期货的事情交易，更不是一个期货产品打得那么简单，虽然原油期货作为交易的物理场所是到期货交易所，但这背后体现的是在崛起的中国的国家战略利益。

美国人对于到期货交易所都已经用人民币交易和结算的原油期货上场非常敏感。从西方媒体的报道看，美国人的担心可能来自两个方面。

是担心上海原油期货市场的推出，会削弱美国在石油定价中的主导地位，按照当前的油价计算，全球原油市场每年的规模超过两万亿美元，比黄金、铁矿石、铜、铝等所有金属的市场规模加起来还要大得多。美国经过 30 多年的苦心经营，让全球成一家独和国际石油交易中心和定价权的局面。1983 年，纽约商品交易所率先推出原油期货交易，每年油品西得克萨斯中质原油期货合约，目前全球成为世界性贸易的定价基准。2001 年，美国第二大

期货交易所[illegible]全球交易所收费矿能源[illegible]在上交易所、[illegible]矿中的[illegible]油[illegible]全球基准[illegible]推动每桶[illegible]期货合约[illegible]2007[illegible]年，美国[illegible]能源交易所[illegible]中国[illegible]石油[illegible]指数[illegible]。[illegible]美国[illegible]密集[illegible]全[illegible]指数[illegible]建立[illegible]于非[illegible]商品交易所。[illegible]年，当年[illegible]为[illegible]布伦特[illegible]期货合约[illegible]2012[illegible]年，全[illegible]最[illegible]商业交易所[illegible]，[illegible]将其在[illegible]非[illegible]商品交易所[illegible]份额[illegible]从25%，[illegible]增[illegible]于50%，成为最大股东。[illegible]一[illegible]生产[illegible]矿[illegible]油[illegible]非[illegible]商品交易所[illegible]的[illegible][illegible]油[illegible]在[illegible]油[illegible]非[illegible]商品交易所[illegible]上[illegible]场[illegible]交易非期货，美[illegible]最[illegible]商业交易所[illegible]，[illegible]看[illegible]将[illegible]其[illegible]打造成[illegible][illegible]油[illegible]贸易[illegible]的[illegible]定价[illegible]基[illegible]。[illegible]多年[illegible]来，[illegible]自然[illegible]为[illegible][illegible]油[illegible]期货成交[illegible][illegible]。[illegible]已成为全球最大[illegible]实物交割[illegible]期货合约，[illegible]月实物交[illegible]的[illegible]约[illegible][illegible]在[illegible][illegible]24000[illegible]万[illegible]30000[illegible]万[illegible]。[illegible]日[illegible][illegible]大[illegible][illegible]矿[illegible]

[illegible]，[illegible][illegible]地[illegible]海[illegible]缺乏[illegible]成[illegible]的[illegible]油[illegible]定价[illegible]，[illegible][illegible]长[illegible][illegible]，[illegible][illegible]参考[illegible]标，[illegible]交易所[illegible][illegible]在[illegible][illegible]期货[illegible]格[illegible][illegible][illegible]现货[illegible][illegible]。[illegible][illegible]油[illegible][illegible]期[illegible]油[illegible][illegible]商[illegible]交易[illegible]的[illegible][illegible]全[illegible]期[illegible][illegible]等[illegible][illegible]作[illegible][illegible]出[illegible][illegible]的定价[illegible]。[illegible]美国大[illegible]矿[illegible]标[illegible]WTI[illegible][illegible]在[illegible][illegible]的期货[illegible][illegible]大定价[illegible][illegible][illegible]油[illegible]商品交易[illegible]，[illegible][illegible]全[illegible]期[illegible][illegible]。[illegible][illegible][illegible][illegible]在[illegible][illegible][illegible]美[illegible][illegible]大[illegible]矿中[illegible]，[illegible][illegible]于[illegible]1969[illegible]年[illegible][illegible]商[illegible]交[illegible][illegible]是[illegible][illegible][illegible]商[illegible][illegible]个[illegible][illegible]全[illegible]子[illegible]S&P Global[illegible][illegible]个[illegible]子[illegible]。[illegible]个[illegible]最[illegible]的大宗[illegible]与[illegible]源[illegible][illegible]场[illegible]供[illegible]模[illegible][illegible][illegible][illegible]基[illegible][illegible]格[illegible][illegible]。[illegible][illegible]很多[illegible][illegible][illegible]都[illegible]参[illegible]美[illegible][illegible][illegible][illegible]确定[illegible][illegible][illegible]油[illegible][illegible][illegible]。[illegible][illegible]交易[illegible][illegible][illegible][illegible]交易[illegible][illegible]的[illegible][illegible][illegible]美[illegible]大[illegible][illegible]期货合约数量[illegible]500[illegible]

[illegible]的[illegible]场[illegible]。美[illegible]大[illegible][illegible][illegible]全[illegible][illegible]交易[illegible]，[illegible][illegible]基[illegible][illegible][illegible][illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]美[illegible][illegible]。中[illegible]期[illegible][illegible]场[illegible][illegible]中[illegible][illegible][illegible][illegible]。[illegible]美[illegible]大[illegible]品[illegible]“大[illegible]”，[illegible]场[illegible]交[illegible]者数[illegible]多，[illegible]品[illegible][illegible]的[illegible][illegible]。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

是全球最大宗的商品，也世界上所有国家都需要的商品。美国很快找到了新的杠杆对象，这就是石油贸易和美元挂钩。在过去半个多世纪以来，美国人发现石油与美元挂钩非常成功，石油已经从大宗商品变异为具有一般等价物特征的东西。美国人从全球战略高度推动了石油美元体系的建立。

石油美元的建立成为美国霸权得以维系的一个不可忽视的关键因素。如果说第二次世界大战结束前和第二次世界大战后初期，石油在美国霸权建立过程中起到了基础物质支持的作用，那么1971年以后石油的作用主要体现在维持美元作为世界储备货币功能的意义。石油贸易用美元计价和结算，表面上美国是从经济考虑，在定价和交易上为美国企业提供便利，但背后更多的是政治上的考虑，目的就是维护美元霸权，从而在国际政治经济体系中继续占据主导地位，使其他国家在经济和贸易中不得不依赖它、维持美国对其他国家的影响力和控制力。

西方媒体认为，石油人民币是中方推进人民币国际化的重要步骤。随着中国取代美国成为全球最大的石油进口国，中国决定以使用人民币为石油这一最重要的大宗商品定价，其与推进人民币国际化的政策一脉相承。美国一些人不愿意看到中国在原油期货市场上取得成功。一些人为纽约发表文章唱衰原油与中东的主导期货交易原油期货合约，他们说："中国在人民币国际化和国际货币基金组织中，无所获，这意味着，人民币原油期货也将是一次彻底的失败，没必要用人民币交易石油。石油美元将永远存在。"也有美国文章指出，石油人民币将深刻冲击美国金融主导权乃至国际霸权，美方不会坐视不理。美国以金融、军事、价值观为其称霸全球的大支柱，而石油美元体系走规模美元作为全球主要储备货币的基

[illegible]各国[illegible]对美元产生[illegible]大需求，人民币的介入对该体系是[illegible]据挑战，触动美国核心利益，严重削弱美国[illegible]政实力，迫使[illegible]美国对华[illegible]经济[illegible]约能力，逐渐降低美国总实力，最终达到美国[illegible]霸权地位。任何挑战美元主导地位的行为，势必将引来美国[illegible]有的文章更是将人[illegible]说："历史上，美国多次对华战略行动都有维持其金融霸权的考虑，中国批准无异于敲响战鼓，美国金融战争，即将[illegible]开。一场血腥的战争。"

美国人把石油美元看得如此之重，实在让人始料未及。有人评论说："除了维护自由的生活方式之外，20世纪以来没有比石油史诗美国人在全世界捍卫的事业了。"

作茧之心：17载石油期货"漫漫路"

石油方面[illegible]集中报道和[illegible]，原油期货成的"中国成[illegible]"[illegible]是[illegible]。其实，上海期货交易所当初[illegible]没有那么复杂。作为一家以商品期货为主业的期货交易所，希望早日将原油这个最大宗的商品的期货合约，能呈现在[illegible]的想法了。

石油方[illegible]中国[illegible]改革开放进程，对中国[illegible]是[illegible]没有[illegible]有[illegible]批复或[illegible]于20世纪90年代，[illegible]纪[illegible]经开始[illegible]探索在上海石油交易所[illegible]开设石油期货交易了。前面[illegible]介提到，1994年，由于石油流通[illegible]现了[illegible]重混乱，[illegible]场无序的状况，原[illegible]中国[illegible]华东石油期货市场[illegible]国务院[illegible]了一[illegible]风险事件，[illegible]中[illegible]的[illegible][illegible]被[illegible]出[illegible][illegible]年多的石油期货交易[illegible]批[illegible]，上海石油交易所[illegible]大[illegible]个人的[illegible]油期货交易所[illegible]随之退[illegible]大[illegible]的期货交易所的[illegible]有一批石油期货领域的专[illegible]人才，[illegible][illegible]一大[illegible][illegible]有，[illegible]不死"，一[illegible][illegible]研究石油期货的[illegible]室，[illegible]是[illegible][illegible]就出版了[illegible][illegible]专[illegible]。[illegible]期货[illegible]有石油期货有一[illegible]大"[illegible]油[illegible]基"。2004年，我[illegible]

产品设计好了，如果其他制度不支持，也只能是上海期货交易所的单相思。最主要的障碍是当时的法规不允许外国人参与境内期货市场交易，必须要修改法规。为国际化原油期货上市打开世界的大门，在证监会和当时的国务院法制办共同努力下，2012年对《期货条例》进行了第二次修订，删除了限制外国人参与境内期货交易的规定，允许外国投资者参与境内特定品种的期货交易，参与主体的法律障碍全部消除。我国的原油期货上市工作进入了实质性操作阶段。2013年以后，按照第四次全国金融工作会议提出的建设原油期货市场的要求，证监会牵头，包括中国人民银行、银监会、外汇局、海关总署以及上海期货交易所等20多家单位参与，从产品设计、标的原油、交易结算、交割安排、中介机构参与、投资者适当性制度、外汇制度、海关申报、税收制度、监管规则、跨境监管等诸多方面，个方位地对原油期货市场建设进行了政策与法规互动反馈一致。2013年11月，证监会批准上海期货交易所成立独立的子公司——上海国际能源交易中心，具体承担国际原油期货交易平台的筹备工作。2014年12月，经国务院同意，证监会批准上海期货交易所在上海国际能源交易中心开展原油期货交易的申请。2015年6月，中国证监会发布了《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，明确了境外投资者参与境内期货交易的规则与细则。国务院有关部委也出台了与原油期货交易相关的外汇、海关、财税等配套政策。原油期货上市的各项准备工作基本完成，就等着择机挂牌交易了。2015年下半年，中国股市发生异常波动，原本当年上市的原油期货上市被迫延后，这一延就是两年多！

2017年，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、

基本原则，总体思路和主要任务。文件中将“改革油气产品定价机制，有效降低企业生产和市场流通成本”作为一项重点改革任务进行了部署，提出要依法合规推动油气交易平台建设，鼓励符合资质的市场主体参与交易，通过市场竞争形成价格。其中明确提出发挥政府引导作用，加快推动期货市场的建设与发展。党中央、国务院文件的印发，标志着原油期货上市的步伐

2017年4月，中国证监会批准上海期货交易所上海国际能源交易中心的申报交易对规模。2018年4月，中国证监会和香港证监会签署了关于上海国际能源交易中心在香港设立的备忘录，得到香港证监会的大力支持。2018年3月中旬完成了注册工作，上海国际能源交易中心获香港证监会批准为自动化交易服务（ATS）提供者，可在香港向全球市场参与者提供电子平台交易。2018年3月26日，原油期货上市挂牌交易。从2004年开始，耗时17年。其间，为给广大的期货交易商提供对冲机会，把手中国证监会多任主席都在为“能源梦”精神，努力推动原油期货市场的建设。今，在各方共同努力下，原油期货上市的终于“梦想成真”

云谲波诡：石油期货政治经济学

石油的不可再生性、稀缺性，使其成为全球政治、经济、军事博弈交锋的重要载体。由于石油生产和消费在地域上的严重不平衡，全球约65%的石油贸易是跨国贸易进入的贸易。其中90%以上通过海上运输。这必然涉及石油在海上交易，谁可用什么方式定价，用什么货币结算，用何种运输工具，走什么样的运输路线

[1] 数据来源：World Oil Trans（Lokeroute）、BP 世界能源统计年鉴 2017 年版。

[illegible]

期货是未来交收的现货。石油现货的成交特点，决定了石油期货合约的设计本质。国际上第一个石油期货产品诞生，主要就是出于政治中的考虑。20世纪80年代以来，美国等西方国家在石油市场中的垄断地位受到挑战，成立了一些石油企业。控制石油生产国的石油公司来掌控石油资源。与此同时，随着国际金融市场的发展和石油生产国实施国有化战略，美国等西方国家被排除在石油生产的市场中。这时候，美国推出了石油期货，目的就是借助[illegible]，与欧佩克国家进行博弈，石油期货成为国家博弈的手段，这就是所谓的用市场化方式来争夺石油市场定价权。美国与伊拉克战争，油价反映时局时实战等的结合多点

上海期货交易所推出的是石油期货交易，对期货交易而言，可能仅仅是增加了一个新的产品，但对中国来说，这么涉及国家战略的大事，其中中国的经济实力，综合国力决定性因素不会有质的变化时，石油期货交易所上市交易品种就非常[illegible]。

一是期货合约物的约，即要什么油的问题。在设计石油期货合约时，首先要明确的就是要什么油作为期货合约的标的物。这主要考虑现货市场的习惯和中国实体经济的需求[illegible]。目前，大部分石油定价基准合约的标的物不仅仅是原油的基本品种，例如，纽约交易所[illegible]的石油期货合约的是西得克萨斯中质原油，伦敦交易所的布伦特原油期货合约的标的物是北海布伦特原油，布伦特指的是油田的名称，布伦特原油（Brent）和北海[illegible]（North Sea）指的都是英国和挪威[illegible]

本地原油、变性燃料乙醇一批次，通用商品交易所的油品期货合约标的物是标准品。其中WTI原油、布伦特原油都是轻质低硫原油，阿曼原油是中质含硫原油，与这些国际定价中心都有着成熟的管道或海上运输体系，我国国内各个炼厂的原油采购市场，时产原油基本上由各自的合同轨迹，就近消化，不具备单一标准品种作为期货合约标的物的条件。标准期货合约标的物的选择只能一个两个或两种，选择有代表性、通过大量的市场调研，上市期货交易所把目光转向中东。2017年，我国进口的原油中的43%来自中东，是我国原油进口最主要的来源。中东原油主要是中质含硫原油，这也是我国炼油企业主要进口和使用的原油品种。为此，上海期货交易所的人员走访了中东的沙特、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼等国，和当地的石油公司及相关机构进行深入调研论证。最后，综合考虑我国主要炼油品种结构、实体经济需求及中东国家的开采、上海期货交易所选择以中质含硫原油作为原油期货合约的标的物。

上述上市的结算货币、即期与交货币值和结算的时间，在这个原油期货合约中，有很多创新。不仅结算货币是可以交换的货币和结算，主要的原油期货合约都是交易所的WTI原油期货、布伦特交易所的布伦特原油、迪拜商品交易所的阿曼原油期货。这三家交易所的原油期货合约都是可以交换的货币结算。其中，上海国际能源交易中心推出的原油期货合约是以人民币计价结算。其中，计价货币结算主要考虑的因素有：各个国家或地区都有自己的货币，最终都会以一种货币计价结算，主要结算货币以人民币计价。中东石油、原油交易，大部分是以美元计价结算的，WTI原油期货合约标的物为1000桶一手，交易品质优良，但实体企业参与少，没有实物交割。

目前采用以人民币对原油期货合约计价和结算，是十余期货交易所多次开展市场咨询后，“求大同存小异”寻找“最大公约数”的结果。国内的潜在参与者强烈要求用人民币计价和结算，视为这样符合他们在国内期货市场多年的交易习惯。境外的潜在参与者则希望用美元计价和结算，他们认为这是国际惯例，也符合其交易习惯。我们多次召集国际大型的石油生产商和贸易商如BP、壳牌、摩根瑞、国际投行如高盛、摩根士丹利、法国兴业银行、花旗、瑞信等十多家境外机构开会咨询意见。虽然它们都强调美元计价和结算的好处，但当我问它们如果用人民币计价和结算不习惯，是否意味着不参与这个市场，它们回答，只要有钱赚还是会参与的。因此，对于参与者来说，有利可图的事才干，不在乎用美元还是人民币，也不在乎是讲中文还是说英语。

最后，我们平衡境内外参与者的诉求，在原油期货的计价和结算上用人民币，但境外参与者可以用外汇作为保证金使用。目前，交易所规定可用于作为保证金的外汇币种为美元，同时，如果境外资金交易结算后要出境，保证随时能够换汇。这样，形成了交易计价结算用人民币，境外资金和境内资金在交易所结算完成后，按照“外来外去，内来内往”的原则出金，境外投资者如果用外币作为保证金的，则按照当天的人民币汇率换算。在多次咨询市场意见后，各方就人民币计价和结算的意见达成共识。今天上海期货交易所上市交易的人民币原油期货合约，就是市场各方协调一致后共同形成的期货合约，来自市场的智慧。

上述可交割油种，即哪些油可以交割的问题。我国原油期货采用实物交割的方式，商品期货可能面临的最大风险就是交割风险，防范风险的关口必须前移到此。因此，确定哪些油作为可交割油种

[illegible] 我国进口原油来自世界[illegible]个地区。[illegible]、北美、俄罗斯[illegible]。各[illegible]种[illegible]。2017 年，我国从中东国家[illegible]原油比较多，总量超过 1.8 亿吨，其中沙特 5218 万吨，占比 28.65%、伊拉克 3682 万吨，占比 20.21%、伊朗 3145 万吨，占比 17.10%、阿曼 3101 万吨，占比 17.02%、科威特 1824 万吨，占比 10.02%、阿联酋 1016 万吨，占比 5.58%、也门 157 万吨，占比 0.86%、卡塔尔 101 万吨，占比 0.56%（见图 10-4）。虽然商品期货合约的实物交割率一般不会超过 1%，但[illegible]交割油种的选择意义重大，因为这在很大程度上[illegible]决定以后我国原油贸易定价用哪种油的价格作为参考。

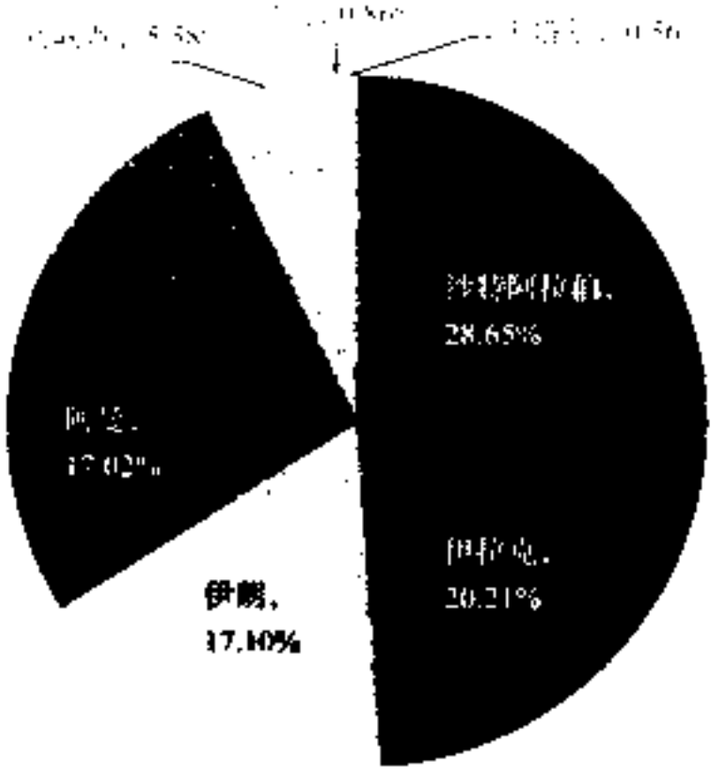


图 10-4　2017 年中国从中东各国进口原油情况

[illegible]

[illegible]油期货要想取得成功，交割[illegible]物、油路畅通是前提。这[illegible]定了各[illegible]交易油种间、除了考虑经济因素以外、外交和油

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

考虑了各种因素的综合便，管理人员每年进行一次集中集散点。此方面比方非常等关系一起开，上海原油期货市场依托保税区交割仓库的交割，在发生考虑保税现货交易的时候为不会支持。清晰的市场，方便与国际市场的不会现货价格有比对比，对于避免汇率风险交易有效化对交易价格的影响；保证贸易对等与市场的顺畅性，降低企业的权益为联系国内外原油市场的纽带。有利于吸引投资者参与交易和交易

上一年，随着中国与各国之间战略性的合作推进，以及俄罗斯一大原油管道的扩容计划公布的规划告诉，到2020年每年大管道进口原油预计将超过6000万吨，占我国原油进口量的45%左右。将会有更多的原油通过陆路进入中国一这样的话，我们没考虑在西部发现油地长设立的期货指定交易仓库，不用把"北油"在运的矿，这样内陆带动一部分石油化工企业到西部发电油地区转移，促进我们这个域各经济更加均衡地发展一制度，石油期货与油地长设立原油期货交易仓库，中石油上海我们期货市场成的价格标中业务提出计算标则，为这里国家石油贸易提供定价基准和相关企业提供套期保值平台，也好地服务我们一带一路"倡议

石油期货不同于一般的商品期货，它关联政治、经济、军事、外交和人民日常生活，这些方面相互影响。实际上，这个与石油期货所独有的发行合约方

再次起航：上海原油期货鸣锣

上期所，原油期货再次扬帆起航上海市2018年3月26日，路透社报道称，两大交易商康菲（Glencore）获得上海原油期货首单交易一这有些出乎大意外，毕竟许多跟体都个石油的事情更

货，是全球第三大的交易品种。当日，上海原油期货主力合约SC1809合约（以440元/桶开盘，较结算价440元/桶上涨24元/桶，涨幅5.77%）开盘仅5分钟，原油期货已成交3500多手，持仓量突破4000手，开盘后半小时内，原油期货成交稳步下（截至当天下午收盘，原油期货单边成交2.8万手，成交额92亿元）

原油期货主要目的表现不错。根据上海期货交易所披露的信息，仅在原油期货集合竞价阶段，就有来自境外的443个客户参与，这些客户中既有中国或合作油、中石化、中化石油以及各地炼化厂的国有企业，也有托克（Trafigura）、嘉能可等全球大宗商品贸易商。路透等主流媒体都对上海原油期货上市首日交易情况进行了报道。据路透社报道，当日上海原油期货交易量超过了阿曼原油期货、仅次于两国老牌的中国基准原油期货和布伦特原油期货，位列全球第三。西方交易商和中国企业也相继开设了与原油期货合约连动交易，使得业内将上海原油期货的成交量与布伦特原油期货相成了挑战。报道进一步分析说，西方交易商之所以被上海原油期货合约吸引，主要是因为对中国庞大的市场感兴趣，中国市场与全球原油市场基本面之间存在潜在的套利可能。报道称，当天中石化下属的贸易公司联合石化与壳牌公司签署了原油供应协议，约定从2018年4月开始，壳牌将向联合石化的中石油路权上的原油期货价格作为计价基准。[1]

[1] SC1809合约（SC是上海原油期货的代码，1809表示2018年9月到期）开盘价为440元/桶，较结算价格440元/桶上涨24元/桶，涨幅5.77%，开盘仅5分钟，原油期货已成交3500多手，持仓量突破4000手，开盘后半小时内，原油期货成交稳步下（截至当天下午收盘，原油期货单边成交2.8万手，成交额92亿元）

表现，作为境外投资者参与境内金融市场的重要渠道，在服务境外投资者参与境内金融市场”

2018年6月起，上海国际能源交易中心已完成23家境外中介机构的备案，来自香港地区、新加坡和美国的境外投资者已参与交易，其中投资者的结算占比接近整个市场的5%。2018年7月媒体报道，证监会副主席李超会见布伦特原油交易商Vitol集团CEO Russell Hardy一行，双方就从2018年10月起，改变境外投资者只能通过境内期货公司参与上海原油期货交易的规定等事项进行了沟通。这一消息与上海原油期货降低存在感的表现形成鲜明对比，也引发市场对80年代以来首次修改交易规则的猜测。

有专家认为，以人民币计价的国际化原油期货市场将与以美元计价的布伦特原油和WTI原油期货市场形成三足鼎立之势，有助于减少美国对全球石油市场的影响力。

其一，方便我国广大企业利用本土原油期货市场实现保值和管理风险。国际型企业的投资者资源相对丰富，中国原油期货上市后，能够提供基于中国现货和期货价格的避险工具，为国内企业提供更合适的风险管理工具。企业可以在中国原油期货市场进行套期保值来规避原油价格波动风险，提高经营的稳定性和可预测性，稳定生产经营。同时，企业可以利用上海原油期货市场的价格信号，提前判断市场变化，减少生产经营的盲目性。此外，对于我国一个期货市场而言，投资者都是市场存在的基石，广泛的参与能够切实发挥市场“无人之手”的配置资本、期货交易所之间的竞争

[illegible]

[illegible]

[illegible]

确，相互平衡的关系，将形成多赢格局”

其二，促进人民币在跨境中的使用，在更多双边人民币协定签署、2015年10月，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，稳步人民币汇率市场化形成机制，逐步实现人民币自由使用和资本项目可兑换”……推进资本市场双向开放，完善市场化取消境内外投资者额度限制”中国金融体量这么大了，国际资本相对外投资又如此受到管制大国，人民币走向国际是我国经济发展的必然趋势。由此，中国人民银行副行长易纲认为，“要不断扩大人民币的指示，……以服务贸易投资和产业链为纽带，以实现人民币跨境结算货币的地位，同支持人民币的电子交易和国际储备功能推进，扩大人民币在周边国家和新兴市场区域化使用为枢纽的，全球的国际金融中心和发达国家和地区，推动人民币以其他货币报价交易市场发展，更好地为跨境人民币结算和外汇发展服务”。从国家的角度看，就实存在如何重点投资贸易、金融服务等活动，让人民币走向国际的难点。

2015年12月，人民币正式加入SDR，中国正在深化参加第11届中国国际期货业大会的祝辞称表示，人民币已经加入SDR，这意味着世界已经认识到中国十年发行越来越强大，中国也想要人民币成为储备货币，但是却没有一个活跃大的资本市场。人民币就难以成为储备货币，中国的资本市场开发增加的中外的电子交易，推动中国期货市场的开发，都认为，中国已经是全最大的基础商品进口国，中国的期货市场正在成为商品市场上

发挥更大的全球发现作用。 海拉构建好中国期货市场从未都是抱着非常友好的态度，也真心希望中国的原油期货市场能够成为一般作为中国证券会国际顾问委员会委员，也为中国推动原油期货市场国际化出谋划策。并派出专家来中国证监会和上海期货交易所开展业务交流与培训。介绍CME引进期货市场的经验

人民币要实现国际化，最关键的问题就是外国人拿着人民币能干什么？交易有多少人愿意接受？能在多大范围吸引投资者？也就是说，主要还是给人民币持有者更多的可交易产品和投资机会。人民币国际结算的发展期货市场大有可为。随着市场的逐步成熟，吸引力的增强，全球范围内会有越来越多的机构，企业、金融机构和投资者拿人民币来交易原油期货。当人民币可以自由兑换后，国际社会对人民币的信任度将极大地增加，将会有更大的兴趣来持有人民币。同时，由于原油在大宗商品中的特殊性质，人民币在计价、结算贸易中将起到提高，将会带动更多大宗商品在国际贸易中更多地使用人民币。这样，企业和个人就会对人民币有储备货币有什么，对个与地区对人民币的国际化主有一定地，在西方人看来，中国想要建立起一个体系，其实，在我们看来，西方人的确引领了，人民币要在国际，货币体系中占有一席之地，路径最终将西方

其四，除金融期货引入可交的探路者，商品期货品种，煤炭市场的国际贸易和大宗商品贸易适用"一带一路"，决定了商品期货市场具有国际化，全球化的天然属性。相比金融期货，商品期货市场对等开放更加紧迫，前期准备，为了国际化原油期货能

第十一章

政府监管：为“三高”市场保驾护航

没有监管的期货市场，即使一位美国总统的大学梦，即使在第二次世界大战后声中继任罗斯福美国总统时的投资气氛，他的家族，同期待投机获胜的一位认识到，政府监管期货市场是必要的

监管是市场发育和信心的保障，这个道理是常人可以明白的。期货市场的公共功能使它具有极强的社会意义，也是市场的意义所在。投机者的存在是必要的，能够用资讯和金钱做出的流动性为套期保值者提供了管理风险的机会。为得会员其他参加或没有参加期货交易的经济实体无偿提供了价格信号，指导了整个的经济活动，但与投机交易、市场波动、价格信号生成、不仅期货市场的经济功能不同，而且会对社会经济造成严重破坏。为了不让这些负面的情况干扰期货市场的经济功能，监管是必要的。扭曲的价格不仅会误导参与者，更重要的是错误的价格信号，会对实体经济造成破坏[图表 1.5.1 150] 多年期货市场发展的经验教训已经证明，期货市场经济功能的实现，单靠市场自身是不能完成的，必须要有政府监管的介入，对市场授权，防范市场操纵，以保证价格不扭曲现实情况和预期，套期保值不因违约而失效

关于政府监管的理论，监管市场人士一位经济学者，政府

[illegible]

为期货市场上如破产之前的老杜告于一样的“小麦大王”、前不足美国总统一样告于家喻户为期货而富、也将期货而败落、生杜告告其实于一个大学梦一直是“成也期货、败也期货”！从杜告于其学的那个年代初延续到20世纪70年代末，美国期货市场仍然是垄断市场，通货风险小极

个杜告于父亲参与期货交易的年代前后大约30年时，美国经历了历史上时间最长的一次农产品价格下跌。20世纪70年代初曾经担任美国商品期货交易委员会执行部首席律师的马丁·胡德，因为农产品价格的巨大波动使得农民遭受了重大损失，19世纪90年代发生了“平民起义”。这场以农民运动为代表的农民认为，芝加哥期货交易所应该对农产品价格的波动负责，也是这些波动，给农民无法获得合理的农产品价格。显然，芝加哥期货交易所的自律管理并没有发挥作用。作为国会议员指责芝加哥期货交易所是“赌博的地狱”、是“世界上最大的赌场”，“芝加哥各种吟风弄月赌场都大巫与之相比”。出于农民运动的压力，美国国会在19世纪80年代开始致力于期货领域的立法，意在完善各州禁止期货赌博。期货交易和投机商为的相关法律。美国国会1922年颁过了《谷物期货法》，要求期货交易所必须采取手动场事价格操纵。这个法律构成了今天美国期货市场监管体系的核心。这个法律授权美国农业部部长指定符合条件的交易所成为“指定合约市场”（DCM），由交易标准化合约的期货交易所。也就是说，期货交易所的设立必须经政府批准，在申请设立交易所必须符合农业部规定的条件，由农业部部长授权的机构审查，申请者方可获得牌照。这些条件包括：交易所必须保护上市交易期货合约标的谷物销售营销市场；交易所必须保留交易记录；交易所必须接受审计部和农业部代表对交易记录和

自文报文的标合：交易所在组织和监督证券公司经营证券期货业务的过程中，发现其违法违规行为的，有权采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、责令暂停或者限制证券公司证券自营业务、责令暂停或者限制证券公司新增融资融券业务、责令暂停或者限制证券公司新设营业网点、责令暂停或者限制证券公司开展新业务、责令撤换证券公司董事、监事、高级管理人员或者限制其权利等监管措施。

证券期货法规定，证券交易所应当为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理。证券期货法实施后，交易所的职责和定位没有变化，仍然是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理。

证券期货法规定，设立证券交易所必须报国务院证券监督管理机构批准。国务院证券监督管理机构应当自受理证券交易所设立申请之日起三个月内，依照证券期货法规定的条件和国务院规定的程序作出批准或者不批准的决定。

证券期货法规定，证券交易所应当为组织公平的集中交易提供保障，实现证券交易的价格发现和公开、公平、高效，保证市场的流动性和深度。

证券期货法规定，证券交易所应当创造公平竞争的市场环境，保障投资者合法权益。

证券期货法规定，证券交易所应当在其业务范围内为证券的发行、上市、交易等活动提供便利和服务。

证券期货法规定，证券交易所应当建立健全风险管理和内部控制制度，采取有效措施防范市场风险，保障结算、交易服务安全、可靠运行。

证券期货法规定，证券交易所应当制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关业务规则，并报国务院证券监督管理机构批准。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券上市交易公司及其他信息披露义务人的信息披露活动进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易活动中的违法违规行为进行监控，及时向国务院证券监督管理机构报告并采取相应的监管措施。

证券期货法规定，证券交易所应当对会员进行监督，督促会员规范证券交易行为，防范证券交易风险。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常交易情况进行报告。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易活动中的违法违规行为进行监控，及时向国务院证券监督管理机构报告并采取相应的监管措施

[illegible]

[illegible]

[illegible]

他山之石：美国期货和衍生品监管扫描

1974 年美国通过了《商品期货交易委员会法》，在国会下设成立了商品期货交易委员会。20 世纪 70 年代，芝加哥的农产品期货市场上推出了外汇、利率等一系列金融期货，标志着金融期货产品的诞生。农业部的监管操作空间扩大，在法律授权下，商品期货交易委员会应运而生。但是，商品期货交易委员会仍然归国会农业委员会管理，而不是归国会银行、金融委员会管理。据说这是因为美国监管制度的政治考虑使然。商品期货交易委员会现行的成员构成是五人，一个主席，四个委员（相当于中国证监会的副主席）。主席按照党派执政情况来确定，如果是共和党总统执政，主席就是共和党人；如果是民主党总统执政，主席就是民主党人。另外四个委员，共和党和民主党各占两人。五人都要国会推荐，总统任命（美国特色监会也如此）。CFTC 的总部设在华盛顿。2008 年我们去访问时，民主党人，代理主席卢肯先生介绍说委员会有 800 人左右，最大的一个部门是市场监管部，中介机构监管部（金融危机后 CFTC 按照法律要求把互换交易商纳入监管，现有该部门改名为互换交易商与中介机构监管部）、执法稽查部。这三个部门分别都有 400 多人。CFTC 的监管人员配置也是与时俱进的，到 2017 年底已经增加到 1000 多人。在芝加哥、纽约、杜拜和伊斯兰堡 4 个地方分别设立了区域办公室，仅芝加哥办公室就有 300 多人。

CFTC 的监管使命是：保护市场参与者和公众在商品和金融期货期权交易中避免欺诈、操纵和交易滥用；建设一个公开、富有竞争力和财务稳健的期货市场；通过监管，使期货市场有效发挥价格

[1] 有关这一点，CFTC 专员在接受记者采访时多次提到。笔者曾在 2008 年 8 月 5 日与 SEC 专员科克兰（Kirkland）女士在华盛顿的办公室会面时也有过交流。

发现和风险防范作用，更好地和当地促进国民经济良好运行的重要职能。最后一个转折，用我们的话说，就是期货市场发现投为实体经济服务

CFTC监管的主要内容有以下几个方面

首先，强调期货市场为实体经济服务，包括四个方面的内容

主要为市场提供、组织期货价格提高实体经济。美国法律规定，期货交易具有管理和重担风险、发现价格的手段和功能，关系到实会共利益，需要CFTC对由交易设施、结算系统、市场参与者和市场专业人士构成的上场自律体系实施监管，防止市场操纵、扰保证价格不被扭曲，使期货市场功能得以实现

二是强调交易合理合期保值管理风险。法律规定，在上述为范围内投机无获的限仓制度，不适用于善意合期保值者。所善意合期保值是指、商品或其产品的生产商、购买者、销售商，中间商和担保者利用交易所提供的适当期货合约，对其在未来特定时期购的合乎管理的商业商业共有合期保值。这些特点的特征是、在现货市场有相应实际合同的，或是为降低商业企业的营运和管理风险的、或者因为具有各种商业和业市场价格变化影响的、等等

三是强调监管要让市场更有效率，以减少商业活动不必要的负担。法律规定、CFTC要在制度设计和程序方面等，其对投资者设定交易限额和持仓限额，善意合期保值持仓除外，对交易活动进行监督管理，因为制度设计成了商业活动不必要的负担，不可能带来市场效率

四是强调要保护美国经济核心竞争力。法律在实际上，市场操纵和防止制度设计的问题，强调不能因为监管的原因而削弱美国期货市场的竞争力。法律要求CFTC在进行监管时要与市场上其他由

场的监管相比较，指出我国监管强度要适应一个要因考虑其内部结构，并交易者流失到其他市场，从而削弱一国金融中心的地位一加强监管问题，认为规定，一旦保证其交易限额不会被转移到境外交易场所，并且要同某个球等大宗品品定价中心，这是美国监管的核心竞争力之一这主要依托于美国全球期货交易量最大、品种最全的价格发现中心地位。而交易者提供的流动性是价格发现的重要因素一这种体现国家经济安全和战略利益的考虑，值得我们在一期货法一起草工作中借鉴

其次，细化交易所上产品注册审由需要核准

在期货交易所上市交易的产品要经过审核一2012年的修订的《商品交易法》仍然延续过去的规定，期货、期权以其他上品交易必须在CFTC指定的期货交易所或其他交易场所上进行交易一相比，上市交易的期货、期权产品必须经过CFTC核准一CFTC也许可涉及本制商品的场外上市交易，设置不同的条款和条件，任何人不得违反CFTC确定的任何规则、规章和条款一CFTC在其具体的部门规章中作了更为详细的规定，交易所向CFTC申报新的期货合约要求获得核准时，申报材料必须包括：①合约的细节和现货交易所设定这个合约的条款和条件的数据和信息；期货和期权交易时交割供应和进行申报；第三现金交割或价格是否被和由围操纵进行申报；最小价格变动的设置或有利于套期保值和减少市场的发挥；头寸持仓限额；最大价格变动的限制等一禁止交易交换的期货合约；此外，法律规定一交易场所仅当上市的上交易交换的合约一CFTC的职责，对法律中这问题的审核主动上市企业一法律规定，期货交易和衍生品上场由CFTC指定一交易场所申请一品上市必须证明证券满足CFTC规定的23项核心原则一CFTC对期货和衍生

品是否符合本办法规定的条件和交易所业务规则规定的上市交易条件。

（二）交易所应当在其业务规则中明确规定，交易所在与境外交易所合作开发跨境交易品种时，应当与境外交易所签署合作协议，明确双方在跨境交易品种上市、交易、结算、交割、风险控制、监察执法、信息共享、争议解决等方面的权利义务关系，并要求境外交易所遵守中国证监会和交易所的相关规定。

（三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当符合中国证监会规定的条件。

（四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（二十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（三十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（四十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（五十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（六十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（七十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（八十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（九十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百零九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百一十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百二十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百三十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百四十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百五十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百六十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十二）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十三）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十四）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十五）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十六）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十七）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十八）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百七十九）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百八十）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件和交易所业务规则规定的上市交易申请文件。

（一百八十一）交易所应当在其业务规则中明确规定，境外交易所申请其跨境交易品种在交易所上市交易的，应当向交易所提交中国证监会规定的申请文件

品的农产品期货合约、期权合约设计的衍生品、其交易必须在法求公众监督下进行透明运行。按照CFTC制定的规则管理全能开展交易执律规定于鼓励和推动农产品生产商参与套期保值的管理、使本国农产品生产商更容易参与期货市场、以便在更大程度上帮生产者能够对生产中的价格风险进行套期保值、鼓励期货交易所探索指定审议其他方式推动本国农产品生产商参与期货市场

美国的期货史告诉我们、衍生品是从农产品开始的、从1848年芝加哥期货交易所推出谷物远期合约、1865年又推出谷物期货起。到1972年芝加哥商业交易所推出外汇期货之前这100多年中、农产品期货在美国一统天下、因此、美国期货市场监管带有浓厚的"农"味、20世纪70年代以后、美国对"农"的期货交易所开始交易金融期货品种、穿"单鞋"的同时也穿上了"皮鞋"、这与华尔街特别不同、在华尔街那些一直穿"皮鞋"的人士看来、这批中西部穿"单鞋"的粗货、就说、约翰威廉金融、可能他就是这帮穿"单鞋"的粗货蛋子、上市了一个接一个的金融期货期权品种、穿上"皮鞋"就不愿意脱了、前面已提到、农产品期货的设计灵感、并这些农产品期货交易所推出了一个又一个的金融期货产品、到目前为止、美国的场内金融衍生品几乎全是这些农产品期货交易所推出和交易的、目前全球最大的期货交易所集团CME集团、其产品包括了芝加哥商品交易所、芝加哥期货交易所等的衍生品、金融期货和其他金融衍生品占其交易份额的95%以上、2017年、CME还建立了一揽时代、推出了比特币期货、在20世纪70年代推出货币期货之前、它仅仅是一个交易黄油、鸡蛋、活牛、猪肚和鸡蛋等的农产品期货交易所、现在目前美国期货市场上市交易的主要产品由农产品变成了金融产品、但美国社会偏爱农业的初心未改、第一、商品

交易法》第1条对商品的解释："'商品'一词系指小麦、棉花、大米、玉米、燕麦、大麦、黑麦、黄油、大豆、豆粉……饲料谷、冷冻浓缩橙汁以及所有其他货物和物品……以及作为现在交易或者未来交易的远期交易合约标的之一切服务、权利以及权益"看下来发现基本穷尽了所有的农产品，一共列举30种农产品，非常具体而对金融期货、期权及其他衍生品的解释确很抽象，表述为：服务、权利及权益等

美国法律对农业的保护还有管辖权的划分期货市场从有效管理以来，由于20世纪70年代CFTC成立，一直是美国农业部在进行监管（CFTC成立以后，仍在自己管辖之下，而是归属于国会管理）在国会内部，CFTC对国会农业委员会负责，而不是对国会银行、金融委员会负责（银行、证券监管机构确是对这个委员会负责）。尽管人少人提议要将CFTC划归国会银行、金融委员会管辖，但遭到国会农业委员会的极力反对（因为大量的农产品生产区域也是选举大选票的关键点，农业委员会不愿放弃）这也体现了美国对农业的重视和保护（因此，美国期货市场监管的"三农"味重就是可以理解的了

第二，监管范围包括场外衍生品

2011年修订后的美国《商品交易法》最大的特点就是把场外衍生品市场作为监管范围，纳入CFTC的监管（多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法）中关于场外衍生交易市场监管的许多内容，都分别加入修订后的《商品交易法》不同的条目中

多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》第7编第741条，明确了场外衍生品市场互换交易的监管者是CFTC（按右，在第

742 条的十五个国际惯例，一个完整的市场主体有自己的名字，其完整的名称应当包括“品牌名称”和“行业名称”两部分，如“苹果公司”。第二十一条规定，企业的名称权受法律保护，禁止他人干涉、盗用、假冒。这意味着，企业的名称权受到法律的保护，其他人不得侵犯。

2010年，我国出台了《关于进一步加强和改进市场监管工作的意见》，其中明确，要加强对市场主体名称的监管，规范市场秩序，维护公平竞争。这一规定的出台，对于规范市场主体名称的使用，具有重要的意义。

通过对市场主体名称的规范，可以有效地防止一些不法分子利用他人的名称进行欺诈、误导消费者，从而维护市场的公平竞争秩序。同时，这也有助于提高市场主体的知名度和美誉度，增强其竞争力。

当然，在实际操作中，也存在一些问题。比如，如何界定市场主体名称的范围，如何处理名称纠纷，如何保护驰名商标等。这些问题，需要我们在实践中不断探索和解决。

总之，市场主体名称的规范，是维护市场秩序、保护消费者权益的重要手段。我们应当高度重视，认真对待，不断完善相关制度，为市场经济的健康发展提供有力的保障。

"327 事件"：警告监管缺失

[illegible]

[illegible]

[illegible]

法律缺失、监管缺位，这和美国早期期货市场的问题大同小异。当时，国债期货监管存在真空，完全无法可依的情况多有发生的，期货市场绝大部分法规风险是在“327事件”发生后才逐步的。在“327事件”爆发之前，国债期货没有明确的投资品种界定。此后，国债期货合约的交易所就是在这个背景下，交易甲种品种无须审批，各地一哄而起，不管条件是否具备都纷纷推出交易，交易所为了各自利益，全力推出国债期货合约交易，产品推出后，为了吸引客户争取交易量，交易所竞相降低条件，放松监管，合约设计和交易规则百花齐放。

人们全面质疑期货缺失出于问题。海南期货市场本应是风险频频爆发，从1995年到1999年，上海、郑州、大连、深圳、海南等期货交易所发生了许多期货内幕交易、操纵交易市场等恶性违法事件，其中上海的“327”国债期货合约、郑州的绿豆期货合约和大连的大豆期货合约等是全国较典型的商品期货风险事件，在全国影响较大。这时国内期货市场风险的主要表现特征就是过度投机，投资市场为

无论商品期货还是金融期货，在发达市场上均被认为是一种高杠杆、高风险的产品，均被受到交易所自律管理和政府严格监管，但是我国期货市场单独初期，外部交易所自律不严又没有统一监管的宏观相关法律环境，缺乏市场实践经验，专业人才储备等方面都与期货市场对品管发达产生不相适

“327事件”是商品期货的一系列风险事件之一，提醒了各方对期货市场的高度关注，强化了法律法规建设。在美国金融期货基础

[1] 参见中证网：“2013年期货市场发展回顾：创新成为主旋律”，2013年12月31日，http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/201312/t20131231_4251xxx.html。

[illegible]，[illegible]国务院于1999年出台了《期货管理条例》，从行政法规层面确定了中国证监会是期货市场监管机构。

摸石过河：我国监管制度特色

"他山之来石"和"摸石头过河"这两句，可以说明我国期货市场监管制度的学习借鉴与探索创新。我国期货市场监管制度是在学习借鉴国外主要是美国的基础上，结合国情，在实践中不断改革创新逐步形成和发展起来的，与国外有一些成熟做法相同的地方，也有自己的一些特色。

回溯过往，20世纪90年代初，我国开始探索建立证券市场监管制度。1992年国务院决定成立国务院证券委及其监管执行机构中国证监会。《国务院关于发文件《证券管理暂行条例》》规定发行上市证券，应当经国务院证券委员会或者省、自治区、直辖市人民政府批准；证券投资基金由中国人民银行会同国务院证券委员会和中国人民银行根据国务院证券委员会的规定进行管理；地方各级政府及有关部门不得发行证券。但没有提到期货。期货市场监管体制经历了一段多头并存试点的期货市场管理大乱局后，于1993年期货市场监管部门不明确的问题。1993年国务院决定，国务院证券委及其执行性的中国证监会监管期货市场。文件统一，《期货市场的主要监管职责，规定明确，监管主体单位由国务院证券委负责，具体执行由中国证监会执行。但这个文件还是没有明确金融期货市场监管。1995年"327"事件"爆发，加快了金融期货市场监管集中统一监管的步伐。1995年2月23日全国范围内，证券期货市场由中国证监会集中统一监管的体制正式确立。国务院在1998年4月又规定：证券

[illegible]

市场和期货市场由于特殊性分别一个监管，各地方政府和证券监督管理委员会的证券期货交易所主要由中国证监会直接管理，中国证监会对全国证券期货市场实行集中统一的监督管理。1998年国务院机构改革，决定证券监督管理机构。其职能主要是拟定有关证券期货市场的方针政策，制定证券期货市场的发展规划，起草有关证券期货市场的法律、法规草案，制定有关证券期货市场的规章，监督管理证券发行、上市、交易、托管和结算，监督管理证券投资基金活动，监督管理证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评估机构及从事证券业务的律师事务所、会计师事务所等中介机构的证券业务活动，监管境内企业到境外发行证券和上市的活动，监管境外机构到境内证券市场的活动，按照规定监管证券业的对外交往和国际合作事务，管理证券业的行业协会、证券技术设施单位和证券期货从业人员，指导全国证券期货监管机构的工作，对证券违法违规行为进行调查、处罚，承办国务院交办的其他事项。1999年，股票首发条件、暂停、退市、证券公司监管、证券投资基金、证券登记结算、证券投资咨询、证券资信评估、证券业协会、证券监管机构、证券期货市场实行集中统一的监督管理。2007年，2012年两次修改的《期货交易管理条例》都明确了这一表述。同时，《期货条例》在2007年的修改中，将把金融期货、期权合约交易的相关活动纳入了证监会集中统一监管的范围。

我国期货市场监管制度是在坚持社会主义制度的根本，学习借鉴发达国家期货监管的经验，经历多年艰难探索而逐步建立起来的，这一监管制度体现了一些符合中国国情和市场特点的特点。目前，中国各类市场主体和成熟市场国家的这些特点是基本一致的。

中国证监会对期货市场的监管主要从以下几个方面进行：

基于商品期货和金融期货、交易所交易的期货和柜台交易、在境内和境外交易的不同特点，在制度设计上充分体现了对不同交易场所的监管。一是对交易所交易的期货品种，在上市条件、交易规则、结算制度、风险控制、信息披露、交易监控、违规处理等方面，制定了一套严格的监管制度。二是对交易所交易的期货品种，在上市条件、交易规则、结算制度、风险控制、信息披露、交易监控、违规处理等方面，制定了一套严格的监管制度。

实体经济生存发展，转移投机者财富、规避风险的场所。市场投机者对巨额财富的追逐，期货公司为获取佣金的过度投机。因此，许多国家都对期货产品设计进行监管，要求产品的设计围绕相应的社会经济目的来进行，要综合考虑产品设计包含的各项要素，使各个方面有一定的平衡，使产品既具有充分适度的流动性，又要考虑价格发现、风险管理功能的发挥。监管机构一般要求交易所要实现现货的市场化程度、生产规模、可交割性、市场流动性等综合因素来设计产品，这些因素与价格发现、套期保值及投资者的参与度都有密切关系。

需要强调的是，监管者监管的是这些产品的规则，比如它们的杠杆性、流动性、波动性、持仓限额、程序是产品的种类、所需品管者的审批或核准，就是看这些因素是否都按照法律法规监管机构的要求做了。美国《期货期权产品在交易所挂牌上市要求》等文件，后要核准一般商品，此处不重复。2010年，美国CFTC品管期货监管部主任阿南达·K.拉达克里希南（Ananda K. Radhakrishnan）来中国证监会交流时说，美国没有2008年金融危机的教训，降低了商品交易法、新修订的法律更加强调衍生期权等创新产品上市前监管机构核准的重要性，他强调，“监管必须，后没上市前”。

（二）期货交易所的监管。我们先说说它，期货交易所是为期货交易提供场所、实施、组织和监督期货交易，实行自律管理的法人。不受监管的期货交易会阻碍经济功能的发挥。实交易场所实现理论功能，相应，美国市场监管的法律法规首先要求政府监管部门对期货交易所进行监管。我国法规也授权证监会监管期货交易所，根据法规，证监会必须要求期货交易所建立健全各项风险管理

度，加强对交易活动的风险控制和对会员的监督管理；交易所组织落实风险准备金的收取和管理等。定期向社会公布，接受会员对交易所进行定期合规检查；交易所实施日常管理和一线监管的职责，保证会员或者其他参与交易所的单位遵守有关监督管理的规定，及时报告违规行为的发生情况；注册会计师定期或不定期到现场检查现场方式，审核对交易所监管职责的执行情况。比如，交易所产品设计是否按照风险准备金的规定办理，交易所的风险控制制度和措施是否执行到位；交易所对会员管理的自律规则是否得到落实，交易的业务规则是否符合注册会的规定和得到，客户的交易行为是否规范，等等。监管的目的是防止市场操纵、内幕交易和欺诈，保障期货市场各项功能的实现。

二是对期货结算机构的监管。期货结算机构是为期货交易提供结算服务的机构，它的存在是为提高结算效率和控制期货交易风险。我国法规规定，期货结算机构是组织实施期货交易的结算、交割活动的自律管理机构。期货结算机构同时具有准市场和会员监管不受监管的结算场所可能成为系统性风险的源发源，所应提到的"327"事件，即是一例。证监会根据法规和国务院结算机构的行为进行相应监管，定期或不定期进行执法检查。比如，法规要求结算机构是否得到落实，结算机构的风险控制制度是否建立和得到充分执行，财务是独立制度是否安全，风险控制机制是否健全，执行中是否完全按照制度办事，等等，日常。结算机构是期货交易活动的清算部门，因此所有的监管要求，除直接对与交易活动非直接监管的目的是防止因结算机构风险制度执行不到位，或防为控制住不为产生的交易双方信用风险，导致单个机构结算不能完成，从而引发全市场系统性风险。

四是对期货经营机构的监管。期货公司是市场中介，它既是交易所的会员，是连接投资者和交易所的中间人。为保护投资者利益，必须对期货公司进行监管。大部分国家的法律法规都规定，期货公司的设立和业务范围需经监管部门审批。投资者要交易期货期权，必须通过有交易所会员资格的期货公司代理在交易所内进行交易。期货公司为客户代理买卖期货期权的过程中，一些期货公司或其从业人员会发生、或直接侵犯投资者利益的事情经常发生。国内外均有经验证明，期货公司一般不会太老实，违者机会就"坑"投资者一把。在我国期货市场实行"混码交易"的年代，处于中间环节的期货公司，经常占客户便宜。当客户下达委托指令给期货公司时，期货公司本应该严格执行客户指令，但是它们往往不这样，而是选择对交易所有利对客户不利的交易单。成交以后，由于是"混码交易"，客户无从得知自己的委托指令是否被期货公司如实下达到交易所。在当时的情况下，期货公司对客户、买卖、改单、换仓、私自对冲等种种不规范行为屡屡发生。这些行为不仅严重损害了投资者利益，也扰乱了市场秩序。另外，期货公司资本金不实和挪用客户保证金问题是长期存在的"顽疾"，国际会业力推实施期货保证金安全存管监控制度、净资本监管制度、以"一户一码"和实名制为基础的"穿透式"监管制度等，对投资者利益和规范市场行为均发挥了积极、显著取得了很好的效果，净化了市场，从保护投资者合法权益和防范风险两方面促进了市场健康稳定发展。

五是对期货市场交易行为的监管。这部分监管的重点是交易者的违法违规行为，包括欺诈、市场操纵等。交易所通过监控监察系统发现线索，由交易所规则的由交易所自律监管，涉嫌违法违规的线索交由监会立案查处。近年来，注册会计师审计期货市场的

监管执法方式，对多起期货市场操纵案件进行了行政处罚，如2015年较大的“甲醇1504”期货合约操纵案，这是期货市场成立以来证监会首次行政处罚涉及场外市场操纵。2014年12月，郑州商品交易所通过实时监控系统发现“甲醇1504”期货合约交易异常，经证监会立案调查，时任第一大甲醇贸易商成都钦华循环经济材料有限公司时任总经理姜某控制42个期货账户，集中资金优势、持仓优势，连续买入“甲醇1504”期货合约，影响期现货价格，操纵期货交易价格。证监会对操纵行为当事人姜某处罚没款合计1000万元，采取终身期货市场禁入措施。法院终审判决姜某犯操纵期货市场罪，判处有期徒刑两年六个月，罚金200万元。该案的处理情况反映出，证监会作为期货市场行政执法机关，行政执法权关键之处在于良好的协作沟通机制，特别是行政调查机关与司法机关之间的协作配合。

我国期货市场的监管者，在近30年的监管实践中，一直学习成熟市场的监管经验，通过多种合法合规的创新性探索，取得了很好的成效。其中，设立中国期货市场监控中心是我国期货市场监管制度的一项重大创新安排。作为期货市场的“电子眼”，期货市场监控中心依托数据大集中优势，从事名册登记、保证金监控、市场监控及期货经营机构监控等多个角度，对期货市场实施全方位监测，及时防范各种性风险，系统性风险一样。在实现了期货市场数据大集中的基础上，证监会建立起了证监会机关、派出机构、期货交易所、期货市场监控中心、期货业协会“五位一体”的行业监管协作框架，实现全系统力量，发挥监管合力。

在这个不断学习、探索的过程中，我国期货市场监管制度也形成了自己的一些特点。

...

...

...

户保证金风险》2007年修改后的《期货条例》规定，证监会应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。《期货条例》还规定，客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行，应当按照证监会有关保证金安全存管监控的规定，期货市场监控中心依照有关规定对保证金安全实施监控。监控中发现异常，应当立即报告证监会。证监会应当根据本制度规定，依照《期货条例》有关规定及时处理，通过查阅、比对期货交易所、期货公司、存管银行上报提交的数据，期货市场监控中心监控客户资金存管的异常情况，相当于在公路上装了报警探头，开车者的违规行为暴露在探头下，对挪用者形成强大威慑。这个制度自建立以来已经有效地防范了大量挪用客户保证金的不规范行为，基本上每年都有类似案件被我国期货市场发现的期货公司挪用客户资金的问题，为保护期货市场投资者利益提供了积极作用。

这里有一个非常具有代表性的例子，2014年10月24日，星期五，在第一家名为华证期货的期货公司，其实际控制人和主要高管人员等与其他信息发生资金高频相关，指令挪用客户保证金4000万元。10月24日，星期一，期货市场监控中心按照保证金监控的有关规定和监管要求，当日一个交易日结束后，一个交易日的数据生成结束，发现华证期货公司存在客户保证金被挪用的情况，及时发出预警通知。当事人发现通过挪用客户保证金的行为组织会被发现，24日收市后召开决策当晚的紧急会议，由于发现发现得早，在证监会的指导下，相当于第一时间将有关情况向当地公安机关报案，全程的配合协调，当地警察将有关资金保留用于每个保证金账户，资金于10月25日转回，确保了期货公司客户的正常交易，维

护了期货市场的社会稳定。

我国有关法律法规对“透明度”的要求体现在：监管部门的“信息披露”、保证金安全存管监控是被动“小精神”的体现；一旦挪用，与专业银行、监管部门相结合，保护了投资者的资金安全。我国期货市场创设的保证金安全存管监控制度是结合了独一无二的制度创新，确实在相关国家得到了很好的效果。包括美国在内的一些国家期货监管机构都对这一制度表示赞赏，成为许多国家和地区期货市场仿效这个制度，监管机构不仅监管客户存放在金融机构的资金情况，还要求金融机构要对客户资金和公司自有资金分户管理，不得挪用。由金融机构存管客户资金，确有诸多不便。德勤独立为证券公司2008年金融危机后，美国证券期货市场上涌现了不少金融机构破坏客户资金的案例。期货市场最典型的有发生在摩根大通（JP Morgan）、百利金融集团（PFGBest）、证券市场典型的如发生在麦道夫（Madoff）的“庞氏骗局”等，受到社会各界的广泛关注。而中国的期货保证金安全存管监控制度既有效地破解了这一难题。

2012年初，美国CFTC在一些金融机构的合资中，对中国的期货保证金安全存管监控模式产生了极大的研究兴趣，专门派专家赴中国期货市场监控中心实地考察了解相关情况。此后，CFTC、美国期货业协会NFA等一些金融机构多次在国际会议等场合推荐中国这个制度。美国人说，我们知道中国这个制度对保护投资者有利，但实施太难，我们不会。我们CFTC没有办法让客户的大额自身中获得。于是个制度就上不成，因此只能要求美国期货业协会NFA提供银行出具的客户资金数据，作投资者的代表多点存放在银行吗，银行不允许。CFTC的数据就不全，缺乏中间监

管机构在保护投资者利益方面力度大、见事快半拍、但也常常因大资本的一个决定导致上百家中小资本的经营

特点二：管机构的“穿透式”监管制度

2009年下半年，螺纹钢期货在上市的期货交易所横空出世仅仅几个月，由于合约期货的场内操作和场外监管监控系统发现，螺纹钢期货0909合约每日均保持较大持仓规模，且持仓集中度一直较高集中，如何有效纠正市场的垄断，确保此期货的买卖交易公平公开

公正和有效，是前方果断决定接受其中一家买断企业在场交易期货上集中交易，并责令其减仓大一半以上、交易所未设有发完这个制度，认为螺纹钢期货市场运行总体平稳，不存在风险，也未发现这一问题后，立即提醒交易所，督促其做好一线监管工作，为有违规行为的发生一交易所这才发现了这一风险隐患，立即组织调查，交易所领导亲自带队到该钢铁集团与其主要负责人谈话，指导企业正确理解期货市场的各项制度规定和监管政策，并必要做到严格遵守一此后，该钢铁集团才将其两个账户里的持仓减下来，从而为螺纹钢期货首次交割平稳完成提供了保证。这一“穿透式”监管发挥的作用！如果当时没有“穿场”，交易所没有提高交易所、交易所没有及时走进市场大户的患中分析与判断，最后或会酿成市场可化解的连锁。期风险就直的发生了。可见对“穿透式”监管、监管部门和交易所对风险早发现、早止步、才是真正做到控风险化解于无形

多年来，“穿透式”监管在防范期货市场风险方面发挥了重要作用。2010年，国内经济在经历大的通货膨胀压力、农产品价格持续上涨一年以后大背景下，部分钢铁和白糖现货企业大量交投

现农产品期货市场的各种信息，这有利于投资者进行决策。同时，由于境外投资者一般会选择期货市场成熟中长期交易，利用"穿透式"监管能够更好地发挥作用，对全市场账户信息进行全面梳理，更有利于掌握我国农产品期货市场交易结构状况，我们欢迎。当时，我们在2004年对境外投资者进入我国农产品期货市场没有对外开放，外资机构投资者不能直接参与交易，但是有5000多家境外客户与我们农产品期货交易，这些外资客户在我国期货市场上资金占比及成交占比较低，持仓又好走为主，换手率很低，会影响我们定价功能，我们欢迎境外投资者参与我们的场外衍生品，但是境外投资者对国内农产品期货市场的整体趋势判断不足，由于"看得清""管得住"，我们及时把为深化主题报告。市场导向信息有效、正确地解读，防范了境外资本对期货市场产生的运行和健康发展的冲击。

在我国，证券期货市场监管都实行"穿透式"监管制度，发达国家两方面市场没有一个国际证券和商品期货交易委员会都想做，但最近几年较难。2017年以来，几次中国证监会组织的会议，中国证券会都被邀请参加中国衍生期货市场实行"穿透式"监管制度多年来的成功经验，得到很多国家的肯定和赞同，都认为这是有效于保护投资者权益，防范系统性风险的制度安排，有两年多国家想做，但也都觉得在难度较高。美国的证券，期货监管部门在合并之后，实施起来有难度，请各位期货组织实施的"穿透式"监管制度和市场相关的事，努力推广这项制度，和数年来很难2018年时为了SEC和CFTC两个监管部门对衍生品的"穿透式"监管实现方案的市场分布。证券交易所及其他金融机构的一致对1993—2001年管理美国证券市场的主席特别，不管场内管，场外部门有人机构参与的监管。各国各种各样的衍生品交易的地方出了问

就。为了保护投资者，尤其是散户投资者的利益，美国特别注重对客户资金账户的监管。但在华尔街这样一个有着悠久历史、第8个诞生的交易所的监管制度改革，一直未得到国会的批准。在当时美国的股票市场上，比如当券商接到客户下达订单的股票价格发生了跳。一般会计价格先下降，然后才执行客户的订单，最后按照客户的报价给客户。客户的报价和券商的执行价之间一般会有一个价差，其实就部分就被券商吃掉了。这就相当期货期货市场上的“吃点”是一样。由于证监会和交易所不能有效地监管券商的交易行为，不能通过监管来有效地抓住券商侵害投资者行为，这种制度导致了投资者尤其是散户投资者利益，而在我国“穿透式”监管制度实施后，监管部门和交易所可以及时、有效、准确地“穿透”中介机构期货公司，直接看到其代理客户的交易行为，从而能够及时发现和保护投资者利益。不仅如此，“穿透式”监管还能对市场操纵早期发现、及时发现风险隐患，通过客户“一户一码”的交易编码看到名副其实账户，监管部门和交易所可以观察和追踪投资者在期货市场上的所有数据和交易活动，对市场违法违规活动进行定点精准打击。因此，“穿透式”监管是被誉期货市场异常交易行为，及时发现违法违规线索，保护投资者利益的有力工具和武器。

期货市场“穿透式”监管制度包含三项内容。一是，客户实名制。期货公司客户必须以真实身份开户，同时，期货市场监控中心体要将客户的身份信息向有关主管部门申报核对，确保开户者身份信息的真实性。前文于早期期货市场上的通过概念可以看出，二是，“一户一码”制度。发达国家的期货市场基本上都实行“报码交易”，交易所仅有到会员一层的交易行为，有不到会员所代理的每一个客户层面账户上的交易活动，即交易所按照风险分层管理和

博会会员单位实施风险监管。我国期货市场建立初期，结算学习发达国家期货市场的经验，在少交易所实行了风险分层管理方式下的“混码交易”。不久，一些期货交易所结算会员单位的本地客户和异地客户、投资者种类、业务类型混乱于期货市场交易中，证监会决定实行“一户一码”的交易编码制度，以便期货交易。结算相关指引为《1999年期货结算条例》规定，期货公司必须为每一个投资者单独开立交易编码，实现“混码交易”2008年金融危机之后，证监会又专门出台规定，要求期货公司为客户开立账户，申请各期货交易所交易编码，必须经一家期货市场监控中心办理。由期货市场监控中心为每一个客户设立统一的编码，并建立统一的编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系，进一步完善了有效识别和监控交易行为的制度。二、建立有关市场参与者的交易行为监控制度。交易所和期货市场监控中心根据前述数据来源，要求相关期货市场风险。2008年初，按照证监会要求，我们开发期货交易所的所有实时交易数据全部集中到期货市场监控中心。证监会要求，期货市场监控中心有权对交易所市场行为监控中的重大异常，及时向证监会报告。对交易所实时交易数据进行监控和初步分析，防止风险发生。2008年10月，国际金融危机波及我国期货市场，证监会有关市场监控中心的大数据支持下，通过“穿透式”监管，识别了多个场外主要投资者、期货公司、以及交易所的交易头寸，特别是在一些品种上，有效防止了单个场外大的个体场外力量，对境外投资的交易相关风险传导影响和股指下跌中有效。实现了对期货交易所实时实现有效提供了有力支撑和决策依据。

资金。大部分到了同来一这次由于阿东的全机构申请的中[illegible]市场的[illegible]系统性风险的转移有效。有的年底，止场各有大方面都[illegible]的[illegible]。[illegible]

[illegible]多年来，"一股强减"制度对中国期货市场的平稳运行发挥了积极作用。和与期货交易所的"一股强平"制度[illegible]中[illegible]期货交易[illegible]是"两权分离"，其本[illegible]，[illegible]期货交易所[illegible]，其风险控制管理方式[illegible]。[illegible]，当期合约结算[illegible]个交易日大[illegible]涨跌停板时，交易所[illegible]根据市场情况决定采取"一股强减"制度，当第二个交易日开市后[illegible]以涨跌停板价报单未成交全部撤单，以下[illegible]的涨跌停板价、当该合约单边[illegible]客户按日结算[illegible]组合成交这一风险管理制度的建立，主要目的是明确[illegible]风险[illegible]分别[illegible]给投资者，期货公司、交易所及相关机构带来的风险，其[illegible]立[illegible]于期货市场的流动性[illegible]，强制交易[illegible]在一段[illegible]时间[illegible]，[illegible]带来更大的投资[illegible]此时交易[illegible]风险。

[illegible]为美国[illegible]成交市场以及[illegible]建立全球高度[illegible]时为基础的现货[illegible]电[illegible]等人[illegible]一美国期货市场[illegible]平均[illegible]每[illegible]100年的[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]时，合[illegible]第一[illegible]见[illegible]的市场[illegible]注[illegible]来[illegible]，我[illegible]期货市场[illegible]中[illegible]时[illegible]，[illegible]现[illegible]模[illegible]人[illegible]者[illegible]，[illegible]场[illegible]期[illegible]机[illegible]制[illegible]个[illegible]。[illegible]气[illegible]市场[illegible]证[illegible]券[illegible]期[illegible]的"一[illegible]股[illegible]强[illegible]减"[illegible]制[illegible]度[illegible]和[illegible]第[illegible]一[illegible]次[illegible]充[illegible]分[illegible]考[illegible]虑[illegible]了[illegible]中[illegible]国[illegible]的[illegible]国[illegible]情[illegible]的[illegible]。[illegible]场[illegible]参[illegible]与[illegible]者[illegible]风[illegible]险[illegible]的[illegible]制[illegible]度[illegible]安[illegible]排[illegible]，[illegible]充[illegible]分[illegible]体[illegible]现[illegible]有[illegible]别[illegible]于[illegible]方[illegible]面[illegible]，[illegible]首[illegible]先[illegible]，"一[illegible]股[illegible]强[illegible]减"制度[illegible]充[illegible]分[illegible]考[illegible]虑[illegible]了[illegible]我[illegible]国[illegible]一[illegible]年[illegible]中[illegible]较[illegible]长[illegible]假[illegible]的[illegible]国[illegible]情，[illegible]日[illegible]大，[illegible]各[illegible]节[illegible]日[illegible]未[illegible]连[illegible]在一[illegible][illegible]一[illegible]个[illegible]大[illegible]长[illegible]假[illegible]期[illegible]间[illegible]。[illegible]国[illegible]内[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]内[illegible]，[illegible]但[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]和[illegible]中[illegible]长[illegible]期[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]仍[illegible]在[illegible]同[illegible][illegible]一[illegible][illegible][illegible]，[illegible]我[illegible]国[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]、[illegible]实[illegible]行[illegible][illegible]

[illegible]现货市场或国外期货市场的[illegible]时间较长，现货价格或国外期货价格一般都会[illegible]，这样就会导致我国期货市场[illegible]的连续发生，有时候需要[illegible]更多的资金才能比[illegible]，如果没有相对[illegible]的强[illegible]，[illegible]。[illegible]，长期则[illegible]的能量[illegible]市场，在[illegible]的轨[illegible]，[illegible]，出现[illegible]，[illegible]，[illegible]，

受到损害，其具有一定的时保护者，其期货头寸与现货头寸大体相当，期货头寸的亏损往往现货头寸的盈利，使其避险与转向免受过的合理保护目的。

既要利用“一揽子规则”制度来防范风险，又要防范利用“一揽子规则”制度操纵市场牟利。2002年，我国首个对期货交易所组织实时监控制度作出明确规定的行政规章《期货交易所管理暂行办法》，其中规定期货交易所应当建立对会员和客户的大额期货（是指本交易品种的大额期货）持仓风险监控制度，并报国务院期货监督管理机构备案。实际上，期货交易所利用来化解市场风险的“一揽子规则”制度被操纵者利用，人为造成大额期货的场，导致风险的发生。如果要说清大额期货，首先场内人士对这个品种有信心，就愿意买入或卖这种状况，这时就有大量的。可以在“一揽子规则”方式以外，增加另外一种化解风险的方式——“扩大的板”，用市场化的方式来化解风险，减少行政干预，也是场内市场这个意义在于期货交易所参与人共同一致的行为。

同时，对期货交易所考这个改革方案时，会会计师事务所也要参与其中，在交易所参与个体会议个票制度，实行交易所实时监控修改完善，修改后的交易所风险控制管理办法，中明确规定，对连续三个交易日持有同一买卖的期货合约，在第四个交易日的交易日，交易所可根据市场情况决定在该期货合约实施以下一项或多项限制措施：强制减仓的种措施中的任意一种。目的期货交易所的这次改革，目的就是为了保护投资者的利益，让投资者在实施投资行为时不被市交易所最终实现这种措施。让投资行为能为他们带来的利益，从而使投资者一旦输就得到结果，在当日交易中的这项改革，也充分地体现了对市场参与者的重视，那些日内对期货价格波动产生的人们，没有经营当的事。

2003 年初，有人在上海期货交易所天然橡胶期货合约上故伎重施，垄断操纵市场，推动天胶期货合约价格快速上涨，试图通过操纵天胶期货合约获得非法利益。自由期天胶期货合约价格持续大幅上涨，由一个半月之内上涨近 80%。这场期货史上天胶期货合约价格创出 60000 多元／吨一之后，从 2003 年 4 月 4 日开始，天胶期货合约价格连续一个交易日跌停，分别下跌 3%、6%和 6%，累计下跌 15%。按照规则，天胶期货合约在 4 月 9 日的第四个交易日，价格交易一人，交易所有权决定市场合约采取何种措施。"面对上市期货交易所面临着上述的压力，在实际交易所规则下可供选择的，但操纵者就是"赌"交易所不敢改变"一般涨跌"的规则来采取"扩大价格"的措施。最终，上海期货交易所在对市场进行认为调查的基础上，认为调查结果显示，交易所最大能够承受 18%的资金风险，决定 4 月 10 日恢复交易，按照规则中可以采取的两种化解风险方式中的另一种就"扩大价格"的方式，将天胶期货合约的涨跌幅度扩大到 10%。由于当时多个双方的保证金率于 4 月 11 日"扩大价格"当天，天胶期货合约的价格收益率跌超过 9%，但没有触发价格。市场投资者对自身的平衡点，"新规则"恢复正常

当交易所第一次采用"扩大价格"而非"一般涨跌"的方式来化解市场风险，给操纵者一个严重的启示。当时操纵者对交易所采取的措施不服，这在市场上引起了不小的争论。由于当期货交易所一定有其自己制订一套与严格按照规则来取消的，并且这些规定，之间都是一个与市场共同分享合作、并没有采取任何临时措施。日期以后，在上海期货交易所市场，再也没人敢用这种方式操纵市场了。在上海期货交易所，大宗商品交易所都有各自的规则中进入了非正常的制度安排，取消交易中采用"一般涨跌"进行市场操纵的

结现基本的钝料性。这么多年过去了，回过头看，很多投资人都认为，这在我国期货市场发展史上是一个具有重大意义的分水岭事件，从根本上改变了期货市场的生态，为此后市场的规范发展打下了基础。

“一股独灵”制度是中国独创的，西方市场没有这项制度。“一股独灵”制度建立之初就为分散制度基础上，其目的是防范期货市场可能发生的系统性风险，保护大多数投资者利益，降低期货市场的稳定与涨跌停板幅度一样，“一股独灵”制度具有非市场化的特点，中国期货市场不是自由竞争。建立“一股独灵”制度，首席风险官制度等都是结合中国实际使用，有效地保证了投资监管目标的实现，随着市场的进一步发展，我们在到“一股独灵”制度好处的同时，也发现制度的弊端，必须予以改进的是，“一股独灵”制度一直存在较大争议，主要是在期货投资者参与交易时不需考虑自己市场性的风险因素，增加了额外成本，也能会有部分广东客户入市的积极性，期货市场对外开放程度日益，只一股独灵”会被境外交易者理解“一股独灵”确能快速化解市场风险，和业对市场内容造成为害。为此，这十多年来，除2008年金融危机期间化解风险实用“一股独灵”方式外，监管部门和交易所一般都是采用扩大涨跌停板、提高保证金比例等风险预警措施，非到不得已，尽量不使用“一股独灵”杀手锏。

以上种种特点都在现阶段中国已为，在期货市场这20多年的发展中取得了好的效果，但是随着市场化进程加快，参与者结构的进一步多元化，还需对这些特点做大胆的内容调整改进，比如“一股独灵”等措施上面的制度安排，总的来说，近两年来，我国期货市场总体运行平稳，十几年来没有发生大的风险事件，有力地

面，期货市场监管制度设计与公司治理的基础上建立场外市场经营的基本制度，是符合实际的、管用的、体现我国期货市场监管者的特殊目标和"中国特色"

杜绝放任：场外衍生品需要监管

[illegible]

[illegible]

金融衍生品多种多样，想要找到一个适合我国期货期权等衍生品的场内场外监管、既能够保障衍生品市场的经济功能发挥，[illegible]场外衍生品[illegible]多种衍生品的[illegible]场外衍生品市场发展的基础上，[illegible]场外衍生品市场是指不受监管的场外衍生品市场，如发生于美国2008年金融危机、[illegible]2007年的次级贷款危机，场外衍生品[illegible]场外衍生品市场[illegible]。[illegible]2008年金融危机发生的[illegible]场外衍生品市场[illegible]。[illegible]

[illegible]场外衍生品市场发展[illegible]

[illegible]

[illegible]

在 2008 年金融危机前，美国政府对金融市场的监管较为宽松，对银行业、股票市场、期货市场是进行严格监管的，但对许多衍生品市场的监管却很少。对场内市场主要是大型机构投资者组成的场外市场，不对公众、不披露信息，没有许可，在这个不透明、缺乏监管的市场上，债券及其衍生品的推销员可以随心所欲地做任何事情，对不明投资者被误导报；银行交易员可以私出内幕消息，操纵价格，而无须担心被罚；证券专家可以设计出任何复杂的衍生品，而不担心政府的监管；银行从客户身上掠夺和无知中赚钱，而相反，这次危机恰恰就是由无监管的场外衍生品市场引起的。场外金融衍生品市场本来是为交易者提供便利而设计的，方便好用，但不透明，没监管，容易导致投资者的人"金钱模型"出问题。这次危机说明，缺乏监管的场外金融衍生品市场会带来灾难。2009 年，G20 首脑峰会聚焦如何恢复市场信心问题，各国领导人一致认为场外金融衍生品市场亟待入监管。奥巴马执政的美国民主党政府力推《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》，将场外衍生品市场的大监管、审慎相关内容写入了 2010 年颁布的一部金融法案中，将场外衍生品监管权授予 CFTC，同时规定在涉及单只股票和股票单基指数的场外衍生品时，由 CFTC 和 SEC 共同监管。据两方媒体报道，特朗普政府计划对《多德-弗兰克华尔街改革法》进行修改，重新要求减少对场外衍生品市场的监管。

美国的经验和教训值得借鉴。近年来，我国场外衍生品市场发展非常迅猛，在个股期权、外汇场外衍生品市场自 2010 年成交规模突破 10 万亿元以来，2017 年成交规模首次超过 400 万亿元，年均复合增长率超 40%。与我国期货市场成交规模的比例从 2010 年

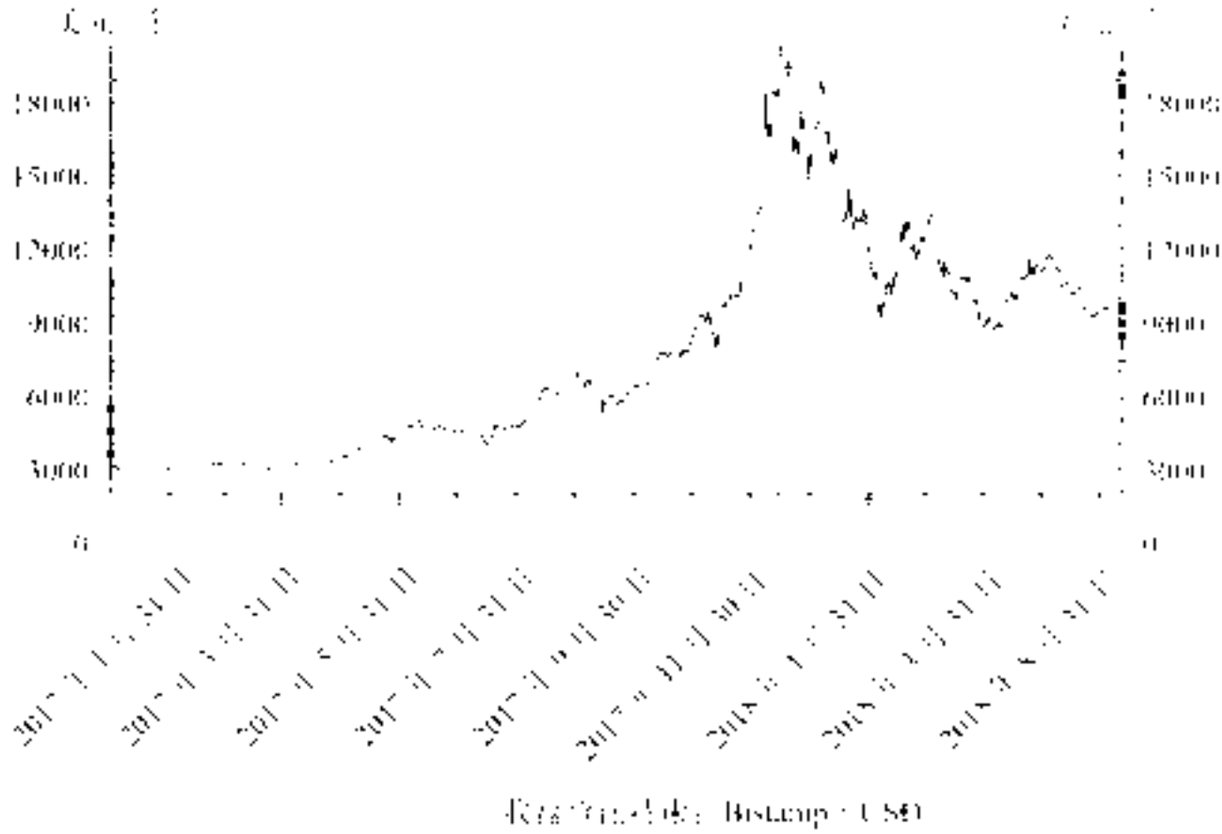
的 7%，迅速攀升至 2017 年的 58%。此外，商业银行相台场外衍生品市场上包括利率、货币、信用和商品类，证券公司相台场外衍生品市场上主要是股权类，期货公司相台场外衍生品市场上主要是商品类。虽然规模还不大，也都有了一定的发展，发展空间，我国场外衍生品市场已经具备了一定的规模体量，与此同时，其发展中面临的法律法规缺失，监管主体不明，市场分割，风险防范等问题也日益突显。在全国人大财经委牵头的《期货法》立法调研中，各方对期货市场相关内容的意见基本统一，主要争议点在于是否要把场外衍生品市场纳入《期货法》的调整范围，以及场外衍生品市场这一章具体应该怎么写。一方面，市场参与各方有强烈的需求，希望通过立法，为市场发展所依赖的单一主协议、净盘清额结算、轧差担保等场外衍生品交易基本制度提供法律依据，以防范交易对手方信用风险；另一方面，相关部委在场外衍生品市场的监管主体、监管世界和职责划分上有很大的分歧，很难达成一致意见。国际金融危机的教训殷鉴不远，我国场外衍生品市场发展到现在这个阶段和体量规模，可以说无论是从促进市场发展还是防范金融风险的角度，确实已经到了必须明确其法律地位和监管框架的时候。场外衍生品市场如何监管及监管范围，场外衍生品市场和场内期货市场的内在关系，监管协调机制，这是我国下一步推进期货衍生品市场发展与监管面临不可回避的问题。

科技监管：比特币之挑战

2017 年，中国与全球金融领域最热的词汇“金融科技”（FinTech）一同登上“全球最值得投资的十大热门公司”榜单，其中苹果公司、Alphabet（谷歌公司母公司）、微

[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，

最充分的体现。自 2009 年神秘的“中本聪”创名、真实身份不明的发明者特币以来，比特币的价格已经上涨了数十万倍。仅仅是 2017 年，一枚比特币的价格从年初的约 1000 美元快速飙升，到 11 月底突破了 10000 美元，而仅仅用了一个月不到的时间，于 12 月中旬一度接近 20000 美元。时间于 2018 年 6 月，比特币价格已经跌到 7000 美元以下，呈现出了[illegible]这种过山车式的大幅波动，投资者的心脏必须足够强大才能承受。毫不夸张地说，前期比特币市场的“财富效应”，在全球范围内吸引了为数众多的投资者参与。据美国投资管理公司 ARK Invest 和比特币交易平台 Coinbase 于 2017 年初开展的联合调查显示，全世界持有比特币的用户已经超过 3000 万人。



数据来源：Bitcoin、CSO

图 14-1　2017 年以来比特币价格波动情况

制图：Word

但是，对这一备受人气、高波动率的虚拟货币，从一开始支持者与反对者就采取了截然相反甚至完全对立的态度。支持者把比特币

视为金融领域的颠覆性创新。由于其是计算机生成产生，发行数量固定，具有稀缺性，不会出现通货膨胀，可以解决现有货币系统的缺陷。支持者更视比特币为一场金融革命的民间起义，认为其是击败传统货币的武器，不但对经济没有任何益处，更加应为投机、诈骗、洗钱的工具。

美国网景公司（Netscape）创始人、著名风险投资家马克·安德森（Marc Andreessen）认为比特币是计算机科学的重大突破，未来的网络货币很可能是持久不朽的。推特公司（Twitter）的首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）更为乐观，认为未来10年内，比特币可能替代美元，成为全球最主要的支付货币。微软公司创始人比尔·盖茨（Bill Gates）则认为比特币的最大贡献是匿名性。不过也有许多投资者表示悲观，认为区块链会比特币的投机泡沫更早超级危险的。华尔大师首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）甚至给比特币贴上了"骗局"的标签，认为它能够在泡沫更加膨胀之后导致崩溃。法国学者埃里克·皮谢（Eric Pichet）更是宣称，总有一天比特币的支持者会见血前漂走。

不仅如此，世界各国政府对比特币的态度也不尽相同。如日本、加拿大、澳大利亚、德国，均承认比特币的合法地位，对比特币持欢迎态度。美国视为一个金融市场相对自由的国家，对比特币趋向既鼓励又给予监管的态度。中国、韩国、俄罗斯等对比特币采取了严格的监管措施。在中国，购买比特币没有法律发行额度（ICO）的支持，正场规模一般占到整体的80%。为了防止风险，中国于2017年9月4日公布规定，

[illegible]

[illegible]

交易比特币与加密货币交易平台。基于ICO一项回答中国上...
中国政府保护未成熟的新生的产业而采取的监管行为。中国政府宣
告加密货币交易为

又一次的监管打压，对ICO项目及中介机构交易平台
的冲击！一些ICO的融资额已经超过一亿元。相比较而言，比特
币现在大中国的交易一步一步2017年12月11日，中国四大交易
所全面叫停比特币交易。一些至2017年12月18日，全国范
围内交易所已经全部关闭。在这种情况下，加密货币的价格
也步步下降。较高峰时，2018年2月，中国的比特币交易平台的
日均交易额约为200亿元，占全
球比特币日交易额的约为70%。全
球比特币交易中的比特币网络，合约规模为5万比特币，这个交易单
元约22000人民币。中国的比特币交易所，在平台的每笔交易
中为投资者提供VIX波动率指数。VIX波动率指数，即恐慌指数或波
动率预期指数，是一个用来衡量标准普尔500指数期权隐含波动率
的指数。由于VIX取值，VIX期货以及以VIX期货为标的的交易所
交易基金的推出，VIX已经成为了一个投资者对冲股票投资组合
风险的重要工具。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个
重要的因素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越
高，反之亦然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要
的因素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反
之亦然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要的因
素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反之亦
然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要的因素是
期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反之亦然。
SEC要求，ICO项目必须在其网站上公开披露以下信息：项目

1 Julie Verhage, "Bitcoin Futures Are Coming to Nasdaq," Bloomberg, November 21, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/bitcoin-futures-are-coming-to-nasdaq.

[illegible]，[illegible]的[illegible]。[illegible]大[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]的[illegible]（[illegible]）[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]。[illegible]。

货币市场利率主要，是为货币市场基金的余额宝收益率随之下行余额宝自成立以来年化收益率3.89%、远高于商业银行0.30%的活期存款利率和4.75%的一年期定期存款利率，是一款移动互联网时代，将“货币市场基金”和“第三方支付”无缝对接，产品普惠便捷，余额宝与支付宝无缝对接，支付宝账户资金可随时转为余额宝进行货币市场基金投资，而余额宝资金也可随时转回用于支付或取现，所有操作均可在移动互联网上便利进行。二是，受到的监管约束较少，现在监管对货币市场基金没有资本充足、拨备计提的要求，资金来源和资产投向约束较少，余额宝的发展，为广大投资者特别是中小投资者提供了新的投资理财渠道，但由于其规模巨大，迅速大规模集中赎回时可能会和银行信用风险传流动性风险，投资条件下还会产生系统性风险，需管理必须积极应对，提前做好防范。

除上述领域以外，互联网企业也开始涉足资产证券化业务，腾讯在新生品市场，以资产证券化业务为例，自2015年4月以来，蚂蚁金服旗下的小贷公司，等陈蚂蚁小贷，连续发行了“花呗”“借呗”消费金融业务，其中，“花呗”业务是基于支付宝消费支付场景推出的信用消费产品，用户不能提现，但可以在线下，无需以支线下商家购买商品或者接受服务，而“借呗”业务，则是在消费支持基础上通过大数据技术对用户进行授信，客户有可随意时随时支取贷款，按日计息，单笔以随时归还贷款，二者都是以大数据技术为基础的行授信和风控，具有用户数量多，单笔金额小而分散的特点，据蚂蚁金服介绍，“花呗”户均支用金额约200元，“借呗”笔均贷款金额约3000元，二者的不良率均控制在4%以内，均为广

蚂蚁金服是马云旗下，主要业务为第三方支付，于2015年11月29日

进一步扩大市场规模，助蚁小贷借资产证券化市场快速发展的角度，将这些零碎分散的消费信贷打包进行资产证券化，获得资金后发放新的消费贷款，如此这般反复循环，业务规模不断扩大。和抵押贷款证券一样，"花呗""借呗"系列 ABS 实质上是利用金融工程技术生产的一种证券衍生品，对应的底层资产是蚂蚁小贷发放的数千笔独立的消费贷款。这一金融创新自然把蚂蚁金服推上了资产证券化市场的"头把交椅"。据 Wind 统计，2017 年蚂蚁小贷累计发行"花呗""借呗"系列 ABS 产品 95 期，累计发行金额超过 2500 亿元，占到期交易所市场 ABS 发行规模的一成以上。"花呗""借呗"的快速发展，给监管带来了挑战。一般情况下，小贷公司自有资金来源有限，但蚂蚁小贷通过在联网获客并运用大数据风控、向信贷资产证券化业务对接银行和保险资金，理论上规模可不受约束地无限制扩张。但底层资产怎么样，ABS 这个消费贷款的债券衍生品本源较其后是否会产生新的风险？如果今天我们对在联网金融中的资产证券化不保持警觉，未雨绸缪，一来二去这个市场的规模越来越大，最后，某个突发性事件可能就会成为压倒骆驼的最后一根稻草。

在金融科技发展的大背景下，场外衍生品市场得到的监管"姗姗"已经为时不晚。目前，期货市场还不明显，但也有些许蛛丝马迹。2017 年下半年，我听到一则马来西亚的消息，讲的是阿里与联网金业发行是否油公司合作推出新型加油卡。据了解，这种新型加油卡和现在市面上的加油卡不同，以往石油公司销售的都是储值型的加油卡，预存石油价格涨跌、消费者卡里的钱最终能买多少油是不确定的。但在这种新型加油卡模式下，消费者购买的就是含有一定成品油数量的加油卡，也就是按"升"购买的加油卡。二者之间最大

的特别在于，这种模式使消费者以在成品油价格处于较为合理的区间内购买，提前锁定价格一定量，这种操作实际相当于一个场外的生意合约，能够助消费者锁定未来的价格，管理价格波动风险。场外衍生品则是一种在油价波动的风险中为未来折现之间一步了解特别适应，以家石联网企业将专业的风险管理公司合作，利用其专业技术提场外衍生品合约的交易模式进行场外对冲，化解掉存在价格波动风险，这样就解决了消费终端油企的后顾之忧，可以大批量对外销售了，实现与油企生产端实现高速一呼应响结，如果一方之间能够建立良好的稳定合作关系，成功地推出这个模式，就可能会给期货市场带来深远的影响，比如以家石联网企业，可建构广大消费者提供成品油等大宗消费品的风险管理服务，其实质上汇集了一个数量庞大的消费者群体的风险管理需求，然后可以就可大期货市场，成为这个场外交易的参与者，这样对传统的期货市场参与模式中目前的情况下，无论是个人投资者，还是产业客户，金融性机构，一般都无法直接参与期货公司参与期货市场交易，实现投机，套保或者服务的目的，带来市场发展的契机。

如果石联网企业拥有了这样的资格和牌照，有了这样的平台，那监管该如何应对，针对互联网、大数据、人工智能等科技手段带来的挑战，这个确实会引起监管者的关注，这一部分内容将在第五章2018年1月，我受邀参加香港特区政府举办的“第十一届金融科技节”的期间，金融科技发展受到各国政府的重视，在这个时候交流，可以与各国监管者就这个话题，交换意见和看法，听听大家对科技发展的看法，同时发现自己的不足，以便更好的为金融服务部门发展的新业务，与监管机

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第二层意思，金融科技的发展也会带来一些不可忽视的风险和挑战。一是，业务边界的模糊。智能化、网络化、大数据化以后，智能主体个数小的潮涨或羊群效应会变得更加明显，带来的风险都是人工无法控制的。如2013年中国股票和期货市场曾经出现的光大证券“8·16乌龙指事件”、2010年美国股票市场曾经出现的“闪崩事件”，都是计算机自动执行交易程序的过程中出现问题导致的。二是，违法违规行为可能改头换面玩“猫鼠游戏”的把戏，增加了监管的难度。金融交易与网络技术开展的，市场参与者为了赚钱，有很强的违法违规动机，有不少机构是持有金融科技指照，干着“打擦边球，走钢丝”的勾当，这些伪金融科技往往会损害投资者的合法权益，干扰实体经济发展。如何提前发现和及时监管这些概念和新工具、新技术、新业态，抑制大中有“骗”的勾当，查处违法违规活动，这对监管者来说是一个很大的挑战。三是数据集中了以后，对信息安全的要求更高，可能会出现一些漏洞导致数据泄露，这也是风险和挑战，需要我们从技术上加以防范。

第三层意思，监管者应该抱着包容与开放的态度积极拥抱金融科技，这里面包含三点。

第一，要讲理念和策略，坚持为金融为实体经济服务的理念和策略。传统金融很好，金融科技也好，如果偏离了为实体经济服务的理念，它们的存在就毫无意义，就不能得到支持，这是看问题的出发点，非常重要。就像历史上蒸汽机的发明、电气的发明、信息技术的发明，它们都推动了经济的发展，人民生活水平的提高，包括期货衍生品市场在内的传统金融在人类社会工业化过程中也发挥了非常重要的作用。今天金融科技的发展，也正是推动下一轮经济增长和社会发展的巨大动力，也会发挥和传统金融一样的伟大作用。

中化过程中所起的十大积极作用。如果是这样，金融科技就是有意义的。对金融科技企业不能就金融论金融，自娱自乐，其满足是某个小团体或者产品种类的需求，那对经济社会毫无意义，对广大投资者也是不负责任的。对金融科技的发展有策略性的要求，特别是一个积极、开放的态度，总的来说，要坚持正确的理念导向，积极引导和支持为实体经济服务的金融科技发展。

第二，要制定规则。没有规则不成方圆，金融科技监管的相关规则要跟上，相关法规制度制定要先制定起来，以便给市场一个明确的预期，为金融科技发展在市场创新提供基本的遵循。金融科技可能对我们现有的金融体系产生革命性或颠覆性的冲击，对于这些，全世界过去都没有遇到过，因此不能自找麻烦用我们传统的监管理念和方法，监管部门积极的态度就是要先试点，在局部两方强得很热闹的一个金融监管下，先进行小范围试点，逐步认识它的规律，取得经验后逐步推开。同时，监管部门应该对金融科技发展中出现的一些问题有一定的包容度。

第三，要有监管能力。金融科技是新东西，无论对内方还是外方，都是全新的监管新课题，监管部门一方面必须要有相应的技术装备，具备开展金融科技监管的技术能力，另一方面还要专业技能人才的配备，合适的话，没有这方面的技能，没有这方面的知识，没有这方面的人才，只是对本行是森林，监管者本应通过场在做什么、监管的目的是什么、监管的技术该如何运用，监管机构能力的成长，只有就会出现广有不足，或大治，管不住”的监管现象，没有各个环节的保护机制和落实，为实体经济服务的目标相当困难实现。

[illegible]

各代表于其在金融监管的有关问题点

监管差异：金融监管之对比

股票与商业银行为代表的货币市场与证券市场。银行体系本质上的区别，决定了金融监管中下面主要以股票市场为例，有不同于证券市场监管一银行监管的特点，体现在经济功能、信息披露要求、各主体义务、风险控制措施等诸多方面

经济功能和市场监管有不同一商业银行是很多个实体体系的主体，发挥着资金中间、支付中介、信用创造等功能。在银行存贷款业务中，储户将资金存入银行，本质上与银行发生借贷关系，一般不会涉及本金和利息的损失，这主要由银行的本质决定的。银行监管的重点是确保单个银行到各个银行支付清算大路通，与每一家银行发生的关系的风险，监管部门对银行实行资本充足率监管，实施对贷款资产的风险、发生在投资风险制度等

证券市场是一国经济发展的重要支柱，是直接融资的平台，有助于公司股权本发行股票，证券为集资金一上市公司资本的来。由于股票市场自发的特点，对公司股票定价一在股票市场中，投资者实际持有股票，在股票投资中可能会遇见股票的价格降低，这主要由本身决定的本质决定的。证券市场监管的重点是上市公司的信息披露，中介机构的勤勉尽责，投资者合法权益的保护的发行交易活动一监管部门通过监管手段减少风险、实现市场一公平、有利

[illegible]

[illegible]

[illegible]

构成、风险识别及风险管理策略、盈利能力、管理水平及信誉等。

证券市场交易的是上市公司股票，上市公司的任何重大变动，都会产生影响股票价格的内幕信息，容易导致内幕交易、操纵。证券市场监管要求上市公司进行严格、充分的信息披露，强调知情者与投资者信息对称，对防范内幕交易作为执法重点之一。

期货市场交易的期货或期权合约是由交易所统一制定的标准化合约，除国家政策重大变化等信息外，合约本身没有内幕信息。对于参与期货市场交易的企业来说，期货市场为企业管理价格风险提供价格保护，但套期保值者必须能够根据预期的变化及时建立或调整其在期货市场上的头寸，而这种对市场变化的预期通常是建立在对内部数据分析的基础上的。如果要求企业在进行交易之前公开自己的看法，那么市场就可能会立即做出反应，使价格提前上涨或下跌，企业也就无法进行有效的套期保值了。期货市场监管对参与交易的企业的信息披露要求较少。

保证金制度理论和方式不同。银行信贷管理中有部分标准要求客户缴纳一定的保证金，最典型的就是抵押贷款业务，融资方要以一定的抵押品作为保证才能从银行获得贷款。

证券市场保证金一般在证券信用交易中出现，信用交易其实质是质押贷款的一种形式，按下会要求50%或更高，资金杠杆率一般不管在美国、还是在中国，投资者可以向证券公司借入资金，按照确抵押股票金值的一定比例中，以购买更多持有股票，这实际上是一种以股票作为质押品从证券公司获得的贷款。如果股票价格下跌，借款人将收到追加保证金的通知，要求其按全部或部分贷款

期货市场实行保证金交易，保证金是由买卖双方各人的一种履约担保，进入交易时需一般仅为合约金值的5%。资金杠杆率高，则

[illegible]场保证金与股票市场保证金的性质和运作方式就有本质[illegible]期货市场实现双方履约的保证金是一种现钱计时、盯明无能期货合约按价值[illegible]动，投资者都将履约[illegible]保证金存入场参与者的账户，其[illegible]式也[illegible]现金[illegible]或是其他有价证券，比如无[illegible]短期国债等。我[illegible]的保证金除现金外，还有[illegible]。[illegible]上市[illegible]有价证券[illegible]实[illegible]内的资金由账户持有人拥有[illegible]基本确[illegible]是一种履约承诺[illegible]按照[illegible]交易所设定的保证金要求，账户内的资金数额决定了账户持有人[illegible]交易[illegible]最大合约数量的名义价值[illegible]概括之，期货市场的保证金是[illegible]确保合约义务得被履行的诚意金，而非货款的抵押品[illegible]此外，[illegible]资本市场要求期货交易所每个交易日按时[illegible]对所有账户进行当日无负债结算，在证券市场上则是至会计年度结算[illegible]期货交易所根据日[illegible]申报日头的品种情况、交易规模[illegible]会确定，要求[illegible]场参与者在[illegible]定时间内将[illegible]加保证金，因此期货市场在[illegible]每个合约的履行方被[illegible]不[illegible]各有利益

风险控制手段不同：[illegible]保证金的核心[illegible]资本管理，[illegible]其实际[illegible]设[illegible]一[illegible]账户[illegible]或资本充足率作为监管重点，[illegible]对[illegible]种[illegible]产[illegible]净资本、[illegible]设各种[illegible]动态[illegible]为标的要求

证券市场监管的核心是信息披露，股票交易不限制投资者的股票持有量，但要求证券一定上[illegible]就要进行披露，主要是为了保护其他投资者的知情权和其他合法权益

期货市场监管要求实[illegible]客户的持仓量，[illegible]时[illegible]定了大户报告[illegible]上[illegible]报告的[illegible]要[illegible]，其[illegible]对[illegible]实[illegible]控制，主[illegible]为防止[illegible]场[illegible]和过度投机，确保市场功能正常发挥的重要手段

后　记

2018年6月4日，我与夏令编在港的对白：个中国改革开放40年　　初时代香港资本的场由出发”的研究　　年，我以中证监会副主席身份在香港做了题为　携手共建更加开放的资本市场改革发展新格局　的演讲　　年是国际金融危机爆发10年，也是沪港通开通时。问答流关于我本人担任证监会副主席的消息在网上公布。时间过得很快，十年的演讲是我的“离任告别考”我的这个演讲回顾了中国资本市场近30年的改革发展历程和取得的成就，重点讲了期货市场。中国期货市场的改革开放与香港紧密相关，特别是得到国际上许多个多年的帮助期货合约稳健运行，表现良好，其中也有香港的支持与努力　　的自己的平台，我在金融系统的工作领导的指挥经验和我中资本市场的发展建设　我在人民银行和证监会系统工作共30年，任副会长。从1998年6月进入证监会到2018年6月退休整整20年　　无论在人民银行还是在证监会工作期间，我都到香港考察学习包括期货市场在内的各个市场里的学习与实践　我的资本市场职业生涯也就画上句号于1997年10月的香港，在这个神奇的地方开始后来，职位上任我在证监会时的2018年6月1

[illegible]

[illegible]

[illegible]